



ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2023

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2023

**ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ**

ΠΡΟΛΟΓΟΣ	13
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ	15
1.1. Το νομικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων στην ΕΕ – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, (ΕΕ) 2016/679.....	15
1.2. Ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων Αυτών Νόμος του 2018, Νόμος 125(I)/2018	15
1.3. Η Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα	15
1.4. Το Γραφείο της Επιτροπής	18
2. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ, ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023	19
3. ΠΑΡΑΠΟΝΑ.....	32
3.1. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων	32
3.1.1. Παράπονο για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης	32
3.1.2. Παράπονο για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης από το Κοινοτικό Συμβούλιο Λιοπετρίου	32
3.1.3. Παράπονο για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου.....	33
3.1.4. Παράπονο για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης σε προσωπικό φάκελο από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου	33
3.1.5. Παράπονο για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης από το Ταμείο Συντάξεως Δικηγόρων	33
3.1.6. Παράπονο για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης από εταιρεία	34
3.1.7. Παράπονο για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης από την Παγκυπριακή Ασφαλιστική Εταιρεία Λτδ	34
3.1.8. Παράπονο για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης από την Themis Portfolio Management Limited	34
3.1.9. Παράπονο για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης από τραπεζικό ίδρυμα ..	35
3.1.10. Παράπονο για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης από την εταιρεία Altamira Asset Management (Cyprus) Limited	35
3.1.11. Παράπονο για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης από την Altius Insurance Ltd	36
3.1.12. Παράπονο για μη ικανοποίηση αιτήματος πρόσβασης από την εταιρεία EXT LTD (Exante)	36
3.1.13. Παράπονο για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης και ενημέρωσης από την εταιρεία Cognism Ltd	37
3.1.14. Παράπονο για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης από την εταιρεία Reliantco Investments LTD	37
3.1.15. Παράπονο για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης από την εταιρεία EshopWedrop Cyprus Ltd	38

3.1.16. Παράπονο για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης από την TechSolutions (CY) Group Ltd.....	38
3.1.17. Παράπονο για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης από την εταιρεία Axlebolt Ltd.....	38
3.1.18. Παράπονα για μη ικανοποίηση δικαιωμάτων πρόσβασης από τις εταιρείες Neo Premium Investments (NPI) Ltd – BROKEREIO, Naxex Invest Ltd και MCA Intelifunds Ltd	39
3.1.19. Παράπονο για μη ικανοποίηση δικαιώματος διόρθωσης από την Ελληνική Τράπεζα	39
3.1.20. Παράπονο για μη ικανοποίηση δικαιώματος διαγραφής από ιστοσελίδα.....	40
3.1.21. Παράπονο για μη ικανοποίηση δικαιώματος διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας από την Google LLC.....	40
3.1.22. Παράπονο για μη ικανοποίηση δικαιώματος διαγραφής από ασφαλιστική εταιρεία	41
3.1.23. Παράπονο για μη ικανοποίηση δικαιώματος διαγραφής από την εταιρεία Dogn Limited.....	41
3.1.24. Παράπονο για μη ικανοποίηση δικαιώματος διαγραφής από την εταιρεία Senira Limited	42
3.1.25. Παράπονο για μη ικανοποίηση αιτήματος διαγραφής από την εταιρεία Reddit Inc.	42
3.1.26. Παράπονο για μη ικανοποίηση δικαιώματος διαγραφής από πλατφόρμα ταξί ...	42
3.1.27. Παράπονο για μη ικανοποίηση δικαιώματος διαγραφής και φορητότητας	43
3.1.28. Παράπονο για μη ικανοποίηση δικαιωμάτων και για απώλεια φακέλου από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου	43
3.1.29. Παράπονο για μη ικανοποίηση δικαιωμάτων και για λήψη κλήσεων και μηνυμάτων από δικηγορικό γραφείο	44
3.2. Κοινοποίηση – Δημοσίευση – Διαρροή προσωπικών δεδομένων.....	44
3.2.1. Παράπονο για αίτημα κοινοποίησης δεδομένων από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.....	44
3.2.2. Παράπονο για κοινοποίηση δεδομένων από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων	44
3.2.3. Παράπονα για κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια διερεύνησης πειθαρχικής υπόθεσης.....	45
3.2.4. Παράπονα για κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων από την Themis Portfolio Management Limited	45
3.2.5. Παράπονο για κοινοποίηση τραπεζικών δεδομένων άλλου ατόμου από την Τράπεζα Κύπρου.....	46
3.2.6. Παράπονο για κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων από τραπεζικό ίδρυμα.....	46
3.2.7. Παράπονο για κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων από τραπεζικό ίδρυμα.....	47
3.2.8. Παράπονο για κοινοποίηση αποτελέσματος ιατρικής εξέτασης από ιατρό	47
3.2.9. Παράπονο για κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων από τις Υπεραγορές Αλφαμέγα	47

3.2.10. Παράπονο για μη κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων από την ασφαλιστική εταιρεία Ατλάντικ.....	48
3.2.11. Παράπονο για κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων από την Orthodoxou Travel LCC.....	48
3.2.12. Παράπονο για κοινοποίηση τηλεφωνικού αριθμού ενοικιαστή από ιδιοκτήτη οικίας.....	49
3.2.13. Παράπονο για κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων από την εταιρεία διαχείρισης Blue Orange Property Management.....	49
3.2.14. Παράπονο για κοινοποίηση δεδομένων σε ηλεκτρονική διεύθυνση	50
3.2.15. Παράπονο για κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την εταιρεία A.I. Motokinisi LTD	50
3.2.16. Παράπονο για δημοσίευση προσωπικών δεδομένων από εταιρεία διαχείρισης ακινήτων	51
3.2.17. Παράπονο για δημοσίευση προσωπικών δεδομένων χωρίς συγκατάθεση.....	51
3.2.18. Παράπονο για δημοσίευση προσωπικών δεδομένων από την εταιρεία RocketReach	52
3.2.19. Παράπονο για δημοσίευση βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.....	52
3.2.20. Παράπονο για δημοσίευση βίντεο ανηλίκων σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης	53
3.2.21. Παράπονο για κοινοποίηση βίντεο από την ομάδα Nekatomata σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.....	53
3.2.22. Παράπονο για δημοσίευση στιγμιότυπου οθόνης σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης	53
3.2.23. Παράπονο για δημοσίευση φωτογραφίας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης	54
3.2.24. Παράπονο για δημοσίευση φωτογραφιών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης	54
3.2.25. Παράπονο για ανάρτηση δεδομένων σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.....	55
3.2.26. Παράπονο για δημοσίευση προσωπικών δεδομένων σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.....	55
3.2.27. Παράπονο για δημοσίευση φωτογραφίας και δεδομένων σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.....	56
3.2.28. Παράπονο για διαρροή δεδομένων εργαζομένων από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.....	56
3.2.29. Παράπονο για διαρροή δεδομένων από τον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων	56
3.2.30. Παράπονο για διαρροή προσωπικών δεδομένων από επενδυτική εταιρεία	57
3.2.31. Παράπονο για διαρροή προσωπικών δεδομένων από το Κολλέγιο Terra Santa.	57
3.3. Συλλογή – Χρήση – Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση – Διατήρηση δεδομένων / υπερβολικών δεδομένων	57
3.3.1. Παράπονο για χρήση αριθμού δελτίου ταυτότητας σε ειδοποιήσεις επιβολής φορολογίας από Κοινοτικό Συμβούλιο.....	57
3.3.2. Παράπονα για χρήση αριθμού δελτίου ταυτότητας από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου.....	58
3.3.3. Παράπονο για συλλογή προσωπικών δεδομένων από την Epic Ltd	58

3.3.4. Παράπονο για συλλογή προσωπικών δεδομένων από τη διαχειριστική επιτροπή και διαχειριστική εταιρεία Adonis Village.....	59
3.3.5. Παράπονο για συλλογή δεδομένων μέσω συστήματος μη επανδρωμένου αεροσκάφους (Drone) από το εστιατόριο Nava Seaside Lounge and Restaurant.....	59
3.3.6. Παράπονο για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μη συμβατή προς τους καθορισμένους σκοπούς.....	60
3.3.7. Παράπονο για επεξεργασία δεδομένων μη συμβατή προς τον αρχικό σκοπό από διαχειριστική επιτροπή	60
3.3.8. Παράπονο για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων χωρίς νομική βάση και για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης από την εταιρεία Sodexo LTD	61
3.3.9. Παράπονο για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων χωρίς νομική βάση από τη Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια ΑΤΔ	61
3.3.10. Παράπονο για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων χωρίς συγκατάθεση από την εταιρεία MPM Distributors Ltd	62
3.3.11. Παράπονο για επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων από τη Voici La Mode (Cafe La Mode) Ltd.....	62
3.3.12. Παράπονο για ηχογράφηση συνομιλίας από φυσικό πρόσωπο.....	62
3.3.13. Παράπονο για βιντεογράφηση ασθενούς.....	63
3.3.14. Παράπονο για βιντεογράφηση, φωτογράφιση και ηχογράφηση χωρίς συγκατάθεση	64
3.3.15. Παράπονο για φωτογράφιση αυτοκινήτων από φυσικό πρόσωπο	64
3.3.16. Παράπονο για μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε μερίδα δικαιούχου του Γενικού Συστήματος Υγείας	64
3.3.17. Παράπονο για μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρώην εργαζομένου	65
3.3.18. Παράπονο για μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δεδομένα από ταχυδρομική πράκτορα.....	66
3.3.19. Παράπονο για διατήρηση δεδομένων πρώην εργαζομένου από εταιρεία.....	66
3.3.20. Παράπονο για μη νόμιμη πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που κατείχε το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας	66
3.3.21. Παράπονο για υποκλοπή δεδομένων από μέσο κοινωνικής δικτύωσης	67
3.3.22. Παράπονο για συλλογή υπερβολικών δεδομένων από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας	67
3.3.23. Παράπονο για συλλογή υπερβολικών δεδομένων από μεταφορικές εταιρείες... ..	67
3.3.24. Παράπονο για συλλογή υπερβολικών δεδομένων από την εταιρεία Cyprus Public Transport.....	68
3.3.25. Παράπονο για συλλογή υπερβολικών δεδομένων από την εταιρεία Sea Chefs Ltd	68
3.3.26. Παράπονο για συλλογή υπερβολικών δεδομένων από τραπεζικό ίδρυμα.....	68
3.3.27. Παράπονο για συλλογή υπερβολικών δεδομένων από ιατρικό κέντρο	69
3.4. Κλειστά Κυκλώματα Βιντεοπαρακολούθησης (ΚΚΒΠ)	69
3.4.1. Παράπονο για εγκατάσταση και λειτουργία ΚΚΒΠ από το Κοινοτικό Συμβούλιο Αρμενοχωρίου.....	69

3.4.2. Παράπονο για εγκατάσταση και λειτουργία ΚΚΒΠ σε ιατρείο.....	69
3.4.3. Παράπονο για εγκατάσταση και λειτουργία ΚΚΒΠ και μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης από την εταιρεία CMT Processing Limited	70
3.4.4. Παράπονο για εγκατάσταση και λειτουργία ΚΚΒΠ σε νηπιαγωγείο	70
3.4.5. Παράπονο για εγκατάσταση και λειτουργία ΚΚΒΠ σε οικία που κατέγραφε τον παιδότοπο νηπιαγωγείου	71
3.4.6. Παράπονο για εγκατάσταση και λειτουργία ΚΚΒΠ σε εργοτάξιο.....	71
3.4.7. Παράπονο για εγκατάσταση και λειτουργία ΚΚΒΠ σε περίφραξη οικίας	71
3.4.8. Παράπονο για εγκατάσταση και λειτουργία ΚΚΒΠ σε οικία	72
3.4.9. Παράπονο για εγκατάσταση και λειτουργία ΚΚΒΠ σε πολυκατοικία	72
3.4.10. Παράπονο για εγκατάσταση και λειτουργία ΚΚΒΠ σε πολυκατοικία	72
3.4.11. Παράπονο για εγκατάσταση και λειτουργία ΚΚΒΠ σε πολυκατοικία	72
3.5. Διάφορα.....	73
3.5.1. Παράπονο για παραβίαση οργανωτικών μέτρων προστασίας προσωπικών δεδομένων σε Δημοτικό Σχολείο της Επαρχίας Λάρνακας.....	73
3.5.2. Παράπονο για κατάθεση ιατρικού εγγράφου στο Δικαστήριο	73
3.5.3. Παράπονο για εγκατάσταση λογισμικού παρακολούθησης	74
3.5.4. Παράπονο για μη κοινοποίηση στοιχείων υπεύθυνου προστασίας δεδομένων από την Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού.....	74
3.5.5. Παράπονο για κοινοποίηση δεδομένων, ορισμό υπεύθυνου προστασίας δεδομένων και δυσλειτουργικότητα ιστοσελίδας.....	74
3.5.6. Παράπονο για διαγραφή δεδομένων από το κατάστημα FIX2GO	75
3.5.7. Παράπονο για διαγραφή δεδομένων από διαδικτυακό καζίνο	75
4. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ)	76
4.1. Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και του Επιτρόπου Επικοινωνιών για θέματα που σχετίζονται με τις από κοινού ή κεχωρισμένες αρμοδιότητές τους.....	76
4.2. Μεταρρύθμιση Τοπικής Αυτοδιοίκησης	76
4.3. Σχέδιο ΕΑΠΔ - Πλατφόρμα Κυπρίων Διασποράς	77
4.4. Σχέδιο ΕΑΠΔ - Συλλογή και καταγραφή των προσόντων των δημοσίων υπαλλήλων για σκοπούς μετάπτωσης δεδομένων στο ERP	77
4.5. Σχέδιο ΕΑΠΔ - Δημιουργία Μηχανισμού ανταλλαγής δεδομένων επισφαλειών των πελατών εταιρειών του τηλεπικοινωνιακού κλάδου στην Κύπρο	78
4.6. Φορητές κάμερες σε στολές και οχήματα αστυνομικών	78
4.7. Γνώμη - Έγκριση παραχώρησης των εκλογικών καταλόγων για τη διεξαγωγή Εκλογών στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου	78
4.8. Παραχώρηση προσωπικών δεδομένων μόνιμων Δημοσίων Υπαλλήλων στη Στατιστική Υπηρεσία	80
4.9. Σχέδιο Ενοίκιο Έναντι Δόσης – απόδοση ρόλων	81
4.10. Πρωτόκολλο Συνεργασίας Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας – ΚΕΝΘΕΑ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Make the Difference»	81

4.11. Επιχορήγηση αγοράς ταμπλέτων και φορητών υπολογιστών – Ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.....	83
4.12. GPS σε οχήματα που μεταφέρουν απόβλητα.....	84
4.13. Άρση θεωρήσεων (Visa Waiver) με τις Η.Π.Α.	84
4.14. Απαλλαγή εφédρων που διαμένουν και εργάζονται στο εξωτερικό	85
4.15. Αίτημα για κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων μελών Κοινοτικού Συμβουλίου με σκοπό τη λήψη δικαστικών μέτρων	85
4.16. Εγκατάσταση ΚΚΒΠ σε δημοτικές περιουσίες.....	85
4.17. Επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων στο αεροδρόμιο Λάρνακας.....	86
5. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ	87
5.1. Καταγγελία εναντίον εφημερίδας «Πολίτης» για δημοσιοποίηση ονομάτων και φωτογραφιών αστυνομικών-ανακριτών εν ώρα καθήκοντος στο αεροδρόμιο Λάρνακας...	87
5.2. Καταγγελία για λειτουργία Κλειστού Κυκλώματος Βιντεοπαρακολούθησης (ΚΚΒΠ) σε κατάστημα.....	87
5.3. Καταγγελία για λήψη ανεπιθύμητων κλήσεων	88
5.4. Καταγγελία εναντίον διευθυντή Νομικού Προσώπου Δημόσιου Δικαίου	89
5.5. Καταγγελία για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα και σε πληροφορίες του Δημόσιου τομέα	89
5.6. Καταγγελία εναντίον του Συμβουλίου Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων Κύπρου	90
5.7. Καταγγελία για αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων διαδικτυακά	90
5.8. Καταγγελία για κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων (ηλεκτρ. διευθύνσεων)	91
5.9. Καταγγελία για δημοσίευση προσωπικών δεδομένων	91
5.10. Καταγγελία για οπτικοακουστική καταγραφή αποσπασμάτων σεμιναρίου από συμμετέχοντα	92
5.11. Καταγγελία για μη ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων	92
5.12. Καταγγελία για μη πλήρη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης εναντίον FXBFI Broker Financial Invest Ltd	92
5.13. Καταγγελία για λήψη τηλεφωνικών κλήσεων εμπορικής προώθησης.....	93
5.14. Καταγγελία για δημοσιοποίηση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από Breikot Management Ltd.....	93
5.15. Καταγγελία για λήψη ανεπιθύμητων διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	94
5.16. Καταγγελία για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης από την εταιρεία Kpax Marketing Online Ltd.....	95
5.17. Αυτεπάγγελτη έρευνα αναφορικά με τη Γνωστοποίηση από το Υπουργείο Εσωτερικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων (ΒΤΑ) ...	95
5.18. Καταγγελία για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης από το International School of Paphos.....	96
5.19. Γνωστοποίηση περιστατικού παραβίασης προσωπικών δεδομένων	96

5.20. Καταγγελία για μη ικανοποίηση δικαιώματος διαγραφής	96
5.21. Καταγγελία για αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων σε τρίτο πρόσωπο.....	97
5.22. Καταγγελία για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης	98
5.23. Καταγγελία για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης	98
5.24. Καταγγελία για ανεπιθύμητη κλήση εμπορικής προώθησης	99
5.25. Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων στο δίκτυο του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.....	99
5.26. Καταγγελία για συλλογή προσωπικών δεδομένων	100
5.27. Καταγγελία για πρόσβαση σε λογαριασμό δικαιούχου του ΓεΣΥ από ιατρό	101
5.28. Καταγγελία σχετικά με τις Μεθόδους Στατιστικής Επεξεργασίας των βαθμολογιών των υποψηφίων που έλαβαν μέρος στις Γραπτές Εξετάσεις 2019 για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων	102
5.29. Καταγγελία για πρόσβαση σε λογαριασμό δικαιούχου του ΓεΣΥ από ιατρό	103
5.30. Κυβερνοεπίθεση στο δίκτυο του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.....	103
5.31. Ακρίβεια καταχώρισης δεδομένων και διαφανής ενημέρωση υποκειμένου των δεδομένων κατά την συλλογή των δεδομένων που τον αφορούν	104
6. ΓΝΩΜΕΣ/ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ	105
6.1. Οδηγίες για απ' ευθείας εμπορική προώθηση.....	105
7. ΕΛΕΓΧΟΙ	110
7.1. Έλεγχοι σε εκλογικά κέντρα των Προεδρικών Εκλογών	110
7.2. Θεσμικοί Έλεγχοι για τη λειτουργία του Συστήματος Πληροφορικής Σένγκεν	111
7.3. Έλεγχος Ιδιωτικού Τομέα	111
7.4. Έλεγχοι διαφάνειας και ενημέρωσης ιστοσελίδων Δημοσίων Αρχών.....	112
7.5. Έλεγχοι αρχείων cookies.....	112
7.6. Έλεγχος στην εταιρεία Metro Foods Trading Limited.....	113
7.7. Έλεγχος στην εταιρεία C&S American Heart Institute Ltd.....	113
7.8. Έλεγχος στην εταιρεία MINE Διαχειριστική Λτδ	113
7.9. Έλεγχος στην εταιρεία Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ	114
7.10. Έλεγχος στην εταιρεία Α. Ζορνάς & Υιοί Λτδ	114
7.11. Έλεγχος στην εταιρεία Medochemie	114
7.12. Έλεγχος στην εταιρεία PRC PUBLIC RETAIL CYPRUS LTD.....	115
8. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.....	116
8.1. Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2023, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου, 2023.....	116
8.2. Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για τις Προεδρικές εκλογές, ημερομηνίας 1η Φεβρουαρίου, 2023.....	116
8.3. Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για τις Προεδρικές Εκλογές 2023 (Έλεγχοι και παράπονα), ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου, 2023.	116

8.4. Δεύτερη ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για τις Προεδρικές Εκλογές 2023 (Έλεγχοι και παράπονα β' γύρου), ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου, 2023.....	117
8.5. Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για τη συμμετοχή του Γραφείου στη συντονισμένη δράση του ΕΣΠΔ σχετικά με τον ρόλο των Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ), ημερομηνίας 15 Μαρτίου, 2023.....	117
8.6. Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για την 31η Εαρινή Σύνοδος των Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας Δεδομένων, ημερομηνίας 10 Απριλίου, 2023	118
8.7. Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σχετικά με τον Οδηγό Προστασίας Δεδομένων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ημερομηνίας 4 Μαΐου, 2023	118
8.8. Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε σχέση με τα αποτελέσματα των ελέγχων για τη χρήση Cookies από ιστοσελίδες, ημερομηνίας 8 Μαΐου, 2023	119
8.9. Ανακοίνωση Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σχετικά με την Εκλογή Επιτρόπου στην Αντιπροεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων στην επέτειο των 5 χρόνων εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, ημερομηνίας 25 Μαΐου, 2023	119
8.10. Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για τη δημοσίευση βιογραφικών σημειωμάτων Αξιωματούχων και/ή μελών Συμβουλίων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ημερομηνίας 30 Μαΐου, 2023	120
8.11. Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σχετικά με θέματα επικαιρότητας που άπτονται της προστασίας προσωπικών δεδομένων και απασχολούν το κοινό το τελευταίο διάστημα, ημερομηνίας 28 Ιουνίου, 2023	120
8.12. Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για τη Μεταστέγαση του Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα/ Γραφείου Επιτρόπου Πληροφοριών, ημερομηνίας 29 Ιουνίου, 2023.....	122
8.13. Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σχετικά με το Πλαίσιο Προστασίας Δεδομένων ΕΕ – ΗΠΑ, ημερομηνίας 11 Ιουλίου, 2023	122
8.14. Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΠΔΠΧ) και Επιτρόπου Επικοινωνιών (ΕΕ), σχετικά με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για θέματα που σχετίζονται με τις από κοινού ή κενωρισμένες αρμοδιότητές τους ημερομηνίας, 26 Ιουλίου, 2023	123
8.15. Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σχετικά με τις τελικές Αποφάσεις των Προεδρικών Εκλογών 2023, ημερομηνίας 1ης Αυγούστου, 2023	123
8.16. Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σχετικά με τον Διαγωνισμό Ζωγραφικής «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στη Σχολική Μονάδα», ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου, 2023	124
8.17. Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για τη Λειτουργία Κλειστού Κυκλώματος Βιντεοπαρακολούθησης / ΚΚΒΠ σε Σχολικές Μονάδες, ημερομηνίας 10 Νοεμβρίου, 2023.....	125
8.18. Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σχετικά με την Ομιλία της Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων - Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο 7ο Ετήσιο Συμπόσιο Ιδιωτικότητας Βρυξελλών, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου, 2023	125

8.19. Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αναφορικά με τις κυβερνοεπιθέσεις, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου, 2023.....	125
8.20. Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για τον Διαγωνισμό Ζωγραφικής «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στη Σχολική Μονάδα», ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου, 2023.....	126
9. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ	128
9.1. Κυβερνητική Αποθήκη Πληροφοριών (ΚΑΠ).....	128
9.2. Συνδυασμός Συστημάτων Δημοσίων Αρχών.....	128
9.3. Προηγούμενη Διαβούλευση δυνάμει του Άρθρου 36(1) του Κανονισμού.....	129
9.4. Προηγούμενη Διαβούλευση δυνάμει του Άρθρου 36(4) του Κανονισμού.....	132
10. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	135
10.1. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων.....	135
10.1.1. Ηγεσία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων	135
10.1.2. Έγγραφα του ΕΣΠΔ τα οποία εκδόθηκαν κατά το 2023	136
10.1.3. Συμμετοχή του Γραφείου μου σε υποομάδες εμπειρογνομόνων του ΕΣΠΔ.....	140
10.1.4. Συντονισμένη δράση του ΕΣΠΔ για τη χρήση υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους στον δημόσιο τομέα.....	143
10.1.5. Συντονισμένη δράση του ΕΣΠΔ για τον ρόλο των υπεύθυνων προστασίας δεδομένων	144
10.1.6. Οδηγός προστασίας δεδομένων για Μικρομεσαίες επιχειρήσεις.....	144
10.2. Εποπτεία εθνικών συστημάτων πληροφορικής μεγάλης κλίμακας	145
11. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	149
11.1. Παρουσιάσεις, χαιρετισμοί, ομιλίες, διαλέξεις Επιτρόπου κατά το έτος 2023	149
12. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.....	151
12.1. Παράπονα.....	151
12.1.1. Ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα (spam).....	151
12.1.2. Αριθμός παραπόνων ανά κατηγορία που υποβλήθηκαν.....	152
12.1.3. Κατηγορία Καθ' ου το παράπονο	153
12.2. Αποφάσεις.....	154
12.3. Γνώμες / Οδηγίες.....	158
12.4. Έλεγχοι	159
12.5. Ανακοινώσεις	159
12.6. Γνωστοποιήσεις περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων ανά μήνα το έτος 2023.....	161

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το 2023 σηματοδοτήθηκε από την τιμητική εκλογή μου ως Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ), για πενταετή θητεία, στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στην επέτειο των πέντε χρόνων εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δηλαδή στις 25 Μαΐου 2023. Η εν λόγω εκλογή δίνει πολλά μηνύματα, μεταξύ των οποίων ότι οι μικρές σε μέγεθος Εποπτικές Αρχές, όπως είναι το Γραφείο μου, μπορούν με δουλειά και αφοσίωση να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στα Ευρωπαϊκά δρώμενα.



Την ίδια ώρα, η Αντιπροεδρία σημαίνει, αυτομάτως, περισσότερες και απαιτητικές υποχρεώσεις εντός και εκτός Κύπρου, αφού η εκπροσώπηση ενός θεσμικού Οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβάλλει στοχοπροσήλωση, καθώς και συνεχή και ουσιαστική παρουσία και συμμετοχή.

Ασκώντας τα καθήκοντά μου, ως Αντιπρόεδρος του ΕΣΠΔ, προήδρευσα μίας συνεδρίας της Ολομέλειας του ΕΣΠΔ, πέντε συνεδριών της υποομάδας εμπειρογνομόνων Strategic Advisory του ΕΣΠΔ, και χειρίστηκα 20 αιτήματα που έλαβε το ΕΣΠΔ, για πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα του ΕΣΠΔ. Πέραν τούτων, συμμετείχα ενεργά σε όλες τις συνεδρίες του ΕΣΠΔ, ενώ οι λειτουργοί του Γραφείου μου είχαν αδιάλειπτη συμμετοχή και παρουσία στις συνεδριάσεις υποομάδων εμπειρογνομόνων και ειδικών ομάδων του ΕΣΠΔ.

Ωστόσο, εκτός από τις Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, οι απαιτήσεις της εποπτείας της συμμόρφωσης με το νομικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων στη χώρα μας, γίνονται καθημερινά πιο επιτακτικές. Κατά το 2023, υποβλήθηκαν στο Γραφείο μου 448 παράπονα και 110 γνωστοποιήσεις περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Εκδόθηκαν 67 Αποφάσεις, εκ των οποίων για τις 11, επιβλήθηκε διοικητική κύρωση προστίμου συνολικού ποσού €120 250.

Τα νέα δεδομένα επιτάσσουν την ενίσχυση του Γραφείου μου με τεχνικά μέσα, αλλά και με ανθρώπινο δυναμικό, καταρτισμένο να αντεπεξέλθει στην άοκνη προσπάθεια διαφύλαξης της προσωπικότητας και ιδιωτικότητας των πολιτών.

Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. Το νομικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων στην ΕΕ – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, (ΕΕ) 2016/679

Στις 25 Μαΐου 2018, τέθηκε σε εφαρμογή ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής ο «Κανονισμός»), βάσει του οποίου υιοθετήθηκε ενισχυμένο πλαίσιο προστασίας δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Ο Κανονισμός έχει, επίσης, σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει τις τεχνολογικές και τις κοινωνικές αλλαγές που έλαβαν χώρα την τελευταία εικοσαετία, ιδιαίτερα λόγω της διαρκούς εξέλιξης του διαδικτύου και των νέων υπηρεσιών που παρέχει, την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και την ευρεία χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Κανονισμός εφαρμόζεται και σε οργανισμούς που εδρεύουν εκτός ΕΕ, εάν αυτοί προσφέρουν αγαθά ή υπηρεσίες σε πολίτες της ΕΕ ή παρακολουθούν τη συμπεριφορά των πολιτών της ΕΕ. Σημειώνεται ότι πολλοί οργανισμοί, ιδιαίτερα οι διαδικτυακές επιχειρήσεις, που δεν υπέκειντο στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία των δεδομένων που καταργήθηκε με την εφαρμογή του Κανονισμού, υπόκεινται, πλέον, στον Κανονισμό.

Ο Κανονισμός προάγει τη διαφάνεια, ενισχύει τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, εισάγει την αρχή της λογοδοσίας με την έννοια της απόδειξης της συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του Κανονισμού προς την αρμόδια Εποπτική Αρχή (Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα), ενισχύει την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και εισάγει αυστηρές και αποτρεπτικές διοικητικές κυρώσεις.

1.2. Ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων Αυτών Νόμος του 2018, Νόμος 125(Ι)/2018

Στις 31 Ιουλίου 2018, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων Αυτών Νόμος του 2018, Ν. 125(Ι)/2018. Ο Νόμος αυτός θεσπίστηκε για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού.

1.3. Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, επιφορτισμένη με την εποπτεία της εφαρμογής του Κανονισμού και της εθνικής νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και άλλων ρυθμίσεων που αφορούν στην προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Επίτροπος ασκεί τις αρμοδιότητες που της ανατίθενται από τον Κανονισμό και από την εθνική νομοθεσία ή οποιοδήποτε άλλο Νόμο.

Η Επίτροπος εκπροσωπεί την Κυπριακή Δημοκρατία στα αρμόδια Όργανα και Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και άλλων Διεθνών Οργανισμών.

Κυριότερες Αρμοδιότητες της Επιτροπής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

- ▶ Παρακολουθεί και επιβάλλει την εφαρμογή του Κανονισμού.
- ▶ Είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων.
- ▶ Προωθεί την ευαισθητοποίηση του κοινού και την κατανόηση των κινδύνων, των κανόνων, των εγγυήσεων και των δικαιωμάτων που σχετίζονται με την επεξεργασία. Ειδική προσοχή αποδίδεται σε δραστηριότητες που απευθύνονται ειδικά σε παιδιά.
- ▶ Συμβουλεύει το εθνικό κοινοβούλιο, την κυβέρνηση και άλλα όργανα και οργανισμούς για νομοθετικά και διοικητικά μέτρα που σχετίζονται με την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας.
- ▶ Παρέχει πληροφορίες στα υποκείμενα των δεδομένων όσον αφορά στην άσκηση των δικαιωμάτων τους δυνάμει του Κανονισμού.
- ▶ Διερευνά καταγγελίες που υποβάλλονται από το υποκείμενο των δεδομένων ή από φορέα ή οργάνωση ή ένωση που δραστηριοποιείται στον τομέα της προστασίας των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των υποκειμένων των δεδομένων σε σχέση με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
- ▶ Διενεργεί έρευνες σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού.
- ▶ Τηρεί εσωτερικά αρχεία των παραβάσεων του Κανονισμού και των μέτρων που λαμβάνονται.
- ▶ Εγκρίνει κριτήρια πιστοποίησης και εγκρίνει ή επανεξετάζει τα πιστοποιητικά.
- ▶ Παρέχει διαπίστευση σε φορείς πιστοποίησης.
- ▶ Εκδίδει γνώμες για σχέδια κωδίκων δεοντολογίας και τα εγκρίνει.
- ▶ Εγκρίνει δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες.
- ▶ Εγκρίνει τυποποιημένες ρήτρες.
- ▶ Επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις, μεταξύ των οποίων και διοικητικό πρόστιμο.
- ▶ Συνεργάζεται με άλλες Αρχές Προστασίας Δεδομένων

Πρόσθετες αρμοδιότητες της Επιτροπής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

► Στα πλαίσια εναρμόνισης της Κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό δίκαιο, οι διατάξεις της Οδηγίας 2002/58/EK σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχουν μεταφερθεί στο Μέρος 14 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004, Ν. 112(I)/2004, όπως τροποποιήθηκε.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του Μέρους 14 του Νόμου αυτού παρέχονται στην Επίτροπο πρόσθετες αρμοδιότητες πέραν από εκείνες που προβλέπονται από τον Νόμο.

Συγκεκριμένα, η Επίτροπος έχει εξουσία να επιλαμβάνεται υποθέσεων και καταγγελιών για πιθανές παραβιάσεις των άρθρων 99, 100, 101, 105 και 106 τα οποία αφορούν στο απόρρητο των επικοινωνιών, στα δεδομένα κίνησης και χρέωσης, στα δεδομένα θέσης, στους τηλεφωνικούς καταλόγους συνδρομητών και στις αυτόκλητες κλήσεις (με σκοπό την απ' ευθείας εμπορική προώθηση). Επιπρόσθετα, για την εφαρμογή του άρθρου 98Α, η Επίτροπος συνεργάζεται με τον Επίτροπο Επικοινωνιών.

Ο Νόμος 112(I)/2004 έχει τροποποιηθεί με τον Νόμο 23(I)/2022, ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας με Αρ. 4876, Παράρτημα (I) στις 4 Μαρτίου 2022. Το Μέρος 14 του Νόμου 112(I)/2004 μεταφέρει τις διατάξεις της, γνωστής ως e-Privacy Directive, Οδηγίας 2002/58/EK σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Για σκοπούς νομοτεχνικής συνέπειας, ο τροποποιητικός Νόμος 23(I)/2022 επικαιροποίησε κάθε αναφορά του Νόμου στον καταργηθέντα περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο του 2001, Ν. 138(I)/2001, και υποκατέστησε όλες τις σχετικές αναφορές με αναφορές στον Κανονισμό, καθώς και στον εφαρμοστικό Νόμο 125(I)/2018.

Με την ψήφιση του τροποποιητικού Νόμου 23(I)/2022, δεν διαφοροποιήθηκε το καθαυτό περιεχόμενο των άρθρων 99 - 106 του Νόμου 112(I)/2004. Ωστόσο, ουσιώδης αλλαγή έγκειται στο γεγονός ότι εξειδικεύθηκαν και μνημονεύθηκαν ρητά οι αρμοδιότητες και εξουσίες που παρέχονται στην Επίτροπο, καθώς και οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Στα πλαίσια της εφαρμογής του άρθρου 98Α, κατά το 2017 είχε υπογραφεί μνημόνιο συναντίληψης και κοινής δράσης από την Επίτροπο και τον Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (προηγούμενη ονομασία του Επιτρόπου Επικοινωνιών). Στις 25 Ιουλίου 2023, υπεγράφη το νέο Μνημόνιο Συνεργασίας για θέματα που σχετίζονται με τις από κοινού ή κειχωρισμένες αρμοδιότητες της Επιτροπής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και του Επιτρόπου Επικοινωνιών, σύμφωνα με την υφιστάμενη και νέα νομοθεσία και τέθηκε σε άμεση εφαρμογή.

► Τον Δεκέμβριο του 2017, ψηφίστηκε ο περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2017, Ν. 184(I)/2017, ο οποίος έχει τεθεί σε εφαρμογή τον Δεκέμβριο του 2020. Σκοπός του εν λόγω Νόμου είναι η ενίσχυση των Αρχών της Διαφάνειας και της Λογοδοσίας στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Με βάση το άρθρο 35, η εποπτεία της εφαρμογής του Νόμου αυτού ανατίθεται στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που ενεργεί και ως Επίτροπος Πληροφοριών.

Ο Νόμος αυτός κατοχυρώνει το δικαίωμα των πολιτών να ζητούν και να λαμβάνουν, υπό προϋποθέσεις, πληροφορίες που κατέχουν Δημόσιες Αρχές με σκοπό τον έλεγχο των Πράξεων και Αποφάσεων της Διοίκησης. Παράλληλα, δημιουργεί υποχρέωση στις Αρχές αυτές όπως δημοσιεύουν κάποιες πληροφορίες

στις ιστοσελίδες τους, ώστε να μην χρειάζεται η υποβολή αιτημάτων, εκ μέρους των πολιτών, για τη λήψη των πληροφοριών αυτών.

Για τη δράση της Επιτροπής Πληροφοριών καταρτίζεται ξεχωριστή Ετήσια Έκθεση, η οποία δυνάμει του άρθρου 37 του Νόμου αυτού, κατατίθεται στο Υπουργικό Συμβούλιο και κοινοποιείται στον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Επίσης, η εν λόγω Έκθεση δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Επιτροπής Πληροφοριών.

1.4. Το Γραφείο της Επιτροπής

Κατά την ενάσκηση του έργου της, η Επίτροπος έχει Γραφείο, το προσωπικό του οποίου αποτελείται από λειτουργούς που είναι μέλη της δημόσιας υπηρεσίας.

Το Γραφείο Επιτροπής συστάθηκε τον Μάιο του 2002 και τον Δεκέμβριο του 2023, είχε την ακόλουθη στελέχωση:

- 6 Λειτουργούς Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
- 1 Ανώτερο Διοικητικό Λειτουργό
- 1 Διοικητικό Λειτουργό Αορίστου Χρόνου
- 1 Λειτουργό Πληροφορικής
- 1 Γραμματειακό Λειτουργό
- 5 Βοηθούς Γραμματειακών Λειτουργών
- 1 Βοηθό Γραμματειακό Λειτουργό με καθήκοντα Λειτουργού
- 1 Εργοδοτούμενο Ορισμένου Χρόνου – Βοηθό Γραμματειακό Λειτουργό
- 1 Ωρομίσθιο Αχθοφόρο / Κλητήρα
- 1 Ωρομίσθια Καθαρίστρια

2. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ, ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

A/A	Εναρμονιστική Πράξη	Εθνική Νομοθεσία	Σχόλια
1	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).	Ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων Αυτών Νόμος του 2018, Ν. 125(Ι)/2018.	Ο Κανονισμός δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 4 Μαΐου 2016 και τέθηκε σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018. Ο Νόμος για την αποτελεσματική εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 31 Ιουλίου 2018. Ο Νόμος 125(Ι)/2018 καταργεί τον Νόμο 138(Ι)/2001.
2	ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2016/680 της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ.	Ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από Αρμόδιες Αρχές για τους Σκοπούς της Πρόληψης, Διερεύνησης, Ανίχνευσης ή Δίωξης Ποινικών Αδικημάτων ή της Εκτέλεσης Ποινικών Κυρώσεων και για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των Δεδομένων αυτών Νόμος του 2019, Ν. 44(Ι)/2019.	Ο Νόμος ορίζει ως αρμόδια εποπτική Αρχή την Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
3(α)	Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.	Κυρωτικός Νόμος 28(ΙΙΙ)/2001.	Η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης υιοθέτησε Τροποποιητικό Πρωτόκολλο, το οποίο άνοιξε για υπογραφή. Το Συμβούλιο της ΕΕ κάλεσε τα Κράτη Μέλη να υπογράψουν και να κυρώσουν το Τροποποιητικό

			Πρωτόκολλο της Σύμβασης 108.
3(β)	Τροποποιητικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για την Προστασία του Ατόμου από την Αυτοματοποιημένη Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ETS αριθ. 108).	Ο Κυρωτικός του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για την Προστασία του Ατόμου από την Αυτοματοποιημένη Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του 1981, Νόμος του 2020, Ν. 6(III)/2020.	Το Άρθρο 4 του Κυρωτικού Νόμου ορίζει ως αρμόδια εποπτική Αρχή την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
4	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/794 της 11ης Μαΐου 2016 για τον Οργανισμό της ΕΕ για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (EUROPOL) και την αντικατάσταση και κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ.	Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Εθνικής Μονάδας Ευρωπαϊκός Νόμος του 2018, Ν. 126(I)/2018.	Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 2022/991. Το ΥΔΔΤ ετοίμασε Νομοσχέδιο για τροποποίηση του Ν. 126(I)/2018, σε συμμόρφωση με τον τροποποιητικό Κανονισμό της EUROPOL.
5	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 603/2013 της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση του «EURODAC» για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα και σχετικά με αιτήσεις της αντιπαραβολής με τα δεδομένα EURODAC που υποβάλλουν οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών και η EUROPOL για σκοπούς επιβολής του νόμου και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού	Οι περί Προσφύγων Νόμοι του 2000 έως 2020, Ν.6(I)/2000.	Ο Κανονισμός (ΕΕ) 603/2013 καταργήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2024/1358. Ο Νόμος 6(I)/2000 δεν έχει ακόμη τροποποιηθεί, σε συμμόρφωση με το νέο Κανονισμό EURODAC.

	Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (αναδιατύπωση).		
6	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/1727 της 14ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust) και την αντικατάσταση και την κατάργηση της απόφασης 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου.		Η Επιτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι Μέλος του ΚΕΣ (Κοινό Εποπτικό Σώμα) της Επιτροπής για την Συντονισμένη Εποπτεία (Coordinated Supervision Committee – CSC) του ΕΣΠΔ, για το EUROJUST.
7	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 515/97 της 13ης Μαρτίου 1997 περί της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και της συνεργασίας των αρχών αυτών με την Επιτροπή με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων, όπως τροποποιήθηκε από τους Κανονισμούς (ΕΚ) 807/2003 και 766/2008 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1525 της 9^{ης} Σεπτεμβρίου 2015. Ο Κανονισμός είχε άμεση ισχύ από την 1^η Μαΐου 2004, με την ένταξη της Δημοκρατίας στην ΕΕ. Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1525 εφαρμόζεται από την 1η Σεπτεμβρίου 2016 ενώ τα σημεία 5, 8, 9, 17 και 18 του άρθρου 1 εφαρμόζονται από τις 8 Οκτωβρίου 2015.		Ο Κανονισμός (ΕΚ) 515/97 τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ)2021/785.
8(α)	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 767/2008 της 9ης Ιουλίου 2008 για το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS) και την	Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει ακόμη εναρμονιστεί	Η Επιτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συμμετέχει με καθεστώς παρατηρητή στην

	ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ των κρατών μελών για τις θεωρήσεις μικρής διάρκειας (Κανονισμός VIS). Ο Κανονισμός τέθηκε σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (13/08/2008).	πλήρως με τις διατάξεις του Κανονισμού VIS.	Ομάδα Εργασίας για τον Συντονισμένο Έλεγχο του VIS, που συστάθηκε με βάση το άρθρο 43 του Κανονισμού 767/2008.
8(β)	ΑΠΟΦΑΣΗ 2008/633/ΔΕΥ της 23^{ης} Ιουνίου 2008 σχετικά με την πρόσβαση στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) των εντεταλμένων αρχών των κρατών μελών και της EUROPOL προς αναζήτηση δεδομένων για την πρόληψη, εξακρίβωση και διερεύνηση τρομοκρατικών πράξεων και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων. Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία που θα καθορισθεί από το Συμβούλιο, μόλις η Επιτροπή ενημερώσει το Συμβούλιο ότι έχει τεθεί σε ισχύ και εφαρμόζεται πλήρως ο Κανονισμός (ΕΚ) 767/2008/ΕΚ.		Το άρθρο 8 προβλέπει ότι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων δυνάμει της παρούσας απόφασης απολαμβάνει την προστασία της Σύμβασης 108. Το άρθρο 8(5) προβλέπει ότι η Επιτροπή επιβλέπει την επεξεργασία που γίνεται από τις εντεταλμένες αρχές και ελέγχει τη νομιμότητά της.
9	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 1024/2012 της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά και την κατάργηση της απόφασης 2008/49/ΕΚ («Κανονισμός IMI»). Ο Κανονισμός τέθηκε σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.		Η Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι η αρμόδια Εποπτική Αρχή, με βάση το άρθρο 21(1) του Κανονισμού IMI. Η Επιτροπή είναι Μέλος της Ομάδας Εργασίας για το Συντονισμένο Έλεγχο του IMI, που συστάθηκε με βάση το άρθρο 21(4) του Κανονισμού IMI.
10(α)	ΟΔΗΓΙΑ 2002/58/ΕΚ της 12ης Ιουλίου 2002 σχετικά με την	Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και	Ορισμένες διατάξεις του Μέρους 14 του Νόμου, που

	επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες), όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2009/136/EC και τον Κανονισμό (ΕΕ) 611/2013.	Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμος του 2004, Ν. 112(Ι)/2004, όπως τροποποιήθηκε.	αφορούν την προστασία προσωπικών δεδομένων, εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Συζητείται Πρόταση Κανονισμού e-Privacy για αντικατάσταση της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ.
10(β)	Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1232 περί προσωρινής παρεκκλίσεως από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 2002/58/ΕΚ όσον αφορά τη χρήση τεχνολογιών από παρόχους υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών για την επεξεργασία προσωπικών και άλλων δεδομένων, προς καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο.		Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού, οι εποπτικές αρχές που ορίζονται σύμφωνα με το κεφάλαιο VI τμήμα 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 παρακολουθούν την επεξεργασία που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού σύμφωνα με τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες τους δυνάμει του εν λόγω κεφαλαίου.
11(α)	ΑΠΟΦΑΣΗ 2008/615/ΔΕΥ της 23ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος. Παρουσιάστηκε Πρόταση Κανονισμού σχετικά με την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων για την αστυνομική συνεργασία («Prum II»), την τροποποίηση των Αποφάσεων 2008/615/ΔΕΥ και 2008/616/ΔΕΥ του Συμβουλίου και των Κανονισμών (ΕΕ) 2018/1726, 2019/817 και 2019/818 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.	Μεταφέρθηκε στην εθνική Νομοθεσία με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 73.662 της 6ης Ιουνίου 2012.	Το άρθρο 25 της Απόφασης προβλέπει ότι κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει στο εθνικό του Δίκαιο επίπεδο προστασίας τουλάχιστον ισοδύναμο με εκείνο που απορρέει από τη Σύμβαση 108 και το πρόσθετο πρωτόκολλο αυτής και λαμβάνει υπόψιν, προς τον σκοπό αυτό, τη Σύσταση R (87) 15.
11(β)	ΑΠΟΦΑΣΗ 2008/616/ΔΕΥ της 23ης Ιουνίου 2008 για την	Μεταφέρθηκε στην εθνική Νομοθεσία με την Απόφαση	Η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ορίζει, ως αρμόδια

	εφαρμογή της Απόφασης 2008/615/ΔΕΥ σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος. Παρουσιάστηκε Πρόταση Κανονισμού σχετικά με την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων για την αστυνομική συνεργασία («Prum II»), την τροποποίηση των Αποφάσεων 2008/615/ΔΕΥ και 2008/616/ΔΕΥ του Συμβουλίου και των Κανονισμών (ΕΕ) 2018/1726, 2019/817 και 2019/818 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.	του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 73.662 της 6^{ης} Ιουνίου 2012.	Εποπτική Αρχή την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
12(α)	ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ 2009/315/ΔΕΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με τη διοργάνωση και το περιεχόμενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό μητρώο μεταξύ των κρατών μελών.	Μεταφέρθηκε στην εθνική Νομοθεσία με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 71.068 της 8^{ης} Οκτωβρίου 2010.	Στις 26 Ιουλίου 2022, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ο περί της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) Νόμος του 2022, Ν. 123(I)/2022. Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ορίζεται ως αρμόδια Εποπτική Αρχή.
12(β)	Οδηγία (ΕΕ) 2019/884 της 17ης Απριλίου 2019 για την τροποποίηση της απόφασης-πλαίσιου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και όσον αφορά στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS), και για την		Δείτε σχόλιο 12(α)

	αντικατάσταση της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου.		
12(γ)	Κανονισμός (ΕΕ) 2019/816 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για τη θέσπιση κεντρικού συστήματος εντοπισμού των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών (ECRIS-TCN) με σκοπό τη συμπλήρωση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου, και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1726.		Δείτε σχόλιο 12(α)
13	ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ 2006/960/ΔΕΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την απλούστευση της ανταλλαγής πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.	Μεταφέρθηκε στην εθνική Νομοθεσία με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 65.597 της 31 ^{ης} Μαΐου 2007.	Το άρθρο 8(2) της Απόφασης προνοεί ότι κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει στο εθνικό του Δίκαιο, επίπεδο προστασίας τουλάχιστον ισοδύναμο με εκείνο που απορρέει από τη Σύμβαση 108 και το πρόσθετο πρωτόκολλο αυτής και λαμβάνει υπόψιν, προς τον σκοπό αυτό, τη Σύσταση R (87) 15.
14	ΟΔΗΓΙΑ 2004/82/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την υποχρέωση των μεταφορέων να κοινοποιούν τα στοιχεία των επιβατών.	Ο περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Ευθύνη Μεταφορέων) Νόμος του 2007, Ν. 146(I)/2007, όπως τροποποιήθηκε.	Το άρθρο 9 του Ν. 146(I)/2007 θέτει κανόνες για επεξεργασία δεδομένων επιβατών. Σύμφωνα με το άρθρο 9(6), τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιούνται και για σκοπούς επιβολής του Νόμου.
15	ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2015/413 της 11ης Μαρτίου 2015 για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις σχετικές με την οδική ασφάλεια.	Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμος του 1997, Ν. 47(I)/1997, όπως τροποποιήθηκε.	Το άρθρο 11(A) του Νόμου ρυθμίζει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και άλλων Κρατών Μελών, η οποία γίνεται σύμφωνα με τις Αποφάσεις 2009/315 και 2009/316 (Αποφάσεις Prum).

16	ΟΔΗΓΙΑ 2006/24/ΕΚ της 15ης Μαρτίου 2006 για τη διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίων δικτύων επικοινωνιών και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ. (καταργήθηκε)	Ο περί Διατήρησης Τηλεπικοινωνιακών Δεδομένων με Σκοπό τη Διερεύνηση Σοβαρών Ποινικών Αδικημάτων Νόμος του 2007, όπως τροποποιήθηκε, Νόμος 183(Ι)/2007. Σχετική η Απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερ. 21 Οκτωβρίου, 2021 στις Πολιτικές Αιτήσεις που αφορούν στα Τηλεπικοινωνιακά Δεδομένα υπ' αρ. 97/18, 127/18, 140/19-143/19, 154/19, 169/19, 36/20 και 46/20.	Η Οδηγία ακυρώθηκε το 2014 κατόπιν Απόφασης του ΔΕΕ (υπόθεση Digital Rights Ireland C-293/12 and C-594/12). Το άρθρο 15(1) του Νόμου ορίζει την Επιτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ως αρμόδια εποπτική Αρχή.
17	ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2016/681 της 27ης Απριλίου 2016 σχετικά με τη χρήση των δεδομένων που περιέχονται στις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR) για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και σοβαρών εγκλημάτων.	Ο περί της Χρήσης των Δεδομένων που Περιέχονται στις Καταστάσεις Ονομάτων Επιβατών (PNR), για την Πρόληψη, Ανίχνευση, Διερεύνηση και Δίωξη Τρομοκρατικών και Σοβαρών Εγκλημάτων Νόμος του 2018, Ν.141(Ι)/2018. Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 14 Δεκεμβρίου 2018.	Το άρθρο 19 του Νόμου ορίζει την Επιτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ως αρμόδια Εποπτική Αρχή.
18	ΟΔΗΓΙΑ 2019/1024 της 20ης Ιουνίου 2019 για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα.	Ο περί της Περαιτέρω Χρήσης Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2015, Ν. 205(Ι)/2015.	Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία ψηφίστηκε ο περί των Ανοικτών Δεδομένων, της Περαιτέρω Χρήσης Εγγράφων και Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2021, Ν. 143(Ι)/2021.
19	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/1807 της 14ης Νοεμβρίου, 2018 σχετικά με ένα πλαίσιο για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής		Σύμφωνα με τον Κανονισμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιεύσει ενημερωτικές Κατευθυντήριες Γραμμές σε σχέση με την αλληλεπίδραση μεταξύ του παρόντος Κανονισμού και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

	Ένωσης στις 28 Νοεμβρίου 2018.		
20	KANONΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.	Ο περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την Εφαρμογή Ενισχυμένης Συνεργασίας για τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Νόμος του 2021, Ν. 2(Ι)/2021.	Το άρθρο 8 του Νόμου ορίζει ως αρμόδια Εποπτική Αρχή την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
21		Ο περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2017, Ν. 184(Ι)/2017.	Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι αρμόδια για την εφαρμογή του Νόμου αυτού. Ο Νόμος τέθηκε σε εφαρμογή στις 22 Δεκεμβρίου 2020.
22(α)	KANONΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/1860 της 28ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν για την επιστροφή παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών. Ο Κανονισμός τέθηκε σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (07 Δεκεμβρίου 2018).	Ο περί της Λειτουργίας και Χρήσης του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν Δεύτερης Γενιάς (SIS II) στη Δημοκρατία Νόμος του 2022, Ν. 12(Ι)/2022.	Σύμφωνα με το άρθρο 28(1), η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ορίζεται ως εθνική Εποπτική Αρχή.
22(β)	KANONΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/1861 της 28ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα των συνοριακών ελέγχων, την τροποποίηση της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας Σένγκεν και την τροποποίηση και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006. Ο Κανονισμός τέθηκε σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα	Ο περί της Λειτουργίας και Χρήσης του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν Δεύτερης Γενιάς (SIS II) στη Δημοκρατία Νόμος του 2022, Ν. 12(Ι)/2022	Σύμφωνα με το άρθρο 28(1), η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ορίζεται ως εθνική Εποπτική Αρχή.

	της Ευρωπαϊκής Ένωσης (07 Δεκεμβρίου 2018).		
22(γ)	KANONΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/1862 της 28ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, την τροποποίηση και κατάργηση της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1986/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της απόφασης 2010/261/ΕΕ της Επιτροπής. Ο Κανονισμός τέθηκε σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (07 Δεκεμβρίου 2018).	Ο περί της Λειτουργίας και Χρήσης του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν Δεύτερης Γενιάς (SIS II) στη Δημοκρατία Νόμος του 2022, Ν. 12(Ι)/2022	Σύμφωνα με το άρθρο 28(1), η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ορίζεται ως εθνική Εποπτική Αρχή.
23	KANONΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/1240 της 12ης Σεπτεμβρίου 2018 για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS), καθώς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1077/2011, (ΕΕ) αριθ. 515/2014, (ΕΕ) 2016/399, (ΕΕ) 2016/1624 και (ΕΕ) 2017/2226. Ο Κανονισμός τέθηκε σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (19 Σεπτεμβρίου 2018).		Συζητείται Νομοσχέδιο με τίτλο ο περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Σεπτεμβρίου 2018, για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS), Νόμος του 2022.
24	KANONΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2226 της 30ής Νοεμβρίου 2017 σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) για την καταχώριση		Επειδή η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι μέλος του χώρου Σένγκεν, θα πρέπει να εφαρμόσει σε πρώτη φάση μόνο τις διατάξεις του

	δεδομένων εισόδου και εξόδου και δεδομένων άρνησης εισόδου των υπηκόων τρίτων χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών, τον καθορισμό των όρων πρόσβασης στο ΣΕΕ για σκοπούς επιβολής του νόμου και την τροποποίηση της σύμβασης εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 767/2008 και (ΕΕ) αριθ. 1077/2011. Ο Κανονισμός τέθηκε σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (09/12/2018).		Κανονισμού αφορούν σε κράτη μέλη τα οποία δεν εντάχθηκαν ακόμη στον χώρο Σένγκεν.
25(α)	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/817 της 20ης Μαΐου 2019 για τη θέσπιση πλαισίου διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ στον τομέα των συνόρων και θεωρήσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 767/2008, (ΕΕ) 2016/399, (ΕΕ) 2017/2226, (ΕΕ) 2018/1240, (ΕΕ) 2018/1726 και (ΕΕ) 2018/1861 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και των αποφάσεων 2004/512/ΕΚ και 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου. Ο Κανονισμός τέθηκε σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (22 Μαΐου 2018).		Ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται σε σχέση με το EURODAC από την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει η εφαρμογή της αναδιατύπωσης του κανονισμού (ΕΕ) 603/2013.
25(β)	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/818 της 20ης Μαΐου 2019 για τη θέσπιση πλαισίου διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ στον τομέα της		

	αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας, του ασύλου και της μετανάστευσης και για την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΕ) 2018/1726, (ΕΕ) 2018/1862 και (ΕΕ) 2019/816. Ο Κανονισμός τέθηκε σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (22 Μαΐου 2019).		
26	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/868 της 30ης Μαΐου 2022 σχετικά με την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση δεδομένων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1724 (Data Governance Act). Ο Κανονισμός τέθηκε σε ισχύ 20 ημέρες από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφαρμόστηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2023.		
27	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/2065 της 19ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/31/ΕΚ (Digital Service Act). Ο Κανονισμός τέθηκε σε ισχύ 20 ημέρες από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα εφαρμόζεται από τις 17 Φεβρουαρίου 2024, εκτός από συγκεκριμένα άρθρα που εφαρμόζονται από τις 16 Νοεμβρίου 2022.		
28	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/1925 ΤΟΥ της 14ης Σεπτεμβρίου 2022 σχετικά με διεκδικήσιμες και δίκαιες αγορές στον ψηφιακό τομέα και για την		

	τροποποίηση των οδηγιών (ΕΕ) 2019/1937 και (ΕΕ) 2020/1828 (Digital Markets Act). Ο Κανονισμός τέθηκε σε ισχύ 20 ημέρες από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφαρμόστηκε στις 2 Μαΐου 2023.		
29.	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/2854 της 13ης Δεκεμβρίου 2023 για εναρμονισμένους κανόνες σχετικά με τη δίκαιη πρόσβαση σε δεδομένα και τη δίκαιη χρήση τους και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 (Data Act). Ο Κανονισμός τέθηκε σε ισχύ 20 ημέρες από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα εφαρμόζεται από τις 12 Σεπτεμβρίου 2025.		

3. ΠΑΡΑΠΟΝΑ

Παρατίθενται περιλήψεις των κυριότερων παραπόνων από υποκείμενα των δεδομένων, που απασχόλησαν το Γραφείο μου κατά το έτος 2023, και τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο 5 Αποφάσεις Επιτρόπου.

Σημειώνεται ότι όπου δεν αναφέρεται εναντίον ποιας οντότητας στρεφόταν το παράπονο, αυτό σημαίνει ότι το Γραφείο μου δεν επικοινωνήσε με την οντότητα αυτή ή ότι το παράπονο στρεφόταν εναντίον φυσικού προσώπου.

3.1. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Δικαίωμα Πρόσβασης

3.1.1. Παράπονο για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Το παράπονο αφορούσε στη μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης σε προσωπικό φάκελο υπαλλήλου, από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης. Ως διαφάνηκε από τη διερεύνηση που διενήργησα, ο υπάλληλος δεν είχε αιτηθεί ποτέ πρόσβαση στον προσωπικό του φάκελο και, ως εκ τούτου, το Τμήμα ουδέποτε είχε αρνηθεί να ικανοποιήσει το αίτημά του. Βάσει των ανωτέρω, το παράπονο θεωρήθηκε αβάσιμο. Ο παραπονούμενος επικοινωνήσε εκ νέου με το Γραφείο μου, προωθώντας σχετική απάντηση που έλαβε από το Τμήμα, στο αίτημά του για λήψη αντιγράφου του φακέλου του.

Ανάμεσα σε άλλα, επεξήγησα στον παραπονούμενο ότι αν το Τμήμα ακολουθεί συγκεκριμένη διαδικασία που αφορά στο δικαίωμα πρόσβασης, τότε αυτή πρέπει να ακολουθείται. Ανέφερα, επίσης, ότι βάσει του άρθρου 15 του Κανονισμού, η αιτιολόγηση του αιτήματος πρόσβασης και παροχής αντιγράφου δεν είναι απαραίτητη, ενώ οποιεσδήποτε θέσεις και απόψεις του θα πρέπει να τίθενται πρώτα στο Τμήμα για εξέταση και, ακολούθως, στο Γραφείο μου. Πέραν τούτου, σημείωσα ότι σε περίπτωση άρνησης παροχής ή διαπίστωσης παραβίασης, το Γραφείο μου θα εξέταζε το περιστατικό λαμβάνοντας τις θέσεις και του Τμήματος.

Ο παραπονούμενος δεν επανήλθε.

3.1.2. Παράπονο για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης από το Κοινοτικό Συμβούλιο Λιοπετρίου

Υπεβλήθη παράπονο στο Γραφείο μου εναντίον του Κοινοτικού Συμβουλίου Λιοπετρίου για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης. Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο δεν ανταποκρίθηκε εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, αλλά ούτε και ενημέρωσε την παραπονούμενη για τους λόγους μη ικανοποίησης του αιτήματός της.

Το Γραφείο μου απέστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα προς τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Συμβουλίου και το αίτημα της παραπονούμενης ικανοποιήθηκε, χωρίς να χρειαστεί να προβώ σε οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια.

3.1.3. Παράπονο για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου

Υπεβλήθη στο Γραφείο μου παράπονο από εργαζόμενο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου σχετικά με μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης στον προσωπικό του φάκελο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβα, ο εργαζόμενος, κατόπιν σχετικής διευθέτησης με την ΑΗΚ, είχε πραγματοποιήσει επιθεώρηση του προσωπικού του φακέλου. Επειδή ο παραπονούμενος εντόπισε ορισμένες ελλείψεις, γνωστοποίησε γραπτώς τις ελλείψεις αυτές στην Αρχή, ζητώντας, αρχικά, πλήρες αντίγραφο του προσωπικού του φακέλου και, ακολούθως, τη διόρθωσή του.

Μετά τα ανωτέρω, ο παραπονούμενος κατέθεσε προσφυγή στο Δικαστήριο κατά απόφασης της Αρχής για προαγωγή άλλου προσώπου αντί του ίδιου. Εκκρεμούσης της δικαστικής διαδικασίας, ο εργαζόμενος υπέβαλε αίτημα στην Αρχή για επιθεώρηση του διοικητικού του φακέλου, για σκοπούς ετοιμασίας της γραπτής αγόρευσης. Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή ενημέρωσε τον παραπονούμενο ότι για τον εν λόγω σκοπό, θα διευθετείτο άμεσα συνάντηση.

Όσον αφορά στο αίτημα διόρθωσης που υπέβαλε ο παραπονούμενος, η Αρχή, μετά την παρέμβαση του Γραφείου μου, προχώρησε στη διόρθωση δεδομένων που περιλαμβάνονταν στον προσωπικό φάκελο του παραπονούμενου.

Λαμβάνοντας υπόψιν το ανωτέρω γεγονός, ως επίσης την καταχώριση προσφυγής εκ μέρους του παραπονούμενου εναντίον της Αρχής, αλλά και την πρόθεση της Αρχής να διευθετήσει συνάντηση για επιθεώρηση του διοικητικού φακέλου του παραπονούμενου, έκρινα ότι η Αρχή προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς ικανοποίηση των αιτημάτων του παραπονούμενου (πρόσβασης και διόρθωσης).

Περαιτέρω, ενημέρωσα τον παραπονούμενο ότι οποιοδήποτε άλλο αίτημα για πρόσβαση σε περιεχόμενο διοικητικού φακέλου εκκρεμούσης της προσφυγής, δεν ενέπιπτε στις αρμοδιότητες του Γραφείου μου, αφού αυτό ρυθμίζεται από άλλες συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις (*lex specialis*) και πως οποιαδήποτε άλλη παρέμβασή μου θα μπορούσε να θεωρηθεί ως παρέμβαση στο δικαιοδοτικό έργο του Δικαστηρίου.

3.1.4. Παράπονο για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης σε προσωπικό φάκελο από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου

Ο παραπονούμενος ήταν εργαζόμενος στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και ασκώντας δικαίωμα πρόσβασης, ζήτησε όπως του παραχωρηθεί ο προσωπικός του φάκελος. Ωστόσο, το Ίδρυμα δεν ανταποκρίθηκε εντός της καθορισμένης από τον Κανονισμό προθεσμίας, ούτε και ενημέρωσε τον παραπονούμενο για τυχόν κώλυμα στην παραχώρηση του προσωπικού του φακέλου.

Το Γραφείο μου απέστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα προς τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Ιδρύματος και το αίτημα του παραπονούμενου ικανοποιήθηκε. Ενημερώθηκε σχετικά ο παραπονούμενος, ο οποίος δεν επανήλθε, και για τον λόγο αυτό, θεώρησα την υπόθεση λήξασα.

3.1.5. Παράπονο για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης από το Ταμείο Συντάξεως Δικηγόρων

Υπεβλήθη παράπονο στο Γραφείο μου εναντίον του Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων, σχετικά με μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης. Η παραπονούμενη, μέσω των δικηγόρων της, άσκησε δικαίωμα πρόσβασης στα πρακτικά συγκεκριμένων συνεδριάσεων που την αφορούσαν.

Μετά την υποβολή του παραπόνου στο Γραφείο μου και την αποστολή, εκ μέρους μου, επιστολής προς τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Ταμείου, το αίτημα της παραπονούμενης ικανοποιήθηκε. Ως εκ τούτου, θεώρησα ότι δεν ενδεικνυόταν να προβώ σε περαιτέρω ενέργειες.

3.1.6. Παράπονο για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης από εταιρεία

Βάσει των στοιχείων που περιλαμβάνονταν στο παράπονο που έλαβε το Γραφείο μου, υπήρχε καταχωρισμένη αγωγή εναντίον εταιρείας. Ωστόσο, η αγωγή αυτή εκκρεμούσε και δεν είχε, ακόμη, εκδικαστεί.

Ένα από τα επίδικα ζητήματα ήταν οι ηχογραφημένες τηλεφωνικές συνομιλίες, μεταξύ του παραπονούμενου και λειτουργών της εταιρείας, οι οποίες περιελάμβαναν και προφορικές οδηγίες για αγορά / πώληση ομολόγων άλλων εταιρειών, ξένων συμφερόντων. Ο παραπονούμενος ζήτησε από την εταιρεία όπως του παραχωρηθούν οι καταγεγραμμένες συνομιλίες, ωστόσο η εταιρεία απάντησε αρνητικά στο αίτημά του.

Ενημέρωσα τον δικηγόρο του παραπονούμενου ότι με βάση την αιτιολογική σκέψη 20 του Κανονισμού και με πλήρη σεβασμό προς την ανεξαρτησία της Δικαστικής Εξουσίας, το Γραφείο μου δεν θα μπορούσε να εμπλακεί και να αποφανθεί για πράξεις επεξεργασίας οι οποίες αποτελούσαν ή θα αποτελούσαν μεταγενέστερα, αντικείμενο κρίσης στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας. Πρόσθεσα, επίσης, ότι ενόψει της δικαστικής διαδικασίας, η οποία κατά τον τότε καιρό βρισκόταν σε εξέλιξη, έγγραφα τα οποία θα χρησιμοποιούνταν ενώπιον του Δικαστηρίου, θα μπορούσαν να ζητηθούν στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας. Θα μπορούσε, δηλαδή, να ζητηθεί αποκάλυψη εγγράφων, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα.

3.1.7. Παράπονο για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης από την Παγκυπριακή Ασφαλιστική Εταιρεία Λτδ

Φυσικό πρόσωπο κτυπήθηκε από οδηγό οχήματος, το οποίο ήταν ασφαλισμένο στην εταιρεία Παγκυπριακή Ασφαλιστική Εταιρεία Λτδ. Στη συνέχεια, μέσω δικηγόρου, αιτήθηκε από την ασφαλιστική εταιρεία, αντίγραφο του εντύπου πληροφοριών και των φωτογραφιών του τροχαίου ατυχήματος. Ωστόσο, η ασφαλιστική εταιρεία απέρριψε το αίτημά της και η ίδια υπέβαλε παράπονο στο Γραφείο μου.

Κατά τη διερεύνηση του παραπόνου, έλαβα επιστολή από την Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ και ενημερώθηκα ότι τα ζητούμενα έγγραφα δεν μπορούσαν να αποσταλούν στην παραπονούμενη, καθώς δεν περιελάμβαναν οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα της ίδιας, αλλά αντιθέτως, περιελάμβαναν προσωπικά δεδομένα του πελάτη της εταιρείας. Το έντυπο πληροφοριών του ατυχήματος και οι φωτογραφίες κοινοποιήθηκαν στο Γραφείο μου και διαπίστωση ότι, όντως, τα συγκεκριμένα έγγραφα δεν περιελάμβαναν οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα της παραπονούμενης.

Ως εκ των ανωτέρω, ενημέρωσα την παραπονούμενη ότι, λόγω του ότι τα έγγραφα δεν περιελάμβαναν προσωπικά της δεδομένα, δεν μπορούσε να ικανοποιηθεί το δικαίωμα πρόσβασης το οποίο είχε ασκήσει.

3.1.8. Παράπονο για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης από την Themis Portfolio Management Limited

Υποβλήθηκε στο Γραφείο μου παράπονο από φυσικό πρόσωπο εναντίον της εταιρείας Themis Portfolio Management Limited, αναφορικά με μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης. Συγκεκριμένα, ο παραπονούμενος αιτήθηκε από την εταιρεία, όπως του παραχωρηθούν αναλυτικές καταστάσεις όλων των τραπεζικών και/ή άλλων λογαριασμών στους οποίους εμπλεκόταν ως πρωτοφειλέτης και ως εγγυητής.

Για τη διερεύνηση του παραπόνου, απέστειλα επιστολή προς την εταιρεία, ζητώντας τις θέσεις της επί του παραπόνου και τον λόγο μη ικανοποίησης του αιτήματος του παραπονούμενου. Σύμφωνα με τις θέσεις της εταιρείας, το δικαίωμα πρόσβασης είχε εν μέρει ικανοποιηθεί, ωστόσο δεν απεστάλησαν οι αναλυτικές καταστάσεις λογαριασμών, οι οποίοι ήταν τερματισμένοι κατόπιν Αποφάσεων του Δικαστηρίου.

Μετά την ως άνω ενημέρωση προς το Γραφείο μου, η εταιρεία προχώρησε σε ικανοποίηση του αιτήματος πρόσβασης του παραπονούμενου και απέστειλε, προς το Γραφείο μου, σχετικά αποδεικτικά. Ως εκ τούτου, θεώρησα την υπόθεση λήξασα.

3.1.9. Παράπονο για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης από τραπεζικό ίδρυμα

Στο παράπονο, το οποίο υποβλήθηκε στο Γραφείο μου μέσω δικηγορικού γραφείου, αναφερόταν ότι η παραπονούμενη διατηρούσε κοινό δάνειο με τον σύζυγό της στο εν λόγω τραπεζικό ίδρυμα. Προς εξασφάλιση του δανείου αυτού, η παραπονούμενη υποθήκευσε ένα ακίνητό της. Ωστόσο, ο σύζυγος της παραπονούμενης πώλησε το ενυπόθηκο ακίνητο, χωρίς η παραπονούμενη να γνωρίζει περί τούτου και χρησιμοποίησε το προϊόν της πώλησης, για να εξασφαλίσει το αναφερόμενο δάνειο.

Η παραπονούμενη ζήτησε από το τραπεζικό ίδρυμα όπως την εφοδιάσει με όλα τα σχετικά έγγραφα του δανείου, καθώς και με όσα έγγραφα αφορούσαν στην πώληση του ακινήτου της. Ωστόσο, ως αναφερόταν στο παράπονο, παρατηρήθηκε υπέρμετρη καθυστέρηση παροχής των εγγράφων αυτών προς την παραπονούμενη από το ίδρυμα.

Στα επισυνημμένα έντυπα του παραπόνου, υπήρχε εξουσιοδότηση - δήλωση, σύμφωνα με την οποία η παραπονούμενη εξουσιοδοτούσε το δικηγορικό γραφείο, το οποίο υπέβαλε το παράπονο προς το Γραφείο μου, όπως ζητήσει και παραλάβει εκ μέρους της και για λογαριασμό της, έγγραφα, πληροφορίες, συμφωνίες, επιστολές και καταστάσεις λογαριασμών αναφορικά με οποιουσδήποτε τραπεζικούς δανεισμούς είχε η παραπονούμενη, είτε ως πρωτοφειλέτης, είτε ως εγγυητής, από το τραπεζικό ίδρυμα και από άλλες εταιρείες, είτε αφορούσαν προσωπικούς λογαριασμούς, είτε λογαριασμούς από κοινού με άλλα πρόσωπα, είτε η παραπονούμενη ήταν εγγυητής. Το ανωτέρω αίτημα είχε σκοπό τη συζήτηση, διακανονισμό και/ή διευθέτηση εξωδίκως οποιωνδήποτε υποθέσεων της παραπονούμενης.

Αξιολογώντας την εξουσιοδότηση - δήλωση, διαπίστωσα ότι η εν λόγω εξουσιοδότηση - δήλωση δεν αφορούσε στην εκπροσώπηση της παραπονούμενης ενώπιον του Γραφείου μου. Για τον λόγο αυτό, ανέφερα προς το δικηγορικό γραφείο ότι θα έπρεπε να υποβληθεί στο Γραφείο μου διοριστήριο έγγραφο, το οποίο να αφορά στην εκπροσώπηση της παραπονούμενης ενώπιον του Γραφείου μου.

Ωστόσο, την ημέρα που γίνονταν οι ως άνω ενέργειες, το δικηγορικό γραφείο ενημέρωσε το Γραφείο μου ότι ορισμένα έγγραφα είχαν, τελικά, δοθεί την ημέρα αυτή από το τραπεζικό ίδρυμα προς την παραπονούμενη και, για τον λόγο αυτό, ζητήθηκε όπως δεν προχωρήσει η διερεύνηση του παραπόνου. Βάσει του ανωτέρω, δεν προέβηκα σε καμιά περαιτέρω ενέργεια.

3.1.10. Παράπονο για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης από την εταιρεία Altamira Asset Management (Cyprus) Limited

Σύμφωνα με το παράπονο, αίτημα πρόσβασης το οποίο υποβλήθηκε στην εταιρεία Altamira Asset Management (Cyprus) Limited δεν ικανοποιήθηκε, παρόλο που η ταυτοποίηση της παραπονούμενης είχε προηγηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Μετά την επικοινωνία μου με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας, η εταιρεία διενήργησε εσωτερικό έλεγχο στα συστήματά της και διαπίστωσε ότι, λόγω ανθρώπινου λάθους, το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα της εταιρείας προς την παραπονούμενη, το οποίο αφορούσε στο αίτημά της, δεν είχε αποσταλεί με επιτυχία. Ως εκ τούτου, η εταιρεία προχώρησε με την εκ νέου αποστολή του μηνύματος στην παραπονούμενη.

Η παραπονούμενη δεν επανήλθε και, επομένως, θεώρησα την υπόθεση λήξασα.

3.1.11. Παράπονο για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης από την Altius Insurance Ltd

Ο παραπονούμενος υπέβαλε παράπονο εναντίον της ασφαλιστικής εταιρείας Altius Insurance Ltd, σχετικά με μη ικανοποίηση αιτήματος πρόσβασης. Στην εταιρεία αυτή, ήταν ασφαλισμένος ιατρός, τον οποίο ο παραπονούμενος κατηγορούσε για ιατρική αμέλεια. Συγκεκριμένα, ο παραπονούμενος, ασκώντας το δικαίωμα πρόσβασης, υπέβαλε αίτημα για λήψη αντιγράφου της ιατρικής έκθεσης που ετοίμασε ανεξάρτητος ιατρός, κατόπιν εντολής της ασφαλιστικής εταιρείας, βάσει της οποίας η εταιρεία κατέληξε στο ότι δεν αποδεικνυόταν η ύπαρξη οποιασδήποτε ιατρικής αμέλειας.

Το Γραφείο μου ενημέρωσε την ασφαλιστική εταιρεία ότι σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ο παραπονούμενος, ως το υποκείμενο των δεδομένων, έχει δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα. Στα δεδομένα αυτά περιλαμβάνονται και δεδομένα τα οποία προέκυψαν από άλλα δεδομένα, αντί να παρασχεθούν απευθείας από το ίδιο το υποκείμενο. Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές 01/2022 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης, ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να παρέχει τέτοια δεδομένα στο υποκείμενο των δεδομένων, όπως είναι τα αποτελέσματα αξιολόγησης της υγείας του, με την επιφύλαξη, ωστόσο, του άρθρου 15(4) του Κανονισμού, σύμφωνα με το οποίο *«Το δικαίωμα να λαμβάνεται αντίγραφο που αναφέρεται στην παράγραφο 3 δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων»*.

Ως εκ τούτου, ζήτησα από την ασφαλιστική εταιρεία όπως προσκομίσει την εν λόγω ιατρική έκθεση στον παραπονούμενο, ενέργεια στην οποία προέβη.

3.1.12. Παράπονο για μη ικανοποίηση αιτήματος πρόσβασης από την εταιρεία EXT LTD (Exante)

Υποβλήθηκε παράπονο εναντίον της εταιρείας EXT LTD (Exante) σχετικά με μη ικανοποίηση αιτήματος πρόσβασης. Συγκεκριμένα, είχε ζητηθεί από την εταιρεία όπως ενημερωθεί ο παραπονούμενος σχετικά με τα ονόματα του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων και του λειτουργού διαχείρισης παραπόνων, καθώς και για τα τμήματα της εταιρείας τα οποία είχαν πρόσβαση και επεξεργάζονταν τα προσωπικά του δεδομένα.

Παρόλο που η εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να δίνει στη δημοσιότητα τα ονόματα των εργαζομένων της, έκρινα ότι για σκοπούς διαφάνειας, η σχετική πληροφόρηση θα έπρεπε να δοθεί στον παραπονούμενο.

Όσον αφορά στο δεύτερο μέρος του αιτήματος του παραπονούμενου, διαπίστωσα ότι αυτό σχετίζεται με αίτημα της εταιρείας για υποβολή της πηγής εσόδων του. Υπήρχε, ωστόσο, ανησυχία του παραπονούμενου για ύπαρξη τμημάτων της εταιρείας εκτός της Ένωσης. Η εταιρεία διαβεβαίωσε τον παραπονούμενο ότι κάτι τέτοιο δεν ίσχυε και, για τον λόγο αυτό, έκρινα ότι το αίτημα του παραπονούμενου βασιζόταν σε εικασίες τις οποίες, σε κάθε περίπτωση, δεν θα εξέταζα.

Μετά την απάντησή μου, και αφού το αίτημα του παραπονούμενου ικανοποιήθηκε από την εταιρεία στον βαθμό και την έκταση που έκρινα σκόπιμη, ο παραπονούμενος υπέβαλε εκ νέου αίτημα πρόσβασης στην εταιρεία. Ωστόσο, το αίτημα αυτό δεν ικανοποιήθηκε και, για τον λόγο αυτό, ο παραπονούμενος υπέβαλε εκ νέου παράπονο στο Γραφείο μου.

Κατόπιν σχετικής διερεύνησης, διαπίστωσα ότι η εταιρεία απέτυχε να ικανοποιήσει το νέο αίτημα του παραπονούμενου, λόγω σύγχυσης, καθώς η επικοινωνία από το Γραφείο μου σχετικά με το πρώτο αίτημα του παραπονούμενου και το νέο αίτημα του παραπονούμενου αποστάλθηκαν την ίδια ημέρα. Εν τέλει, η εταιρεία μετά από την παρέμβαση του Γραφείου μου, προχώρησε, άμεσα, σε ικανοποίηση του δεύτερου αιτήματος του παραπονούμενου.

3.1.13. Παράπονο για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης και ενημέρωσης από την εταιρεία Cognism Ltd

Η παραπονούμενη υπέβαλε παράπονο εναντίον της εταιρείας Cognism Ltd με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης και ενημέρωσης. Συγκεκριμένα, η παραπονούμενη ζήτησε να μάθει από πού έλαβε η εταιρεία τα προσωπικά της δεδομένα και με ποιους τα μοιράστηκε.

Το Γραφείο μου επικοινωνήσε με την υπεύθυνη προστασίας δεδομένων της εταιρείας και έλαβε απάντηση ότι τα δικαιώματα πρόσβασης και ενημέρωσης δεν ικανοποιήθηκαν γιατί προηγήθηκε αίτημα διαγραφής από μέρους της παραπονούμενης, το οποίο ικανοποιήθηκε. Ως ενημερώθηκα, η εταιρεία σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της βάσει του Κανονισμού και της σχετικής νομοθεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου, εφαρμόζει τεχνικές διαδικασίες για να επιτρέπει στα υποκείμενα των δεδομένων να ζητούν διαγραφή των δεδομένων τους από τα συστήματά της, με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος ή μέσω του ιστοτόπου της.

Με την υποβολή αιτήματος διαγραφής και εντός του χρονικού πλαισίου που προνοείται από τον Κανονισμό, διαγράφονται τα προσωπικά δεδομένα του εν λόγω υποκειμένου των δεδομένων, περιλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με το από πού ελήφθησαν, σε ποιον κοινοποιήθηκαν και πού ήταν αποθηκευμένα τα δεδομένα αυτά. Επίσης, σημειώθηκε στο Γραφείο μου ότι οι μόνες πληροφορίες που διατηρούνται μετά από αίτημα διαγραφής είναι ένα αρχείο που σχετίζεται με το αίτημα διαγραφής, προκειμένου να αποδείξει η εταιρεία τη συμμόρφωσή της με το αίτημα.

Η παραπονούμενη ενημερώθηκε για τα ανωτέρω και, ως πληροφόρησε το Γραφείο μου, είχε υποβάλει παράπονο και στην Εποπτική Αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου, από την οποία έλαβε απάντηση με παρόμοιο περιεχόμενο.

3.1.14. Παράπονο για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης από την εταιρεία Reliantco Investments LTD

Ο παραπονούμενος κατήγγειλε την επενδυτική εταιρεία Reliantco Investments LTD, για αποτυχία παροχής όλων των δεδομένων που τον αφορούσαν, μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος πρόσβασης. Από τη διερεύνηση διαφάνηκε ότι λόγω του τερματισμού των εργασιών της εταιρείας, αλλά και του τερματισμού της σχέσης του πελάτη, ήτοι του παραπονούμενου, με αυτήν, τα αποθηκευμένα δεδομένα που διατηρούνταν ήταν περιορισμένα. Όλα τα έγγραφα που ήταν διαθέσιμα στην εταιρεία κατά την υποβολή του αιτήματος πρόσβασης και αφορούσαν στον παραπονούμενο, αποστάλθηκαν σε αυτόν.

Ενημέρωσα σχετικά τον παραπονούμενο ότι αφού η εταιρεία του παρείχε αντίγραφο όλων των δεδομένων που κατείχε, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κανονισμού, το Γραφείο μου δεν μπορούσε να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.

3.1.15. Παράπονο για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης από την εταιρεία EshopWedrop Cyprus Ltd

Υποβλήθηκε παράπονο στο Γραφείο μου εναντίον της EshopWedrop Cyprus Ltd. Ο παραπονούμενος ανέφερε ότι άσκησε δικαίωμα πρόσβασης, ζητώντας αντίγραφο των προσωπικών του δεδομένων. Ωστόσο, ως ανέφερε, δεν έλαβε απάντηση από την εταιρεία.

Ζήτησα τις θέσεις της εταιρείας, η οποία παρέθεσε στο Γραφείο μου δύο ηλεκτρονικούς συνδέσμους με τους οποίους ο παραπονούμενος μπορούσε να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του. Επίσης, η εταιρεία ανέφερε προς το Γραφείο μου ότι κοινοποίησε έντυπο προς τον παραπονούμενο, στο οποίο αναφέρονταν τα ζητηθέντα προσωπικά δεδομένα. Επίσης, η εταιρεία απολογήθηκε για τυχόν ταλαιπωρία καθότι, ως ανέφερε, υπήρχε μεγάλος φόρτος εργασίας.

Ενημέρωσα σχετικά τον παραπονούμενο, αναφέροντας επίσης ότι, ως προέκυπτε, το αίτημα του είχε ικανοποιηθεί και δεν ενδεικνυόταν η περαιτέρω παρέμβαση του Γραφείου μου. Ο παραπονούμενος ευχαρίστησε το Γραφείο μου για τη «βοήθεια» την οποία του παρείχε.

3.1.16. Παράπονο για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης από την TechSolutions (CY) Group Ltd

Στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεργασίας και συνεκτικότητας, υπεβλήθη παράπονο στο Γραφείο μου από την Εποπτική Αρχή της Αυστρίας, σχετικά με αίτημα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του παραπονούμενου που επεξεργαζόταν η εταιρεία TechSolutions (CY) Group Ltd. Ο παραπονούμενος ανέφερε ότι, ο δικηγόρος του επικοινωνήσε με την εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ζητώντας όπως του παρασχεθούν πληροφορίες για όλα τα δεδομένα που αφορούσαν στον παραπονούμενο. Ωστόσο, ο δικηγόρος του παραπονούμενου δεν έλαβε οποιαδήποτε απάντηση.

Ζήτησα τις απόψεις της εταιρείας, η οποία ανέφερε ότι λόγω του ότι υπήρχε συνεχής ανταλλαγή μηνυμάτων με τον εν λόγω δικηγόρο, σχετικά και με άλλους πελάτες του, το αίτημα πρόσβασης του παραπονούμενου χάθηκε στην αλυσίδα των μηνυμάτων που ανταλλάχθηκαν. Παρ' όλα αυτά, μόλις η εταιρεία έλαβε την πρώτη επιστολή του Γραφείου μου, παρείχε στον παραπονούμενο τις ζητηθείσες πληροφορίες, όπως επιβεβαιώθηκε και από τον δικηγόρο του παραπονούμενου.

Λαμβάνοντας υπόψιν το γεγονός ότι η εταιρεία συμμορφώθηκε με το αίτημα του παραπονούμενου, αμέσως μόλις έλαβε την επιστολή του Γραφείου μου, έκρινα ότι η απλή καθυστέρηση αποτελούσε ήσσονος σημασίας ζήτημα, το οποίο επηρέαζε ελάχιστα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων, ήτοι του παραπονούμενου, και για τον λόγο αυτό δεν προέβηκα σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.

3.1.17. Παράπονο για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης από την εταιρεία Axlebolt Ltd

Σύμφωνα με το παράπονο, ο παραπονούμενος ήταν παίκτης ενός παιχνιδιού το οποίο αναπτύχθηκε από την εταιρεία Axlebolt Ltd. Λόγω του ότι ο λογαριασμός του παραπονούμενου στο παιχνίδι είχε δεσμευτεί (μπλοκ), ο παραπονούμενος ζήτησε από την εταιρεία τα προσωπικά του δεδομένα, καθώς και την εκ νέου ενεργοποίηση του λογαριασμού του, αφού ο αποκλεισμός του, ως ανέφερε, δεν ήταν δίκαιος. Ωστόσο, η εταιρεία δεν απάντησε στο αίτημα του παραπονούμενου.

Επειδή ο παραπονούμενος δεν είχε υποβάλει προς το Γραφείο μου, επαρκείς πληροφορίες για τη διερεύνηση του παραπόνου, ζήτησα εκ πρώτης, περαιτέρω πληροφορίες από τον παραπονούμενο, καθώς και σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

Ακολουθώντας, απευθύνθηκα προς την εταιρεία και ζήτησα τις θέσεις της επί του παραπόνου. Λόγω μη ανταπόκρισής της, απέστειλα νέα επιστολή προς την εταιρεία και στη συνέχεια, τρίτη επιστολή σε άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας. Ωστόσο, το Γραφείο μου έλαβε αυτοματοποιημένες απαντήσεις στη ρωσική γλώσσα. Πέραν τούτου, απέστειλα ταχυδρομική επιστολή προς το γραφείο της εταιρείας, η οποία, ωστόσο, επεστράφη.

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι οι προσπάθειές μου για επικοινωνία με την εταιρεία ήταν ατελέσφορες, ενημέρωσα τον παραπονούμενο ότι το Γραφείο μου δεν μπορούσε να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες σε σχέση με το παράπονό του. Ωστόσο, του ανέφερα ότι είχε τη δυνατότητα να κινηθεί νομικά εναντίον της εν λόγω εταιρείας.

Ο παραπονούμενος δεν επανήλθε στο Γραφείο μου.

3.1.18. Παράπονα για μη ικανοποίηση δικαιωμάτων πρόσβασης από τις εταιρείες Neo Premium Investments (NPI) Ltd – BROKERO, Naxex Invest Ltd και MCA Intelifunds Ltd

Υποβλήθηκαν στο Γραφείο μου ξεχωριστά και ανεξάρτητα παράπονα εναντίον των επενδυτικών εταιρειών Neo Premium Investments (NPI) Ltd – BROKERO, Naxex Invest Ltd και MCA Intelifunds Ltd. Ο κάθε παραπονούμενος είχε ασκήσει δικαίωμα πρόσβασης, στην εταιρεία στην οποία ήταν πελάτης. Τα δικαιώματα αυτά, αφορούσαν ανά περίπτωση σε πρόσβαση στα ηλεκτρονικά μηνύματα ή/και άλλου είδους γραπτά μηνύματα ή/και τηλεφωνήματα τα οποία οι επενδυτικές εταιρείες διατηρούσαν.

Ενημέρωσα τους παραπονούμενους ότι σύμφωνα με το άρθρο 17 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017, Ν. 87(I)/2017, οι κυπριακές εταιρείες επενδύσεων υποχρεούνται να τηρούν αρχεία για όλες τις υπηρεσίες που παρέχουν, ως επίσης για τις δραστηριότητες και τις συναλλαγές που πραγματοποιούν. Επιπρόσθετα, ανέφερα ότι οποιαδήποτε άρνηση εκ μέρους της εταιρείας πρέπει να αναφέρεται στη εποπτική αρχή της εταιρείας, δηλαδή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, καθώς υπάρχει *lex specialis* που ρυθμίζει το θέμα αυτό. Ως εκ τούτου, ενημέρωσα τους παραπονούμενους ότι τα εν λόγω παράπονα θα πρέπει να υποβληθούν απευθείας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Δικαίωμα Διόρθωσης

3.1.19. Παράπονο για μη ικανοποίηση δικαιώματος διόρθωσης από την Ελληνική Τράπεζα

Ο παραπονούμενος ανέφερε ότι, επικαιροποιώντας τα προσωπικά του στοιχεία στην Ελληνική Τράπεζα, ζήτησε τόσο τηλεφωνικώς, όσο και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αλλαγή της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης. Στη συνέχεια, διαπίστωσε ότι το τραπεζικό ίδρυμα εξακολουθούσε να αποστέλλει κάποιες ειδοποιήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση που κατείχε προηγουμένως. Πέραν τούτου, ο παραπονούμενος ανέφερε στο Γραφείο μου ότι το τραπεζικό ίδρυμα του ανέφερε ότι δεν μπορούσε να διορθώσει το πρόβλημα και ότι μόνο ο ίδιος, μέσω του λογαριασμού του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ιδρύματος, μπορούσε να διορθώσει τα στοιχεία του.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης του παραπόνου, το τραπεζικό ίδρυμα ανέφερε προς το Γραφείο μου ότι στα στοιχεία επικοινωνίας του παραπονούμενου ήταν καταχωρισμένη η ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία είχε δώσει κατά την επικαιροποίηση του λογαριασμού του. Ωστόσο, σε περαιτέρω έρευνα, διαπιστώθηκε ότι ο παραπονούμενος λάμβανε ενημέρωση στην προηγούμενη ηλεκτρονική διεύθυνση που διατηρούσε, στη βάση εντολής για ειδοποίηση - alert, που ο ίδιος είχε καταχωρίσει μέσω του λογαριασμού του στην πλατφόρμα πελατών του ιδρύματος. Σημειώνεται ότι οι πελάτες του ιδρύματος είχαν την επιλογή να προσθέσουν και επικαιροποιήσουν στην πλατφόρμα, εντολές για αυτόματες ειδοποιήσεις για συγκεκριμένες συναλλαγές, καταχωρίζοντας την ηλεκτρονική διεύθυνση που οι ίδιοι επιθυμούσαν. Εν τέλει, το ίδρυμα προχώρησε και επενέβη στην εντολή ειδοποίησης - alert του παραπονούμενου και άλλαξε την ηλεκτρονική του διεύθυνση, ως η επιθυμία του.

Λόγω των ενεργειών που έλαβε το ίδρυμα, ενημέρωσα τον παραπονούμενο ότι δεν ενδεικνυόταν η λήψη περαιτέρω ενεργειών από το Γραφείο μου, αφού το δικαίωμά του είχε, τελικά, ικανοποιηθεί.

Δικαίωμα Διαγραφής

3.1.20. Παράπονο για μη ικανοποίηση δικαιώματος διαγραφής από ιστοσελίδα

Σύμφωνα με το παράπονο, η παραπονούμενη υπέβαλε αίτημα διαγραφής σε συγκεκριμένο ιστότοπο, ζητώντας τη διαγραφή όλων των προσωπικών της δεδομένων, χωρίς, ωστόσο, να λάβει καμία απάντηση.

Λαμβάνοντας υπόψιν όλες τις πληροφορίες που περιέχονταν στο παράπονο, έκρινα απαραίτητο όπως ζητήσω περαιτέρω διευκρινίσεις και ενημέρωση από την παραπονούμενη, ούτως ώστε να μπορέσω να προχωρήσω σε διερεύνηση του παραπόνου. Η παραπονούμενη δεν υπέβαλε ποτέ τα ζητηθέντα στοιχεία, ούτε και απάντησε στο ηλεκτρονικό μήνυμα που απέστειλα.

Ως εκ τούτου η διερεύνηση του παραπόνου διακόπηκε.

3.1.21. Παράπονο για μη ικανοποίηση δικαιώματος διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας από την Google LLC

Υποβλήθηκε στο Γραφείο μου παράπονο, σχετικά με τη μη ικανοποίηση του αιτήματος για διαγραφή / περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του παραπονούμενου, από την εταιρεία Google LLC. Συγκεκριμένα, ο παραπονούμενος είχε αιτηθεί όπως συγκεκριμένοι σύνδεσμοι να μην εμφανίζονται στα αποτελέσματα της αναζήτησης που πραγματοποιείτο με βάση το όνομά του, μέσω της μηχανής αναζήτησης της Google. Οι επίμαχοι σύνδεσμοι παρέπεμπαν σε δημοσιεύματα, σχετικά με αδικήματα σεξουαλικής φύσεως, τα οποία είχε διαπράξει ο παραπονούμενος και περιελάμβαναν το ονοματεπώνυμό του, τα γεγονότα της υπόθεσης, τα αδικήματα για τα οποία είχε καταδικαστεί, καθώς και τις ποινές που του είχαν επιβληθεί.

Αναφορικά με τη διαγραφή / περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του παραπονούμενου, για χρήστες στο Ηνωμένο Βασίλειο και λαμβάνοντας, κυρίως, υπόψιν τη σοβαρότητα των επίμαχων πληροφοριών, ως επίσης τη συμπερίληψη του παραπονούμενου στο μητρώο σεξουαλικών παραβατών του Ηνωμένου Βασιλείου τουλάχιστον μέχρι το 2029, καθώς και την έκδοση σχετικού διατάγματος εναντίον του, για την ίδια χρονική περίοδο, έκρινα ότι κατά την εξισορρόπηση του δικαιώματος στην προστασία των προσωπικών δεδομένων του παραπονούμενου και του δικαιώματος των χρηστών του διαδικτύου στην ενημέρωση, η πλάστιγγα έγερνε υπέρ του δεύτερου. Ως εκ τούτου, η απόφαση της εταιρείας να μην ικανοποιήσει το αίτημα εντός της δικαιοδοσίας του Ηνωμένου Βασιλείου, κρίθηκε αιτιολογημένη.

Σχετικά με το αίτημα για μη εμφάνιση των συνδέσμων σε χρήστες του διαδικτύου εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, για να γίνει ορθή στάθμιση του δικαιώματος προστασίας της ιδιωτικής ζωής και του δικαιώματος προστασίας των προσωπικών δεδομένων του παραπονούμενου, έναντι του συμφέροντος της ενημέρωσης του κοινού, θα έπρεπε να ληφθούν υπόψιν οι νομοθεσίες που ρυθμίζουν την παραγραφή των αδικημάτων του παραπονούμενου, σε κάθε χώρα. Το Γραφείο μου δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει τις νομοθεσίες αυτές, ώστε να κρίνει εάν η στάθμιση έκλινε υπέρ του παραπονούμενου ή της εταιρείας.

Όσον αφορά στην Κύπρο, ο παραπονούμενος ανέφερε ότι, σύμφωνα με τον περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμο του 1981, Ν. 70/1981, η ποινή του είχε αποκατασταθεί και ο ίδιος είχε εξασφαλίσει λευκό ποινικό μητρώο. Με τα δεδομένα που είχα ενώπιόν μου, αυτό δεν μπορούσε να επιβεβαιωθεί. Συνέστησα στον παραπονούμενο όπως αποστείλει το λευκό ποινικό μητρώο απευθείας στην εταιρεία, με ενημέρωσή μου.

3.1.22. Παράπονο για μη ικανοποίηση δικαιώματος διαγραφής από ασφαλιστική εταιρεία

Η παραπονούμενη ζήτησε από ασφαλιστική εταιρεία να ασφαλιστεί το όχημά της, υποβάλλοντας σε αυτήν προσωπικά της δεδομένα. Εντούτοις, δεν προχώρησε στη σύναψη συμβολαίου και, ως ανέφερε προς το Γραφείο μου, η ασφαλιστική εταιρεία κράτησε στα αρχεία της, την ταυτότητά της. Ακολούθως, η παραπονούμενη ζήτησε από την εταιρεία όπως διαγραφούν τα δεδομένα της, τόσο τηλεφωνικά, όσο και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εντούτοις, σε νέα επικοινωνία που είχε με την εταιρεία, της αναφέρθηκε ότι εφόσον είχε προμηθεύσει την εταιρεία με τα δεδομένα της, τότε αυτά μπορούσαν να διατηρηθούν.

Παρά την ανωτέρω απάντηση της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψιν ότι κατά την υποβολή του παραπόνου προς το Γραφείο μου, δεν είχε παρέλθει το χρονικό περιθώριο του ενός μηνός που προβλέπει το άρθρο 12 του Κανονισμού για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, δεν μπορούσα να διερευνήσω το εν λόγω παράπονο.

Ωστόσο, ζήτησα από την παραπονούμενη όπως ενημερώσει το Γραφείο μου κατά πόσο ανταποκρίθηκε η εταιρεία στο αίτημά της. Ωστόσο, η ίδια δεν επανήλθε και, επομένως, το παράπονο αρχειοθετήθηκε.

3.1.23. Παράπονο για μη ικανοποίηση δικαιώματος διαγραφής από την εταιρεία Dogn Limited

Υποβλήθηκε παράπονο στο Γραφείο μου εναντίον της εταιρείας Dogn Limited αναφορικά με μη ικανοποίηση αιτήματος διαγραφής της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του παραπονούμενου, η οποία συμπεριλήφθηκε εκ παραδρομής στα αρχεία της εταιρείας, αφού δόθηκε από τρίτο πρόσωπο και όχι από τον παραπονούμενο.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης, η εταιρεία ενημέρωσε το Γραφείο μου ότι ο λογαριασμός του παραπονούμενου είχε ακυρωθεί. Ωστόσο, το Γραφείο μου διευκρίνισε προς την εταιρεία ότι η ακύρωση λογαριασμού πελάτη / χρήστη δεν συνεπάγεται και τη διαγραφή των δεδομένων, επομένως, ζήτησα όπως το αίτημα του παραπονούμενου ικανοποιηθεί.

Λόγω της παρέμβασης του Γραφείου μου, η εταιρεία προέβη στην ικανοποίηση του δικαιώματος του παραπονούμενου.

3.1.24. Παράπονο για μη ικανοποίηση δικαιώματος διαγραφής από την εταιρεία Senira Limited

Υποβλήθηκε στο Γραφείο μου παράπονο εναντίον της εταιρείας Senira Ltd, αναφορικά με μη ικανοποίηση δικαιώματος διαγραφής. Συγκεκριμένα, ο παραπονούμενος αιτήθηκε διαγραφή σχόλιου από πλατφόρμα που διαχειρίζεται η εταιρεία, λόγω του ότι στο εν λόγω σχόλιο συμπεριλαμβανόταν το όνομά του.

Απέστειλα σχετική ενημέρωση προς την εταιρεία ζητώντας τις θέσεις της επί του παραπόνου και τον λόγο μη ικανοποίησης του αιτήματος. Μετά την εν λόγω επιστολή, η εταιρεία προχώρησε άμεσα σε ικανοποίηση του αιτήματος διαγραφής των δεδομένων του παραπονούμενου, γεγονός το οποίο επιβεβαιώθηκε και από τον ίδιο τον παραπονούμενο.

Λαμβάνοντας υπόψιν το ανωτέρω, δεν υπήρχαν λόγοι να προβώ σε περαιτέρω ενέργειες και θεώρησα την υπόθεση λήξασα.

3.1.25. Παράπονο για μη ικανοποίηση αιτήματος διαγραφής από την εταιρεία Reddit Inc.

Υποβλήθηκε παράπονο εναντίον της εταιρείας Reddit Inc., σχετικά με μη ικανοποίηση αιτήματος που υποβλήθηκε από τον παραπονούμενο, για μη διαγραφή του περιεχομένου του λογαριασμού του. Συγκεκριμένα, ο παραπονούμενος ανέφερε ότι σύμφωνα με τις θέσεις της εταιρείας, πριν από τη διαγραφή ενός λογαριασμού, ο χρήστης, εάν το επιθυμεί θα πρέπει να διαγράψει όλες τις αναρτήσεις ή/και σχόλιά του. Ενώ ο παραπονούμενος προσπάθησε επανειλημμένα να διαγράψει το περιεχόμενο του λογαριασμού του, ορισμένα σχόλια και αναρτήσεις επανεμφανίζονταν μετά από ορισμένες ημέρες.

Σύμφωνα με την απάντηση της εταιρείας, δεν συλλέγονταν τα πραγματικά ονόματα ή άλλα δεδομένα που οδηγούσαν σε ταυτοποίηση των χρηστών, αλλά συλλεγόταν μόνο το ψευδώνυμο που οι χρήστες χρησιμοποιούσαν. Επίσης, ως αναφέρθηκε, η εταιρεία είναι υπεύθυνη μόνο για τη διαγραφή του λογαριασμού. Σε περίπτωση που ένας λογαριασμός διαγραφεί, το περιεχόμενό του παύει να είναι συνδεδεμένο με το ψευδώνυμο του λογαριασμού. Εντούτοις, ορισμένα εκ των σχολίων και αναρτήσεων του παραπονούμενου δεν μπορούσαν να διαγραφούν, καθώς αφορούσαν σε subreddits που είχαν αποκλειστεί για παράβαση των πολιτικών της εταιρείας.

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι οι εν λόγω αναρτήσεις και σχόλια του παραπονούμενου δεν περιελάμβαναν οποιαδήποτε πληροφόρηση που μπορούσε να οδηγήσει σε ταυτοποίησή του, ο παραπονούμενος ενημερώθηκε ότι αυτά δεν αποτελούσαν προσωπικά δεδομένα και, ως εκ τούτου, δεν υφίστατο δικαίωμα διαγραφής τους. Το Γραφείο μου διευκρίνισε προς τον παραπονούμενο ότι είχε τη δυνατότητα να ασκήσει το δικαίωμα διαγραφής όσον αφορά στον λογαριασμό του και του δόθηκε κατεύθυνση να αιτηθεί τη διαγραφή του λογαριασμού του. Ωστόσο, ζήτησα από τον παραπονούμενο όπως, σε περίπτωση που παρέμεναν οποιαδήποτε σχόλια ή και αναρτήσεις συνδεδεμένα με τον λογαριασμό του, να ενημερώσει το Γραφείο μου σχετικά.

Εντούτοις, ο παραπονούμενος δεν επανήλθε.

3.1.26. Παράπονο για μη ικανοποίηση δικαιώματος διαγραφής από πλατφόρμα ταξί

Υποβλήθηκε στο Γραφείο μου παράπονο από φυσικό πρόσωπο εναντίον ιδιωτικής πλατφόρμας ταξί, λόγω της μη ικανοποίησης δικαιώματος διαγραφής το οποίο ασκήθηκε από το πρόσωπο αυτό. Συγκεκριμένα, ο

παραπονούμενος ζήτησε από την πλατφόρμα όπως διαγραφούν όλα τα προσωπικά του στοιχεία, τα οποία ο ίδιος είχε υποβάλει.

Από τη διερεύνηση του παραπόνου προέκυψε ότι δεν είχε, ακόμη, παρέλθει το χρονικό διάστημα του ενός μηνός, ως αυτό προνοείται στο άρθρο 12(3) του Κανονισμού, στο οποίο ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να ικανοποιήσει το αίτημα του υποκειμένου των δεδομένων ή να παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προέβη.

Ως εκ τούτου, προέτρεψα τον παραπονούμενο όπως περιμένει να παρέλθει το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα και σε περίπτωση που το αίτημά του δεν ικανοποιηθεί να ενημερώσει σχετικά το Γραφείο μου.

Ωστόσο, ο παραπονούμενος δεν επανήλθε και, επομένως, το παράπονο αρχειοθετήθηκε.

3.1.27. Παράπονο για μη ικανοποίηση δικαιώματος διαγραφής και φορητότητας

Δικηγορικό γραφείο, το οποίο εκπροσωπούσε είκοσι - δύο φυσικά πρόσωπα και δύο εταιρείες, ανέφερε περιστατικό κατά το οποίο πελάτες του, με γραπτές επιστολές τους, ζήτησαν όπως η διαχείριση των εταιρειών τους μεταφερθεί σε άλλη εταιρεία παροχής διοικητικών υπηρεσιών, ζητώντας παράλληλα την καταστροφή των ηλεκτρονικών αρχείων / δεδομένων τους. Παρά τα επανειλημμένα αιτήματα για διαγραφή και μεταφορά των δεδομένων των πελατών, ως αναφερόταν στο παράπονο, αυτά δεν είχαν ικανοποιηθεί.

Ενημέρωσα το δικηγορικό γραφείο ότι αφενός το θέμα της παράδοσης των φυσικών / ηλεκτρονικών φακέλων μπορούσε να γίνει στα πλαίσια της διαχείρισης, αφού ο διαχειριστής ενδεχομένως να καλείτο να λογοδοτήσει επί τούτου. Αφετέρου τα υποκείμενα των δεδομένων (πελάτες) θα μπορούσαν να ασκήσουν γραπτώς το δικαίωμα φορητότητας και να ζητήσουν όπως μεταφερθούν τα δεδομένα τους, τα οποία δεν επηρέαζαν τη διαχείριση. Επίσης, οποιαδήποτε θέματα προέκυπταν ή αφορούσαν στη διαχείριση, έπρεπε να τεθούν και να εξεταστούν από το Δικαστήριο.

Έκρινα ότι στο στάδιο εκείνο, το Γραφείο μου δεν μπορούσε να εμπλακεί. Όπως ενημέρωσα το δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπούσε τους παραπονούμενους, μετά το πέρας της εν λόγω διαδικασίας και εάν θέματα που άπτονταν των αρμοδιοτήτων μου δεν είχαν εξεταστεί, τότε μπορούσαν να τεθούν ενώπιόν μου.

Διάφορα

3.1.28. Παράπονο για μη ικανοποίηση δικαιωμάτων και για απώλεια φακέλου από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου

Το παράπονο υποβλήθηκε εναντίον του Διοικητικού Συμβουλίου και υπαλλήλων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. Το παράπονο αφορούσε σε προσωρινή απώλεια φακέλου προσωπικών δεδομένων, στέρηση ικανοποίησης δικαιώματος πρόσβασης σε προσωπικούς φακέλους σε εύλογο χρονικό διάστημα, στέρηση δικαιώματος διόρθωσης προσωπικών στοιχείων και δεδομένων, αδράνεια στη διερεύνηση παραπόνων και ελλιπή εφαρμογή, ως αναφέρθηκε, σχετικών Κανονισμών και νομοθεσίας. Για τη διερεύνηση του παραπόνου ζητήθηκαν οι θέσεις του Οργανισμού, οι οποίες και εξετάστηκαν από το Γραφείο μου.

Βάσει των όσων τέθηκαν ενώπιόν μου, έκρινα απαραίτητο όπως ζητήσω διευκρινίσεις και κατάλληλες τεκμηριώσεις από την παραπονούμενη όσον αφορά στους ισχυρισμούς που έθεσε υπόψιν μου. Η παραπονούμενη δεν υπέβαλε προς το Γραφείο μου τα όσα ζήτησα, οπότε η διερεύνηση του παραπόνου διακόπηκε λόγω έλλειψης στοιχείων.

3.1.29. Παράπονο για μη ικανοποίηση δικαιωμάτων και για λήψη κλήσεων και μηνυμάτων από δικηγορικό γραφείο

Το παράπονο που υποβλήθηκε στο Γραφείο μου εναντίον δικηγορικού γραφείου, αφορούσε στη μη ικανοποίηση δικαιωμάτων της παραπονούμενης, καθώς και στη λήψη τηλεφωνικών κλήσεων και μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από δικηγόρο ο οποίος εργαζόταν στο δικηγορικό γραφείο.

Επίσης, σύμφωνα με την παραπονούμενη, το περιστατικό είχε ήδη καταγγελθεί στον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό Λεμεσού. Επομένως, υπήρχε υπό εξέλιξη διερεύνηση από την Αστυνομία. Όπως ενημέρωσα την παραπονούμενη, η Αστυνομία μπορεί να εφαρμόσει απευθείας τις πρόνοιες του εφαρμοστικού Ν. 125(Ι)/2018 για ζητήματα προσωπικών δεδομένων που μπορεί να προκύψουν και, ως εκ τούτου, δεν δικαιολογείτο οποιαδήποτε εμπλοκή του Γραφείου μου σε εκείνο το στάδιο. Ωστόσο, πρόσθεσα ότι με το πέρας της διερεύνησης από την Αστυνομία, η παραπονούμενη μπορούσε να επανέλθει στο Γραφείο μου, αν θεωρούσε ότι δεν είχε καλυφθεί το θέμα των προσωπικών δεδομένων από την Αστυνομία.

Η παραπονούμενη ανέφερε ότι δεν επιθυμούσε την περαιτέρω εξέταση του παραπόνου της και, επομένως, θεώρησα την υπόθεση λήξασα.

3.2. Κοινοποίηση – Δημοσίευση – Διαρροή προσωπικών δεδομένων

3.2.1. Παράπονο για αίτημα κοινοποίησης δεδομένων από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Αντικείμενο του παραπόνου που υποβλήθηκε στο Γραφείο μου ήταν αίτημα της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ), προς τον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, για λήψη πληροφοριών σχετικά με ακίνητα που ήταν εγγεγραμμένα, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε επιβαρύνσεων, στο όνομα της παραπονούμενης, χωρίς όμως να υπάρχει η συγκατάθεσή της. Η εν λόγω αίτηση κατατέθηκε προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάκτηση χρέους μη εξυπηρετούμενης χορήγησης.

Η παραπονούμενη ενημέρωσε το Γραφείο μου ότι το ισχυριζόμενο χρέος ή/και το ύψος αυτού ήταν αμφισβητούμενο, με αγωγή από μέρους της εναντίον της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας / ΚΕΔΙΠΕΣ. Ωστόσο, η εν λόγω αγωγή δεν είχε, κατά τη στιγμή εκείνη, τελεσιδικήσει.

Το Γραφείο μου ενημέρωσε την παραπονούμενη ότι δεν έχει δικαιοδοσία / αρμοδιότητα εξέτασης οποιασδήποτε υπόθεσης, η οποία βρίσκεται εν μέσω δικαστικής διαδικασίας, αφού για κάτι τέτοιο, αρμόδιο ορίζεται το ίδιο το Δικαστήριο.

Παρά ταύτα, ενημέρωσα την παραπονούμενη όπως λάβει υπόψιν ότι σύμφωνα με το άρθρο 51Α του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου (ΚΕΦ.224) η κοινοποίηση των αιτούμενων στοιχείων, ενδεχομένως, να βασίζεται στην έννομη υποχρέωση του υπεύθυνου επεξεργασίας, ήτοι του Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (άρθρο 6(1)(γ) του Κανονισμού) και, ως εκ τούτου, να μην απαιτείται η δική της συγκατάθεση ως νομική βάση για την επεξεργασία.

3.2.2. Παράπονο για κοινοποίηση δεδομένων από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Υποβλήθηκε παράπονο στο Γραφείο μου, εναντίον φυσικού προσώπου για εξασφάλιση των αναλυτικών καταστάσεων αποδοχών της παραπονούμενης από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, χωρίς τη

συγκατάθεση και/ή εξουσιοδότηση και/ή συναίνεσή της. Σημειώνεται ότι, ως αναφέρθηκε στο Γραφείο μου, οι εν λόγω καταστάσεις είχαν κατατεθεί ως τεκμήρια στο Οικογενειακό Δικαστήριο.

Ενημέρωσα την παραπονούμενη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 55(3) του Κανονισμού, οι Εποπτικές Αρχές δεν είναι αρμόδιες να ελέγχουν πράξεις επεξεργασίας οι οποίες διενεργούνται από Δικαστήρια στο πλαίσιο της δικαιοδοτικής τους αρμοδιότητας. Ως εκ τούτου, δόθηκε κατεύθυνση προς την παραπονούμενη όπως θέσει τους ισχυρισμούς της ενώπιον του Δικαστηρίου.

3.2.3. Παράπονα για κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια διερεύνησης πειθαρχικής υπόθεσης

Υποβλήθηκαν τέσσερα παράπονα, σχετικά με την παραβίαση προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο διερεύνησης πειθαρχικής υπόθεσης από την Αστυνομία. Τα παράπονα έθεταν ερωτήματα, μεταξύ άλλων, σχετικά με τη νομιμότητα της συλλογής των δεδομένων, την κοινοποίησή τους από την Αστυνομία σε πειθαρχικό όργανο της Αστυνομίας, το κατά πόσο η συλλογή αυτή ήταν αναλογική του σκοπού για τον οποίο συνελέχθηκαν και ποια μέτρα εφαρμόζονταν για τη διαφύλαξη των εν λόγω δεδομένων.

Απάντησα στα ερωτήματα των παραπονουμένων, αναφέροντας ότι η κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων από την Αστυνομία σε πειθαρχικό όργανο της Αστυνομίας, η σύσταση του οποίου προβλέπεται από Νόμο και/ή Κανονισμούς, δεν συνιστά παραβίαση του Κανονισμού. Επίσης, το κατά πόσο κάποιες από τις πληροφορίες που κατατέθηκαν σε πειθαρχικό όργανο της Αστυνομίας ήταν ή όχι απαραίτητες, ήταν θέμα που έπρεπε να τεθεί στο εν λόγω πειθαρχικό όργανο και να κριθεί από αυτό, και όχι να τεθεί και να κριθεί από το Γραφείο μου. Επίσης, όσον αφορά στους προβληματισμούς για την ασφάλεια των δεδομένων, ανέφερα ότι η πειθαρχική διαδικασία προβλέπεται από την Κ.Δ.Π. 53/89 (οι περί Αστυνομίας (Πειθαρχικοί) Κανονισμοί του 1989), όπως εκάστοτε τροποποιείται και ότι η φύλαξη και η καταστροφή των πειθαρχικών φακέλων ρυθμίζονταν, επίσης, από Αστυνομική Διάταξη.

Ως εκ των ανωτέρω, έκρινα ότι δεν συνέτρεχαν λόγοι για την περαιτέρω διερεύνηση των παραπόνων.

3.2.4. Παράπονα για κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων από την Themis Portfolio Management Limited

Υποβλήθηκαν στο Γραφείο μου δύο παράπονα, εναντίον της εταιρείας Themis Portfolio Management Holdings Limited, σχετικά με διαρροή προσωπικών δεδομένων.

Συγκεκριμένα, οι παραπονούμενοι ανέφεραν ότι η εταιρεία έστειλε συστημένη επιστολή προς τρίτο άτομο, στην οποία αναφέρονταν οι οικονομικές υποχρεώσεις των παραπονούμενων προς αυτή, καθώς και προσωπικά τους δεδομένα.

Κατά τη διερεύνηση του παραπόνου και μετά από γραπτή επικοινωνία που είχε το Γραφείο μου με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας, ενημερώθηκα ότι η κοινοποίηση των επιστολών έγινε στα πλαίσια των προνοιών του περί Μεταβίβασης και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου του 1965, Ν. 9/1965, ως αυτός έχει τροποποιηθεί, και συγκεκριμένα δυνάμει του άρθρου 44(Ζ)(2) αυτού, σύμφωνα με το οποίο η ειδοποίηση για πλειστηριασμό επιδίδεται στον ενυπόθηκο οφειλέτη και σε οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο εντός χρονικής περιόδου όχι μικρότερης των σαράντα πέντε ημερών από την καθορισμένη ημερομηνία πλειστηριασμού. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 44(ΙΕ) του ίδιου Νόμου, στις Ερμηνευτικές Διατάξεις, «ενδιαφερόμενο πρόσωπο» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο έχει δικαίωμα σε οποιοδήποτε μέρος του εκπλειστηριασμού της πώλησης, όπως αυτό προκύπτει από έρευνα στα μητρώα του Κτηματολογίου και περιλαμβάνει οποιουσδήποτε εγγυητές σε σχέση με το ενυπόθηκο χρέος.

Προς υποστήριξη της θέσης της, η εταιρεία επισύναψε στο Γραφείο μου, την έρευνα που έγινε στο Κτηματολόγιο, όπου και επιβεβαιωνόταν ότι το όνομα του τρίτου ατόμου, που έλαβε τις επιστολές, ήταν καταγεγραμμένο ως αιτητής στο ακίνητο.

Λαμβάνοντας υπόψιν τις πρόνοιες του προαναφερθέντος Νόμου, ενημέρωσα τους παραπονούμενους ότι οι επιστολές είχαν σταλεί για συμμόρφωση της εταιρείας με νομική υποχρέωση και δεν κοινοποιήθηκαν παρανόμως τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους σε τρίτους. Δηλαδή, δεν υπήρξε οποιαδήποτε παραβίαση των δεδομένων των παραπονούμενων.

3.2.5. Παράπονο για κοινοποίηση τραπεζικών δεδομένων άλλου ατόμου από την Τράπεζα Κύπρου

Στο παράπονο που υπεβλήθη στο Γραφείο μου, αναφέρθηκε ότι κατά τη διάρκεια επίσκεψης της παραπονούμενης σε υποκατάστημα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ, μετά από αίτημά της για εκτύπωση πιστοποιητικού IBAN του λογαριασμού της, εσφαλμένα της δόθηκε πιστοποιητικό λογαριασμού άλλου πελάτη. Αφού διαπίστωσε το σφάλμα, κάλεσε και ανέφερε το περιστατικό στο τηλεφωνικό κέντρο του τραπεζικού ιδρύματος.

Από τη διερεύνηση του περιστατικού διαφάνηκε ότι οι κίνδυνοι που απέρρεαν από τη φύση, την ευαισθησία, τον όγκο και το πλαίσιο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούσαν στο συγκεκριμένο περιστατικό δεν ήταν υψηλοί.

Ως εκ τούτου, σύστησα στο τραπεζικό ίδρυμα όπως εξετάσει τους παράγοντες που προκάλεσαν το περιστατικό και λάβει πρόσθετα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα (π.χ. θέσπιση μηχανισμών ελέγχου, συχνή υπενθύμιση των οδηγιών στο προσωπικό, γραπτές οδηγίες προς το προσωπικό κ.ά.), έτσι ώστε να αποτρέψει και να παρεμποδίσει μελλοντικές, παρόμοιας φύσης, λανθασμένες ενέργειες.

3.2.6. Παράπονο για κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων από τραπεζικό ίδρυμα

Υποβλήθηκε παράπονο από φυσικό πρόσωπο, το οποίο αφορούσε στην κοινοποίηση πληροφοριών που αφορούσαν στις πιστωτικές της διευκολύνσεις, από τραπεζικό ίδρυμα στο οποίο διατηρούσε δάνειο σε στενά συγγενικά της πρόσωπα, τα οποία δεν σχετίζονταν με το εν λόγω δάνειο.

Μελετώντας το παράπονο, διαπίστωσα ότι αυτό σχετιζόταν άρρηκτα με τη Γνωστοποίηση περιστατικού παραβίασης προσωπικών δεδομένων, που είχε παλαιότερα υποβάλει στο Γραφείο μου το εν λόγω τραπεζικό ίδρυμα. Επομένως, ενημέρωσα την παραπονούμενη ότι το συμβάν είχε ήδη διερευνηθεί από το Γραφείο μου, στο πλαίσιο της Γνωστοποίησης και την πληροφόρησα για τα διορθωτικά μέτρα που έλαβε εκ των υστέρων, το τραπεζικό ίδρυμα, προς αποφυγή παρόμοιου περιστατικού στο μέλλον.

Επομένως, δεδομένου ότι η υπόθεση είχε ήδη διερευνηθεί στο πλαίσιο της Γνωστοποίησης και λαμβάνοντας υπόψιν τη σχετική πληροφόρηση που είχα λάβει, αλλά κυρίως, τα διορθωτικά μέτρα που είχαν ληφθεί από πλευράς του τραπεζικού ιδρύματος, έκρινα ότι δεν συνέτρεχαν λόγοι για τη λήψη πρόσθετων διοικητικών μέτρων.

3.2.7. Παράπονο για κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων από τραπεζικό ίδρυμα

Υποβλήθηκε παράπονο στο Γραφείο μου, από φυσικό πρόσωπο, σχετικά με την κοινοποίηση προσωπικών του δεδομένων από υπάλληλο τραπεζικού ιδρύματος. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του παραπονούμενου, ο παραπονούμενος αποκάλυψε προσωπικά δεδομένα του παραπονούμενου, στη θυγατέρα του παραπονούμενου.

Ωστόσο, στο παράπονο που υπεβλήθη στο Γραφείο μου, δεν αναγράφονταν περαιτέρω πληροφορίες και για τον λόγο αυτό, ενημέρωσα τον παραπονούμενο ότι, για να μπορέσει να διερευνηθεί η υπόθεσή του, θα έπρεπε να συμπληρώσει το έντυπο παραπόνου τύπου Β, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Γραφείου μου. Επίσης, του ζήτησα όπως παράσχει στο Γραφείο μου, περισσότερες πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία επί των ισχυρισμών του.

Ο παραπονούμενος δεν επανήλθε και η υπόθεση θεωρήθηκε λήξασα.

3.2.8. Παράπονο για κοινοποίηση αποτελέσματος ιατρικής εξέτασης από ιατρό

Σύμφωνα με παράπονο που υποβλήθηκε στο Γραφείο μου, ιατρός έδωσε στην αδελφή της παραπονούμενης, αποτέλεσμα ιατρικής εξέτασης της μητέρας τους. Το αποτέλεσμα αυτό χρησιμοποιήθηκε σε αγωγή Δικαστηρίου, ως τεκμήριο έκπτωσης νοητικών λειτουργιών της τελευταίας.

Ενημέρωσα την παραπονούμενη ότι υπήρχε η δυνατότητα να τεθεί στο Δικαστήριο κατά πόσο το αποτέλεσμα της ιατρικής εξέτασης είχε νομίμως δοθεί στην αδελφή της παραπονούμενης και κατά πόσο αυτό μπορούσε να γίνει δεκτό, από το Δικαστήριο, ως τεκμήριο. Ανέφερα, επίσης, ότι αφορά αποκλειστικά και μόνο στο Δικαστήριο κατά πόσο εγέρθηκαν τα ανωτέρω ζητήματα και εάν ναι, κατά πόσο το Δικαστήριο δέχθηκε ως τεκμήριο, το αποτέλεσμα της ιατρικής εξέτασης.

Δεν θα μπορούσα να προβώ σε οποιαδήποτε περαιτέρω διερεύνηση, αφ' ης στιγμής ένα έγγραφο έχει επιτραπεί από το Δικαστήριο να κατατεθεί ως τεκμήριο στο πλαίσιο της δικαιοδοτικής του αρμοδιότητας, με ό,τι συνέπειες έχει αυτό ως προς το θέμα της νομιμότητας λήψης του εν λόγω τεκμηρίου και της αναγκαιότητας για την εκ των προτέρων ενημέρωση ή μη, στην προκειμένη περίπτωση, της παραπονούμενης.

Το Γραφείο μου θα μπορούσε να προβεί στην εν λόγω διερεύνηση μόνο εφόσον το έγγραφο αυτό δεν είχε κατατεθεί ως τεκμήριο στο Δικαστήριο. Εξάλλου, η αποδεκτικότητα και η αποδεικτικότητα των στοιχείων που κατατίθενται στο Δικαστήριο ως τεκμήρια, με βάση πάγια νομολογία, αποτελεί αποκλειστικό θέμα και αρμοδιότητα του Δικαστηρίου.

Ως εκ των ανωτέρω, το Γραφείο μου δεν προέβη σε καμία περαιτέρω ενέργεια.

3.2.9. Παράπονο για κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων από τις Υπεραγορές Αλφαμέγα

Όπως αναφερόταν στο παράπονο, η παραπονούμενη παραπονέθηκε στις Υπεραγορές Αλφαμέγα, για συγκεκριμένο προϊόν. Ακολουθώντας, η ίδια έλαβε τηλεφωνική κλήση, από προμηθευτή του προϊόντος για το οποίο παραπονέθηκε, ο οποίος της ανέφερε ότι είχε ενημερωθεί σχετικά για το παράπονό της και ότι ήθελε να απολογηθεί προσωπικά.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης, η υπεραγορά ανέφερε προς το Γραφείο μου ότι ο προμηθευτής επικοινωνήσε με την παραπονούμενη, με δική του πρωτοβουλία, καθότι είχε στην κατοχή του τα στοιχεία επικοινωνίας της παραπονούμενης, από τη μεταξύ τους συνεργασία και όχι από την υπεραγορά.

Διαπίστωσα και ενημέρωσα την παραπονούμενη ότι η υπεραγορά ενήργησε εντός του πλαισίου της πολιτικής απορρήτου της, στην οποία περιέχονται πρόνοιες σχετικά με τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων. Ενημέρωσα, επίσης, ότι η σύννομη επεξεργασία δεν καθορίζεται πάντα μόνο από την ύπαρξη συγκατάθεσης ή όχι, αλλά και από άλλες νομικές βάσεις. Δεν υπήρξε, επομένως, οποιαδήποτε παραβίαση των δεδομένων της παραπονούμενης από την εταιρεία.

3.2.10. Παράπονο για μη κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων από την ασφαλιστική εταιρεία Ατλάντικ

Δικηγόρος αιτήθηκε από την ασφαλιστική εταιρεία Ατλάντικ, όπως του παραχωρηθούν τα στοιχεία συγκεκριμένου πελάτη της ασφαλιστικής εταιρείας, ο οποίος είχε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα με πελάτη του δικηγόρου, για σκοπούς καταχώρισης αγωγής εναντίον του. Ωστόσο, η ασφαλιστική εταιρεία αρνήθηκε να παραχωρήσει τα ζητηθέντα δεδομένα, απαλείφοντας τα δεδομένα του πελάτη της, από το έντυπο πληροφοριών του τροχαίου ατυχήματος. Ο δικηγόρος υπέβαλε σχετικό παράπονο στο Γραφείο μου.

Ενημέρωσα τον δικηγόρο του παραπονούμενου ότι δεν ήταν καθήκον μου να υποχρεώσω την ασφαλιστική εταιρεία να κοινοποιήσει στοιχεία τρίτου προσώπου. Εναπόκειτο στην κρίση του υπευθύνου επεξεργασίας, ήτοι της ασφαλιστικής εταιρείας, εάν θα κοινολογούσε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα πελατών της. Αρμοδιότητα του Γραφείου μου, θα ήταν η διερεύνηση τυχόν παραπόνου από το υποκείμενο των δεδομένων, του οποίου τα στοιχεία θα είχαν κοινοποιηθεί και ο έλεγχος της συγκεκριμένης πράξης επεξεργασίας από την ασφαλιστική εταιρεία.

Επίσης, πληροφόρησα τον παραπονούμενο ότι, βάσει του άρθρου 16Α του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτου) Νόμου του 2000, Ν. 96(Ι)/2000, «ο ζημιωθείς [...] αποκτά απευθείας αγωγήμο δικαίωμα και εναντίον του ασφαλιστή που καλύπτει την αστική ευθύνη του υπευθύνου, ο οποίος σε τέτοια περίπτωση υποκαθίσταται στη θέση του ασφαλισμένου έναντι του ζημιωθέντος, χωρίς ο ζημιωθείς να υποχρεούται να στραφεί και εναντίον του ασφαλισμένου [...]». Τέλος, σημείωσα ότι στην περίπτωση καταχώρισης αγωγής, θα μπορούσε να λάβει τα ζητούμενα έγγραφα, στο πλαίσιο αποκάλυψης εγγράφων, κατά τη δικαστική διαδικασία, χωρίς οποιοσδήποτε απαλείψεις.

3.2.11. Παράπονο για κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων από την Orthodoxou Travel LCC

Υποβλήθηκε παράπονο στο Γραφείο μου, σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία Orthodoxou Travel LCC, ενημέρωσε μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση, τη σύζυγο του παραπονούμενου, η οποία διέμενε σε τρίτη χώρα, σχετικά με τις ημερομηνίες πτήσεων του παραπονούμενου στη χώρα αυτή, καθώς και ότι θα μετέβαινε μαζί του άλλο πρόσωπο.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης, η εταιρεία ενημέρωσε το Γραφείο μου ότι δεν είχε στοιχεία επικοινωνίας της συζύγου του παραπονούμενου, ούτε είχε επικοινωνία με αυτήν, και ότι η εν λόγω ηλεκτρονική διεύθυνση, δόθηκε από τον παραπονούμενο προς την εταιρεία.

Από την εξέταση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που η εταιρεία προμήθευσε το Γραφείο μου, φαινόταν ότι η υπό αναφορά ηλεκτρονική διεύθυνση χρησιμοποιείτο από τη σύζυγο του παραπονούμενου.

Παρά τις διαπιστώσεις μου τις οποίες έθεσα προς τον δικηγόρο του παραπονούμενου, αυτός ανέφερε ότι η ηλεκτρονική διεύθυνση που χρησιμοποιούσε η εταιρεία για επικοινωνία με τον παραπονούμενο, δεν χρησιμοποιείτο από αυτόν και ουδέποτε δηλώθηκε από τον ίδιο προς την εταιρεία. Ωστόσο, μετά από νέα επικοινωνία του Γραφείου μου με την εταιρεία, η εταιρεία ανέφερε ότι ο παραπονούμενος την προμήθευσε με την υπό αναφορά ηλεκτρονική διεύθυνση και ότι ο ίδιος δεν ενημέρωσε ότι αυτή χρησιμοποιείτο από τρίτο πρόσωπο.

Επομένως, είχαν τεθεί ενώπιόν του Γραφείου μου, αντικρουόμενες θέσεις, ως προς το κατά πόσο ο παραπονούμενος προμήθευσε την εταιρεία με την υπό αναφορά ηλεκτρονική διεύθυνση. Ως εκ τούτου, το Γραφείο μου δεν μπορούσε να διερευνήσει περαιτέρω το εν λόγω παράπονο. Ενημέρωσα δε τον δικηγόρο του παραπονούμενου ότι εφόσον ο παραπονούμενος θεωρούσε ότι άλλο πρόσωπο έδωσε στην εταιρεία, ηλεκτρονική διεύθυνση με τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο), παριστάνοντας τον ίδιο, μπορούσε να αποταθεί στην Αστυνομία, με σχετική καταγγελία.

3.2.12. Παράπονο για κοινοποίηση τηλεφωνικού αριθμού ενοικιαστή από ιδιοκτήτη οικίας

Υποβλήθηκε παράπονο εναντίον του ιδιοκτήτη οικίας, από τον ενοικιαστή της οικίας, σχετικά με την αποκάλυψη του αριθμού κινητού τηλεφώνου του ενοικιαστή και της ακριβούς διεύθυνσης της οικίας, προς τρίτο πρόσωπο, χωρίς τη συγκατάθεση του ενοικιαστή. Το τρίτο πρόσωπο τηλεφώνησε στον παραπονούμενο - ενοικιαστή προκειμένου να επισκεφτεί την οικία.

Κατά τη διερεύνηση του παραπόνου διαφάνηκε ότι υπήρχε διαφορά μεταξύ του ιδιοκτήτη και του ενοικιαστή, σχετικά με το ύψος του ενοικίου, ενώ το ενοικιαστήριο έγγραφο είχε λήξει. Ο ιδιοκτήτης της οικίας προσπαθούσε επανειλημμένα να καθορίσει ημερομηνία συνάντησης / επίσκεψης στην οικία χωρίς αποτέλεσμα.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα στοιχεία που είχαν τεθεί ενώπιον του Γραφείου μου, έκρινα ότι η επεξεργασία των δεδομένων του παραπονούμενου πραγματοποιήθηκε από τον ιδιοκτήτη, στη βάση του έννομου συμφέροντός του, ήτοι του άρθρου 6(1)(στ) του Κανονισμού και, ως εκ τούτου, δεν εντόπισα οποιαδήποτε παράβαση.

3.2.13. Παράπονο για κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων από την εταιρεία διαχείρισης Blue Orange Property Management

Υποβλήθηκε παράπονο, από φυσικό πρόσωπο, εναντίον της εταιρείας διαχείρισης Blue Orange Property Management, η οποία ανέλαβε τη διαχείριση του συμπλέγματος, στο οποίο διέμενε η παραπονούμενη. Συγκεκριμένα, η παραπονούμενη ισχυρίστηκε ότι η εταιρεία κοινοποίησε, παράνομα, στους υπόλοιπους ενοίκους, τις οικονομικές οφειλές της προς το σύμπλεγμα.

Κατά τη διερεύνηση του παραπόνου, διαπίστωσα ότι η εταιρεία είχε υπογράψει σύμβαση με καθένα από τους ενοίκους, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία ασκούσε τα καθήκοντα διαχειριστικής επιτροπής για το σύμπλεγμα, στα οποία περιλαμβανόταν, μεταξύ άλλων, η συλλογή των κοινόχρηστων εξόδων. Πληροφόρησα την παραπονούμενη ότι, σύμφωνα με τον περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο (ΚΕΦ.224), οι ένοικοι έχουν δικαίωμα να πληροφορούνται σχετικά με τα κοινόχρηστα έξοδα και τις οφειλές των λοιπών ενοίκων του συμπλέγματος. Σημείωσα δε ότι η εταιρεία κοινοποίησε μόνο τα απαραίτητα δεδομένα, ήτοι τους αριθμούς των διαμερισμάτων και όχι τα ονόματα των αντίστοιχων ενοίκων.

Παρόλο που η σύναψη σύμβασης με καθένα από τους ενοίκους δεν ήταν η συνήθης πρακτική, εντούτοις, δεν διαφάνηκε ότι τα προσωπικά δεδομένα της παραπονούμενης είχαν κοινοποιηθεί σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και, επομένως, θεώρησα την υπόθεση λήξασα.

3.2.14. Παράπονο για κοινοποίηση δεδομένων σε ηλεκτρονική διεύθυνση

Ο παραπονούμενος κατήγγειλε φυσικό πρόσωπο για παράνομη κοινοποίηση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Η αλληλογραφία αφορούσε στη διαχείριση της πολυκατοικίας, στην οποία ο παραπονούμενος ήταν ιδιοκτήτης διαμερίσματος.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης, επικοινωνήσα με το πρόσωπο εναντίον του οποίου στρεφόταν το παράπονο, ήτοι τον αποστολέα του μηνύματος. Το πρόσωπο αυτό υπέβαλε στο Γραφείο μου στιγμιότυπο οθόνης, στο οποίο φαινόταν το όνομα της εταιρείας του παραπονούμενου καθώς και η ηλεκτρονική του διεύθυνση, στην οποία ο αποστολέας απέστειλε το ηλεκτρονικό μήνυμα. Ωστόσο, ο παραπονούμενος υπέβαλε στο Γραφείο μου άλλο στιγμιότυπο, στο οποίο ναί μεν φαινόταν η ίδια εταιρεία, αλλά προέκυπτε ότι ο παραπονούμενος διατηρούσε διαφορετική διεύθυνση, από αυτή που χρησιμοποίησε ο αποστολέας. Σημειώνω, ωστόσο ότι οι δύο αυτές διευθύνσεις διέφεραν μόνο σε ένα γράμμα.

Επομένως, μέσα από τη διερεύνηση δεν αποδείχθηκε, ούτε και μπόρεσε να εξακριβωθεί, κατά πόσο η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία στάλθηκε το ηλεκτρονικό μήνυμα, ήταν ενεργή, σε ποιον ανήκε και ποιοι ήταν τελικά οι αποδέκτες της αλληλογραφίας που αποστέλλοταν σε αυτήν. Δηλαδή, δεν μπορούσε να αποδειχθεί ο ισχυρισμός του παραπονούμενου για μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση / αποστολή και, ως εκ τούτου, δεν μπορούσε να στηριχτεί οποιαδήποτε παράβαση. Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψιν τα γεγονότα, τα τεκμήρια και τις σχετικές νομικές πρόνοιες, δεν διαπίστωσα οποιαδήποτε παράβαση δυνάμει των διατάξεων του Κανονισμού.

3.2.15. Παράπονο για κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την εταιρεία A.I. Motokinisi LTD

Υπεβλήθη παράπονο στο Γραφείο μου εναντίον της εταιρείας A.I. Motokinisi LTD (εφεξής η «εταιρεία») για επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χωρίς συγκατάθεση.

Ο παραπονούμενος επισκέφθηκε πωλητή της E-Cars Cyprus (εφεξής ο «πωλητής») για πώληση του οχήματός του. Στην παρουσία του παραπονούμενου, ο πωλητής τηλεφώνησε σε εργαζόμενο της εταιρείας. Ο παραπονούμενος ισχυρίστηκε ότι ο εργαζόμενος της εταιρείας έδωσε στον πωλητή, πληροφορίες για την αγορά του οχήματος από την εταιρεία, όπως κόστος αγοράς, έκπτωση, καθώς και προτεινόμενη τιμή εκτίμησης πώλησης. Ο παραπονούμενος, ως ανέφερε στο Γραφείο μου, δεν έδωσε συγκατάθεση για την τηλεφωνική κλήση, ούτε συγκατατέθηκε στην αποκάλυψη των πληροφοριών που αφορούσαν στην αγορά του οχήματος από την εταιρεία.

Μετά από επιστολή του Γραφείου μου, η εταιρεία σε απαντητικό ηλεκτρονικό μήνυμα, αρνήθηκε κατηγορηματικά την οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του παραπονούμενου. Κατά τη συνομιλία του πωλητή και του εργαζόμενου αυτής δεν αναφέρθηκαν προσωπικά δεδομένα, αλλά αναφέρθηκε μόνο η μάρκα του οχήματος και η ημερομηνία εγγραφής του. Ο πωλητής ζήτησε από τον εργαζόμενο όπως τον ενημερώσει για την τρέχουσα εκτιμημένη αξία οχήματος της μάρκας και της χρονολογίας εγγραφής, αλλά όχι για το συγκεκριμένο όχημα του παραπονούμενου. Ως αναφέρθηκε, η πρακτική αυτή είναι συνήθης, αφού η εταιρεία έχει τιμοκαταλόγους με τις αξίες των οχημάτων της, με βάση τη μάρκα τους και την ημερομηνία εγγραφής τους. Ο τιμοκατάλογος αυτός είναι αναρτημένος και στην

ιστοσελίδα της εταιρείας και ο καθένας που επιθυμεί να μάθει την αξία οχήματος, μπορεί να μελετήσει τον τιμοκατάλογο αυτό.

Επίσης, και σε κάθε περίπτωση, ο εργαζόμενος δεν μπορούσε να κοινοποιήσει στον πωλητή, προσωπικά δεδομένα του παραπονούμενου, αφού δεν είχε πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. Ο παραπονούμενος αγόρασε το όχημά του από κατάστημα άλλης επαρχίας από αυτό που απασχολείται ο εργαζόμενος της εταιρείας. Πέραν τούτου, σύμφωνα με την πολιτική προσβασιμότητάς της εταιρείας, τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της, όπως και τα τιμολόγια, αποθηκεύονται στο λογιστικό σύστημά της και πρόσβαση σε αυτό έχουν μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα. Οι σύμβουλοι πωλήσεων, όπως ο εργαζόμενος, είναι εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, αλλά έχουν περιορισμένη πρόσβαση, στα δεδομένα των πελατών της επαρχίας στην οποία εργάζονται και δεν έχουν πρόσβαση στα τελικά τιμολόγια τα οποία περιλαμβάνουν τυχόν εκπτώσεις.

Σύμφωνα με τα όσα είχαν τεθεί ενώπιόν μου, τόσο από πλευράς του παραπονούμενου όσο και από την πλευρά της εταιρείας, υπήρχαν αντιφάσεις ως προς τί ακριβώς λέχθηκε και ποια δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν κατά την τηλεφωνική επικοινωνία του πωλητή και του εργαζόμενου της εταιρείας. Επίσης, δεν υπήρχαν οποιαδήποτε στοιχεία τα οποία να ενίσχυαν μια θέση περισσότερο από άλλη.

Επομένως, το Γραφείο μου ενημέρωσε σχετικά τόσο τον παραπονούμενο όσο και την εταιρεία ότι εάν δεν προσκομίζονταν νέα στοιχεία τα οποία να ενίσχυαν τη μία εκ των δύο θέσεων, δεν μπορούσε να καταλήξει η οποιαδήποτε διερεύνηση εκ μέρους μου. Τόσο ο παραπονούμενος όσο και η εταιρεία δεν επανήλθαν.

3.2.16. Παράπονο για δημοσίευση προσωπικών δεδομένων από εταιρεία διαχείρισης ακινήτων

Ο παραπονούμενος, υπέβαλε παράπονο εναντίον εταιρείας διαχείρισης ακινήτων, για ανάρτηση του τίτλου ιδιοκτησίας του ακινήτου του σε σύνδεσμο Google Drive, στον οποίο είχαν πρόσβαση και οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας.

Μετά την υποβολή του παραπόνου στο Γραφείο μου, έδωσα καθοδήγηση προς τον παραπονούμενο, και η εταιρεία διαχείρισης συμμορφώθηκε, δηλαδή προέβη στη διαγραφή του τίτλου ιδιοκτησίας του παραπονούμενου από τον σχετικό σύνδεσμο.

3.2.17. Παράπονο για δημοσίευση προσωπικών δεδομένων χωρίς συγκατάθεση

Οι παραπονούμενοι υπέβαλαν παράπονο ισχυριζόμενοι ότι το άτομο εναντίον του οποίου στρεφόταν το παράπονο, τους ζήτησε πληροφορίες - δεδομένα που τους αφορούσαν, καθώς και φωτογραφίες τους, για συγκεκριμένη εκδήλωση που διοργανώθηκε το 2019. Ωστόσο, οι παραπονούμενοι διαπίστωσαν ότι τα εν λόγω στοιχεία, δεδομένα και φωτογραφίες, χρησιμοποιήθηκαν για άλλο σκοπό και δημοσιεύθηκαν σε βιβλίο, χωρίς οι παραπονούμενοι να ενημερωθούν.

Μετά από ηλεκτρονικό μήνυμα που στάλθηκε από το Γραφείο μου, το άτομο εναντίον του οποίου στρεφόταν το παράπονο ανέφερε ότι ενημέρωσε τους παραπονούμενους ότι τα δεδομένα και οι φωτογραφίες που συνελέχθησαν, θα χρησιμοποιούνταν τόσο για την εκδήλωση όσο και για την έκδοση βιβλίου που αφορούσε στο γενεαλογικό δέντρο κατοίκων του χωριού τους και ότι προφορικά οι παραπονούμενοι είχαν συγκατατεθεί. Ωστόσο, δεν θεώρησε σκόπιμο να ζητήσει γραπτή συγκατάθεση, λόγω της μακροχρόνιας γνωριμίας τους και ότι τις περισσότερες πληροφορίες και υλικό για την οικογένειά τους, τις παραχώρησε η αδελφή τους, πριν αυτή αποβιώσει. Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι κυκλοφόρησαν μόνο τριανταπέντε αντίγραφα του βιβλίου, τα οποία δόθηκαν επιλεκτικά για σχόλια και απόψεις, πριν γίνει μεγαλύτερη έκδοση του βιβλίου.

Μετά την ενημέρωση που έλαβε από το Γραφείο μου, ο συγγραφέας του βιβλίου αφαίρεσε όλο το υλικό που αναφερόταν στην οικογένεια των παραπονούμενων και, επομένως, το υλικό αυτό δεν θα συμπεριλαμβανόταν στην έκδοση του βιβλίου. Ενημερώθηκαν σχετικά οι παραπονούμενοι, οι οποίοι δεν επανήλθαν.

3.2.18. Παράπονο για δημοσίευση προσωπικών δεδομένων από την εταιρεία RocketReach

Σύμφωνα με το παράπονο που υπεβλήθη στο Γραφείο μου, η παραπονούμενη είχε εντοπίσει προσωπικά της δεδομένα στην ιστοσελίδα <https://rocketreach.co>, η οποία πιθανό να τα έλαβε από το μέσο κοινωνικής δικτύωσης LinkedIn ή από κάποιο άτομο που έκανε εγγραφή με το όνομα της παραπονούμενης. Η παραπονούμενη ζήτησε από την εταιρεία να διαγράψει τα προσωπικά της δεδομένα. Η εταιρεία προέβη στην ενέργεια αυτή και απέστειλε στην παραπονούμενη απάντηση, βάσει της οποίας θα ενημέρωνε τους τρίτους παρόχους / συνεργάτες της, σχετικά με τη διαγραφή.

Μετά από αλληλογραφία που αντάλλαξε το Γραφείο μου με την εταιρεία, η εταιρεία με πληροφόρησε, μεταξύ άλλων, για τα ακόλουθα:

(α) η εταιρεία συλλέγει επαγγελματικές πληροφορίες από δημόσια διαθέσιμες πηγές, που αφορούν μόνο σε επαγγελματική ζωή και όχι σε ιδιωτική / οικογενειακή ζωή. Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ζητήσουν πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων τους,

(β) οι εταιρείες παρόχοι που αναφέρθηκαν στην απάντηση της εταιρείας προς την παραπονούμενη, παρέχουν στην εταιρεία δεδομένα, για εταιρείες και άτομα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μόνο. Επομένως, διευκρίνισε ότι εκ παραδρομής είχαν αναφερθεί οι εν λόγω εταιρείες στην απάντηση που στάλθηκε προς την παραπονούμενη, καθώς η εταιρεία δεν λαμβάνει δεδομένα για άτομα στην Ένωση από τις εταιρείες αυτές. Επίσης, η εταιρεία ανέφερε ότι είχε προβεί σε επανεκπαίδευση του προσωπικού της, ώστε το λάθος να μην επαναληφθεί.

Λόγω του ότι η εταιρεία εδρεύει στις Η.Π.Α., υπήρχαν πρακτικές και νομικές δυσκολίες στο να ελεγχθούν ορισμένα σημεία από τα όσα ανέφερε η εταιρεία προς το Γραφείο μου. Σε κάθε περίπτωση όμως, λαμβάνοντας υπόψιν ότι τα δεδομένα της παραπονούμενης είχαν διαγραφεί και δεν είχαν αγοραστεί από τις εταιρείες παρόχους, ενημέρωσα την παραπονούμενη ότι το Γραφείο μου δεν θα προέβαινε, εκείνη τη στιγμή, σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια. Ανέφερα, επίσης, στην παραπονούμενη ότι σε περίπτωση που η εταιρεία αναρτούσε τα δεδομένα της ξανά, τότε μπορούσε να με πληροφορήσει σχετικά, ώστε να επανεξετάσω την υπόθεση.

3.2.19. Παράπονο για δημοσίευση βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Υποβλήθηκε παράπονο από μέλος της Αστυνομίας σχετικά με βίντεο που αναρτήθηκε, χωρίς τη συγκατάθεσή του, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο παρουσίαζε τον παραπονούμενο, στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων του, να ενημερώνει διαδηλωτές για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Επίσης, στο βίντεο αναφερόταν και το όνομά του από το πρόσωπο που ανάρτησε το βίντεο. Ο παραπονούμενος αιτήθηκε όπως αφαιρεθεί το βίντεο από το συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και από άλλα μέσα στα οποία αναδημοσιεύτηκε / κοινοποιήθηκε. Επίσης, ζήτησε να εξεταστεί η πιθανότητα παραβίασης άλλων δικαιωμάτων του από τα σχόλια που προέκυψαν από την ανάρτηση και να εξεταστούν κακόβουλες και δυσφημιστικές δηλώσεις του προσώπου που ανέβασε το βίντεο.

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι ο παραπονούμενος πληροφόρησε το Γραφείο μου ότι όμοια καταγγελία υποβλήθηκε και στην Αστυνομία, έκρινα ορθότερο όπως διακόψω τη διερεύνηση του παραπόνου, μέχρι την ολοκλήρωση της διερεύνησης της υπόθεσης από την Αστυνομία.

Επίσης, πρότεινα στον παραπονούμενο όπως προχωρήσει σε αναφορά περιεχομένου της ανάρτησης, ως ορίζεται και προνοείται στη πολιτική των εν λόγω μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον, ενημέρωσα ότι η εξέταση των δυσφημιστικών δηλώσεων που περιέχονταν στο βίντεο, καθώς και των σχολίων που δημοσιεύονταν με αφορμή τη δημοσίευση, δεν ενέπιπτε στις αρμοδιότητές μου.

3.2.20. Παράπονο για δημοσίευση βίντεο ανηλίκων σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης

Υπεβλήθηκαν παράπονα στο Γραφείο μου από δύο γονείς των οποίων τα παιδιά τους παρουσιάζονταν σε βίντεο περιστατικού ξυλοδαρμού μετά τη λειτουργία του σχολείου, το οποίο αναρτήθηκε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook.

Μετά από επικοινωνία ενός εκ των γονέων με τη Γραμμή Βοήθειας και Καταγγελιών «CyberSafety», το βίντεο διεγράφη. Επίσης, ο ένας εκ των δύο γονέων κατήγγειλε την υπόθεση και στην Αστυνομία.

Μετά από επικοινωνία του Γραφείου μου με την Αστυνομία, πληροφορήθηκα ότι η υπόθεση βρισκόταν υπό διερεύνηση από τον Αστυνομικό Σταθμό στην εδαφική δικαιοδοσία του οποίου φερόταν να είχε διαπραχθεί το εν λόγω περιστατικό. Εντούτοις, ζήτησα από την Αστυνομία όπως όταν η διερεύνηση του περιστατικού ολοκληρωθεί, με ενημερώσει για τις ενέργειες που έχουν γίνει και την έκβαση της καταγγελίας, ώστε να εξετάσω κατά πόσο δικαιολογούνται περαιτέρω ενέργειες από το Γραφείο μου.

3.2.21. Παράπονο για κοινοποίηση βίντεο από την ομάδα Nekatomata σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης

Υπεβλήθη παράπονο στο Γραφείο, μου από άτομο που παρουσιαζόταν σε δύο βίντεο, τα οποία αναρτήθηκαν στους λογαριασμούς της ομάδας «Nekatomata» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook, Twitter και Instagram. Στα εν λόγω βίντεο, φαινόταν καθαρά το πρόσωπο του παραπονούμενου και ο αριθμός εγγραφής του οχήματός του.

Μετά από ηλεκτρονική επιστολή του Γραφείου μου προς την εν λόγω ομάδα, τα βίντεο διαγράφηκαν. Ως εκ τούτου, θεώρησα ότι η υπόθεση είχε λήξει και ότι δεν ενδεικνυόταν οποιαδήποτε άλλη ενέργεια εκ μέρους μου. Ως εκ τούτου, ενημέρωσα σχετικά τον παραπονούμενο.

3.2.22. Παράπονο για δημοσίευση στιγμιότυπου οθόνης σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης

Υποβλήθηκε στο Γραφείο μου παράπονο από πολίτη, σχετικά με τη δημοσίευση στιγμιότυπου οθόνης του προσωπικού του προφίλ, στη σελίδα «ΤΑΞΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ» του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Facebook, συνοδευόμενη από αβάσιμες και ψευδείς δηλώσεις.

Μετά από έρευνα του Γραφείου μου στην εν λόγω σελίδα, διαπιστώθηκε ότι τόσο τα προσωπικά στοιχεία, όσο και η φωτογραφία του παραπονούμενου είχαν αλλοιωθεί και δεν μπορούσαν σε καμία περίπτωση να οδηγήσουν σε ταυτοποίησή του.

Ως εκ τούτου, ενημέρωσα τον παραπονούμενο ότι το Γραφείο μου δεν θα προχωρούσε σε περαιτέρω διερεύνηση του παραπόνου του.

3.2.23. Παράπονο για δημοσίευση φωτογραφίας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η παραπονούμενη υπέβαλε παράπονο για δημοσίευση φωτογραφιών της σε λογαριασμούς μέσω κοινωνικής δικτύωσης (Facebook και Instagram).

Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 18 του Κανονισμού, σε ό,τι αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ως επίσης το άρθρο 2(2)(γ) του Κανονισμού, προκύπτει ότι ο Κανονισμός δεν εφαρμόζεται όταν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται από φυσικό πρόσωπο, στο πλαίσιο προσωπικής ή οικιακής δραστηριότητας και η οποία δεν συνδέεται με κάποια επαγγελματική ή εμπορική δραστηριότητα. Στις περιπτώσεις εξαίρεσης της οικιακής δραστηριότητας, ο Κανονισμός εφαρμόζεται στους υπεύθυνους επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία οι οποίοι παρέχουν τα μέσα για τέτοιες προσωπικές ή οικιακές δραστηριότητες (π.χ. διαδικτυακές πλατφόρμες, πλατφόρμες μέσω κοινωνικής δικτύωσης).

Επιπρόσθετα, στην Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C-73/07, Satakunnan Markkinapörssi and Satamedia, ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2008, αναφέρθηκε ότι στην προσωπική ή οικιακή δραστηριότητα δεν εμπίπτει επεξεργασία η οποία εκτίθεται σε απροσδιόριστο αριθμό προσώπων.

Μετά από διερεύνηση του Γραφείου μου, διαπιστώθηκε ότι οι δύο λογαριασμοί που διατηρούσε στο Facebook το άτομο εναντίον του οποίου στρεφόταν το παράπονο, ήταν κλειστού τύπου, δηλαδή πέραν από την φωτογραφία του προφίλ, οι χρήστες που δεν ήταν φίλοι του δεν μπορούσαν να δουν άλλες φωτογραφίες. Σε ό,τι αφορά τους λογαριασμούς που διατηρούσε το άτομο αυτό στο Instagram, ο ένας εξ αυτών ήταν ιδιωτικός, ως εκ τούτου κάποιος που δεν ακολουθούσε τον χρήστη αυτό δεν μπορούσε να δει τι αναρτά, ενώ ο δεύτερος λογαριασμός δεν είχε οποιεσδήποτε αναρτήσεις.

Έλαβα υπόψιν τα ενώπιόν μου δεδομένα, καθώς και το γεγονός ότι οι φωτογραφίες αναρτήθηκαν στο πλαίσιο οικιακής δραστηριότητας και αφορούσαν λογαριασμούς κλειστού τύπου και ιδιωτικούς (δηλαδή κάποιος μπορούσε να δει τις αναρτήσεις μόνο εάν ήταν φίλος ή ακόλουθος με το άτομο αυτό), δεν διέκρινα βάσιμους λόγους για περαιτέρω ενέργειες.

Ενημέρωσα σχετικά την παραπονούμενη, η οποία δεν επανήλθε.

3.2.24. Παράπονο για δημοσίευση φωτογραφιών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Υποβλήθηκε στο Γραφείο μου παράπονο εναντίον ιδιωτικού νηπιαγωγείου για ανάρτηση φωτογραφιών του παιδιού του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, το νηπιαγωγείο ανήρτησε φωτογραφίες του παιδιού του παραπονούμενου, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς τη συγκατάθεσή του. Ο παραπονούμενος ενημέρωσε το Γραφείο μου ότι η γονική μέριμνα του παιδιού ασκείται από κοινού με τη μητέρα.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης, επικοινωνήσα γραπτώς με το νηπιαγωγείο, ζητώντας τις θέσεις του επί των ισχυρισμών του παραπονούμενου. Ζήτησα, επίσης, όπως προβεί σε άμεση αφαίρεση των σχετικών αναρτήσεων.

Το νηπιαγωγείο ενημέρωσε γραπτώς το Γραφείο μου, ότι οι φωτογραφίες του παιδιού αφαιρέθηκαν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διευκρίνισε ότι η ανάρτηση έγινε λόγω του ότι είχε λάβει τη συγκατάθεση της μητέρας. Σημειώνεται ότι ο παραπονούμενος επιβεβαίωσε ότι οι φωτογραφίες είχαν αφαιρεθεί.

Λαμβάνοντας υπόψιν την άμεση συνεργασία και συμμόρφωση του νηπιαγωγείου με τις υποδείξεις του Γραφείου μου, καθώς οι φωτογραφίες αφαιρέθηκαν άμεσα, καθώς και τη διαβεβαίωση στην οποία προέβη

το νηπιαγωγείο ότι δεν θα επαναλαμβανόταν παρόμοιο περιστατικό, θεώρησα ότι δεν χρειαζόταν να προβώ σε περαιτέρω ενέργειες και θεώρησα την υπόθεση λήξασα.

3.2.25. Παράπονο για ανάρτηση δεδομένων σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης

Υποβλήθηκαν δύο παράπονα εναντίον του ίδιου προσώπου σχετικά με ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης: (α) ψευδών, κακόβουλων και χυδαίων κατηγοριών εναντίον των παραπονούμενων, (β) ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του ανήλικου υιού της μιας εκ των παραπονούμενων, και (γ) του ονοματεπώνυμου των παραπονούμενων και της διεύθυνσης της κατοικίας στην οποία διέμεναν.

Κατ' αρχάς, το Γραφείο μου ενημέρωσε τους παραπονούμενους ότι μπορούσαν να προχωρήσουν σε αναφορά περιεχομένου της εν λόγω ανάρτησης, ως ορίζεται στη σχετική πολιτική του εν λόγω μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Όσον αφορά στον ισχυρισμό των παραπονούμενων για ψευδείς, κακόβουλες και χυδαίες κατηγορίες εναντίον τους, οι παραπονούμενοι ενημερώθηκαν ότι η εξέταση τέτοιων στοιχείων δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές μου.

Ακολούθως, οι παραπονούμενοι ενημέρωσαν το Γραφείο μου, ότι λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, προχώρησαν σε σχετική καταγγελία στο Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων. Ως εκ τούτου, ενημέρωσα σχετικά ότι δεν μπορούσα να προχωρήσω με τη διερεύνηση του παραπόνου τους, μέχρι την ολοκλήρωση της διερεύνησης της υπόθεσης από την Αστυνομία.

3.2.26. Παράπονο για δημοσίευση προσωπικών δεδομένων σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης

Η παραπονούμενη υπέβαλε παράπονο για δημοσίευση βίντεο σε συγκεκριμένο λογαριασμό στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης TikTok.

Ενημέρωσα την παραπονούμενη ότι σχετικά με τη δημόσια ανάρτηση, που αφορούσε στο πρόσωπό της, στο προφίλ του ατόμου εναντίον του οποίου στρεφόταν το παράπονο, η παραπονούμενη μπορούσε να προχωρήσει σε αναφορά του περιεχομένου αυτού, ως ορίζεται στη σχετική πολιτική του εν λόγω μέσου. Σε περίπτωση που δεν λάμβανε απάντηση από το μέσο αυτό και/ή λάμβανε απάντηση που δεν την ικανοποιούσε, τότε το Γραφείο μου θα μπορούσε να προχωρήσει σε διερεύνηση, μετά την υποβολή σχετικού παραπόνου.

Επιπλέον, προκειμένου να προχωρήσει το Γραφείο μου στη διερεύνηση του παραπόνου, χρειαζόταν τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλέφωνο) του ατόμου που προέβη στη δημοσίευση / ανάρτηση, τα οποία στην προκείμενη περίπτωση δεν συμπεριελήφθησαν στο έντυπο υποβολής παραπόνου που συμπλήρωσε η παραπονούμενη. Σημειώνω ότι για σκοπούς ορθής καταγραφής των γεγονότων και παρακολούθησης της κάθε υπόθεσης, το Γραφείο μου επικοινωνεί γραπτώς με τα μέρη που εμπλέκονται στο παράπονο, είτε ταχυδρομικώς είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ή/και σε περιπτώσεις απουσίας ταχυδρομικής και ηλεκτρονικής διεύθυνσης, το Γραφείο μου δύναται να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με τα μέρη. Επομένως, σε περίπτωση απουσίας όλων των ως άνω αναφερθέντων στοιχείων επικοινωνίας, το Γραφείο μου δεν ήταν σε θέση να επικοινωνήσει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο με τα εμπλεκόμενα μέρη.

Η παραπονούμενη ενημερώθηκε για τα ανωτέρω και δεν επανήλθε. Για τον λόγο αυτό, θεώρησα την υπόθεση λήξασα.

3.2.27. Παράπονο για δημοσίευση φωτογραφίας και δεδομένων σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης

Αντικείμενο του παραπόνου ήταν δημόσια ανάρτηση φωτογραφίας στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook. Στη φωτογραφία αυτή, η οποία είχε προηγουμένως δημοσιευτεί σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, παρουσιαζόταν ο παραπονούμενος, ενώ υπήρχε, επίσης, στιγμιότυπο οθόνης από την ιστοσελίδα του γραφείου που εργαζόταν ο παραπονούμενος, με το όνομα και τα επαγγελματικά στοιχεία επικοινωνίας αυτού.

Ο παραπονούμενος είχε υποβάλει στο Γραφείο μου τον τηλεφωνικό αριθμό του χρήστη ο οποίος προέβη στην ανάρτηση. Το Γραφείο μου προσπάθησε να επικοινωνήσει με το εν λόγω πρόσωπο, χωρίς επιτυχία. Ως εκ τούτου, ενημέρωσα τον παραπονούμενο ότι το Γραφείο μου δεν μπορούσε να προχωρήσει σε περαιτέρω διερεύνηση, ελλείψει οποιουδήποτε άλλου στοιχείου επικοινωνίας.

3.2.28. Παράπονο για διαρροή δεδομένων εργαζομένων από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Υποβλήθηκε παράπονο σχετικά με διαρροή δεδομένων εργαζομένων από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Οι παραπονούμενοι είχαν ήδη επικοινωνήσει με τις Υπηρεσίες, οι οποίες προχώρησαν σε σχετική έρευνα, ώστε να εξεταστεί το βάσιμο των ισχυρισμών περί διαρροής προσωπικών δεδομένων.

Κατόπιν ολοκλήρωσης της εν λόγω έρευνας, πληροφορήθηκα αναλυτικά για τις ενέργειες, στις οποίες οι Υπηρεσίες είχαν προβεί. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν οι λειτουργοί των Υπηρεσιών που είχαν αποκτήσει πρόσβαση, σε καθορισμένες χρονικές περιόδους, στα προσωπικά δεδομένα των προσώπων στα οποία αφορούσε το παράπονο και αξιολογήθηκε η αναγκαιότητα της πρόσβασης του καθενός από αυτούς, ανάλογα με τους ρόλους και τα καθήκοντά τους. Ωστόσο, δεν διαπιστώθηκε ότι υπήρξε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ούτε αποδείχθηκε οποιαδήποτε διαρροή δεδομένων.

Δεδομένου ότι με την ολοκλήρωση της έρευνας, οι Υπηρεσίες δεν είχαν εντοπίσει οποιαδήποτε διαρροή προσωπικών δεδομένων και δεδομένου ότι δεν είχαν προσκομιστεί οποιαδήποτε διαφορετικά στοιχεία που να ενίσχυαν τις υποψίες περί διαρροής προσωπικών δεδομένων, έκρινα ότι δεν συνέτρεχαν λόγοι για την περαιτέρω εξέταση της υπόθεσης.

3.2.29. Παράπονο για διαρροή δεδομένων από τον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων

Ο παραπονούμενος υπέβαλε παράπονο εναντίον του Εφόρου Σωματείων και Ιδρυμάτων, για αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος όπου λανθασμένα οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών τοποθετήθηκαν στο πεδίο κοινοποίησης (cc) και όχι στο πεδίο κρυφής κοινοποίησης (bcc), όπως είναι η ενδεδειγμένη διαδικασία όταν αποστέλλονται μαζικά ηλεκτρονικά μηνύματα.

Το Γραφείο μου επικοινωνήσε με τον αποστολέα του μηνύματος και επέστησε την προσοχή στο περιστατικό. Άμεσα, υπήρξε απολογία, ενώ αναφέρθηκε ότι ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό, το οποίο έγινε εκ παραδρομής. Επιπρόσθετα, το Γραφείο μου ενημερώθηκε ότι απεστάλη ηλεκτρονικό μήνυμα στους λειτουργούς του Τμήματος, προς υπενθύμιση της ορθής διαδικασίας. Σημειώνω ότι το εν λόγω ηλεκτρονικό μήνυμα υπενθύμισης, κοινοποιήθηκε και στο Γραφείο μου.

Ενημερώθηκε σχετικά ο παραπονούμενος, ο οποίος δεν επανήλθε.

3.2.30. Παράπονο για διαρροή προσωπικών δεδομένων από επενδυτική εταιρεία

Υποβλήθηκε ενώπιον του Γραφείου μου, παράπονο εναντίον επενδυτικής εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο ο παραπονούμενος ενώ ήταν ενεργός πελάτης της, τρίτο άτομο επικοινωνήσε μαζί του αναφέροντας ότι ενεργεί ως εμπορικός διευθυντής της και ότι το άτομο αυτό έπεισε τον παραπονούμενο να επενδύσει μεγάλο χρηματικό ποσό. Αφού ο παραπονούμενος υπέβαλε σχετική καταγγελία στην εταιρεία, διαπίστωσε ότι ήταν θύμα απάτης. Η εταιρεία ενημέρωσε τον παραπονούμενο ότι το εν λόγω άτομο δεν εργάστηκε ποτέ για αυτήν και ότι δεν είχε αναγνωρίσει οποιαδήποτε παραβίαση στα συστήματά της, προμηθεύοντας, παράλληλα, τον παραπονούμενο με οδηγίες για το πώς να προστατεύεται από απάτες.

Λαμβάνοντας υπόψιν όλα όσα ο παραπονούμενος ανέφερε στο παράπονό του και, ιδιαιτέρως, ότι η ηλεκτρονική διεύθυνση και οι τηλεφωνικές κλήσεις που έλαβε θεωρούνταν δόλιες, ενημέρωσα τον παραπονούμενο ότι αρμόδια αρχή για την εξέταση του παραπόνου του ήταν η Αστυνομία.

3.2.31. Παράπονο για διαρροή προσωπικών δεδομένων από το Κολλέγιο Terra Santa

Υποβλήθηκε παράπονο στο Γραφείο μου, από φυσικό πρόσωπο, το οποίο αφορούσε στην κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων από τη διεύθυνση του Κολλεγίου Terra Santa.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του παραπονούμενου, ο διευθυντής του σχολείου έκανε κακόβουλη χρήση του υλικού που υπήρχε σε βίντεο με αποτέλεσμα να διαρρεύσουν προσωπικά δεδομένα του παιδιού του παραπονούμενου, εντός της σχολικής μονάδας.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης του παραπόνου, επικοινωνήσα με τον διευθυντή του σχολείου και ζήτησα τις θέσεις επί των ισχυρισμών του παραπονούμενου.

Ο διευθυντής του σχολείου με ενημέρωσε ότι μετά από περιστατικό που συνέβη στο σχολείο, το οποίο βιντεοσκοπήθηκε σε συσκευή άλλου μαθητή και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων της διεύθυνσης του σχολείου, όσον αφορά στη διερεύνηση καταγγελίας ενός μαθητή, κρίθηκε αναγκαία η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων που εμφανίζονταν στο βίντεο. Τα πρόσωπα του σχολείου τα οποία είχαν πρόσβαση στα δεδομένα ήταν ο διευθυντής και η διοικητική λειτουργός. Τα πρόσωπα αυτά αρνήθηκαν κατηγορηματικά ότι αποκάλυψαν ή άφησαν να διαρρεύσει οποιαδήποτε πληροφορία ή δεδομένο.

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι ο διευθυντής ενήργησε στα πλαίσια των καθηκόντων του, όσον αφορά στη διερεύνηση καταγγελίας και με βάση τα ενώπιόν μου στοιχεία, έκρινα ότι δεν προέκυπτε οποιαδήποτε παραβίαση του Κανονισμού.

3.3. Συλλογή – Χρήση – Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση – Διατήρηση δεδομένων / υπερβολικών δεδομένων

3.3.1. Παράπονο για χρήση αριθμού δελτίου ταυτότητας σε ειδοποιήσεις επιβολής φορολογίας από Κοινοτικό Συμβούλιο

Υποβλήθηκε παράπονο εναντίον Κοινοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη χρήση του αριθμού δελτίου ταυτότητας του παραπονούμενου, ως αριθμού λογαριασμού, στις ειδοποιήσεις επιβολής φορολογίας που του αποστέλλονταν. Επιπλέον, ο παραπονούμενος ανέφερε προς το Γραφείο μου ότι, όπως είχε αντιληφθεί, το Κοινοτικό Συμβούλιο δεν είχε ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.

Ο παραπονούμενος ενημερώθηκε από το Γραφείο μου ότι τα στοιχεία ακίνητης ιδιοκτησίας, που αφορούσαν οι χρεώσεις που του επιβλήθηκαν, εξάγονται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, στο σύστημα του οποίου ο διακριτικός αριθμός κάθε ιδιοκτήτη είναι ο αριθμός του δελτίου ταυτότητάς του. Ως εκ τούτου, στη φορολογία που αποστέλλεται από τα Κοινοτικά Συμβούλια και τους Δήμους, ο αριθμός λογαριασμού αποτελείται από τον αριθμό ταυτότητας του κάθε ιδιοκτήτη.

Πέραν από τον ιδιοκτήτη, στον οποίο παραδίδεται η ειδοποίηση επιβολής φορολογίας, δεν αναμένεται να έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο αυτής οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Κατά συνέπεια, η χρήση του αριθμού δελτίου ταυτότητας στις εν λόγω ειδοποιήσεις, δεν συνιστά παραβίαση των προνοιών του Κανονισμού και, κατ' επέκταση, ως ενημέρωσα, δεν απαιτούνταν οποιεσδήποτε ενέργειες επί του θέματος από το Γραφείο μου.

Όσον αφορά στον ορισμό υπεύθυνου προστασίας δεδομένων, ανέφερα στον παραπονούμενο ότι το Κοινοτικό Συμβούλιο αποτελεί μέλος της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου. Επομένως, λαμβάνοντας υπόψιν το μέγεθος της εν λόγω κοινότητας, και με βάση το άρθρο 37(3) του Κανονισμού, σύμφωνα με το οποίο *«Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία είναι δημόσια αρχή ή δημόσιος φορέας, ένας μόνο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μπορεί να ορίζεται για πολλές τέτοιες αρχές ή πολλούς τέτοιους φορείς, λαμβάνοντας υπόψη την οργανωτική τους δομή και το μέγεθός τους»*, επισήμανα στον παραπονούμενο ότι ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του Κοινοτικού Συμβουλίου, ενδεχομένως, να καθορίζεται από την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου και όχι από το Κοινοτικό Συμβούλιο.

3.3.2. Παράπονα για χρήση αριθμού δελτίου ταυτότητας από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου

Υποβλήθηκαν στο Γραφείο μου δύο παράπονα εναντίον της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, αναφορικά με χρήση των αριθμών δελτίων ταυτότητας των εργαζομένων της, ως αριθμού υπαλλήλου, σε σχεδιαστικό πρόγραμμα της Αρχής.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης, η Αρχή ενημέρωσε το Γραφείο μου ότι ο αριθμός δελτίου ταυτότητας χρησιμοποιείτο ως αριθμός υπαλλήλου για το μη μόνιμο προσωπικό, αλλά δεν υπήρχε η δυνατότητα ταυτοποίησης του εργαζομένου που δημιούργησε ή/και τροποποίησε κάποιο αντικείμενο στο εν λόγω σύστημα, από τους υπόλοιπους χρήστες του συστήματος. Συγκεκριμένα, για να προκύψει η ταυτοποίηση από κάποιο άλλο χρήστη του συστήματος, θα έπρεπε ο εν λόγω χρήστης να γνωρίζει ήδη τον αριθμό δελτίου ταυτότητας του δημιουργού ενός αντικειμένου, ή να υποθέσει ότι ο χρήστης με το συγκεκριμένο αριθμό είναι το πρόσωπο στο οποίο αντιστοιχεί η εν λόγω ταυτότητα.

Παρά τα ως άνω, η Αρχή, κατόπιν συνεννόησης με το Γραφείο μου, προχώρησε στην αντικατάσταση των αριθμών ταυτοτήτων σε όλα τα αντικείμενα στο σύστημα, με άλλο μοναδικό αριθμό και τερμάτισε την πρακτική χρήσης των αριθμών δελτίων ταυτότητας από το μη μόνιμο προσωπικό της για σκοπούς πρόσβασης σε συστήματα.

3.3.3. Παράπονο για συλλογή προσωπικών δεδομένων από την Epic Ltd

Σύμφωνα με το παράπονο που έλαβε το Γραφείο μου, αντιπρόσωποι του τμήματος πωλήσεων της Epic Ltd, επισκέφθηκαν την οικία του παραπονούμενου και γνώριζαν προσωπικά του δεδομένα. Συγκεκριμένα, γνώριζαν το όνομα, το επώνυμο και ονόματα συγγενών του, ενώ ουδέποτε ο ίδιος έδωσε τα προσωπικά του δεδομένα στην εταιρεία, αλλά ούτε αυτός ή κάποιο άλλο μέλος της οικογένειάς του ήταν πελάτης της εταιρείας.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης, η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι ο παραπονούμενος δεν ήταν πελάτης της, άρα δεν διέθετε προσωπικά του δεδομένα και δεν γνώριζε, ούτε ήταν σε θέση να γνωρίζει εάν μέλη της οικογένειάς του ή/και συγγενικά του πρόσωπα ήταν πελάτες της. Επίσης, η εταιρεία δεν έδινε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα στη συνεργαζόμενη εταιρεία στην οποία είχε αναθέσει την κατ' οίκον προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας. Οι πωλητές διενεργούσαν πωλήσεις από πόρτα σε πόρτα, σε περιοχές που επέλεγε η συνεργαζόμενη εταιρεία, χωρίς να τους δίνονταν οποιεσδήποτε πληροφορίες και/ή προσωπικά δεδομένα από την εταιρεία.

Στην προκειμένη περίπτωση, πριν την επίσκεψη του πωλητή στην οικία του παραπονούμενου, ο πωλητής είχε επισκεφθεί διπλανό υποστατικό, όπου οι διαμένοντες ανέφεραν ότι συγγενικά τους πρόσωπα διέμεναν στην οικία του παραπονούμενου και πιθανόν να ενδιαφέρονταν για προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας. Επίσης, αναφέρθηκαν στον πωλητή τα στοιχεία του παραπονούμενου.

Ζήτησα από τον παραπονούμενο, δύο φορές, όπως σχολιάσει τις θέσεις της εταιρείας. Ωστόσο, ο παραπονούμενος δεν ανταποκρίθηκε, ούτε επικοινωνήσε εκ νέου με το Γραφείο μου. Ως εκ τούτου, το παράπονο αρχειοθετήθηκε.

3.3.4. Παράπονο για συλλογή προσωπικών δεδομένων από τη διαχειριστική επιτροπή και διαχειριστική εταιρεία Adonis Village

Υποβλήθηκε παράπονο στο Γραφείο μου εναντίον της διαχειριστικής επιτροπής και της διαχειριστικής εταιρείας Adonis Village. Το παράπονο είχε ως αντικείμενο την ηχογράφηση της ετήσιας γενικής συνέλευσης των ιδιοκτητών, χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Η θέση της διαχειριστικής ήταν ότι πριν την έναρξη της ετήσιας γενικής συνέλευσης, ζητήθηκε και λήφθηκε η συγκατάθεση όλων ανεξαιρέτως των προσώπων που παρευρίσκονταν. Ως επίσης αναφέρθηκε, οι παραπονούμενοι συναίνεσαν ρητά και ελεύθερα.

Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση δεν είχε προσκομιστεί και/ή παρουσιαστεί οποιοδήποτε στοιχείο προς το Γραφείο μου, το οποίο τεκμηριώνει τη θέση της διαχειριστικής επιτροπής. Επομένως, ενημέρωσα ότι ως φαινόταν από τους ισχυρισμούς της εταιρείας, έπασχε η συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων η οποία χρησιμοποιήθηκε ως νομική βάση για την ηχογράφηση, και η οποία αφενός δεν υποστηρίχτηκε επαρκώς από τη διαχειριστική επιτροπή και αφετέρου αμφισβητήθηκε από τους παραπονούμενους.

Πέραν τούτου, σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα, πρόσθεσα ότι αυτό θα μπορούσε να ασκηθεί δυνάμει του άρθρου 15 του Κανονισμού. Ωστόσο, εάν εκκρεμούσαν νομικές διαδικασίες ενώπιον Δικαστηρίου, η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα θα μπορούσε να ασκηθεί στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας και της αποκάλυψης εγγράφων.

3.3.5. Παράπονο για συλλογή δεδομένων μέσω συστήματος μη επανδρωμένου αεροσκάφους (Drone) από το εστιατόριο Nava Seaside Lounge and Restaurant

Σύμφωνα με επιστολή η οποία κοινοποιήθηκε στο Γραφείο μου, η παραπονούμενη ενώ βρισκόταν στο εστιατόριο Nava Seaside Lounge and Restaurant, τραυματίστηκε από Σύστημα μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους (ΣμηΕΑ-Drone), το οποίο, κατά την παραπονούμενη, παράνομα φωτογράφιζε και/ή βιντεοσκοπούσε τους θαμώνες του εστιατορίου.

Κατά τη διερεύνηση του παραπόνου, ζήτησα από τον υπεύθυνο του εστιατορίου, όπως ενημερωθώ για τη νομική βάση στην οποία στηρίχθηκε η συλλογή και ενδεχόμενη αποθήκευση του οπτικοακουστικού υλικού

και κατά πόσο είχαν εξασφαλιστεί οι σχετικές άδειες από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, για τη χρήση του ΣμηΕΑ. Σε απάντησή του, ο υπεύθυνος του εστιατορίου υποστήριξε ότι, για όσο διάστημα ο ίδιος ήταν διαχειριστής του εστιατορίου, ουδέποτε είχε εργοδοτήσει ή συνεργαστεί με άτομο ή εταιρεία που παρείχε υπηρεσίες ΣμηΕΑ. Ακολουθώντας, πληροφόρησα το εστιατόριο, για το περιεχόμενο της επιστολής της παραπονούμενης, επισημαίνοντας την αντίφαση που παρατηρείτο, μεταξύ των ισχυρισμών της και του εστιατορίου.

Ζήτησα, εκ νέου, τις θέσεις του εστιατορίου. Ωστόσο, η προθεσμία που είχα αρχικά θέσει, καθώς και η παράταση που έδωσα, είχαν παρέλθει, χωρίς να λάβω οποιαδήποτε απάντηση. Ως εκ τούτου, λόγω του ότι, με βάση το άρθρο 33(β) του εφαρμοστικού Νόμου 125(Ι)/2018, η μη συνεργασία με την Επίτροπο συνιστά ποινικό αδίκημα, άσκησα την εξουσία που μου παρέχει το άρθρο 25(η) του ίδιου Νόμου και γνωστοποίησα την υπόθεση στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, κρίνοντας ουσιώδη και απαραίτητη τη συμβολή του. Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησα από τον Γενικό Εισαγγελέα όπως τύχω σχετικής ενημέρωσης, μετά το πέρας της διερεύνησης.

3.3.6. Παράπονο για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μη συμβατή προς τους καθορισμένους σκοπούς

Υποβλήθηκε στο Γραφείο μου παράπονο από πολίτη, αναφορικά με περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών της δεδομένων κατά τρόπο ασύμβατο προς τους καθορισμένους σκοπούς. Σύμφωνα με την παραπονούμενη, έγγραφα τα οποία περιείχαν προσωπικά της δεδομένα κατατέθηκαν στο πλαίσιο Αγωγής που εξεταζόταν από το Δικαστήριο.

Ως εκ τούτου, ενημέρωσα την παραπονούμενη ότι ενδεχομένως να μην υπήρχε νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών της δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό, κάτι όμως που δεν μπορούσε να κριθεί σε εκείνο το στάδιο, καθότι η υπόθεση εκκρεμούσε ενώπιον άλλης ανεξάρτητης Αρχής, ήτοι του Δικαστηρίου.

Υπό το φως των ανωτέρω, ενημέρωσα την παραπονούμενη ότι το Γραφείο μου δεν θα προχωρούσε σε περαιτέρω διερεύνηση του παραπόνου της και εισηγήθηκα όπως παραθέσει τους ισχυρισμούς της, ενώπιον του Δικαστηρίου, ούτως ώστε να αξιολογηθούν από αυτό.

3.3.7. Παράπονο για επεξεργασία δεδομένων μη συμβατή προς τον αρχικό σκοπό από διαχειριστική επιτροπή

Υποβλήθηκε παράπονο στο Γραφείο μου εναντίον διαχειριστικής επιτροπής, το οποίο αφορούσε στη σύσταση παράνομης διαχειριστικής επιτροπής και στην αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος.

Ανέφερα στον παραπονούμενο ότι η νομιμότητα ή όχι της επιτροπής δεν άπτονταν των αρμοδιοτήτων του Γραφείου μου. Επίσης, το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μηνύματος αφορούσε στην εκλογή προσωρινής επιτροπής, δηλαδή σε θέμα συνδεδεμένο και σχετικό με τη διαχείριση του συγκροτήματος και για το οποίο επιβαλλόταν όπως ενημερωθούν οι ιδιοκτήτες των μονάδων του συγκροτήματος.

Πρόσθεσα ότι ο Κανονισμός αναφέρει ότι η περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι συμβατή με τους σκοπούς για τους οποίους τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέχθηκαν αρχικά. Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται νομική βάση χωριστή από εκείνη που επέτρεψε τη συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επιπρόσθετα, για να εξακριβωθεί αν ο σκοπός της περαιτέρω επεξεργασίας είναι συμβατός με τον σκοπό της αρχικής συλλογής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, θα πρέπει να λάβει υπόψιν, μεταξύ άλλων τυχόν συνδέσμους μεταξύ των σκοπών αυτών και των σκοπών της επιδιωκόμενης περαιτέρω επεξεργασίας, το πλαίσιο στο οποίο έχουν

συλλεχθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τις συνέπειες της επιδιωκόμενης περαιτέρω επεξεργασίας για τα υποκείμενα των δεδομένων και την ύπαρξη κατάλληλων εγγυήσεων τόσο για τις αρχικές, όσο και τις σκοπούμενες πράξεις περαιτέρω επεξεργασίας.

Ωστόσο, στην υπό διερεύνηση περίπτωση, τα δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο είχαν συλλεχθεί αρχικά, αφού αφορούσαν σε θέμα συνδεδεμένο και σχετικό με τη διαχείριση του συγκροτήματος.

3.3.8. Παράπονο για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων χωρίς νομική βάση και για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης από την εταιρεία Sodexo LTD

Υπεβλήθη παράπονο στο Γραφείο μου εναντίον της εταιρείας Sodexo LTD, με τον ισχυρισμό ότι ο εργοδότης δεν δικαιούτο να ζητήσει από τον παραπονούμενο τη διενέργεια και, μετέπειτα, την επίδειξη τεστ ταχείας ανίχνευσης κορωνοϊού, για να μπορέσει να εισέλθει στην εργασία του κατά τον Αύγουστο του 2021. Επίσης, το παράπονο αφορούσε σε μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης.

Τα έγγραφα που προσκόμισε στο Γραφείο μου ο παραπονούμενος, δεν υποβοηθούσαν στην απόδειξη της ισχυριζόμενης παράβασης, ενώ σε αυτά περιλαμβανόταν και αντίγραφο κατηγορητηρίου για παραποίηση εγγράφου που αφορούσε σε συγκεκριμένο τεστ ταχείας ανίχνευσης κορωνοϊού.

Το Γραφείο μου ενημέρωσε τον παραπονούμενο ότι τα Διατάγματα που αφορούσαν στον κορωνοϊό, εκδίδονταν από το Υπουργείο Υγείας, λαμβάνοντας υπόψιν την επιδημιολογική κατάσταση κάθε χρονικής στιγμής. Ανάλογη, δηλαδή λαμβάνοντας υπόψιν την επιδημιολογική κατάσταση, ήταν και η συμβολή του Γραφείου μου, για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζονταν οι φορείς, υπηρεσίες, επιχειρήσεις και οργανισμοί. Σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού, η κάθε Εποπτική Αρχή είναι αρμόδια να εκτελεί τα καθήκοντα και να ασκεί τις εξουσίες που της ανατίθενται στο έδαφος του κράτους μέλους της, ενώ δεν είναι αρμόδια να ελέγχει πράξεις επεξεργασίας, οι οποίες διενεργούνται από Δικαστήρια στο πλαίσιο της δικαιοδοτικής τους αρμοδιότητας. Ως εκ τούτου, από τη στιγμή που είχε ήδη καταχωριστεί διαδικασία ενώπιον Δικαστηρίου, σεβόμενη την ανεξαρτησία των Δικαστικών Θεσμών, δεν μπορούσα να προχωρήσω στην οποιαδήποτε διερεύνηση παραπόνου για το οποίο εκκρεμούσε δικαστική διαδικασία ενώπιον Δικαστηρίου, έτσι ώστε να μη θεωρηθεί η οποιαδήποτε, εκ μέρους μου, διερεύνηση ως άμεση ή έμμεση παρέμβαση στο έργο της δικαστικής εξουσίας.

Ως ενημέρωσα, επίσης, τον παραπονούμενο, μπορούσε να εγείρει θέματα προσωπικών δεδομένων κατά τη δικαστική διαδικασία, με σκοπό το Δικαστήριο να αποφασίσει για τους ισχυρισμούς του. Ο παραπονούμενος δεν επανήλθε.

3.3.9. Παράπονο για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων χωρίς νομική βάση από τη Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια ΑΤΔ

Υπεβλήθη παράπονο στο Γραφείο μου εναντίον της ασφαλιστικής εταιρείας Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια ΑΤΔ, για παραχώρηση δεδομένων της παραπονούμενης από την εταιρεία, σε τρίτο πρόσωπο, χωρίς την ύπαρξη νομικής βάσης.

Ενώπιον του Γραφείου μου, τέθηκαν έγγραφα και ισχυρισμοί και από τα δύο μέρη, σχετικά με το παράπονο. Στα εν λόγω έγγραφα, διαπίστωσα αντιφατικές τοποθετήσεις σε σχέση με τον τρόπο που λήφθηκαν πληροφορίες που αφορούσαν στην παραπονούμενη. Συγκεκριμένα, η παραπονούμενη η οποία δίδασκε σε φροντιστήριο θεωρούσε ότι η ασφαλιστική εταιρεία επικοινωνήσε με μαθητές της, για να διακριβώσει κατά πόσο η παραπονούμενη απουσίαζε από την εργασία της. Ωστόσο, η ασφαλιστική εταιρεία ανέφερε ότι

μαθήτρια της παραπονούμενης επικοινωνήσε από μόνη της με την ασφαλιστική εταιρεία, όταν έμαθε από τρίτο πρόσωπο ότι η παραπονούμενη αξίωνε αποζημιώσεις για τραυματισμούς.

Ως εκ των ανωτέρω, αφού δεν είχα την απαραίτητη τεκμηρίωση και ενώπιόν μου είχαν τεθεί αντιφατικές / διαφορετικές θέσεις, δεν μπορούσα να καταλήξω κατά πόσο υπήρξε παραβίαση ή όχι. Θα μπορούσα να κλίνω υπέρ της μίας ή της άλλης θέσης, αν είχα τα στοιχεία που απαιτούνταν. Με τα δεδομένα αυτά, δεν υπήρχε περιθώριο για περαιτέρω διερεύνηση του παραπόνου. Ενημερώθηκαν σχετικά τόσο η παραπονούμενη όσο και η ασφαλιστική εταιρεία και δεν επανήλθαν.

3.3.10. Παράπονο για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων χωρίς συγκατάθεση από την εταιρεία MPM Distributors Ltd

Υπεβλήθη παράπονο στο Γραφείο μου εναντίον της εταιρείας MPM Distributors Ltd και εναντίον εργαζομένης της εταιρείας για επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, χωρίς συγκατάθεση.

Κατά τη διερεύνηση του παραπόνου και σύμφωνα με τα όσα έθεσαν ενώπιόν μου, τόσο η παραπονούμενη, όσο και η εταιρεία και η εργαζόμενη αυτής, διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν αντιφάσεις ως προς τι ακριβώς συνέβη. Ζήτησα, επιπρόσθετα γραπτά στοιχεία που να τεκμηριώναν τους ισχυρισμούς, ούτως ώστε να μπορέσω να συνεχίσω τη διερεύνηση. Ωστόσο, δεν προσκομίστηκαν τέτοια στοιχεία.

Ενημερώθηκαν σχετικά τόσο η παραπονούμενη, όσο και η εταιρεία και η εργαζόμενη αυτής, και δεν επανήλθαν.

3.3.11. Παράπονο για επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων από τη Voici La Mode (Cafe La Mode) Ltd

Υποβλήθηκε παράπονο εναντίον εταιρείας, σχετικά με τη χρήση συστήματος επεξεργασίας βιομετρικών δεδομένων, με σκοπό τον έλεγχο της ώρας προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων της, στον εργασιακό χώρο, μέσω αναγνώρισης προσώπου (facial recognition).

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, διαφάνηκε ότι η εταιρεία που είχε εγκαταστήσει το εν λόγω σύστημα, ήταν η Voici La Mode (Cafe La Mode) Ltd, και όχι η εταιρεία εναντίον της οποίας στρεφόταν το παράπονο. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου, πληροφόρησα την εταιρεία ότι απαγορεύεται η επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων για σκοπούς ελέγχου της ώρας προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων. Λόγω του ότι η εταιρεία με διαβεβαίωσε ότι απενεργοποίησε το σύστημα και διέγραψε οποιαδήποτε βιομετρικά δεδομένα είχαν συλλεχθεί, θεώρησα ότι δεν συνέτρεχαν λόγοι να προχωρήσω σε περαιτέρω ενέργειες.

3.3.12. Παράπονο για ηχογράφηση συνομιλίας από φυσικό πρόσωπο

Ως ανέφερε η παραπονούμενη στο Γραφείο μου, εν αγνοία της και χωρίς τη συγκατάθεσή της, φυσικό πρόσωπο προχώρησε σε ηχογράφηση ιδιωτικής συνομιλίας που είχε με την παραπονούμενη. Κατά τη συνομιλία αυτή, η παραπονούμενη αναφέρθηκε σε προσωπικά, οικογενειακά και οικονομικά της στοιχεία. Το πρόσωπο εναντίον του οποίου στρεφόταν το παράπονο, προχώρησε σε αποστολή της συνομιλίας σε τρίτα πρόσωπα, γεγονός για το οποίο δεν υπήρχαν, ωστόσο, αποδεικτικά. Μάλιστα, ως ανέφερε η παραπονούμενη, ένα εξ αυτών των τρίτων προσώπων ήταν μέλος της οικογένειας της παραπονούμενης.

Στην αιτιολογική σκέψη 18 του Κανονισμού, διευκρινίζεται ότι «Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από φυσικό πρόσωπο στο πλαίσιο αποκλειστικά προσωπικής ή οικιακής δραστηριότητας και άρα χωρίς σύνδεση με κάποια επαγγελματική ή εμπορική δραστηριότητα. Οι προσωπικές ή οικιακές δραστηριότητες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την αλληλογραφία και την τήρηση αρχείου διευθύνσεων ή την κοινωνική δικτύωση και την επιγραμμική δραστηριότητα που ασκείται στο πλαίσιο τέτοιων δραστηριοτήτων. Ωστόσο, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε υπευθύνους επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία οι οποίοι παρέχουν τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τέτοιες προσωπικές ή οικιακές δραστηριότητες.»

Ομοίως, το άρθρο 2(2)(γ) του Κανονισμού, αναφέρει ότι ο Κανονισμός δεν εφαρμόζεται στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα «από φυσικό πρόσωπο στο πλαίσιο αποκλειστικά προσωπικής ή οικιακής δραστηριότητας».

Επομένως, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο Κανονισμός δεν εφαρμόζεται όταν ισχύουν σωρευτικά τα εξής: (α) η επεξεργασία δεδομένων διενεργείται από φυσικό πρόσωπο, (β) στο πλαίσιο προσωπικής ή οικιακής δραστηριότητας, και (γ) η οποία δεν συνδέεται με κάποια επαγγελματική ή εμπορική δραστηριότητα.

Σχετικά με τα ανωτέρω, στην Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C-73/07, Satakunnan Markkinapörssi and Satamedia, ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2008, αναφέρθηκε ότι στην προσωπική ή οικιακή δραστηριότητα δεν εμπίπτει επεξεργασία η οποία εκτίθεται σε απεριόριστο αριθμό προσώπων.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω, καθώς και τα στοιχεία που είχα ενώπιόν μου, ανέφερα στην παραπονούμενη ότι δεν φαινόταν η υπό διερεύνηση ηχογραφημένη συνομιλία να έχει κοινοποιηθεί σε απεριόριστο αριθμό προσώπων, αλλά σε συγκεκριμένο αριθμό επαφών που καθόρισε το πρόσωπο εναντίον του οποίου στρεφόταν το παράπονο. Ως εκ των ανωτέρω, η εν λόγω επεξεργασία ενέπιπτε στην εξαίρεση του άρθρου 2(2)(γ) του Κανονισμού και, ως εκ τούτου, δεν μπορούσα να προχωρήσω σε διερεύνηση του παραπόνου.

3.3.13. Παράπονο για βιντεογράφιση ασθενούς

Σύμφωνα με το παράπονο που υπεβλήθη στο Γραφείο μου από εργαζόμενο Νοσοκομείου, θυγατέρα ασθενούς επέδειξε ανάρμοστη συμπεριφορά στο νοσηλευτικό προσωπικό και σε ασθενείς και, κατ' ισχυρισμό άλλου ασθενούς, βιντεογραφούσε και φωτογράφιζε τον τελευταίο, διατηρώντας στο κινητό της τηλέφωνο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα μπορούσαν να τον ταυτοποιήσουν. Επίσης, το άτομο εναντίον του οποίου στρεφόταν το παράπονο λάμβανε φωτογραφίες από τον χώρο του Νοσοκομείου, στις οποίες περιέχονταν προσωπικά δεδομένα. Λόγω των πράξεών της, και της παραδοχής της για κατοχή εικόνων και βίντεο στη συσκευή του κινητού της τηλεφώνου, ενημερώθηκε η ίδια για τις παραβιάσεις και τα πιθανά αδικήματα, από τον λειτουργό διαχείρισης εισερχομένων παραπόνων του Νοσοκομείου.

Όσον αφορά στην εκπροσώπηση υποκειμένου των δεδομένων για υποβολή καταγγελίας σε Εποπτική Αρχή, το άρθρο 80, παράγραφος 1 του Κανονισμού, προνοεί ότι:

«Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να αναθέσει σε μη κερδοσκοπικό φορέα, οργάνωση ή ένωση που έχει συσταθεί δεόντως σύμφωνα με το δίκαιο κράτους μέλους, διαθέτει καταστατικούς σκοπούς που είναι γενικού συμφέροντος και δραστηριοποιείται στον τομέα της προστασίας των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των υποκειμένων των δεδομένων σε σχέση με την προστασία των δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα να υποβάλει την καταγγελία για λογαριασμό του και να ασκήσει τα δικαιώματα που αναφέρονται στα άρθρα 77, 78 και 79 για λογαριασμό του και να ασκήσει το δικαίωμα αποζημίωσης που αναφέρεται στο άρθρο 82 εξ ονόματός του, εφόσον προβλέπεται από το δίκαιο του κράτους μέλους.»

Επομένως, ενημέρωσα τον παραπονούμενο ότι το παράπονο που υπεβλήθη στο Γραφείο μου δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτό, αφού για το συγκεκριμένο περιστατικό, θα έπρεπε να υποβληθεί παράπονο από υποκείμενο των δεδομένων, για το οποίο υπήρχε ισχυρισμός ότι παραβιάστηκαν προσωπικά του δεδομένα.

3.3.14. Παράπονο για βιντεογράφιση, φωτογράφιση και ηχογράφιση χωρίς συγκατάθεση

Υποβλήθηκε στο Γραφείο μου παράπονο από φυσικό πρόσωπο σχετικά με βιντεοσκόπηση και φωτογράφιση του, χωρίς να έχει ληφθεί η συγκατάθεσή του. Συγκεκριμένα, ο παραπονούμενος δεχόταν επανειλημμένως βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση και ηχογράφιση από άτομο που διέμενε μαζί του στο ίδιο σπίτι, χωρίς να έχει δώσει τη συγκατάθεσή του.

Παρόλο που οι συγκεκριμένες πράξεις επεξεργασίας αφορούν σε δραστηριότητα προσωπική / οικιακή και, ως εκ τούτου, δεν εμπίπτουν αυστηρά στις αρμοδιότητες του Γραφείου μου, ενημέρωσα τον παραπονούμενο ότι θα επιστήσω την προσοχή του ατόμου που προέβαινε στις βιντεοσκοπήσεις, για τη σοβαρότητα των πράξεων αυτών.

Επομένως, επικοινωνήσα με το εν λόγω άτομο που προέβαινε στη βιντεογράφιση, εντός της οικίας του παραπονούμενου, αναφέροντας ότι αν ευσταθούσαν οι ισχυρισμοί του παραπονούμενου, τότε οι πράξεις αυτές (βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση και ηχογράφιση) αποτελούσαν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και τον κάλεσα όπως τερματίσει την όποια τέτοια επεξεργασία και καταστρέψει τα δεδομένα που είχαν συλλεχθεί και/ή κοινοποιηθεί παράτυπα.

3.3.15. Παράπονο για φωτογράφιση αυτοκινήτων από φυσικό πρόσωπο

Υποβλήθηκε παράπονο στο Γραφείο μου, σχετικά με φωτογράφιση αυτοκινήτων που βρίσκονταν σταθμευμένα στην οικία του παραπονούμενου από τρίτο πρόσωπο, με το οποίο δεν διατηρούσε καμία σχέση. Ως αναφέρθηκε στο Γραφείο μου, οι εν λόγω φωτογραφίες είχαν κατατεθεί ως τεκμήρια στο Οικογενειακό Δικαστήριο.

Ενημέρωσα τον παραπονούμενο ότι, σύμφωνα με το άρθρο 55(3) του Κανονισμού, οι Εποπτικές Αρχές δεν είναι αρμόδιες να ελέγχουν πράξεις επεξεργασίας οι οποίες διενεργούνται από Δικαστήρια στο πλαίσιο της δικαιοδοτικής τους αρμοδιότητας. Ως εκ τούτου, δόθηκε κατεύθυνση προς τον παραπονούμενο όπως θέσει τους ισχυρισμούς του ενώπιον του Δικαστηρίου.

3.3.16. Παράπονο για μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε μερίδα δικαιούχου του Γενικού Συστήματος Υγείας

Υποβλήθηκε παράπονο εναντίον δύο ιατρών, σχετικά με μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον λογαριασμό δικαιούχου του παραπονούμενου, στο σύστημα του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ).

Στο πλαίσιο της διερεύνησης του παραπόνου, επικοινωνήσα με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, ζητώντας όπως διερευνηθεί το παράπονο και ενημερωθώ σχετικά με την έκβαση της υπόθεσης, ώστε να ασκήσω οποιοσδήποτε από τις διορθωτικές μου εξουσίες, στην περίπτωση που έκρινα κάτι τέτοιο ως απαραίτητο.

Μετά το πέρας της διοικητικής έρευνας και της έκδοσης σχετικών Αποφάσεων από τον Οργανισμό, προχώρησα με ανεξάρτητη διερεύνηση του παραπόνου.

Αναφορικά με τον πρώτο ιατρό, αυτός είχε χειρουργήσει παλαιότερα τον παραπονούμενο και είχε καταγγελλεί, από τον παραπονούμενο, για ιατρική αμέλεια. Ο εν λόγω ιατρός υποστήριξε ότι είχε αποκτήσει πρόσβαση στη μερίδα του παραπονούμενου στο ΓεΣΥ, αφότου έλαβε επιστολή από τον παραπονούμενο, περί ιατρικής αμέλειας, με σκοπό να απαντήσει όσο το δυνατόν πιο εμπειριστατωμένα στην καταγγελία. Διαπιστώθηκε ότι η ημερομηνία πρόσβασης στη μερίδα του παραπονούμενου, ήταν ίδια με την ημερομηνία που παρέλαβε ο ιατρός την εν λόγω επιστολή.

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι ο παραπονούμενος θα έπρεπε να αναμένει ότι ο ιατρός θα προέβαινε σε τέτοιες ενέργειες, για να απαντήσει στην καταγγελία για ιατρική αμέλεια, ως επίσης το γεγονός ότι η ενέργεια του ιατρού δεν φαινόταν να είναι δυσανάλογη προς τον επιδιωκόμενο σκοπό, έκρινα ότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε παραβίαση των διατάξεων του Κανονισμού από αυτόν.

Σχετικά με τον δεύτερο ιατρό, αυτός είχε αποκτήσει πρόσβαση στη μερίδα του παραπονούμενου, κατόπιν αιτήματος του πρώτου ιατρού, ώστε να συζητήσουν για την επιστολή που ο πρώτος ιατρός είχε λάβει, περί ιατρικής αμέλειας. Όπως πληροφορήθηκα, ο δεύτερος ιατρός συμμετείχε σε όλη τη διαδικασία, την ημέρα της χειρουργικής επέμβασης του παραπονούμενου.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, θεώρησα ότι υπήρχε έρεισμα για την απόκτηση της πρόσβασης και του δεύτερου ιατρού στον λογαριασμό δικαιούχου του παραπονούμενου, στο σύστημα του ΓεΣΥ.

Ανεξαρτήτως των πιο πάνω, απηύθυνα σύσταση προς τους δύο ιατρούς, όπως σε μελλοντικές παρόμοιες περιπτώσεις, ενημερώνουν τον ασθενή για την πρόθεσή τους να εισέλθουν στη μερίδα του στο ΓεΣΥ και/ή την πρόθεσή τους να κοινοποιήσουν προσωπικά του δεδομένα.

3.3.17. Παράπονο για μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρώην εργαζομένου

Υποβλήθηκε παράπονο από Κύπριο πολίτη εναντίον αλλοδαπού πρώην συνεργάτη / συνεταίρου του σε εταιρεία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, για πρόσβαση στο ηλεκτρονικό του γραμματοκιβώτιο (mailbox) και για χρήση αυτού, χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Το Γραφείο μου, προκειμένου να διερευνήσει το παράπονο, ζήτησε επιπρόσθετη πληροφόρηση από τον παραπονούμενο. Βάσει των στοιχείων που παρείχε ο παραπονούμενος, το Γραφείο μου διαπίστωσε ότι ο παραπονούμενος ήταν πρώην εργαζόμενος στην εν λόγω εταιρεία και όχι συνεργάτης / συνέταιρος του προσώπου εναντίον του οποίου στρεφόταν το παράπονο. Για τον λόγο αυτό, παρέπεμψα τον παραπονούμενο στη Γνώμη 1/2019, που εξέδωσα στις 17 Μαΐου 2019, σχετικά με την πρόσβαση στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εργοδοτούμενων / πρώην εργοδοτούμενων και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε αυτά. Σημειώνεται ότι η Γνώμη αυτή είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Γραφείου μου.

Λόγω του ότι η πρόσβαση και η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραπονούμενου, και των προσωπικών του δεδομένων που βρίσκονταν αποθηκευμένα σε αυτό πραγματοποιήθηκε από υπεύθυνο επεξεργασίας μη εγκατεστημένο στην Ένωση και δεν ίσχυε κάποια από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3(2) του Κανονισμού, ενημέρωσα τον παραπονούμενο ότι η διερεύνηση του παραπόνου δεν ενέπιπτε στις αρμοδιότητές μου.

3.3.18. Παράπονο για μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δεδομένα από ταχυδρομική πράκτορα

Σύμφωνα με το παράπονο που υποβλήθηκε στο Γραφείο μου, πολίτης μετέβη σε κατάστημα συζύγου ταχυδρομικής πράκτορος σε συγκεκριμένη κοινότητα, για να παραλάβει συστημένη επιστολή. Ωστόσο, μετά την αποχώρησή του, αντιλήφθηκε ότι ο φάκελος που παρέλαβε ήταν ανοικτός, στοιχείο το οποίο αρνήθηκε η ταχυδρομική πράκτορας και άλλη εργαζόμενη του καταστήματος. Για τον λόγο αυτό, ο παραπονούμενος προέβη σε αναφορά του περιστατικού σε Αστυνομικό Σταθμό, ζητώντας όπως ελεγχθεί το Κλειστό Κύκλωμα Βιντεοπαρακολούθησης (ΚΚΒΠ) του καταστήματος.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης, ζήτησα και έλαβα απαντήσεις από το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, σχετικά με το περιστατικό, καθώς και για τη λειτουργία του ταχυδρομικού πρακτορείου στην εν λόγω κοινότητα.

Ωστόσο, μετά από επικοινωνία μου με την Αστυνομία, ενημερώθηκα ότι η Αστυνομία διερευνούσε το περιστατικό και ότι από τις μέχρι τότε εξετάσεις της Αστυνομίας, φάνηκε ότι στο υπό αναφορά υποστατικό δεν υπήρχε εγκατεστημένο ΚΚΒΠ. Λαμβάνοντας υπόψιν τη διερεύνηση εκ μέρους της Αστυνομίας, έκρινα ορθότερο όπως αναστείλω τη διερεύνηση της υπόθεσης από το Γραφείο μου, ούτως ώστε να διαφυλαχθεί το αδιάβλητο της διερεύνησης από την Αστυνομία. Από τη στιγμή που εκκρεμούσε σχετική καταγγελία στην Αστυνομία, το Γραφείο μου θα είχε εμπλοκή μόνο όταν ζητείτο σχετική συνδρομή από αυτό.

3.3.19. Παράπονο για διατήρηση δεδομένων πρώην εργαζομένου από εταιρεία

Υποβλήθηκε παράπονο από πρώην εργαζόμενο ειδησεογραφικής εταιρείας, σχετικά με τη διατήρηση της δημοσιογραφικής του ταυτότητας, από την εταιρεία, ακόμη και μετά τη λήξη της συνεργασίας τους. Στη δημοσιογραφική ταυτότητα αναγράφονταν προσωπικά δεδομένα του παραπονούμενου.

Κατά τη διερεύνηση του παραπόνου, πληροφορήθηκα ότι υπήρχε σε εξέλιξη δικαστική υπόθεση, μεταξύ της εταιρείας και του παραπονούμενου. Επομένως, ενημέρωσα τον παραπονούμενο ότι, το Γραφείο μου δεν θα εξέταζε υπόθεση, η οποία εκκρεμούσε ενώπιον του Δικαστηρίου και η οποία, ακόμα κι αν δεν αφορούσε το θέμα του παραπόνου, ενδεχομένως να επηρέαζε την όποια απόφαση του Δικαστηρίου.

3.3.20. Παράπονο για μη νόμιμη πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που κατείχε το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Η παραπονούμενη ισχυρίστηκε ότι το πρόσωπο εναντίον του οποίου στρεφόταν το παράπονο εξασφάλισε μη νόμιμη πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που την αφορούσαν, μέσω του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, και χρησιμοποίησε τα δεδομένα αυτά για να υποβάλει καταγγελία εναντίον της.

Ενημέρωσα την παραπονούμενη ότι, σε κάθε περίπτωση, ήταν δυνατή η εκ μέρους μου διερεύνηση του οποιουδήποτε παραπόνου, με την προσκόμιση όλων των τεκμηρίων / στοιχείων που υποστήριζαν και στοιχειοθετούσαν τη θέση της.

Στην παρούσα υπόθεση, εισηγήθηκα στην παραπονούμενη όπως απευθυνθεί προς τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, θέτοντας υπόψιν του τους ισχυρισμούς της, με όλα τα στοιχεία που απαιτούνται ούτως ώστε να μπορέσει να προχωρήσει επί της ουσίας με την εξέταση της υπόθεσής της.

Η παραπονούμενη δεν επανήλθε.

3.3.21. Παράπονο για υποκλοπή δεδομένων από μέσο κοινωνικής δικτύωσης

Αντικείμενο του παραπόνου που υποβλήθηκε στο Γραφείο μου ήταν τα προσωπικά δεδομένα του παραπονούμενου τα οποία βρίσκονταν αναρτημένα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα οποία, βάσει των ισχυρισμών του παραπονούμενου, υποκλάπηκαν ώστε να παρουσιαστούν ως τεκμήρια στο Δικαστήριο.

Σύμφωνα με το άρθρο 55(3) του Κανονισμού, οι Εποπτικές Αρχές δεν είναι αρμόδιες να ελέγχουν πράξεις επεξεργασίας οι οποίες διενεργούνται από Δικαστήρια στο πλαίσιο της δικαιοδοτικής τους αρμοδιότητας. Ως εκ τούτου, ενημέρωσα τον παραπονούμενο ότι δεν μπορούσα να ενεργήσω επί του παραπόνου του. Ωστόσο, δόθηκε κατεύθυνση προς τον παραπονούμενο όπως θέσει τους ισχυρισμούς του ενώπιον του Δικαστηρίου.

3.3.22. Παράπονο για συλλογή υπερβολικών δεδομένων από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας

Στο παράπονο που υπεβλήθη στο Γραφείο μου, αναφερόταν ότι η θυγατέρα του παραπονούμενου είχε αιτηθεί ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για άτομο με αναπηρία, ενώ προηγουμένως, της είχε αποκοπεί το σχετικό επίδομα που, έως τότε, λάμβανε. Ο παραπονούμενος έλαβε επιστολή από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, βάσει της οποίας του ζητείτο όπως προσκομίσει συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία ο παραπονούμενος θεωρούσε υπερβολικά.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης του παραπόνου, η Υπηρεσία ενημέρωσε το Γραφείο μου ότι ο λόγος που ζητήθηκαν τα επιπρόσθετα στοιχεία ήταν επειδή η Υπηρεσία είχε βάσιμους λόγους να θεωρεί ότι η θυγατέρα του παραπονούμενου δεν διέμενε στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ωστόσο, η Υπηρεσία επιβεβαίωσε, εν τέλει, ότι η θυγατέρα του παραπονούμενου διέμενε στη Δημοκρατία και για τον λόγο αυτό προχώρησε σε έγκριση της αίτησης.

Αφού έλαβα υπόψιν τις θέσεις της Υπηρεσίας και τη σχετική αιτιολόγηση, έκρινα ότι το αίτημα για συλλογή των επιπρόσθετων στοιχείων ήταν συναφές με τον σκοπό της εξέτασης και αξιολόγησης της αίτησης που υποβλήθηκε. Επομένως, τα στοιχεία που ζητήθηκαν για την εξέταση της αίτησης δεν θεωρούνταν υπερβολικά.

Ενημερώθηκε σχετικά ο παραπονούμενος, ο οποίος δεν επανήλθε.

3.3.23. Παράπονο για συλλογή υπερβολικών δεδομένων από μεταφορικές εταιρείες

Σύμφωνα με το παράπονο, ζητήθηκε από την παραπονούμενη από δύο μεταφορικές εταιρείες, να αναφέρει μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω τηλεφώνου, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας ή τον αριθμό διαβατηρίου της, για σκοπούς τελωνείου. Στη μία περίπτωση, όταν η παραπονούμενη αρνήθηκε να δώσει τα προσωπικά της δεδομένα, ο λειτουργός της εταιρείας αποδέχθηκε την έγκρισή της μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος και της απέστειλε το πακέτο, χωρίς κάποιο πρόβλημα. Στη δεύτερη περίπτωση, η εταιρεία ανέφερε ότι το τελωνείο χρειαζόταν τα στοιχεία αυτά για σκοπούς εκτελωνισμού και ότι εάν τα στοιχεία της δεν υποβάλλονταν, το πακέτο της θα παρέμενε στο τελωνείο.

Μετά από σχετική επικοινωνία μου με το Τμήμα Τελωνείων διευκρινίστηκε ότι σύμφωνα με τον περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμο του 2004, Ν. 94(I)/2004, και τις εγκυκλίους του Τμήματος ΕΕ – «Θ» (72) και ΕΕ – «Θ» (73), στις περιπτώσεις μη εμπορικών εισαγωγών από φυσικά πρόσωπα και εφόσον η τελωνειακή αξία των εισαγόμενων προϊόντων υπερβαίνει τα €150 ή τα εισαγόμενα προϊόντα υπάγονται σε απαγορεύσεις ή περιορισμούς, το Τμήμα Τελωνείων απαιτεί από τον τελωνειακό πράκτορα όπως δηλώσει τα στοιχεία του εισαγωγέα, περιλαμβανομένου του αριθμού του δελτίου ταυτότητας του εν λόγω φυσικού προσώπου. Στις

υπόλοιπες περιπτώσεις, δηλαδή των μη εμπορικών εισαγωγών από φυσικά πρόσωπα, το Τμήμα Τελωνείων, διατηρεί το δικαίωμα να απαιτεί από τον τελωνειακό πράκτορα να δηλώνει τον αριθμό του δελτίου ταυτότητας του εισαγωγέα. Ενημέρωσα σχετικά την παραπονούμενη, η οποία δεν επανήλθε.

3.3.24. Παράπονο για συλλογή υπερβολικών δεδομένων από την εταιρεία Cyprus Public Transport

Υποβλήθηκε παράπονο στο Γραφείο μου εναντίον της εταιρείας Cyprus Public Transport, για υπερβολική συλλογή δεδομένων των επιβατών των λεωφορείων, κατά τη διαδικασία ανταλλαγής δεδομένων για παροχή δωρεάν ασύρματης σύνδεσης στο διαδίκτυο. Για τον λόγο αυτό, στο πλαίσιο της διερεύνησης εξέτασα τα δεδομένα τα οποία συλλέγονταν για τη λήψη δωρεάν ασύρματης σύνδεσης και τη νομική βάση της επεξεργασίας τους.

Έκρινα ότι στα πλαίσια της αρχής της ελαχιστοποίησης και του περιορισμού του σκοπού δεν ήταν απαραίτητη η συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεν εξυπηρετείτο ο σκοπός τον οποίο η εταιρεία προέβαλε προς το Γραφείο μου. Η εταιρεία φάνηκε πρόθυμη να ακολουθήσει τις υποδείξεις μου για συμμόρφωση. Συγκεκριμένα, σταμάτησε τη λήψη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τους επιβάτες των λεωφορείων οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τη δωρεάν ασύρματη σύνδεση και προχώρησε σε απλοποίηση / διόρθωση της Δήλωσης Πολιτικής και των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης της ασύρματης σύνδεσης στο διαδίκτυο.

3.3.25. Παράπονο για συλλογή υπερβολικών δεδομένων από την εταιρεία Sea Chefs Ltd

Αντικείμενο του παραπόνου που υποβλήθηκε στο Γραφείο μου, ήταν η επεξεργασία δεδομένων υγείας από την εταιρεία Sea Chefs Ltd, ως μέρος διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού. Τέθηκε το ερώτημα κατά πόσο η επεξεργασία αυτή ήταν σύμφωνη με τον Κανονισμό.

Μετά από διερεύνηση του παραπόνου, διαπίστωσα ότι η επεξεργασία στην οποία προέβαινε η εταιρεία διενεργείτο στη βάση των άρθρων 9(β) και 9(η) του Κανονισμού. Επιπλέον, τα δεδομένα που τύγχαναν επεξεργασίας ικανοποιούσαν την αρχή της αναλογικότητας. Ως εκ τούτου, δεν υπήρχε παραβίαση των προσωπικών δεδομένων του παραπονούμενου ή άλλων υποψηφίων προς εργοδότηση.

3.3.26. Παράπονο για συλλογή υπερβολικών δεδομένων από τραπεζικό ίδρυμα

Το παράπονο το οποίο υποβλήθηκε στο Γραφείο μου σχετιζόταν με την απαίτηση συλλογής υπερβολικών δεδομένων από τραπεζικό ίδρυμα. Συγκεκριμένα, ο παραπονούμενος ανέφερε ότι του ζητήθηκε από το τραπεζικό ίδρυμα να αποστείλει σαρωμένο αντίγραφο ενοικίασης, ως επωφελούμενος των ενοικίων ενός ακινήτου (γραφείου) και ότι, σε περίπτωση που δεν έστελνε το αντίγραφο, δεν θα γίνονταν δεκτές μελλοντικές πληρωμές από τον συγκεκριμένο ενοικιαστή.

Κατά τη διερεύνηση του παραπόνου και λαμβάνοντας υπόψιν την Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και τις πρόνοιες του άρθρου 58 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007, Ν. 188(Ι)/2007, πληροφόρησα τον παραπονούμενο ότι τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να εξετάζουν λεπτομερώς τις συναλλαγές οι οποίες λόγω της φύσης τους ενδέχεται να συνδέονται με νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ως εκ τούτου, ενημέρωσα τον παραπονούμενο ότι οι ειδικές πρόνοιες του Ν. 188(Ι)/2007, ως νομοθεσία *lex specialis*, καθώς και η συγκεκριμένη Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, δικαιολογούσαν την ενέργεια του τραπεζικού ιδρύματος να ζητήσει το ενοικιαστήριο έγγραφο για τον έλεγχο των συγκεκριμένων εμβασμάτων που γίνονταν στον λογαριασμό του παραπονούμενου.

3.3.27. Παράπονο για συλλογή υπερβολικών δεδομένων από ιατρικό κέντρο

Υποβλήθηκε στο Γραφείο μου, παράπονο το οποίο αφορούσε σε υπερβολική συλλογή δεδομένων κατά τον καθορισμό πρώτης επίσκεψης σε ιατρικό κέντρο. Εξετάζοντας τα στοιχεία που ζητήθηκαν, αυτά φάνηκε πως εξυπηρετούσαν την ταυτοποίηση της παραπονούμενης ως ασθενούς και την καταγραφή του ιστορικού της. Επίσης, τα στοιχεία αυτά θα συλλέγονταν σίγουρα κατά τη διάρκεια της πρώτης επίσκεψης της παραπονούμενης στο ιατρικό κέντρο.

Όπως ενημέρωσα την παραπονούμενη, σε περίπτωση ακύρωσης της πρώτης επίσκεψης, το ιατρικό κέντρο, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, όφειλε να προχωρήσει σε διαγραφή των στοιχείων που είχε συλλέξει. Ενημέρωσα, περαιτέρω, την παραπονούμενη πως αν επιθυμούσε την περαιτέρω διερεύνηση του παραπόνου της, θα έπρεπε να αποστείλει το όνομα του ιατρικού κέντρου στο οποίο απευθύνθηκε. Ωστόσο, η παραπονούμενη δεν επανήλθε.

3.4. Κλειστά Κυκλώματα Βιντεοπαρακολούθησης (ΚΚΒΠ)

3.4.1. Παράπονο για εγκατάσταση και λειτουργία ΚΚΒΠ από το Κοινοτικό Συμβούλιο Αρμενοχωρίου

Υπεβλήθη στο Γραφείο μου παράπονο από πολίτη εναντίον του Κοινοτικού Συμβουλίου Αρμενοχωρίου για την εγκατάσταση Κλειστού Κυκλώματος Βιντεοπαρακολούθησης (ΚΚΒΠ), το οποίο, όπως με ενημέρωσε ο πολίτης, κατέγραφε μέρος του δρόμου.

Σύμφωνα με την πληροφόρηση που έλαβα από το Κοινοτικό Συμβούλιο, το ΚΚΒΠ εγκαταστάθηκε σε ιδιόκτητο χώρο του, στον οποίο βρισκόταν η υδραντλία της υδατοπρομήθειας, μετά από παραβιάσεις του χώρου και πρόκληση ζημιών. Αφού εξέτασα το υλικό καταγραφής, εντόπισα ότι ορισμένες εκ των καμερών κατέγραφαν χώρους εκτός της ιδιοκτησίας του Κοινοτικού Συμβουλίου, ενώ μία εξ αυτών κατέγραφε μέρος του δρόμου.

Μετά από υποδείξεις μου, το Κοινοτικό Συμβούλιο προχώρησε στην απεγκατάσταση των καμερών που κατέγραφαν χώρους εκτός της ιδιοκτησίας του, αφήνοντας σε λειτουργία μόνο δύο κάμερες.

Στη συνέχεια το Γραφείο μου έλαβε ξανά από τον ίδιο πολίτη ενημέρωση ότι οι κάμερες τοποθετήθηκαν εκ νέου σε παρακείμενη οικοδομή, ενώ δεν υπήρχε κατάλληλη σήμανση ότι ο χώρος παρακολουθείτο. Το Γραφείο μου επενέβη εκ νέου, ενώ το Κοινοτικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε ξανά ότι οι κάμερες στον χώρο ήταν μόνο δύο, αποστέλλοντας και αποδεικτικά ότι υπήρχε η απαιτούμενη σήμανση.

Ο πολίτης ενημερώθηκε για τα ανωτέρω.

3.4.2. Παράπονο για εγκατάσταση και λειτουργία ΚΚΒΠ σε ιατρείο

Υποβλήθηκε παράπονο σχετικά με την εγκατάσταση Κλειστού Κυκλώματος Βιντεοπαρακολούθησης (ΚΚΒΠ) σε ιατρείο, από φυσικό πρόσωπο το οποίο επισκέφθηκε το ιατρείο. Η παραπονούμενη, κατά τη διάρκεια της

εξέτασής της, παρατήρησε ότι, μέσα στο εξεταστήριο υπήρχε τοποθετημένη κάμερα. Η παραπονούμενη είχε αρχικά αποταθεί στην Αστυνομία Λεμεσού, η οποία μετά από επίσκεψη στο ιατρείο, δεν διαπίστωσε οποιαδήποτε καταγραφή των προσωπικών δεδομένων της παραπονούμενης, ενώ διαβεβαίωσε ότι το ΚΚΒΠ κατέγραφε μόνο το βράδυ.

Από τα ενώπιόν μου στοιχεία, δεν προέκυπτε παραβίαση των προσωπικών δεδομένων της παραπονούμενης, ωστόσο, απηύθυνα ορισμένες συστάσεις στο ιατρείο, σχετικά με την εγκατάσταση του ΚΚΒΠ. Ανέφερα ότι, ακόμη και στην περίπτωση που το ΚΚΒΠ δεν κατέγραφε κατά τις ώρες λειτουργίας του ιατρείου, δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο, είτε της τυχαίας καταγραφής εικόνας κάποιου ασθενούς, είτε της λειτουργίας του ΚΚΒΠ, σε μελλοντικό στάδιο, κατά τις ώρες λειτουργίας του ιατρείου.

Επίσης, ακόμη και αν δεν προέκυπταν άμεσα θέματα προσωπικών δεδομένων, ενδεχομένως να προέκυπταν θέματα ηθικής, αφού οι κάμερες έδιναν την εντύπωση της οπτικογράφησης και δημιουργούσαν εύλογες ανησυχίες, καθώς και έρεισμα για νομικές αξιώσεις. Ειδικότερα, σε τέτοιους χώρους, όπως το ιατρείο, στο οποίο εισέρχονται καθημερινά ασθενείς, το θέμα είναι ιδιαίτερα λεπτό, λόγω της φύσης των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, των οποίων δινόταν (έστω και ψευδώς) η εντύπωση καταγραφής.

3.4.3. Παράπονο για εγκατάσταση και λειτουργία ΚΚΒΠ και μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης από την εταιρεία CMT Processing Limited

Το πρώτο μέρος του παραπόνου αφορούσε στην τοποθέτηση Κλειστού Κυκλώματος Βιντεοπαρακολούθησης (ΚΚΒΠ) στις εγκαταστάσεις της εταιρείας CMT Processing Limited, το οποίο κατέγραφε τους εργαζομένους εν ώρα εργασίας. Κατά την εξέταση του παραπόνου, διαφάνηκε ότι η εγκατάσταση του ΚΚΒΠ δεν ήταν σύμφωνη με τις υποδείξεις του Γραφείου μου και, επομένως, κάλεσα την εταιρεία όπως αφαιρέσει ορισμένες κάμερες που περιλαμβάνονταν στο ΚΚΒΠ, ενώ έδωσα κατευθύνσεις για τις λοιπές κάμερες. Ως προς το θέμα αυτό, η εταιρεία συμμορφώθηκε και θεώρησα την υπόθεση λήξασα.

Το δεύτερο μέρος του παραπόνου αφορούσε στη μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης, από την εταιρεία. Συγκεκριμένα, η παραπονούμενη αιτήθηκε, από την εταιρεία, όπως της σταλθεί αντίγραφο του οπτικογραφημένου υλικού που είχε συλλεχθεί από διαδικτυακή συνάντηση που είχε η παραπονούμενη με την εταιρεία. Η εταιρεία είχε στείλει στην παραπονούμενη το υλικό, όμως λόγω τεχνικών προβλημάτων, η παραπονούμενη δεν κατέστη δυνατό να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτό. Παρόλο που ζήτησε από την εταιρεία, όπως διευθετηθεί το θέμα, εντούτοις δεν έλαβε καμία απάντηση.

Κατόπιν παρέμβασης του Γραφείου μου, το υλικό στάλθηκε στην παραπονούμενη και, λαμβάνοντας υπόψιν την άμεση συνεργασία της εταιρείας, δεν προχώρησα σε περαιτέρω ενέργειες.

3.4.4. Παράπονο για εγκατάσταση και λειτουργία ΚΚΒΠ σε νηπιαγωγείο

Υποβλήθηκε παράπονο, σχετικά με εγκατάσταση Κλειστού Κυκλώματος Βιντεοπαρακολούθησης (ΚΚΒΠ) σε νηπιαγωγείο, το οποίο κατέγραφε μέρος της οικίας του παραπονούμενου.

Κατά τη διερεύνηση του παραπόνου, πληροφορήθηκα ότι είχε εκδοθεί προσωρινό διάταγμα, μεταξύ του νηπιαγωγείου και του παραπονούμενου. Επομένως, ενημέρωσα τον παραπονούμενο ότι, σύμφωνα με το άρθρο 55(3) του Κανονισμού, το Γραφείο μου δεν είχε δικαιοδοσία / αρμοδιότητα εξέτασης της υπόθεσης, η οποία βρισκόταν εν μέσω δικαστικής διαδικασίας, αφού για κάτι τέτοιο, αρμόδιο οριζόταν το ίδιο το Δικαστήριο.

Ωστόσο, προέβηκα σε ορισμένες συστάσεις, προς το νηπιαγωγείο, σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, η οποία προέκυπτε από την εγκατάσταση ΚΚΒΠ.

3.4.5. Παράπονο για εγκατάσταση και λειτουργία ΚΚΒΠ σε οικία που κατέγραφε τον παιδότοπο νηπιαγωγείου

Υποβλήθηκε παράπονο από διευθύντρια νηπιαγωγείου, σχετικά με την τοποθέτηση Κλειστού Κυκλώματος Βιντεοπαρακολούθησης (ΚΚΒΠ) σε μπαλκόνι οικίας, το οποίο κατέγραφε τον παιδότοπο του νηπιαγωγείου.

Αφού πληροφορήθηκα για το γεγονός ότι είχε εκδοθεί διάταγμα μεταξύ του νηπιαγωγείου και του ιδιοκτήτη της συγκεκριμένης οικίας, καθώς και το περιεχόμενο αυτού, θεώρησα ότι με την τοποθέτηση του ΚΚΒΠ, ενδεχομένως να προέκυπτε παρακοή του εν λόγω διατάγματος. Επομένως, ενημέρωσα την παραπονούμενη ότι, το Γραφείο μου δεν έχει δικαιοδοσία / αρμοδιότητα εξέτασης υπόθεσης, η οποία βρίσκεται εν μέσω δικαστικής διαδικασίας, αφού για την εξέταση τέτοιας υπόθεσης, αρμόδιο ορίζεται το ίδιο το Δικαστήριο και, επομένως, θεώρησα την υπόθεση λήξασα.

3.4.6. Παράπονο για εγκατάσταση και λειτουργία ΚΚΒΠ σε εργοτάξιο

Πολίτης υπέβαλε παράπονο εναντίον εταιρείας σχετικά με εγκατάσταση Κλειστού Κυκλώματος Βιντεοπαρακολούθησης (ΚΚΒΠ) σε εργοτάξιο για την ανέγερση πολυκατοικίας στον Δήμο Γερμασόγειας, το οποίο κατέγραφε, όπως με ενημέρωσε, εικόνα από τον δρόμο καθώς και από παρακείμενο χώρο πρασίνου.

Κατά την εξέταση του παραπόνου, η εταιρεία με ενημέρωσε ότι η εγκατάσταση του ΚΚΒΠ πραγματοποιήθηκε από δεύτερη εταιρεία στην οποία ανατέθηκε η αποκλειστική ευθύνη του εργοταξίου. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έλαβα, το ΚΚΒΠ ήταν εικονικό και η εγκατάσταση έγινε για σκοπό εκφοβισμού.

Όσον αφορά στη χρήση εικονικών καμερών, ενημέρωσα τις εταιρείες ότι παρόλο που δεν άπτονται άμεσα θεμάτων προσωπικών δεδομένων, ίσως να προκύπτουν άλλα θέματα ηθικής και δημιουργούν εντυπώσεις και ερείσματα για νομικές αξιώσεις. Περαιτέρω, δεν μπορεί να αγνοηθεί ότι, ανά πάσα στιγμή, οι εικονικές κάμερες μπορεί να αντικατασταθούν με λειτουργικές κάμερες.

Ως εκ των ανωτέρω, συνέστησα στις εταιρείες όπως αφαιρέσουν τις κάμερες που τοποθετήθηκαν, ενέργεια στην οποία προέβησαν.

3.4.7. Παράπονο για εγκατάσταση και λειτουργία ΚΚΒΠ σε περίφραξη οικίας

Υποβλήθηκε παράπονο από τον Δήμο Γερίου, σχετικά με την τοποθέτηση Κλειστού Κυκλώματος Βιντεοπαρακολούθησης (ΚΚΒΠ), σε περίφραξη οικίας, το οποίο κατέγραφε τον δημόσιο δρόμο. Κατά την εξέταση του παραπόνου, πληροφορήθηκα ότι εκκρεμούσαν δικαστικές διαδικασίες, οι οποίες, παρόλο που δεν αφορούσαν στο αντικείμενο του παραπόνου που υπεβλήθη στο Γραφείο μου, εντούτοις ήταν αλληλένδετες με την εγκατάσταση του εν λόγω ΚΚΒΠ.

Επομένως, λόγω του ότι η οποιαδήποτε Απόφασή μου, ενδεχομένως, να επηρέαζε την όποια Απόφαση Δικαστηρίου, διέκοψα τη διερεύνηση της υπόθεσης.

3.4.8. Παράπονο για εγκατάσταση και λειτουργία ΚΚΒΠ σε οικία

Υποβλήθηκε παράπονο στο Γραφείο μου, σχετικά με την εγκατάσταση Κλειστού Κυκλώματος Βιντεοπαρακολούθησης (ΚΚΒΠ) σε οικία, το οποίο ήταν στραμμένο προς τον δημόσιο δρόμο και το πεζοδρόμιο.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου, ενημέρωσα τον ιδιοκτήτη του ΚΚΒΠ ότι η εμβέλεια καταγραφής του ΚΚΒΠ έπρεπε να περιορίζεται εντός της περιμέτρου της οικίας του, χωρίς να καταγράφει κοινόχρηστους / δημόσια προσβάσιμους χώρους, ώστε να μην επηρεάζεται η ιδιωτικότητα τρίτων προσώπων, λ.χ. ιδιοκτητών γειτονικών κατοικιών και/ή περαστικών. Επίσης, ζήτησα τις θέσεις του επί των ισχυρισμών του παραπονούμενου.

Κατόπιν αλληλογραφίας που είχα με τον ιδιοκτήτη της οικίας, ο τελευταίος προχώρησε σε επανατοποθέτηση της κάμερας, ώστε η εμβέλεια καταγραφής της να είναι σύμφωνη με τις υποδείξεις μου. Λόγω του ότι υπήρξε άμεση συνεργασία και συμμόρφωση με τις υποδείξεις μου, έκρινα ότι δεν συνέτρεχαν λόγοι για την περαιτέρω διερεύνηση του παραπόνου.

3.4.9. Παράπονο για εγκατάσταση και λειτουργία ΚΚΒΠ σε πολυκατοικία

Υποβλήθηκε παράπονο σχετικά με την εγκατάσταση Κλειστού Κυκλώματος Βιντεοπαρακολούθησης (ΚΚΒΠ) σε πολυκατοικία, το οποίο βιντεογραφούσε εκτός των ορίων της πολυκατοικίας.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης του παραπόνου, επικοινωνήσα με τη διαχειριστική επιτροπή της πολυκατοικίας, η οποία κοινοποίησε στο Γραφείο μου, στιγμιότυπο οθόνης με την εμβέλεια καταγραφής της κάμερας. Διαπίστωσα ότι η κάμερα όντως κατέγραφε δημόσιο πεζοδρόμιο και κάλεσα τη διαχειριστική επιτροπή όπως περιορίσει την εμβέλεια καταγραφής.

Λόγω του ότι υπήρξε άμεση συμμόρφωση, εκ μέρους της διαχειριστικής επιτροπής, έκρινα ότι δεν συνέτρεχαν λόγοι για να προβώ σε περαιτέρω ενέργειες και θεώρησα την υπόθεση λήξασα.

3.4.10. Παράπονο για εγκατάσταση και λειτουργία ΚΚΒΠ σε πολυκατοικία

Υποβλήθηκε παράπονο, από τη διαχειριστική επιτροπή πολυκατοικίας, σχετικά με την εγκατάσταση Κλειστού Κυκλώματος Βιντεοπαρακολούθησης (ΚΚΒΠ) σε περίπτερο, το οποίο λειτουργούσε στο ισόγειο της πολυκατοικίας.

Ενημέρωσα τη διαχειριστική επιτροπή ότι εάν ο κοινόχρηστος χώρος που βιντεοσκοπείτο ανήκε εντός της περιμέτρου του χώρου της πολυκατοικίας, δηλαδή ήταν ιδιωτικός, τότε το Γραφείο μου δεν είχε αρμοδιότητα για εξέταση του παραπόνου και σύστησα στη διαχειριστική επιτροπή όπως απευθυνθεί στην Αστυνομία. Η διαχειριστική επιτροπή της πολυκατοικίας δεν επανήλθε και θεώρησα την υπόθεση λήξασα.

3.4.11. Παράπονο για εγκατάσταση και λειτουργία ΚΚΒΠ σε πολυκατοικία

Υποβλήθηκε στο Γραφείο μου παράπονο από πολίτη, σχετικά με την εγκατάσταση καμερών από άλλο ένοικο, στην πολυκατοικία στην οποία στεγάζεται το γραφείο του, οι οποίες κατέγραφαν εικόνες της εισόδου του γραφείου του.

Όπως ενημερώθηκα από τον παραπονούμενο, το εν λόγω ζήτημα είχε ήδη καταγγεληθεί και στην Αστυνομία. Ενημέρωσα τον παραπονούμενο ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γραφείου μου, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2021, όταν το ΚΚΒΠ το οποίο έχει εγκατασταθεί από ένοικο πολυκατοικίας επηρεάζει την ιδιωτική ζωή των άλλων ενοίκων, τα σχετικά παράπονα εξετάζονται από την Αστυνομία, καθώς το Γραφείο μου δεν έχει εξουσία να εισέρχεται σε ιδιωτικές κατοικίες και, επομένως, δεν είναι σε θέση να εξετάσει τις εικόνες που καταγράφονται από το ΚΚΒΠ.

Συνεπώς, η επίλυση του θέματος δεν ενέπιπτε στις αρμοδιότητες του Γραφείου μου και, για τον λόγο αυτό, δεν προέβηκα σε οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια.

3.5. Διάφορα

3.5.1. Παράπονο για παραβίαση οργανωτικών μέτρων προστασίας προσωπικών δεδομένων σε Δημοτικό Σχολείο της Επαρχίας Λάρνακας

Υποβλήθηκε στο Γραφείο μου παράπονο από το Κλαδικό Συμβούλιο Βοηθητικού Γραμματειακού Προσωπικού της Παγκύπριας Συντεχνίας Ισότητας, βάσει του οποίου ενημερώθηκα για περιστατικό που έλαβε χώρα σε Δημοτικό Σχολείο, ανάμεσα στο βοηθητικό γραμματειακό προσωπικό του σχολείου και σε λειτουργό του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. Λόγω του περιστατικού, πιθανόν να προέκυπτε παραβίαση των όρων της Σύμβασης Ανάθεσης Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που υπεγράφη μεταξύ του Υπουργείου και όλων των Σχολικών Εφορειών.

Ενημέρωσα το Κλαδικό Συμβούλιο της Ισότητας ότι το Γραφείο μου προτίθετο να προβεί σε ενημέρωση του υπεύθυνου επεξεργασίας της Σύμβασης, ήτοι του Υπουργείου, δηλαδή του καθ' ύλην αρμόδιου για τη διερεύνηση του εν λόγω περιστατικού. Ζήτησα, επίσης, όπως προωθηθούν στο Γραφείο μου, πρόσθετες λεπτομέρειες αναφορικά με το περιστατικό, ώστε να δοθεί στο Υπουργείο πλήρης εικόνα του περιστατικού. Ενημέρωσα, επίσης, ότι σε περίπτωση μη επιθυμίας για περαιτέρω εμπλοκή του Γραφείου μου, θα έπρεπε να παρατεθούν αυτούσια τα γεγονότα του υπό αναφορά περιστατικού στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Υπουργείου και να ενημερωθεί το Γραφείο μου σχετικά.

Καθότι το Γραφείο μου δεν έλαβε οποιαδήποτε πρόσθετη ενημέρωση από το Κλαδικό Συμβούλιο Βοηθητικού Γραμματειακού Προσωπικού της Παγκύπριας Συντεχνίας Ισότητας, ενημέρωσα ότι δεν θα προβώ σε οποιοσδήποτε περαιτέρω ενέργειες για το εν λόγω περιστατικό.

3.5.2. Παράπονο για κατάθεση ιατρικού εγγράφου στο Δικαστήριο

Το παράπονο υποβλήθηκε εναντίον ιατρού και αφορούσε στην κατάθεση εγγράφου αποτελέσματος ιατρικής εξέτασης στο Δικαστήριο, ως τεκμηρίου σε αγωγή που είχε εγερθεί, χωρίς προηγούμενη σχετική ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων.

Ως εξήγησα στην παραπονούμενη, από τη στιγμή που ένα έγγραφο έχει επιτραπεί από το Δικαστήριο να κατατεθεί ως τεκμήριο στο πλαίσιο της δικαιοδοτικής του αρμοδιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 55(3) του Κανονισμού, δεν επιτρέπεται στο Γραφείο μου να προβεί σε οποιονδήποτε περαιτέρω σχολιασμό και/ή διερεύνηση του θέματος. Επίσης, ανέφερα ότι το θέμα της νομιμότητας λήψης του τεκμηρίου θα έπρεπε να τεθεί ενώπιον του εκδικάζοντος Δικαστηρίου.

3.5.3. Παράπονο για εγκατάσταση λογισμικού παρακολούθησης

Υπεβλήθη παράπονο στο Γραφείο μου από άτομο που εργάζεται σε εταιρεία, ως εξωτερικός συνεργάτης, ότι η εταιρεία εγκατέστησε στον υπολογιστή του λογισμικό, το οποίο η εταιρεία παρουσίασε ως λογισμικό για προστασία από ιούς, αλλά σύμφωνα με τον παραπονούμενο ήταν λογισμικό καταγραφής προσωπικών του δεδομένων και παρακολούθησης της δραστηριότητάς του. Ο παραπονούμενος ανέφερε ότι όταν ζήτησε να σταματήσει η μεταξύ τους συνεργασία, η εταιρεία απεγκατέστησε το λογισμικό από τον υπολογιστή του στα κρυφά εξ αποστάσεως.

Λόγω του ότι το παράπονο περιελάμβανε πιθανή εξαπάτηση για εγκατάσταση λογισμικού παρακολούθησης, δηλαδή θέμα το οποίο, ενδεχομένως, να αποτελούσε ποινικό αδίκημα, κάλεσα τον παραπονούμενο όπως καταγγείλει την υπόθεση στην Αστυνομία.

Σημειώνω ότι η Αστυνομία, κατά τη διαδικασία διερεύνησης πιθανών παραβάσεων του νομοθετικού πλαισίου για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δύναται να ζητήσει καθοδήγηση από το Γραφείο μου, εάν το κρίνει απαραίτητο.

3.5.4. Παράπονο για μη κοινοποίηση στοιχείων υπεύθυνου προστασίας δεδομένων από την Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού

Στο Γραφείο μου υπεβλήθη παράπονο, σύμφωνα με το οποίο η Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού αρνήθηκε να παράσχει σε πολίτη τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων, καθώς και αντίγραφο της πολιτικής απορρήτου της Επαρχιακής Διοίκησης.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης του παραπόνου, κάλεσα την Επαρχιακή Διοίκηση όπως κοινοποιήσει τόσο στον παραπονούμενο όσο και στο Γραφείο μου, τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων της Επαρχιακής Διοίκησης και να αναρτήσει στο διαδίκτυο την πολιτική απορρήτου της Επαρχιακής Διοίκησης.

Η Επαρχιακή Διοίκηση απάντησε προς το Γραφείο μου ότι θεωρούσε ορθή την ερώτηση που υπέβαλε η λειτουργός της Επαρχιακής Διοίκησης προς τον παραπονούμενο, να γνωστοποιήσει τον λόγο που ζητούσε τα στοιχεία του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων. Θέση της Επαρχιακής Διοίκησης ήταν ότι η εν λόγω ερώτηση, επ' ουδενί, δεν έπρεπε να εκληφθεί ως άρνηση της Επαρχιακής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών, καθώς θα ήταν προτιμότερο να είναι γνωστό κατά πόσο το συγκεκριμένο άτομο ήταν υποκείμενο των δεδομένων σε σχέση με ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων στα πλαίσια παρεχόμενων υπηρεσιών της Επαρχιακής Διοίκησης.

Παρά την ανωτέρω θέση της, λόγω της παρέμβασής μου, η Επαρχιακή Διοίκηση γνωστοποίησε στον παραπονούμενο τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων της και, για τον λόγο αυτό, ο παραπονούμενος απέσυρε το παράπόνό του. Ένεκα της απόσυρσης του παραπόνου, έκρινα ορθότερο όπως η πληρότητα της πολιτικής απορρήτου και οι σχετικές υποχρεώσεις, ελεγχθούν εκτός του πλαισίου του παραπόνου.

3.5.5. Παράπονο για κοινοποίηση δεδομένων, ορισμό υπεύθυνου προστασίας δεδομένων και δυσλειτουργικότητα ιστοσελίδας

Τον Ιανουάριο του 2023, υποβλήθηκε στο Γραφείο μου, παράπονο εναντίον δικηγορικού γραφείου, για υπερβολική χρήση προσωπικών δεδομένων, μη ορισμό και δημοσίευση στοιχείων υπεύθυνου προστασίας δεδομένων και δυσλειτουργικότητα της ιστοσελίδας του δικηγορικού γραφείου.

Από τα όσα σημειώθηκαν στο παράπονο, διαπίστωσα πως η παράδοση των εγγράφων που περιείχαν προσωπικά δεδομένα του παραπονούμενου στον πελάτη του δικηγορικού γραφείου εξυπηρετούσε τον σκοπό της αρχικής συλλογής τους, δηλαδή την ενημέρωση και λήψη υπογραφής του πελάτη, και δεν συνιστούσε υπερβολική επεξεργασία. Παρομοίως, η ηλεκτρονική διεύθυνση του παραπονούμενου διαφάνηκε ότι κοινοποιήθηκε στον πελάτη του δικηγορικού γραφείου με σκοπό την ενημέρωσή του, σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες το δικηγορικό γραφείο είχε προβεί, ως ο νόμιμος εκπρόσωπός του. Ως εκ τούτου, κατέληξα ότι δεν υφίστατο υπερβολική χρήση των δεδομένων του παραπονούμενου και τον ενημέρωσα σχετικά.

Όσον αφορά στα άλλα ζητήματα, τα οποία έθιγε ο παραπονούμενος, του εξήγησα ότι, ως προκύπτει από τον Κανονισμό, ο ορισμός και η δημοσίευση στοιχείων επικοινωνίας υπεύθυνου προστασίας δεδομένων δεν είναι πάντοτε υποχρεωτικός για τα δικηγορικά γραφεία και ότι η λειτουργικότητα της ιστοσελίδας του γραφείου δεν είναι θέμα που άπτεται των αρμοδιοτήτων μου για εξέταση.

3.5.6. Παράπονο για διαγραφή δεδομένων από το κατάστημα FIX2GO

Υποβλήθηκε παράπονο στο Γραφείο μου, το οποίο αφορούσε στη διαγραφή δεδομένων από συσκευή κινητού τηλεφώνου, η οποία δόθηκε για επιδιόρθωση στο κατάστημα FIX2GO. Ο παραπονούμενος ανέφερε ότι λίγες μέρες μετά από την παράδοση της συσκευής στο κατάστημα, ενημερώθηκε ότι επιδιορθώθηκε η συσκευή. Αφού είχε παρέλθει χρονικό διάστημα πέντε μηνών, ο παραπονούμενος πήγε να παραλάβει τη συσκευή του, αλλά ενημερώθηκε ότι η εταιρεία είχε στείλει τη συσκευή για ανακύκλωση, λόγω του ότι αυτή δεν είχε παραληφθεί εγκαίρως. Η ανακύκλωση της συσκευής είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν τα προσωπικά δεδομένα που ήταν αποθηκευμένα σε αυτή.

Ζήτησα τις απόψεις του υπεύθυνου του καταστήματος, ο οποίος με ενημέρωσε, μεταξύ άλλων, ότι η επισκευή δεν αφορούσε στο λογισμικό του τηλεφώνου, αλλά στο εξωτερικό κάλυμμά του και ότι έγιναν πολλές υπενθυμίσεις στον παραπονούμενο για να παραλάβει τη συσκευή. Επίσης, ως αναφέρθηκε στο Γραφείο μου, ο παραπονούμενος είχε ενημερωθεί ότι μετά την παρέλευση τριών μηνών, οι συσκευές οι οποίες δεν παραλαμβάνονται, αποστέλλονται για ανακύκλωση, σύμφωνα με την πολιτική του καταστήματος.

Αφού έλαβα υπόψιν όλες τις πληροφορίες που είχα ενώπιόν μου, έκρινα ότι το κατάστημα δεν είχε την ευθύνη για την ασφάλεια των δεδομένων που τυχόν διατηρούνταν στην εν λόγω συσκευή και, ως εκ τούτου, δεν διαπίστωσα οποιαδήποτε παράβαση του Κανονισμού.

3.5.7. Παράπονο για διαγραφή δεδομένων από διαδικτυακό καζίνο

Υποβλήθηκε στο Γραφείο μου παράπονο από φυσικό πρόσωπο εναντίον διαδικτυακού καζίνο, το οποίο είναι εγγεγραμμένο στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, ο παραπονούμενος ανέφερε ότι από το ιστορικό παιχνιδιών του λογαριασμού του που διατηρούσε στο διαδικτυακό καζίνο, είχε διαγραφεί ένα αποτέλεσμα νικηφόρου παιχνιδιού, χωρίς ωστόσο να έχει ο ίδιος ενημερωθεί.

Ενημέρωσα τον παραπονούμενο ότι το αντικείμενο του παραπόνου δεν αφορούσε σε θέματα προσωπικών δεδομένων και τον παρότρυνα όπως απευθυνθεί στην Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο Κύπρου.

4. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ)

Παρατίθενται περιλήψεις των κυριότερων υποθέσεων, που αφορούν σε ερωτήματα και γνωμοδοτήσεις, που απασχόλησαν το Γραφείο μου κατά το έτος 2023.

4.1. Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και του Επιτρόπου Επικοινωνιών για θέματα που σχετίζονται με τις από κοινού ή κεχωρισμένες αρμοδιότητές τους

Το 2023 ολοκληρώθηκε η διαβούλευση μεταξύ των δύο Επιτρόπων, για την αναθεώρηση του Μνημονίου Συνεργασίας του 2017. Την Τρίτη 25 Ιουλίου 2023, υπεγράφη το νέο Μνημόνιο Συνεργασίας για θέματα που σχετίζονται με τις από κοινού ή κεχωρισμένες αρμοδιότητες των δύο Επιτρόπων, σύμφωνα με την υφιστάμενη και νέα νομοθεσία και τέθηκε σε άμεση εφαρμογή.

Σκοπός του νέου Μνημονίου είναι ο καθορισμός πλαισίου διαδικασιών και η υιοθέτηση και εφαρμογή κατάλληλων μηχανισμών για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη συνεργασία των δύο Επιτρόπων, κατά την παραλαβή ή/και λήψη ή/και διεκπεραίωση:

(α) Γνωστοποίησης συμβάντων παραβίασης προσωπικών δεδομένων από τους παροχείς δημόσια διαθέσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και

(β) συμβάντων από φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών, φορείς κρίσιμων υποδομών και παροχείς ψηφιακών υπηρεσιών που οδηγούν σε παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων.

Σχετική είναι η Ανακοίνωση ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2023, η οποία βρίσκεται στην υποενότητα 8.14.

4.2. Μεταρρύθμιση Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Με σκοπό να δρομολογηθούν όλες οι εργασίες που αφορούσαν στο Γραφείο μου, οι οποίες έπρεπε να γίνουν μέχρι την 1η Ιουλίου 2024, ημερομηνία έναρξης του νέου νομικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τον Νοέμβριο του 2023, συγκάλεσα σύσκεψη όπου συμμετείχαν ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών και εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων, της Ένωσης Κοινοτήτων και Επαρχιακών Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας και Αποχετεύσεων.

Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν στην ενοποίηση των συστημάτων των Συμβουλίων που, από την 1η Ιουλίου 2024, θα απαρτίζουν τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ). Συζητήθηκαν, επίσης, θέματα που αφορούσαν στη λειτουργία των συστημάτων Ευαγώρας και Ιππόδαμος, τα οποία θα χρησιμοποιούν οι Δήμοι και οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης, αντίστοιχα.

Εξάλλου, έδωσα καθοδήγηση για χειρισμό θεμάτων που αφορούσαν στο Γραφείο μου και για να γίνουν πιο κατανοητά τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι εμπλεκόμενοι φορείς, μετά τη σύσκεψη, απέστειλα ερωτηματολόγιο ούτως ώστε να δρομολογηθεί η επίλυση των προβλημάτων, πριν την 1η Ιουλίου 2024, ημερομηνία εφαρμογής του νέου πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης.

4.3. Σχέδιο ΕΑΠΔ - Πλατφόρμα Κυπρίων Διασποράς

Εντός του 2023, ολοκληρώθηκε ο τελευταίος κύκλος διαβουλεύσεων που είχε το Γραφείο μου με το Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας, αναφορικά με την Εκτίμηση Αντικτύπου σχετικά με την Προστασία Δεδομένων (ΕΑΠΔ) για την Πλατφόρμα Κυπρίων της Διασποράς.

Σκοπός της πλατφόρμας Κυπρίων της Διασποράς είναι η συλλογή δεδομένων και η σύσταση / δημιουργία μητρώου αποδήμων. Δηλαδή, η πλατφόρμα θα χρησιμοποιείται ως το μέσο / εργαλείο για τη συλλογή των δεδομένων. Το εν λόγω μητρώο θα τηρείται τοπικά σε ηλεκτρονικό σύστημα / βάση δεδομένων του Επιτρόπου Προεδρίας ή υπό την ευθύνη του Επιτρόπου Προεδρίας.

Τη νομική βάση για τη σύσταση του μητρώου Κυπρίων αποδήμων και τη λειτουργία της πλατφόρμας ως μέσου συλλογής των δεδομένων συνιστά η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και, συνεπώς, οι σχετικές πράξεις επεξεργασίας έχουν έρεισμα στις διατάξεις του άρθρου 6(1)(γ) και (ε) του Κανονισμού.

Από τη φύση της η σχετική επεξεργασία ως επεξεργασία δεδομένων μέσω του διαδικτύου ενείχε ιδιαίτερους κινδύνους για την προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και την ιδιωτική ζωή των αποδήμων, τους οποίους ο υπεύθυνος επεξεργασίας κατέβαλλε κάθε δυνατή προσπάθεια να αντισταθμίσει και ελαχιστοποιήσει με τη λήψη των κατάλληλων αντισταθμιστικών μέτρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών. Στα θετικά, καταγράφεται η εποικοδομητική συνεργασία του υπεύθυνου επεξεργασίας με το Γραφείο μου και η υιοθέτηση των εισηγήσεων και συστάσεών μου σε καίρια σημεία της διαβούλευσης, οι οποίες, μεταξύ άλλων, αφορούσαν στην αυστηρή τήρηση της αρχής της ελαχιστοποίησης, στη διενέργεια τεστ διείσδυσης (penetration test), στη διενέργεια σύμβασης ανάθεσης επεξεργασίας με την εταιρεία εργολάβο, στην πολιτική προστασίας δεδομένων και στην πολιτική cookies.

4.4. Σχέδιο ΕΑΠΔ - Συλλογή και καταγραφή των προσόντων των δημοσίων υπαλλήλων για σκοπούς μετάπτωσης δεδομένων στο ERP

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού υπέβαλε στο Γραφείο μου σχέδιο Εκτίμησης Αντικτύπου σχετικά με την Προστασία Δεδομένων (ΕΑΠΔ), για την εφαρμογή διαδικασίας μετάπτωσης και/ή μεταφοράς των δεδομένων που αφορούν στους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, στο σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων ERP. Υπέβαλε, επίσης, τη σχετική σύμβαση ανάθεσης επεξεργασίας με τον ανάδοχο.

Κατά το στάδιο της διαβούλευσης με το Γραφείο μου, υπέβαλα εισηγήσεις, επισημάνσεις και σχόλια, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας από την άποψη ασφαλιστικών δικλίδων και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας, την τήρηση της αρχής της ελαχιστοποίησης, με την υιοθέτηση κοινών πολιτικών τήρησης προσωπικών φακέλων από Υπουργεία / Τμήματα / Υπηρεσίες / Ανεξάρτητα Γραφεία, όπως για παράδειγμα τη μη καταχώριση δεδομένων υγείας στους προσωπικούς φακέλους, την προεργασία / προετοιμασία των προσωπικών φακέλων ώστε να διασφαλίζεται η στοχευμένη πρόσβαση του αναδόχου μόνο στα δεδομένα που θα αποτελούσαν αντικείμενο μεταφοράς, τη μέριμνα για καθιέρωση ισχυρών κωδικών ασφαλείας με προτεινόμενο ελάχιστο μήκος οκτώ χαρακτήρες συναποτελούμενων από πεζούς και κεφαλαίους χαρακτήρες, αριθμούς και σύμβολα.

Υπέβαλα, επίσης, εισηγήσεις και σχόλια σχετικά με τη σύμβαση ανάθεσης επεξεργασίας, με κύριο γνώμονα τη διασφάλιση της προστασίας και ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων καθώς και τη διατήρηση του ελέγχου των προσωπικών δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Ωστόσο, λόγω διακοπής του έργου ERP, δεν ολοκληρώθηκε η διαβούλευση με το Γραφείο μου.

4.5. Σχέδιο ΕΑΠΔ - Δημιουργία Μηχανισμού ανταλλαγής δεδομένων επισφαλειών των πελατών εταιρειών του τηλεπικοινωνιακού κλάδου στην Κύπρο

Το 2023 υποβλήθηκε στο Γραφείο μου σχέδιο Εκτίμησης Αντικτύπου σχετικά με την Προστασία Δεδομένων (ΕΑΠΔ) από την εταιρεία Artemis Credit Bureau Ltd, για τη δημιουργία Μηχανισμού ανταλλαγής δεδομένων συναλλακτικής συμπεριφοράς των πελατών των εταιρειών του τηλεπικοινωνιακού κλάδου και συγκεκριμένα, για τη δημιουργία αρχείου επισφαλειών πελατών του Κλάδου Τηλεπικοινωνιών.

Το Γραφείο μου, εντός του 2023, προχώρησε σε δύο κύκλους διαβουλεύσεων με την εταιρεία, υποβάλλοντας αρκετά σχόλια και εισηγήσεις, με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση του σύννομου της σκοπούμενης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την εταιρεία και τους συμμετέχοντες παρόχους, την ορθή απόδοση ρόλων και ορθή αναγνώριση κινδύνων, την υιοθέτηση ομοιόμορφης διαδικασίας ενημέρωσης / καταχώρισης / πρόσβασης στον μηχανισμό, καθώς και ικανοποίησης αιτημάτων / δικαιωμάτων.

Σημειώνεται ότι δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία οριστικοποίησης / έγκρισης της ΕΑΠΔ εντός του 2023.

4.6. Φορητές κάμερες σε στολές και οχήματα αστυνομικών

Το 2023, η Αστυνομία και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως υπέβαλαν στο Γραφείο μου Νομοσχέδιο που τροποποιούσε τον περί Αστυνομίας Νόμο για την τοποθέτηση φορητών καμερών σε στολές και οχήματα αστυνομικών.

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, μεταξύ άλλων, εισηγήθηκα όπως εισαχθούν ορισμοί των όρων «φορητή κάμερα» και «επιχείρηση ψηλού κινδύνου», όπως καθοριστούν οι περιπτώσεις όπου θα επιτρέπεται η χρήση των φορητών καμερών, όπως αφαιρεθεί πρόνοια που θα μπορούσε να ερμηνευθεί ότι παρείχε δυνατότητα ενεργοποίησης των καμερών κατά τη διάρκεια ειρηνικών διαδηλώσεων και όπως εισαχθεί πρόνοια με σκοπό να καθίσταται εμφανές στους πολίτες πότε μία φορητή κάμερα είναι ενεργοποιημένη και πότε όχι.

Το Νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων και, τον Δεκέμβριο του 2023, ενημέρωσα με Σημείωμα την Κοινοβουλευτική Επιτροπή ότι εξέτασα το τελικό κείμενο και διαπίστωσα ότι ενσωματώθηκαν όλα τα προηγούμενα σχόλια που είχα υποβάλει στην Αστυνομία και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

4.7. Γνώμη - Έγκριση παραχώρησης των εκλογικών καταλόγων για τη διεξαγωγή Εκλογών στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου

Υποβλήθηκε στο Γραφείο μου αίτημα για έγκριση της παραχώρησης από την Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών, των εκλογικών καταλόγων της εκλογικής περιφέρειας Πάφου, στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου, για σκοπούς διεξαγωγής των Μητροπολιτικών Εκλογών και ανάδειξης του Μητροπολίτη Πάφου.

Η κοινολόγηση ή διάθεση ή παραχώρηση αυτούσιων των εκλογικών καταλόγων της εκλογικής περιφέρειας Πάφου ή μέρος τους, συνιστούσε πράξη επεξεργασίας, η οποία θα έπρεπε να συνάδει με τις προϋποθέσεις, αλλά και τις βασικές αρχές που διέπουν τη σύννομη επεξεργασία βάσει του Κανονισμού.

Αφού έλαβα υπόψη:

(α) τις διατάξεις του άρθρου 27 του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου, σύμφωνα με το οποίο η κατάρτιση του καταλόγου των ψηφοφόρων της χηρεύουσας Μητροπόλεως και η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη τριπρόσωπου γίνεται με ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας για την εκλογή Αρχιεπισκόπου,

(β) την παράγραφο 3 του άρθρου 23 του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου, τηρουμένης της οποίας:

«Για τον καταρτισμό του καταλόγου των εκλογέων και την τήρηση της εκλογικής διαδικασίας, η Ιερά σύνοδος μπορεί, για την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών, να συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους.»

(γ) τη Γνώμη που εξέδωσα στις 15 Νοεμβρίου 2022, σχετικά με τις Αρχιεπισκοπικές Εκλογές,

(δ) τις διατάξεις του άρθρου 6 (1)(γ) και (ε) του Κανονισμού, προκειμένου για απλά δεδομένα,

και αφού συνεκτίμησα ότι η σχετική κοινολόγηση στηριζόταν σε έγκυρη νομική βάση, συγκεκριμένα στο Καταστατικό της Εκκλησίας της Κύπρου (αρχή της νομιμότητας), οι σκοποί αμφοτέρων υπεύθυνων επεξεργασίας ήταν απόλυτα συμβατοί (αφού αφορούσαν σε εκλογική διαδικασία) και εξυπηρετούσαν το δημόσιο συμφέρον (αρχή του σκοπού), τα δεδομένα που θα κοινοποιούνταν ήταν συναφή, κατάλληλα και τα απολύτως απαραίτητα αφού δεν θα κοινοποιούνταν δεδομένα που αφορούσαν σε υποκείμενα των δεδομένων άλλων θρησκευτικών ομάδων και δεδομένα προσφύγων της Επαρχίας Πάφου (αρχή αναλογικότητας / ελαχιστοποίησης), τα δεδομένα που θα κοινοποιούνταν ήταν ακριβή και επικαιροποιημένα (αρχή της ακρίβειας), έκρινα ότι, πληρούνταν οι προϋποθέσεις και βασικές αρχές της σύννομης επεξεργασίας, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 6(1)(γ) και (ε), καθώς και οι αρχές του άρθρου 5(1)(α)-(δ) του Κανονισμού.

Αναφορικά με τις δύο άλλες αρχές του άρθρου 5 του Κανονισμού, συγκεκριμένα τις αρχές του άρθρου 5(1)(ε) και (στ), ήτοι την αρχή του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης και την αρχή της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας, επεσήμανα ότι αμφότεροι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας επιβαλλόταν να μεριμνήσουν για τον καθορισμό:

(α) ασφαλούς τρόπου μεταφοράς των δεδομένων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, καθώς και για τη λήψη των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ασφάλεια των δεδομένων, τόσο κατά τη μεταφορά όσο και κατά την επεξεργασία τους, η οποία περιελάμβανε, δυνάμει της αναλογικής εφαρμογής των προνοιών του άρθρου 23(2) του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου, και την ανάρτησή τους στους Ιερούς Ναούς της Ιεράς Μητρόπολης Πάφου, για σκοπούς υποβολής ενστάσεων,

(β) διαδικασίας επιστροφής ή, ανάλογα με την περίπτωση, καταστροφής των δεδομένων μετά το πέρας της διαδικασίας μεταφοράς και/ή εκπλήρωσης των σκοπών της επεξεργασίας από την Εκκλησία της Κύπρου.

Βάσει των ανωτέρω, κατέληξα ότι η κοινολόγηση των εκλογικών καταλόγων / δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών στην Εκκλησία της Κύπρου (Ιερά Μητρόπολη Πάφου), για τους σκοπούς της διεξαγωγής των εκλογών στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου ήταν σύμφωνη με τις διατάξεις του Κανονισμού και, ως εκ τούτου, ήταν σύννομη.

Συνακόλουθα της πιο πάνω συλλογιστικής, έθεσα ως προϋπόθεση για το σύννομο της εν λόγω επεξεργασίας τις διατάξεις του άρθρου 21(1) του Κανονισμού, σύμφωνα με τις οποίες η Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών όφειλε να παράσχει το δικαίωμα εναντίωσης / αντίρρησης στα υποκείμενα των δεδομένων, στοιχεία των οποίων ήθελε κοινολογηθούν για τους σκοπούς της διεξαγωγής των εκλογών στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου και κάλεσα την οικεία Υπηρεσία όπως μεριμνήσει για την εύκολη, έγκαιρη και ομαλή άσκηση του υπό αναφορά δικαιώματος, αφού πρώτα ενημερώσει κατάλληλα και επαρκώς τα υποκείμενα των δεδομένων σχετικά με την επικείμενη κοινολόγηση των δεδομένων τους.

4.8. Παραχώρηση προσωπικών δεδομένων μόνιμων Δημοσίων Υπαλλήλων στη Στατιστική Υπηρεσία

Το ερώτημα που υποβλήθηκε στο Γραφείο μου από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, αφορούσε σε αίτημα της Στατιστικής Υπηρεσίας, για κοινολόγηση προσωπικών δεδομένων των δημοσίων υπαλλήλων για τους σκοπούς ευρωπαϊκής έρευνας απολαβών, η οποία γινόταν στη βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1738/2005 της Επιτροπής, για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1916/2000 όσον αφορά τον ορισμό και τη διαβίβαση πληροφοριών για τη διάρθρωση των αποδοχών.

Η Στατιστική Υπηρεσία στήριζε το βάσιμο του αιτήματος στις διατάξεις του άρθρου 6(1)(γ) του Κανονισμού, δηλαδή ότι η σχετική επεξεργασία ήταν απαραίτητη για σκοπούς συμμόρφωσης με έννομη υποχρέωση. Ωστόσο, από την εξέταση όλων των στοιχείων και λεπτομερειών, και καθ' όσον ο δημόσιος τομέας δεν εμπίπτει στο πεδίο και/ή αντικείμενο της εν λόγω έρευνας και/ή εξαιρείται από αυτό σύμφωνα με τον οικείο Κανονισμό (ΕΚ) 1738/2005, κατέληξα ότι οι διατάξεις του άρθρου 6(1)(γ) του Κανονισμού δεν μπορούσαν να αποτελέσουν έγκυρη νομική βάση για τη σχετική επεξεργασία, ήτοι την κοινολόγηση δεδομένων από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας και τη συλλογή των δεδομένων από τη Στατιστική Υπηρεσία. Σχολίασα, επίσης, ότι τα δεδομένα που ζητούσε η Στατιστική Υπηρεσία ήταν πέραν των υποχρεωτικών μεταβλητών του οικείου Κανονισμού και, ως εκ τούτου, σε τέτοια περίπτωση θα έπρεπε να αιτιολογήσει το αναγκαίο της συλλογής τους και να προβεί στην απαραίτητη στάθμιση για τη διασφάλιση των αρχών της αναγκαιότητας, αναλογικότητας και ελαχιστοποίησης.

Υπό το φως των ανωτέρω, δόθηκαν κατευθύνσεις στη Στατιστική Υπηρεσία ότι προκειμένου να επεκτείνει το αντικείμενο της έρευνας απολαβών και στον Δημόσιο Τομέα, θα έπρεπε να υποστηρίξει άλλη νομική βάση στο πλαίσιο του Κανονισμού και, περαιτέρω, να περιορίσει το περιεχόμενο της έρευνας, στις υποχρεωτικές μεταβλητές που ορίζει ο Κανονισμός 1738/2005.

Για τον σκοπό αυτό, επεσήμανα συγκεκριμένα σημεία για τους σκοπούς συμμόρφωσης με την αρχή της ελαχιστοποίησης, π.χ. αντί για το έτος γέννησης, η Στατιστική Υπηρεσία φαινόταν να συλλέγει και να επεξεργάζεται την ημερομηνία γέννησης, η οποία αποτελεί προσωπικό δεδομένο που μπορεί να ταυτοποιήσει άμεσα φυσικό πρόσωπο, ακόμη και χωρίς συνδυασμό με άλλο στοιχείο, πρακτική η οποία δεν φαινόταν να συνάδει και/ή αντέκειτο στην αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων. Επίσης, το στοιχείο διευθυντική ή εποπτική θέση αποτελούσε πληροφορία μη υποχρεωτικής μεταβλητής, παρά το γεγονός ότι το δεδομένο αυτό ζητείτο από τη Στατιστική Υπηρεσία. Εξάλλου, εκτιμώντας ότι η Στατιστική Υπηρεσία κατείχε ήδη δεδομένα για τις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων από το Γενικό Λογιστήριο, και τα οποία δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν αμφότερα τα στοιχεία του αριθμού δελτίου ταυτότητας και του αριθμού κοινωνικών ασφαλίσεων, αλλά να περιορίζονται μόνο στον τελευταίο, θεώρησα ως υπερβολική πληροφορία την κλίμακα της θέσης στον Δημόσιο Τομέα.

Σημαντική, επίσης, ήταν η υπόδειξη ότι η Στατιστική Υπηρεσία μπορούσε να λαμβάνει πληροφορίες / προσωπικά δεδομένα, όχι όμως απεριορίστα, αλλά εντός του νόμιμου πλαισίου της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Πέραν των ανωτέρω, τοποθετήθηκα παρεμπιπτόντως σχετικά με τον ρόλο των υπεύθυνων προστασίας δεδομένων και τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων τους, ως σημεία επαφής με το Γραφείο μου, και επεσήμανα ότι οι θέσεις και εισηγήσεις τους δεν θα πρέπει να υποβάλλονται για επικύρωση στο Γραφείο μου, αλλά θα πρέπει να είναι αποδεκτές, σεβαστές και να λαμβάνονται υπόψιν από τους εκάστοτε υπεύθυνους επεξεργασίας, εκτός αν υπάρχουν λόγοι που συνηγορούν στο αντίθετο ή αν αποτελεί εισήγηση των υπεύθυνων προστασίας δεδομένων.

4.9. Σχέδιο Ενοίκιο Έναντι Δόσης – απόδοση ρόλων

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Ενοίκιο έναντι Δόσης, τοποθετήθηκαν επί της απόδοσης των ρόλων και ιδιοτήτων κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Συγκεκριμένα, ενημέρωσα το Υπουργείο Οικονομικών ότι η απόδοση του ρόλου του υπεύθυνου επεξεργασίας στην Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ (ΚΕΔΙΠΕΣ) δεν ήταν ορθή και, σε κάθε περίπτωση, δεν φαινόταν να συνάδει με την ερμηνεία του όρου «υπεύθυνος επεξεργασίας» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4(7) του Κανονισμού.

Για τη διαπίστωση και την απόδοση του ρόλου του υπεύθυνου επεξεργασίας, πρέπει να απαντώνται τα κάτωθι ερωτήματα, ως κριτήρια της επιρροής του στη λήψη αποφάσεων για κρίσιμα σημεία της επεξεργασίας και στον καθορισμό του σκοπού:

- για ποιον λόγο εκτελείται η συγκεκριμένη επεξεργασία;
- ποιος αποφάσισε ότι η επεξεργασία θα έπρεπε να εκτελεστεί προς επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού;

Η απάντηση στα ανωτέρω ερωτήματα κατεδείκνυε ότι υπεύθυνος επεξεργασίας δεν μπορούσε να είναι η ΚΕΔΙΠΕΣ. Ενισχυτικό του ανωτέρου σκεπτικού είναι δύο άλλες περιπτώσεις που τέθηκαν ενώπιον του Γραφείου μου, εκ των οποίων η μία αφορούσε στο σχέδιο ΕΣΤΙΑ όπου απονεμήθηκε ο ρόλος του εκτελούντος την επεξεργασία στην εταιρεία ΑΡΤΕΜΙΣ Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Λτδ, ενώ τον ρόλο του υπεύθυνου επεξεργασίας είχε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η δεύτερη, και πιο πρόσφατη, περίπτωση αφορούσε στο σχέδιο ΟΙΚΙΑ, όπου η ΚΕΔΙΠΕΣ καθορίστηκε ως εκτελών την επεξεργασία και το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας ως υπεύθυνος επεξεργασίας. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις καταρτίστηκε σύμβαση ανάθεσης επεξεργασίας σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 28(3) του Κανονισμού, η οποία υποβλήθηκε στο Γραφείο μου για σχόλια.

4.10. Πρωτόκολλο Συνεργασίας Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας – ΚΕΝΘΕΑ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Make the Difference»

Στο πλαίσιο της παροχής συμβουλών σε Δημόσιες Αρχές, το Γραφείο μου κλήθηκε να τοποθετηθεί επί του σχεδίου πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και του Κέντρου Ενημέρωσης και Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΝΘΕΑ). Η εφαρμογή του πρωτοκόλλου συνεργασίας θα είχε ως αποτέλεσμα τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και ειδικών κατηγοριών δεδομένων από το ΚΕΝΘΕΑ, δηλαδή από ένα μη κυβερνητικό οργανισμό.

Οι Υπηρεσίες και το ΚΕΝΘΕΑ συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Make the Difference», η υλοποίηση του οποίου είχε ως προϋπόθεση την ανάπτυξη Οδηγού / Πρωτοκόλλου για τη συνεργασία υπηρεσιών πρόληψης και θεραπείας των εξαρτήσεων, ως αποτέλεσμα του οποίου είχε ετοιμαστεί και υποβληθεί στο Γραφείο μου το σχετικό πρωτόκολλο. Στόχος του προγράμματος είναι η πρόληψη των παραγόντων που θέτουν σε κίνδυνο την ευημερία παιδιών που ζουν σε νοικοκυριά με ζητήματα εξάρτησης. Η συνεργασία γίνεται με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένων και των πολυθεματικών ομάδων / συντονιστικών συνεδριών, όπου δυνατόν να καλούνται επαγγελματίες από διάφορους φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, και θα ετοιμάζονται πρακτικά για κάθε συνεδρία, τα οποία θα κοινοποιούνται σε κάθε συμμετέχοντα.

Σκεπτικό – Συλλογιστική – Σχόλια:

Οι Υπηρεσίες, ενεργώντας ως υπεύθυνος επεξεργασίας, συλλέγουν και επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα ατόμων / οικογενειών, με νομική βάση τη σχετική ή σχετικές πρωτογενείς και δευτερογενείς νομοθετικές ρυθμίσεις ή τους κυρωτικούς, διεθνών συμβάσεων, νόμους.

Το ΚΕΝΘΕΑ, ως μη κυβερνητικός οργανισμός εθελοντικού χαρακτήρα που δραστηριοποιείται στον τομέα της πρόληψης και θεραπείας των εξαρτήσεων, έχει τη δυνατότητα ενεργώντας ως υπεύθυνος επεξεργασίας, να συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των ατόμων που απευθύνονται σε αυτόν, με νομική βάση τη συγκατάθεσή τους. Σχετικές είναι οι διατάξεις του άρθρου 9 του Κανονισμού.

Σε κάθε περίπτωση, το πρωτόκολλο συνεργασίας, ως μη νομικά δεσμευτικό έγγραφο, δεν αποτελούσε αυτό καθ' εαυτό νομική πράξη και, ως εκ τούτου, δεν μπορούσε να αποτελέσει έγκυρη νομική βάση, ούτε να πλαισιώσει νομοθετικά τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ή και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων από το ΚΕΝΘΕΑ, ή τη ροή προσωπικών δεδομένων από τις Υπηρεσίες προς το ΚΕΝΘΕΑ ή το αντίστροφο ή και από το ΚΕΝΘΕΑ προς όλους τους συμμετέχοντες των πολυθεματικών ομάδων.

Υπό τις περιστάσεις, η μόνη ενδεικνυόμενη νομική βάση, η οποία θα μπορούσε να στηρίξει τη συλλογή, επεξεργασία, ανταλλαγή, κοινολόγηση προσωπικών δεδομένων από και προς το ΚΕΝΘΕΑ, μπορούσε να θεωρηθεί η συγκατάθεση, με την έννοια και τις προϋποθέσεις που αποδίδουν στον όρο αυτό οι διατάξεις του άρθρου 7 του Κανονισμού.

Ωστόσο, η συγκατάθεση δεν αποτελεί κατ' αρχήν έγκυρη νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων από Δημόσιες Αρχές κατά τη συνήθη άσκηση των καθηκόντων τους ως απόρροια της άσκησης δημόσιας εξουσίας, λόγω της ανισορροπίας ισχύος στις σχέσεις δημόσιας αρχής – διοικούμενου. Σχετική είναι η αιτιολογική σκέψη 43 του Κανονισμού.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κανονισμού, η συγκατάθεση για να συνιστά έγκυρη νομική βάση θα πρέπει να είναι προϊόν της ελεύθερης και πραγματικής βούλησης, αφού προηγηθεί ορθή και εμπεριστατωμένη ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων. Επίσης, πρέπει να είναι δυνατή η ανάκλησή της οποτεδήποτε, να αφορά κάθε μία από τις χωριστές πράξεις επεξεργασίας και να είναι σε θέση ο υπεύθυνος επεξεργασίας να αποδείξει ότι τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν συγκατατεθεί.

Κατ' απόκλιση των πιο πάνω διαλαμβανόμενων, θα μπορούσε δυνητικά η ρητή συγκατάθεση υπό τις περιστάσεις να αποτελέσει έγκυρη νομική βάση σχετικά με τις πράξεις επεξεργασίας των Υπηρεσιών ως Δημόσια Αρχή, ήτοι την κοινολόγηση προσωπικών δεδομένων από τις Υπηρεσίες στο ΚΕΝΘΕΑ, αλλά και περαιτέρω για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από το ΚΕΝΘΕΑ και την τήρηση σχετικού μητρώου, καθώς και τη ροή δεδομένων / κοινοποίηση πρακτικών στους συμμετέχοντες των πολυθεματικών ομάδων (εφόσον κάτι τέτοιο ήταν απόλυτα αναγκαίο για τους σκοπούς του προγράμματος).

Αναφορικά με την περίπτωση των Υπηρεσιών σχετικά με την κοινολόγηση προσωπικών δεδομένων από τις Υπηρεσίες στο ΚΕΝΘΕΑ, οι Υπηρεσίες ως υπεύθυνος επεξεργασίας θα έπρεπε να ετοιμάσουν έντυπο συγκατάθεσης, το οποίο να περιγράφει αναλυτικά τουλάχιστον τον σκοπό, τις πράξεις επεξεργασίας, τις κατηγορίες των δεδομένων που αφορούσαν, τους αποδέκτες (ΚΕΝΘΕΑ), τη δυνατότητα ανάκλησης οποτεδήποτε, την άσκηση δικαιωμάτων, τη διαβεβαίωση ότι η παραπομπή στο ΚΕΝΘΕΑ ήταν προαιρετική και ότι στην περίπτωση που τα άτομα δεν συγκατατίθονταν, δεν θα στερούνταν ανάλογου επιπέδου εξυπηρέτησης από τις Υπηρεσίες. Το έντυπο αυτό θα έπρεπε να φέρει την υπογραφή και των δύο γονέων. Ως εκ τούτου, το έντυπο που είχαν ετοιμάσει οι Υπηρεσίες έχρηζε ανάλογων τροποποιήσεων, για να μπορέσει να αποτελέσει ικανοποιητική νομική βάση.

Ανάλογο έντυπο συγκατάθεσης θα έπρεπε να ετοιμάσει και το ΚΕΝΘΕΑ, καθ' ότι θα ήταν νέος και ξεχωριστός υπεύθυνος επεξεργασίας.

Ένα σοβαρό ζήτημα που καλούνταν τα συμβαλλόμενα μέρη να αναγνωρίσουν είναι κατά πόσον ίσχυε, στην περίπτωσή τους, η ιδιότητα των από κοινού υπεύθυνων επεξεργασίας. Τέτοιες είναι οι περιπτώσεις όπου συμμετέχουν περισσότεροι του ενός παράγοντες και ο Κανονισμός θεσπίζει ειδικούς κανόνες και καθορίζει το πλαίσιο που διέπει τις σχέσεις τους. Το πρωταρχικό κριτήριο για την ύπαρξη κοινής ευθύνης επεξεργασίας

είναι η κοινή συμμετοχή δύο ή περισσότερων οντοτήτων στον καθορισμό των σκοπών και του τρόπου της εκάστοτε δραστηριότητας επεξεργασίας. Η κοινή συμμετοχή μπορεί να λάβει τη μορφή κοινής απόφασης που λαμβάνεται από δύο ή περισσότερες οντότητες ή να προκύψει ως αποτέλεσμα συγκλινουσών αποφάσεων δύο ή περισσότερων οντοτήτων. Σχετικές είναι οι διατάξεις του άρθρου 26 του Κανονισμού. Στην δε περίπτωση που ήθελε αναγνωριστεί η ιδιότητα αυτή, απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η σύνταξη σχετικής συμφωνίας ή οποια θα αντανάκλαζε δεόντως τους αντίστοιχους ρόλους και σχέσεις των από κοινού υπεύθυνων επεξεργασίας έναντι των υποκειμένων των δεδομένων.

Άλλο, επίσης, σημαντικό κεφάλαιο ήταν η ασφάλεια των δεδομένων κατά τη μεταφορά των δεδομένων στο ΚΕΝΘΕΑ, αλλά και κατά την τήρηση των δεδομένων σε μητρώο από το ΚΕΝΘΕΑ, δηλαδή από ένα ιδιωτικό μη κυβερνητικό οργανισμό, ο οποίος θα έπρεπε να εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων που αναλογούσαν στις ευαίσθητες κατηγορίες δεδομένων που θα συνέλεγε και επεξεργαζόταν. Το επίπεδο αυτό, σε κάθε περίπτωση, δεν θα έπρεπε να είναι χαμηλότερο από το επίπεδο ασφάλειας και προστασίας δεδομένων που διασφάλιζαν οι Υπηρεσίες.

Επομένως, το ΚΕΝΘΕΑ θα έπρεπε να διασφαλίσει την αυστηρή τήρηση των βασικών αρχών σύννομης επεξεργασίας δεδομένων (άρθρο 5(1) του Κανονισμού), συμπεριλαμβανομένης της αρχής της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, ως επίσης ότι η φύλαξη των δεδομένων να πραγματοποιείται σε εξυπηρετητές στην Κύπρο.

Πέραν τούτων, μεταξύ των ελάχιστων μέτρων που έπρεπε να ληφθούν από το ΚΕΝΘΕΑ, υπό τον ρόλο του υπεύθυνου επεξεργασίας, ήταν τα ακόλουθα: εφαρμογή κρυπτογράφησης, εφαρμογή πολιτικής ασφαλείας με τα οργανωτικά, τεχνικά και μέτρα φυσικής ασφαλείας, audit trails / log files για ανίχνευση προσβάσεων χρηστών, αλλαγή κωδικών πρόσβασης ανά τρίμηνο, κωδικοί πρόσβασης με προτεινόμενο ελάχιστο μήκος 8 χαρακτήρες συναποτελούμενοι από πεζούς, κεφαλαίους χαρακτήρες, αριθμούς και σύμβολα, κατανομή ρόλων και επιπέδων πρόσβασης ανάλογα με την ανάγκη γνώσης / καθήκοντα, εφαρμογή firewall και αντιϊκών προγραμμάτων, καθορισμός διαδικασιών ικανοποίησης δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, καθορισμός υπεύθυνου προστασίας δεδομένων τα στοιχεία του οποίου θα έπρεπε να δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του ΚΕΝΘΕΑ, διάθεση πολιτικής προστασίας δεδομένων και διενέργεια τεστ διείσδυσης (penetration test) στα πληροφοριακά συστήματα του ΚΕΝΘΕΑ, στην περίπτωση που αυτά είναι προσβάσιμα από το διαδίκτυο.

4.11. Επιχορήγηση αγοράς ταμπλέτων και φορητών υπολογιστών – Ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας

Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας προτίθετο να αποστείλει στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, κατάλογο των ατόμων, συγκεκριμένα των γονέων των μαθητών, που υπέβαλαν αίτηση για επιχορήγηση αγοράς ταμπλέτων και φορητών υπολογιστών, και φοιτούσαν στη Γ' τάξη δημόσιων δημοτικών σχολείων ή στη Β' τάξη δημόσιων γυμνασίων. Ο κατάλογος θα περιελάμβανε ονοματεπώνυμο και αριθμό ταυτότητας / ARC, ενώ το αρχείο σε μορφή excel, θα αποστέλλοταν κρυπτογραφημένο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον αρμόδιο λειτουργό της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, ο οποίος θα προέβαινε στον απαραίτητο έλεγχο και, ακολούθως, θα απέστελλε τον κρυπτογραφημένο κατάλογο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στον αρμόδιο λειτουργό του Υπουργείου, με αναφορά ΝΑΙ / ΟΧΙ σχετικά με το κατά πόσον ο αιτητής ήταν λήπτης του επιδόματος τέκνου (με εισοδήματα μέχρι €19.500).

Έκρινα, αρχικά, ότι η περίπτωση αυτή θα μπορούσε να αποτελεί περίπτωση η οποία εμπίπτει στο πεδίο των διατάξεων του άρθρου 10 (Συνδυασμός συστημάτων αρχειοθέτησης δημόσιων αρχών ή φορέων) του εφαρμοστικού Νόμου 125(Ι)/2018, τηρουμένων των οποίων ο συνδυασμός συστημάτων αρχειοθέτησης

μεγάλης κλίμακας δύο ή περισσότερων δημοσίων αρχών ή φορέων επιτρέπεται μόνο για λόγους δημοσίου συμφέροντος, κατόπιν διενέργειας Εκτίμησης Αντικτύπου σχετικά με την Προστασία Δεδομένων (ΕΑΠΔ) και προηγούμενης διαβούλευσης με το Γραφείο μου και της σχετικής έγκρισης του Γραφείου μου, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που το Γραφείο μου ήθελε ορίσει.

Στην παρούσα περίπτωση σκέφτηκα και συνεκτίμησα ότι:

- η μοναδική πληροφορία που θα λάμβανε το Υπουργείο θα αφορούσε στην επιβεβαίωση, μέσω καταφατικής ή αρνητικής πληροφόρησης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) σχετικά με τη λήψη επιδόματος τέκνου ως απαραίτητου κριτηρίου για την έγκριση της επιχορήγησης της ταμπλέτας ή φορητού υπολογιστή (τήρηση αρχής της ελαχιστοποίησης, άρθρο 5(1)(γ) του Κανονισμού),
- η ανταλλαγή πληροφοριών εκατέρωθεν θα λάμβανε χώρα μέσω κρυπτογραφημένου ηλεκτρονικού αρχείου (τήρηση αρχής της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας, άρθρο 5(1)(στ) του Κανονισμού),
- τα σχετικά έντυπα των αιτήσεων είχαν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και, ενδεχομένως, να είχαν ήδη υποβληθεί σχετικά αιτήματα από γονείς.

Επίσης, έλαβα υπόψιν μου ότι η υπό κρίση περίπτωση δεν αποτελούσε περίπτωση επεξεργασίας, η οποία έθετε σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, καθ' ότι αμφότερα το Υπουργείο και το Υφυπουργείο κατείχαν ήδη τον αριθμό δελτίου ταυτότητας των αιτητών, για τους σκοπούς που επεδίωκε έκαστο.

Ασκώντας τις εξουσίες που μου αποδίδουν οι διατάξεις του άρθρου 10(4) του εφαρμοστικού Νόμου 125(I)/2018, αποφάσισα όπως επιτρέψω την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του Υπουργείου και του Υφυπουργείου, υπό τον όρο ότι το τελευταίο θα διέγραφε το αρχείο excel που θα διαβιβαζόταν στο Υφυπουργείο από το Υπουργείο, και δεν θα συνδύαζε, συσχέτιζε ή άλλως πως διατηρούσε ή επέτρεπε τη διατήρηση των εν λόγω στοιχείων σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, μετά τη λήψη σχετικής επιβεβαίωσης παραλαβής τους από το Υπουργείο.

4.12. GPS σε οχήματα που μεταφέρουν απόβλητα

Όσον αφορά στο προσχέδιο Διατάγματος του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, το οποίο προέβλεπε υποχρεωτική εγκατάσταση συσκευής παγκόσμιου εντοπισμού θέσης (GPS) σε οχήματα που συλλέγουν - μεταφέρουν απόβλητα σε επαγγελματική βάση, είχα διαβούλευση με το οικείο Υπουργείο.

Επειδή ήταν πολύ παρεμβατικές και δεν ήταν σε συμφωνία με τον Κανονισμό ορισμένες πρόνοιες του Διατάγματος που παρείχαν στον αρχιεπιθεωρητή και στους επιθεωρητές, εξουσία να έχουν πρόσβαση στα συστήματα παρόχων που θα κατέγραφαν τις θέσεις οχημάτων, σε πραγματικό χρόνο, ανά πάσα στιγμή και χωρίς να υπάρχει αιτιολογημένη ανάγκη, υπέβαλα στο Υπουργείο εναλλακτικά κείμενα, με σκοπό τη διόρθωση των ανωτέρω.

4.13. Άρση θεωρήσεων (Visa Waiver) με τις Η.Π.Α.

Κατά το 2023, είχα εκτενή διαβούλευση με την Υφυπουργό παρά τω Προέδρω, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, την Αστυνομία και τη Νομική Υπηρεσία για δύο Συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίες αποτελούσαν προϋπόθεση για να αρθεί η υποχρέωση των Κυπρίων και των Αμερικανών πολιτών, να εξασφαλίζουν βίζα για ταξίδια σε Κύπρο και Αμερική.

Η μία Συμφωνία, που αφορούσε σε ανταλλαγή δεδομένων επιβατών (Passenger Name Record - PNR), αρχικά, υποβλήθηκε σε μορφή μη δεσμευτικού Μνημονίου και κατόπιν εισήγησής μου, διαμορφώθηκε σε δεσμευτική Συμφωνία, στο κείμενο της οποίας ενσωματώθηκαν σχόλια που είχα υποβάλει στο στάδιο της διαβούλευσης. Η Συμφωνία αυτή κατατέθηκε στη Βουλή, για να κυρωθεί με Νόμο.

Η δεύτερη Συμφωνία ήταν απόρροια της βασικής Συμφωνίας μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η οποία κυρώθηκε το 2017 με τον περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την Ενίσχυση της Συνεργασίας για την Πρόληψη και Καταπολέμηση του Σοβαρού Εγκλήματος (Κυρωτικό) Νόμο του 2017, Ν. 5(III)/2017, και αφορούσε στην αυτόματη αναζήτηση δακτυλικών αποτυπωμάτων και δεδομένων DNA, για πρόσωπα που υποβάλλονται σε έλεγχο στα σημεία εισόδου των δύο χωρών. Τα σχόλια που είχα υποβάλει, τόσο για τη μορφή του εγγράφου (δεσμευτική Συμφωνία αντί για μη δεσμευτικό Μνημόνιο), όσο και για το περιεχόμενό του, έγιναν δεκτά από τα Υπουργεία, το Υφυπουργείο και τη Νομική Υπηρεσία και προωθήθηκαν στις αρμόδιες Αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

4.14. Απαλλαγή εφέδρων που διαμένουν και εργάζονται στο εξωτερικό

Το 2023 είχα αλληλογραφία με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ), σε σχέση με τα έγγραφα που ζητεί να προσκομιστούν από εφέδρους, ως απόδειξη ότι διαμένουν και εργάζονται στο εξωτερικό, με σκοπό να απαλλαγούν από τις υποχρεώσεις εφεδρείας τους.

Ως είχε έλθει στην αντίληψή μου, κάποια δεδομένα, που ζητούσε το ΓΕΕΦ, ήταν υπερβολικά σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό. Για παράδειγμα, σε αντίγραφα συμβολαίων εργασίας, ενοικιαστηρίων εγγράφων ή κοινωνικών ασφαλιστικών εισφορών, το ΓΕΕΦ δεν χρειαζόταν να γνωρίζει το ύψος του μισθού, του ενοικίου και των εισφορών του εφέδρου αντίστοιχα.

Το ΓΕΕΦ συμφώνησε με την παρατήρησή μου, τροποποίησε το ενημερωτικό κείμενο που ήταν αναρτημένο στην ιστοσελίδα του, ώστε οι έφεδροι να σκιάζουν πληροφορίες που δεν είναι σχετικές και ενημέρωσε το Γραφείο μου για τη συμμόρφωσή του.

4.15. Αίτημα για κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων μελών Κοινοτικού Συμβουλίου με σκοπό τη λήψη δικαστικών μέτρων

Κυβερνητικό Τμήμα ζήτησε από Επαρχιακή Διοίκηση, όπως κοινοποιηθούν στο Τμήμα, προσωπικά δεδομένα (αριθμοί δελτίων ταυτότητας και διευθύνσεις επικοινωνίας) μελών συγκεκριμένου Κοινοτικού Συμβουλίου. Το Τμήμα προτίθετο όπως προχωρήσει με τη λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον του Συμβουλίου και/ή μελών του. Η εν λόγω Επαρχιακή Διοίκηση ζήτησε την άποψη του Γραφείου μου, κατά πόσο μπορούσε να κοινοποιήσει τα εν λόγω δεδομένα.

Πληροφόρησα την Επαρχιακή Διοίκηση ότι, εάν η κείμενη νομοθεσία απέδιδε ποινική ευθύνη, τότε είχε την υποχρέωση να παράσχει προς το Τμήμα τα ζητηθέντα προσωπικά δεδομένα.

4.16. Εγκατάσταση ΚΚΒΠ σε δημοτικές περιουσίες

Έλαβα ερώτημα, από συγκεκριμένο Δήμο, το οποίο αφορούσε στην εγκατάσταση Κλειστού Κυκλώματος Βιντεοπαρακολούθησης (ΚΚΒΠ) σε καίρια σημεία δημοτικών περιουσιών, εξ αφορμής περιστατικών

βανδαλισμών σε παραλιακό μέτωπο και σε πάρκα του Δήμου. Στο ΚΚΒΠ θα είχε πρόσβαση μόνο η Αστυνομία, με σκοπό την προστασία της περιουσίας του Δήμου.

Ενημέρωσα τον Δήμο ότι η επεξεργασία η οποία θα διενεργείτο με την εγκατάσταση και λειτουργία ΚΚΒΠ σε δημόσιους χώρους, θα ρυθμιζόταν νομοθετικά με την τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου και ότι, οι σχετικές διατάξεις θα τίθονταν σε εφαρμογή με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Ωστόσο, μέχρι να τεθούν σε εφαρμογή οι εν λόγω τροποποιημένες διατάξεις, η τοποθέτηση ΚΚΒΠ από τον Δήμο σε δημόσιους χώρους, για σκοπούς πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών βανδαλισμού, στερείτο νομιμότητας, εκτός κι αν δεν εμπεριείχε καμία επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

4.17. Επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων στο αεροδρόμιο Λάρνακας

Υποβλήθηκε ερώτημα από φυσικό πρόσωπο, σχετικά με τη χρήση, τον τρόπο λειτουργίας και το επίπεδο ασφαλείας του συστήματος επεξεργασίας βιομετρικών δεδομένων των εργαζομένων, στο αεροδρόμιο Λάρνακας, το οποίο χρησιμοποιείται για τον έλεγχο πρόσβασης σε περιοχές ασφαλείας του αεροδρομίου.

Στο πλαίσιο της εξέτασης του ερωτήματος, καθώς και της ευρύτερης εξέτασης της νομιμότητας και λειτουργίας του συγκεκριμένου συστήματος, επικοινωνήσα γραπτώς με το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας και την εταιρεία Hermes Airports Limited, η οποία διαχειρίζεται το αεροδρόμιο, ζητώντας διευκρινίσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα, καθώς και σχετικά έγγραφα.

Κατόπιν σχετικής αλληλογραφίας και διευκρινίσεων που έλαβα, ενημέρωσα το φυσικό πρόσωπο, που υπέβαλε το ερώτημα στο Γραφείο μου, σχετικά με τα κάτωθι:

(α) με βάση σχετικούς Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο έλεγχος της πρόσβασης σε χώρους αερολιμένων, μπορεί να γίνεται και με χρήση βιομετρικών δεδομένων (δακτυλικών αποτυπωμάτων),

(β) υπεύθυνος επεξεργασίας σε σχέση με τη χρήση του συστήματος ελέγχου της πρόσβασης και, γενικότερα, την επεξεργασία των βιομετρικών δεδομένων των εργαζομένων, ήταν το Τμήμα, ενώ εκτελών την επεξεργασία ορίστηκε η εταιρεία,

(γ) το σύστημα βρισκόταν σε λειτουργία στο αεροδρόμιο Λάρνακας και στο αεροδρόμιο Πάφου,

(δ) τα δακτυλικά αποτυπώματα αποθηκεύονταν μόνο στις κάρτες των εξουσιοδοτημένων προσώπων (δελτία ταυτότητας αερολιμένα) και όχι στο σύστημα.

Επίσης, υποβλήθηκε στο Γραφείο μου, εκτίμηση αντικτύπου για το υπό αναφορά σύστημα, καθώς και η σύμβαση ανάθεσης επεξεργασίας, μεταξύ του Τμήματος και της εταιρείας. Αξιολογώντας τα ανωτέρω, έκρινα ότι η λειτουργία του συστήματος πληρούσε τις απαιτήσεις του Κανονισμού, τόσο από νομικής, όσο και από τεχνικής άποψης.

5. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

Παρατίθενται περιλήψεις των κυριότερων Αποφάσεων που έχω εκδώσει κατά το έτος 2023.

5.1. Καταγγελία εναντίον εφημερίδας «Πολίτης» για δημοσιοποίηση ονομάτων και φωτογραφιών αστυνομικών-ανακριτών εν ώρα καθήκοντος στο αεροδρόμιο Λάρνακας

Υπεβλήθη καταγγελία από δύο αστυνομικούς εναντίον της εφημερίδας «Πολίτης» για παράνομη αποκάλυψη των ονομάτων και των φωτογραφιών τους σε δημοσίευμα ημερομηνίας 17/6/2018.

Είχα αποφασίσει την 9/1/2019 ότι ο επιδιωκόμενος σκοπός θα μπορούσε να είχε επιτευχθεί εκθέτοντας λιγότερα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων των δεδομένων, όπως για παράδειγμα κάνοντας αναφορά μόνο στα αρχικά του ονοματεπωνύμου και/ή τα πρόσωπα των αστυνομικών να είναι θολωμένα, κλπ. Επέβαλα διοικητικό πρόστιμο ύψους €10.000.

Καταχωρίστηκε προσφυγή εναντίον της Απόφασης μου η οποία κατέληξε σε ακύρωση της από το Διοικητικό Δικαστήριο, χωρίς όμως αυτή να κριθεί επί της ουσίας. Αποφάσισα όπως προχωρήσω σε επανεξέταση της υπόθεσης.

Στα πλαίσια της επανεξέτασης και αφού έλαβα υπόψιν όλα τα γεγονότα που περιήλθαν εκ νέου υπόψιν μου, κατέληξα με Απόφαση ημερ. 16/1/2023, ότι υπήρξε παραβίαση των διατάξεων των Άρθρων 5(1)(γ) και 6(1)(στ) του Κανονισμού.

Συνεκτίμησα όλους τους επιβαρυντικούς και μετριαστικούς παράγοντες ως είχαν διαμορφωθεί και επέβαλα στην Καθ' ης την καταγγελία, **διοικητική κύρωση προστίμου ύψους €7.000**, για την εκ μέρους της παραβίαση των Άρθρων 5(1)(γ) και 6(1)(στ) του Κανονισμού. Η μείωση του διοικητικού προστίμου και διαφοροποίηση του σε σχέση με την πρώτη Απόφαση του Γραφείου μου, ήταν επακόλουθο της διαφοροποίησης των επιβαρυντικών και μετριαστικών παραγόντων, οι οποίοι λήφθηκαν υπόψιν κατά την επανεξέταση, όπως το γεγονός ότι το δημοσίευμα είχε αφαιρεθεί από το διαδίκτυο, ότι υπήρξε γραπτή απολογία από την Καθ' ης την καταγγελία και ότι υπήρξε συνεργασία στα πλαίσια της διερεύνησης. Δεν μπορεί παρόλα αυτά να παραβλεφθεί και/ή εξουδετερωθεί το γεγονός της ύπαρξης παραβίασης και του μεγάλου χρονικού διαστήματος όπου το δημοσίευμα ήταν αναρτημένο στο διαδίκτυο και προσβάσιμο σε απεριόριστο αριθμό αναγνωστών.

Η Απόφασή μου, ημερ. 16/1/2023, έχει επίσης προσβληθεί και εκκρεμεί ενώπιον Διοικητικού Δικαστηρίου.

5.2. Καταγγελία για λειτουργία Κλειστού Κυκλώματος Βιντεοπαρακολούθησης (ΚΚΒΠ) σε κατάστημα

Υποβλήθηκε στο Γραφείο μου καταγγελία εναντίον της A&A HOTEL SHOPS σχετικά με την λειτουργία Κλειστού Κυκλώματος Βιντεοπαρακολούθησης (ΚΚΒΠ) σε κατάστημα της. Η καταγγελία αφορούσε στην παρακολούθηση εργαζομένου και συνεχή έλεγχο των κινήσεων του στον χώρο, μέσω του ΚΚΒΠ. Η καταγγέλλουσα απολύθηκε από την εργασία της κατ' επίκληση υλικού από το ΚΚΒΠ.

Για υποστήριξη των ισχυρισμών της, η καταγγέλλουσα προσκόμισε σχετικά στιγμιότυπα οθόνης στα οποία φαινόταν γραπτή επικοινωνία μεταξύ της και της Καθ' ης την καταγγελία, δεικνύοντας παρακολούθηση των κινήσεων της κατά τη διάρκεια της εργασίας.

Η καταγραφή του προσωπικού καθ' όλη τη διάρκεια της εργασίας του, κρίνεται υπερβολική καθότι παρεμβαίνει σε μεγάλο βαθμό στην ιδιωτική ζωή του εργαζόμενου και δεν συνάδει με τα Άρθρα 5 και 6 του Κανονισμού. Επιπρόσθετα, η λήψη μέσω ΚΚΒΠ θα πρέπει να περιορίζεται σε χώρους εισόδου και εξόδου, στα ταμεία ή χώρους με χρηματοκιβώτια, ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό κλπ., υπό τον όρο ότι οι κάμερες εστιάζουν στο αγαθό που προστατεύουν κι όχι στους χώρους των εργαζομένων

Αφού προέβηκα σε διερεύνηση της καταγγελίας και έλαβα τις θέσεις της Καθ' ης την καταγγελία – εταιρείας σε σχέση με την υπό εξέταση περίπτωση, διαπίστωσα παραβίαση των Άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού. Στην βάση της διαπίστωσης αυτής, εξέδωσα **Εντολές** με υποδείξεις προς την Καθ' ης την καταγγελία όπως:

- (1) τοποθετήσει τις κάμερες με τρόπο ώστε να έχουν λήψη μόνο των αντικειμένων που έχουν αξία,
- (2) διαγραφούν καταγραφές που δεν λήφθηκαν νόμιμα,
- (3) τοποθετηθούν ενημερωτικές/προειδοποιητικές πινακίδες και
- (4) σταλούν αποδεικτικά στοιχεία της συμμόρφωσης της Καθ' ης με τις Εντολές.

Η Καθ' ης την καταγγελία **συμμορφώθηκε με τις Εντολές** και ενημέρωσα σχετικά την καταγγέλλουσα.

5.3. Καταγγελία για λήψη ανεπιθύμητων κλήσεων

Υπεβλήθη καταγγελία στο Γραφείο μου, από πρώην κάτοχο τηλεφωνικού αριθμού της εταιρείας Epic Ltd. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο καταγγέλλων λάμβανε από το τμήμα πωλήσεων της εταιρείας, αναπάντητες τηλεφωνικές κλήσεις, σε ακατάλληλες ώρες, ενώ σε περίπτωση που προλάβαινε να απαντήσει στις κλήσεις αυτές, οι κλήσεις διακόπτονταν. Κατά τη διερεύνηση της καταγγελίας, διεφάνη ότι πέραν του καταγγέλλοντος, άλλοι 331 πρώην πελάτες της εταιρείας έλαβαν παρόμοιες κλήσεις.

Διαπίστωσα ότι οι εν λόγω κλήσεις διενεργήθηκαν χωρίς την ύπαρξη νομικής βάσης, κατά παράβαση του άρθρου 6(1) του Κανονισμού.

Βάσει των στοιχείων που υπεβλήθησαν στο Γραφείο μου, δεν ήταν ευκρινής ο τρόπος λειτουργίας της λίστας, στην οποία περιλήφθηκαν οι τηλεφωνικοί αριθμοί στους οποίους διενεργήθηκε κλήση. Πέραν τούτου, δεν απετράπη η διατήρηση, αλλά διατηρήθηκαν για χρονικό διάστημα πέραν του προβλεπόμενου, τα δεδομένα των 332 πρώην πελατών της εταιρείας για επίτευξη των υπό αναφορά σκοπών. Διαπιστώθηκε, επομένως, ότι δεν εφαρμόστηκε η τότε ισχύουσα πολιτική διατήρησης δεδομένων, αλλά και ότι θα μπορούσαν να είχαν ληφθεί συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα απέτρεπαν το περιστατικό.

Ως εκ τούτων, η εταιρεία παραβίασε επιπρόσθετα τα Άρθρα 24(1) και 24(2), ως επίσης και το Άρθρο 32(1) του Κανονισμού επειδή δεν εφάρμοζε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζει και να μπορεί να αποδεικνύει ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τον Κανονισμό, και να διασφαλίζει το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας έναντι των κινδύνων.

Λαμβάνοντας υπόψιν μετριαστικούς και επιβαρυντικούς παράγοντες οι οποίοι αφορούσαν στο περιστατικό, επέβαλα στην εταιρεία Epic Ltd τη **διοικητική κύρωση προστίμου** ύψους τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (**€3 250**).

Το διοικητικό πρόστιμο που υποβλήθηκε στην εταιρεία Epic Ltd έχει καταβληθεί.

5.4. Καταγγελία εναντίον διευθυντή Νομικού Προσώπου Δημόσιου Δικαίου

Υποβλήθηκε στο Γραφείο μου καταγγελία από υπάλληλο Νομικού Προσώπου Δημόσιου Δικαίου εναντίον του διευθυντή της Υπηρεσίας του, σχετικά με τη διαγραφή του υπηρεσιακού του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Συγκεκριμένα, ο καταγγέλλων ισχυρίστηκε ότι, η υπηρεσιακή του ηλεκτρονική διεύθυνση διακόπηκε μετά από σχετική ειδοποίηση, ενώ βρισκόταν σε πολύμηνη άδεια ασθένειας.

Κατά τη διερεύνηση της καταγγελίας, ο διευθυντής της Υπηρεσίας, διευκρίνισε ότι αποφασίστηκε η μεταφορά της υπηρεσιακής ηλεκτρονικής διεύθυνσης του καταγγέλλοντα σε συνάδελφο του, για αποφυγή προβλημάτων που με βεβαιότητα θα προκαλούνταν λόγω της πολύμηνης απουσίας του. Ανέφερε επίσης ότι δόθηκε πρόσβαση στον καταγγέλλοντα στο υπηρεσιακό ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο μετά την επιστροφή του στην Υπηρεσία, προκειμένου να μπορέσει να μεταφέρει τα προσωπικά του δεδομένα σε άλλα αρχεία, αλλά ο καταγγέλλοντας απέρριψε την επιλογή αυτή.

Το Γραφείο μου έχει εκδώσει σχετική **Γνώμη**, στις 17/5/2019, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται πρόσβαση στον υπηρεσιακό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εργοδοτούμενου και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε αυτόν, σε περίπτωση που είναι αναγκαίο, μεταξύ άλλων, για σκοπούς εύρυθμης λειτουργίας του οργανισμού.

Λαμβάνοντας υπόψιν:

- (α) ότι ο καταγγέλλων έλαβε ειδοποίηση για την διαγραφή του υπηρεσιακού ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου,
- (β) ότι του δόθηκε ξανά πρόσβαση για ένα χρονικό διάστημα στο υπηρεσιακό ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο μετά την επιστροφή του στην Υπηρεσία για να μεταφέρει τα προσωπικά του δεδομένα σε άλλα αρχεία και
- (γ) οι λόγοι που οδήγησαν στη διαγραφή του υπηρεσιακού ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου αφορούσαν στην εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας και στην προστασία των συμφερόντων της,

κατέληξα ότι δεν προκύπτει οποιαδήποτε παραβίαση του Κανονισμού και της εθνικής νομοθεσίας Ν. 125(Ι)/2018.

5.5. Καταγγελία για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα και σε πληροφορίες του Δημόσιου τομέα

Την 1/11/2022 υποβλήθηκε καταγγελία στο Γραφείο μου εναντίον της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή σχετικά με την μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης του καταγγέλλοντος στα προσωπικά του δεδομένα (Άρθρο 15 του Κανονισμού) και την μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης του σε έγγραφα που διατηρεί η ΥΠΚ, τα οποία σχετίζονται με καταγγελία του και εμπίπτουν στο Δικαίωμα Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμου του 2017 (εφεξής ο «Νόμος»).

Μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης, αποφάσισα όπως, δοθεί πρόσβαση στον καταγγέλλοντα στα έγγραφα τα οποία περιέχονται στον φάκελο καταγγελίας του τα οποία τον αφορούν και εμπίπτουν στα δεδομένα προσωπικού του χαρακτήρα και στα έγγραφα τα οποία περιέχονται στον φάκελο καταγγελίας του, τα οποία εμπίπτουν στο δικαίωμα πρόσβασης του βάσει των άρθρων 3 και 8 του Νόμου, και δεν εμπίπτουν στην απόλυτη εξαίρεση πληροφοριών που δόθηκαν υπό τον όρο της εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 34.

5.6. Καταγγελία εναντίον του Συμβουλίου Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων Κύπρου

Υποβλήθηκε καταγγελία εναντίον του Συμβουλίου Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων Κύπρου, σχετικά με την εγκατάσταση Κλειστού Κυκλώματος Βιντεοπαρακολούθησης (ΚΚΒΠ) στο εσωτερικό μέρος γραφείου και καταγραφή ολόκληρου το χώρου, όπως και του διαδρόμου έξω από αυτό, με αποτέλεσμα την συνεχή καταγραφή των εργαζομένων και τρίτων προσώπων που επισκέπτονταν τον χώρο.

Κατά τη διερεύνηση της καταγγελίας, το Συμβούλιο κοινοποίησε στο Γραφείο μου, έντυπα συγκατάθεσης, με τα οποία είχε λάβει τη συγκατάθεση των εργαζομένων, για την τοποθέτηση του ΚΚΒΠ.

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι η συγκατάθεση πρέπει να παρέχεται ελεύθερα και την ύπαρξη ανισορροπίας ισχύος μεταξύ του Συμβουλίου ως εργοδότη και των εργαζομένων του, έκρινα απίθανο οι τελευταίοι να ήταν σε θέση να δηλώσουν την άρνησή τους στην εγκατάσταση του ΚΚΒΠ, χωρίς τον φόβο πιθανών αρνητικών συνεπειών. Επομένως, το προσωπικό του Συμβουλίου ήταν απίθανο να είχε ανταποκριθεί ελεύθερα στο αίτημα συγκατάθεσης του εργοδότη του. Ως εκ τούτου, η νομική βάση δεν θα μπορούσε και δεν θα έπρεπε να είναι η συγκατάθεση των εργαζομένων και, επομένως, τα έντυπα συγκατάθεσης δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν επαρκείς αποδείξεις της σύμφωνης γνώμης των εργαζομένων για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, κατέληξα ότι η συγκεκριμένη επεξεργασία, ήτοι η λειτουργία του ΚΚΒΠ, στερείτο νομιμότητας και υπήρξε παραβίαση των Άρθρων 5(1)(α) και 6 του Κανονισμού.

Στην βάση της πιο πάνω διαπίστωσης, εξέδωσα Εντολές προς το Συμβούλιο Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων Κύπρου, όπως:

Εντολή 1η: Διακόψει οριστικά τη λειτουργία του ΚΚΒΠ και απεγκαταστήσει την κάμερα ή στην περίπτωση που το κόστος απεγκατάστασής της είναι δυσανάλογο, να καλύψει αυτή, ώστε να δίνεται η εντύπωση ότι δεν λειτουργεί,

Εντολή 2η: Διαγράψει άμεσα οποιεσδήποτε καταγραφές που λήφθηκαν από το ΚΚΒΠ, στην περίπτωση που αυτό ισχύει και μου αποστείλει σχετική απόδειξη,

Εντολή 3η: Γνωστοποιήσει στο Γραφείο μου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 2 εβδομάδων από την παραλαβή της παρούσας, όλες τις ενέργειες προς υλοποίηση των Εντολών.

Το Συμβούλιο Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων Κύπρου έχει συμμορφωθεί με τις Εντολές του Γραφείου μου.

5.7. Καταγγελία για αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων διαδικτυακά

Υποβλήθηκε στο Γραφείο μου καταγγελία σχετικά με αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων και ειδικότερα «δημόσια διαδικτυακή αποκάλυψη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων».

Ο καταγγέλλων ανέφερε ότι διατηρεί λογαριασμό στο Facebook και χρησιμοποιεί παρατσούκλι και όχι το όνομά του, ωστόσο οι φίλοι του γνωρίζουν ότι ο λογαριασμός αυτός ανήκει σε αυτόν. Ο Καθ' ου την καταγγελία ανάρτησε δημοσίευση σε σχέση με τον καταγγέλλοντα αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας. Μετά από ενημέρωση από κοινούς του φίλους και μετά από παράκληση κοινής του φίλης, ο Καθ' ου διέγραψε την ανάρτηση. Ο καταγγέλλων κοινοποίησε στο Γραφείο μου σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

Εφόσον έλαβα και τις θέσεις του Καθ' ου την καταγγελία, ο οποίος υποστήριξε ότι ο καταγγέλλων δεν ταυτοποιείτο μέσα από τη δημοσίευση των πληροφοριών, ενώ οι αναρτήσεις του ήταν σύμφωνες με τους

κανονισμούς της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, αποφάσισα όπως απευθύνω **Προειδοποίηση** προς τον Καθ' ου την καταγγελία, όπως στο μέλλον απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια, η οποία αντίκειται στις διατάξεις του Κανονισμού καθώς και όπως επιδεικνύει τη δέουσα επιμέλεια σχετικά με τις πληροφορίες που μεταφορτώνει ή/και αναρτά στην πλατφόρμα Facebook και οι οποίες συνιστούν προσωπικά δεδομένα άλλων ατόμων και ιδιαίτερα όσον αφορά σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων (δεδομένα υγείας).

Ενημέρωσα σχετικά τον καταγγέλλοντα.

5.8. Καταγγελία για κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων (ηλεκτρ. διευθύνσεων)

Υποβλήθηκε στο Γραφείο μου καταγγελία εναντίον της εταιρείας BAZARAKI BZRK LIMITED το οποίο αφορούσε σε κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων.

Ο καταγγέλλων ανέφερε ότι η Καθ' ης την καταγγελία έστειλε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) σε όλους τους business clients χρησιμοποιώντας την επιλογή CC αντί του BCC. Με τον τρόπο αυτό οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις (email) ήταν ορατές/δημόσιες σε πέραν των 200 ατόμων που βρίσκονταν σε αυτή την λίστα.

Σε γραπτή μου επικοινωνία με την Καθ' ης την καταγγελία ζήτησα όπως ενημερωθώ σχετικά με τις θέσεις της επί της καταγγελίας.

Ο δικηγόρος της Καθ' ης την καταγγελία, ανέφερε ότι, η Καθ' ης την καταγγελία απέστειλε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) σε αριθμό πελατών της που κατά τον ουσιώδη χρόνο διατηρούσαν επαγγελματικό λογαριασμό στην Ιστοσελίδα στην κατηγορία 'Business' προς ενημέρωση αναφορικά με επερχόμενες αλλαγές σε υπηρεσίες που τους παρείχε η Καθ' ης την καταγγελία. Πρόσθεσε ότι το email εστάλη εκ παραδρομής με την χρήση της επιλογής CC και μόλις αντιλήφθηκε το καλόπιστο σφάλμα έλαβε διορθωτικά μέτρα αποστέλλοντας απολογητικό email καλώντας τους παραλήπτες να διαγράψουν το σχετικό email από τα αρχεία τους. Συμπλήρωσε ότι η συνήθης πρακτική της Καθ' ης την καταγγελία αναφορικά με την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε πολλαπλούς παραλήπτες είναι όπως αυτό γίνεται με την χρήση της επιλογής BCC με βάση την καταγεγραμμένη εσωτερική πολιτική της Καθ' ης την καταγγελία.

Με βάση τα Άρθρα 4, 5, 6, 24 και 32 του Κανονισμού αποφάσισα όπως απευθύνω **Προειδοποίηση** προς την Καθ' ης την καταγγελία όπως στο μέλλον φροντίσει να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό.

Ενημέρωσα σχετικά τον καταγγέλλοντα.

5.9. Καταγγελία για δημοσίευση προσωπικών δεδομένων

Υπεβλήθη καταγγελία στο Γραφείο μου εναντίον δύο φυσικών προσώπων, σχετικά με τη δημοσίευση στοιχείων ανηλίκου σε Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης.

Στα πλαίσια διερεύνησης της καταγγελίας, οι Καθ' ων την καταγγελία με ενημέρωσαν ότι δεν είχε κοινοποιηθεί καμιά φωτογραφία του ανηλίκου σε Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης, ωστόσο αναγραφόταν το όνομά του σε δύο δημοσιεύσεις.

Μετά την αξιολόγηση όλων των στοιχείων και λαμβάνοντας υπόψιν μετριαστικούς και επιβαρυντικούς παράγοντες οι οποίοι αφορούσαν στο περιστατικό, επέβαλα στους Καθ' ων την καταγγελία, Προειδοποίηση, όπως στο μέλλον φροντίσουν, να μην δημοσιεύουν στοιχεία του ανηλίκου χωρίς νομική βάση.

5.10. Καταγγελία για οπτικοακουστική καταγραφή αποσπασμάτων σεμιναρίου από συμμετέχοντα

Στις 5/9/2021, υποβλήθηκε στο Γραφείο μου καταγγελία εναντίον φυσικού προσώπου, σχετικά με οπτικοακουστική καταγραφή αποσπασμάτων σεμιναρίου. Δύο από αυτά τα αποσπάσματα, κατά τη διάρκεια των οποίων προβαλλόταν ο καταγγέλλων, χρησιμοποιήθηκαν για τεκμηρίωση άλλης καταγγελίας εναντίον του, σε αρμόδιο Υπουργείο.

Μετά την αξιολόγηση όλων των στοιχείων που υποβλήθηκαν ενώπιόν μου, διαπίστωσα παραβίαση του Άρθρου 5 του Κανονισμού, αφού δεν εντόπισα καμία αναγκαιότητα στην καταγραφή του καταγγέλλοντος και στην αποστολή αποσπασμάτων του εν λόγω υλικού σε διάφορα πρόσωπα πριν ή/και κατά τη διάρκεια υποβολής της καταγγελίας στο αρμόδιο Υπουργείο. Προσμετρώντας όλους τους μετριαστικούς παράγοντες που ο Καθ' ου την καταγγελία υπέβαλε στο Γραφείο μου, κατέληξα στην επιβολή της διοικητικής κύρωσης της Επίπληξης στον Καθ' ου την καταγγελία για την παραβίαση που εντόπισα.

5.11. Καταγγελία για μη ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Υπεβλήθη καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων της Πολωνίας εναντίον της εταιρείας the Drivers Rent a Car LTD (στο εξής «υπεύθυνος επεξεργασίας»), η οποία διαβιβάστηκε στο Γραφείο μου μέσω της διαδικασίας συνεργασίας και συνεκτικότητας του Κανονισμού.

Ο καταγγέλλων είχε ενοικιάσει αυτοκίνητο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και ισχυρίζεται ότι δεν είχε ενημερωθεί σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων βάσει του Άρθρου 13 του Κανονισμού. Επιπρόσθετα ισχυρίζεται ότι ανακάλυψε ότι το αυτοκίνητο ήταν εξοπλισμένο με κάμερα παρακολούθησης και πιθανό με σύστημα παρακολούθησης GPS.

Μετά από την εξέταση της καταγγελίας διαπιστώθηκε ότι το αυτοκίνητο είχε εισαχθεί από την Ιαπωνία και η συσκευή που ήταν εγκατεστημένη είναι συσκευή που χρησιμοποιείται στην Ιαπωνία για αυτόματη πληρωμή διοδίων. Η συσκευή ήταν ανενεργή / δεν λειτουργούσε.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας μου απέστειλε τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει του Άρθρου 13, για ικανοποίηση του αιτήματος πληροφόρησης του Καταγγέλλοντος.

Επέβαλα στον υπεύθυνο επεξεργασίας **Επίπληξη** για τον λόγο ότι δεν είχε παράσχει στον καταγγέλλοντα τις απαιτούμενες πληροφορίες κατά την συλλογή των δεδομένων.

5.12. Καταγγελία για μη πλήρη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης εναντίον FXBFI Broker Financial Invest Ltd

Υπεβλήθη καταγγελία στο Γραφείο μου εναντίον της εταιρείας FXBFI Broker Financial Invest Ltd, η οποία διαχειρίζεται την διαδικτυακή επενδυτική πλατφόρμα 101investing.com, σχετικά με αίτημα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα της καταγγέλλουσας που επεξεργάζεται η εταιρεία. Η καταγγέλλουσα, στο αίτημα της, ζήτησε όλη την αλληλογραφία και τις τηλεφωνικές ηχογραφήσεις που αντάλλαξε με το προσωπικό της εταιρείας.

Η Καθ' ης την καταγγελία καθυστέρησε να ανταποκριθεί στο αίτημα της καταγγέλλουσας και δεν παρείχε όλες τις πληροφορίες που ζήτησε. Συγκεκριμένα, η Καθ' ης την καταγγελία ισχυρίστηκε ότι ο εκτελών την επεξεργασία που είχε την ευθύνη επεξεργασίας και αποθήκευσης των τηλεφωνικών ηχογραφήσεων, ήταν

εγκατεστημένος στην Ουκρανία και δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Παρόλα αυτά έκρινε ότι το αίτημα της καταγγέλλουσας είχε υποβληθεί ένα χρόνο πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία και δεν δικαιολογείτο η καθυστέρηση.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της καταγγελίας, διαπίστωσα ότι η Καθ' ης την καταγγελία παραβίασε:

(α) το Άρθρο 12(3) του Κανονισμού, αφού είχε περάσει το διάστημα ενός μηνός για να ανταποκριθεί στο αίτημα πρόσβασης της καταγγέλλουσας,

(β) το Άρθρο 15 του Κανονισμού, για την μη ικανοποίηση μέρος του αιτήματος πρόσβασης στις τηλεφωνικές καταγραφές, και

(γ) το Άρθρο 31 του Κανονισμού, για την καθυστέρηση στο να ανταποκριθεί η Καθ' ης στις επιστολές του Γραφείου μου.

Λαμβάνοντας υπόψιν μετριαστικούς και επιβαρυντικούς παράγοντες οι οποίοι αφορούσαν στο περιστατικό, επέβαλα στην Καθ' ης την καταγγελία, την διοικητική κύρωση της **Επίκληξης** για την παραβίαση των ανωτέρω άρθρων του Κανονισμού.

5.13. Καταγγελία για λήψη τηλεφωνικών κλήσεων εμπορικής προώθησης

Στα πλαίσια του μηχανισμού συνεκτικότητας στάληκε στο Γραφείο μου καταγγελία από την Πολωνική Αρχή, εκ μέρους καταγγέλλοντα, ο οποίος διαμένει στην Πολωνία. Ο καταγγέλλων είχε λάβει δύο τηλεφωνήματα από εταιρεία στην Πολωνία, η οποία όμως εξυπηρετούσε εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κύπρο. Συνεπώς, η Κύπρος αποδέχθηκε τη διερεύνηση της καταγγελίας, ως η Εποπτική Αρχή της κυπριακής εταιρείας.

Από τη διερεύνηση της καταγγελίας, διαφάνηκε ότι το αίτημα αντίταξης του καταγγέλλοντος σε περαιτέρω τηλεφωνική επικοινωνία για σκοπούς εμπορικής προώθησης, είχε ικανοποιηθεί εντός του προβλεπόμενου χρονικού περιθωρίου από τον Κανονισμό. Ως εκ τούτου, δεν χρειάστηκε να εκδοθεί οποιαδήποτε εντολή για συμμόρφωση ή άλλη διορθωτική πράξη.

5.14. Καταγγελία για δημοσιοποίηση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από Breikot Management Ltd

Πέντε παραπονούμενοι κατήγγειλαν ότι η εταιρεία Breikot Management Ltd, μέλος του Nikodea Media Group, σε τέσσερα δημοσιεύματα της έντυπης εφημερίδας 24h παραβίασε προσωπικά δεδομένα τους. Η Επίτροπος έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση της Αρχής της Ελαχιστοποίησης από την Καθ' ης την καταγγελία, αφού με λιγότερα δεδομένα θα εξυπηρετείτο το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον του κοινού.

Μετά από διερεύνηση της καταγγελίας, στις 12/4/2019, η Επίτροπος εξέδωσε Απόφαση και επέβαλε **διοικητικό πρόστιμο ύψους €3.000** προς την Καθ' ης την καταγγελία.

Η Καθ' ης την καταγγελία καταχώρησε προσφυγή εναντίον της Απόφασης ημερ. 12/4/2019, ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου. Στις 16/12/2022, το Διοικητικό Δικαστήριο εξέδωσε Απόφαση επί της προσφυγής, επικυρώνοντας την Απόφαση του Γραφείου Επιτρόπου, ημερ. 12/4/2019, στην έκταση που αφορούσε στην παράβαση, αλλά ακυρώνοντας την στην έκταση που αφορούσε στο ύψος του διοικητικού προστίμου που επιβλήθηκε.

Σύμφωνα, με τις διατάξεις του Ν.158(Ι)/1999, τις υποδείξεις του Δικαστηρίου, την σχετική Νομολογία και σύσταση της Νομικής Υπηρεσίας, το Γραφείο Επιτρόπου είχε καθήκον όπως επανεξετάσει την καταγγελία

στο σημείο που υπέδειξε το Δικαστήριο στην ακυρωτική Απόφαση του και συγκεκριμένα στην έκταση που αφορούσε στο ύψος του διοικητικού προστίμου που επιβλήθηκε.

Τα περιστατικά της καταγγελίας κατά την επανεξέταση, δεν διαφοροποιήθηκαν από την αρχική Απόφαση ημερ. 12/4/2009 και υιοθετήθηκαν αυτούσια ως είχαν αναφερθεί, και εν πάσει περιπτώσει, ως είχαν επικυρωθεί με την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, ημερ. 16/12/2022.

Αφού λήφθηκαν υπόψιν επιβαρυντικοί και μετριαστικοί παράγοντες, ως αυτοί διαμορφώθηκαν κατά την επανεξέταση της υπόθεσης, καθώς και το γεγονός ότι αναρτήθηκαν φωτογραφίες των τριών (3) εκ των πέντε (5) καταγγελλόντων, επιβλήθηκε στην Καθ' ης την καταγγελία, **διοικητική κύρωση προστίμου ύψους €3.000**, για την εκ μέρους της παραβίαση των Άρθρων 5(1)(γ) και 6 του Κανονισμού.

5.15. Καταγγελία για λήψη ανεπιθύμητων διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Υποβλήθηκε καταγγελία εναντίον της εταιρείας Mediacube Worldwide Ltd για λήψη ανεπιθύμητων διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παρά το ότι είχα εκδώσει στο παρελθόν προειδοποίηση εναντίον της ίδιας εταιρείας.

Σε προηγούμενη καταγγελία, ο καταγγέλλων ισχυρίστηκε ότι είχε λάβει διάφορα διαφημιστικά μηνύματα από την εταιρεία, ενώ δεν είχε οποιαδήποτε σχέση μαζί της και ενώ είχε απαντήσει στα περισσότερα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έλαβε, ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει οποιαδήποτε μηνύματα από αυτήν.

Η εταιρεία είχε απολογηθεί και με είχε ενημερώσει ότι θα προβεί σε αλλαγές στις εσωτερικές της διαδικασίες, ώστε να μην ξανασυμβεί παρόμοιο περιστατικό.

Στις 8/7/2022, είχα εκδώσει **Προειδοποίηση** προς την εταιρεία ώστε να φροντίζει όπως αποστέλλει διαφημιστικά μηνύματα μόνο στους πελάτες της ή σε άτομα από τα οποία έχει λάβει την εκ των προτέρων συγκατάθεση τους για τον σκοπό αυτό και ότι τα διαφημιστικά μηνύματα που αποστέλλει θα πρέπει να δίνουν στον παραλήπτη την δυνατότητα εύκολης και ατελούς αντίταξης. Η εταιρεία είχε επίσης πληροφορηθεί ότι σε περίπτωση υποβολής και άλλων παρόμοιων καταγγελιών στο Γραφείο μου, η Προειδοποίηση αυτή θα θεωρηθεί επιβαρυντικός παράγοντας.

Παρά την πιο πάνω Προειδοποίηση ο καταγγέλλων συνέχισε να λαμβάνει μηνύματα.

Η εταιρεία με πληροφόρησε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

- Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του καταγγέλλοντος λήφθηκε από την ιστοσελίδα του καταγγέλλοντος, στην οποία ο ίδιος αναφέρεται σε πιθανότητα εμπορικής συνεργασίας με ενδιαφερόμενους.
- Το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας δεν περιλαμβάνει την πώληση αγαθών ή υπηρεσιών, αλλά υποδεικνύει την πιθανότητα αμοιβαίας επωφελής συνεργασίας.
- Έχει λάβει μέτρα ώστε να μην αποσταλούν ξανά μηνύματα στον καταγγέλλοντα.

Παρά τα όσα ανέφερε η εταιρεία πιο πάνω, θεώρησα ότι τα μηνύματα που απέστειλε είναι διαφημιστικά/προωθητικά και υπήρξε παράβαση των διατάξεων της νομοθεσίας λόγω της αποστολής ανεπιθύμητων διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χωρίς να ικανοποιήσει το αίτημα αντίταξης του καταγγέλλοντα.

Επέβαλα στην εταιρεία **διοικητική κύρωση προστίμου** ύψους 3.500 ευρώ.

Το διοικητικό πρόστιμο που επιβλήθηκε στην εταιρεία Mediacube Worldwide Ltd έχει καταβληθεί.

5.16. Καταγγελία για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης από την εταιρεία Krax Marketing Online Ltd

Υποβλήθηκε καταγγελία εναντίον της εταιρείας Krax Marketing Online Ltd, από πρώην εργοδοτούμενο της. Ο καταγγέλλων επικαλείτο αδικαιολόγητη απόλυση του από την εταιρεία. Ζήτησε από την Καθ' ης την καταγγελία έγγραφα τα οποία, μεταξύ άλλων, ενδεχομένως να αφορούσαν και στον λόγο απόλυσης του. Θεωρούσε ότι είχε δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα αυτά, εφόσον ταυτοποιείτο προσωπικά και/ή αφορούσαν στο πρόσωπο του.

Κατόπιν διερεύνησης της καταγγελίας, έκρινε ότι η Καθ' ης την καταγγελία είχε ικανοποιήσει το δικαίωμα πρόσβασης του καταγγέλλοντος στον βαθμό που μπορούσε. Εάν προχωρούσε στην ικανοποίηση του αιτήματος του καταγγέλλοντος στην έκταση που αυτός ζητούσε, τότε θα επηρεάζονταν δικαιώματα άλλων, όπως της εταιρείας ή/και πρώην συναδέλφων του καταγγέλλοντος.

Παρ' όλα αυτά, εντόπισα εκ πρώτης όψεως παραβίαση εκ μέρους της Καθ' ης την καταγγελία του Άρθρου 12(4) του Κανονισμού, εφόσον δεν ενημέρωσε τον καταγγέλλοντα για τους λόγους για τους οποίους δεν ενήργησε και δεν ικανοποίησε πλήρως το αίτημα του εξ αρχής, καθώς και για τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας σε Εποπτική Αρχή και για το δικαίωμα δικαστικής προσφυγής. Αφού δόθηκε το δικαίωμα στην Καθ' ης την καταγγελία να ακουστεί σε σχέση με την παραβίαση του Άρθρου 12(4), επιβλήθηκε σ' αυτή διοικητική κύρωση της **Επίκληξης**.

5.17. Αυτεπάγγελτη έρευνα αναφορικά με τη Γνωστοποίηση από το Υπουργείο Εσωτερικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων (ΒτΑ)

Το Γραφείο μου αποφάσισε να διερευνήσει αυτεπαγγέλτως το σύννομο των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο προέβη σε κοινολόγηση εγγράφων με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων (ΒτΑ), κατόπιν σχετικού αιτήματος του Σώματος.

Παράλληλη διερεύνηση, η οποία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, διενεργείται από το Γραφείο μου μετά από σχετικές υποβληθείσες καταγγελίες για παράνομη επεξεργασία των πιο πάνω δεδομένων από Μ.Μ.Ε.

Το Υπουργείο με ειδικό έντυπο / υπεύθυνη δήλωση συνέλλεξε και κοινολόγησε καταστάσεις / έντυπα με πληροφορίες και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Υπαλλήλων της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τ/κ Περιουσιών, των Μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής και των Ειδικών Επιτροπών Τ/κ Περιουσιών, καθώς και των συγγενικών τους, μέχρι β' βαθμού συγγένειας, προσώπων, στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Το Υπουργείο προέβη σε παραδοχή σχετικά με τη μη συμμόρφωσή του με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων και ως εκ τούτου δεν υπήρξε περιθώριο για μη καταλογισμό της ευθύνης του σχετικά με την παράβαση των κάτωθι Αρχών του Κανονισμού ήτοι των διατάξεων του Άρθρου 5(1),(α),(γ) και (στ) του Κανονισμού.

Υπό τις περιστάσεις και τα γεγονότα που περιβάλλουν την πιο πάνω υπόθεση, συμπεριλαμβανομένης της ακρόασης του Υπουργείου και των μετριαστικών και επιβαρυντικών παραγόντων που τη συνθέτουν, έκρινε ανάλογη και δικαιολογημένη την επιβολή, της προβλεπόμενης στις διατάξεις του άρθρου 58(2)(θ) του Κανονισμού, **διοικητικής κύρωσης προστίμου, ύψους €8.000** (οκτώ χιλιάδων ευρώ).

Το διοικητικό πρόστιμο που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών έχει καταβληθεί.

5.18. Καταγγελία για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης από το International School of Paphos

Υποβλήθηκε καταγγελία εναντίον του International School of Paphos, από πρώην εργοδοτούμενη του. Η καταγγέλλουσα επικαλείτο δυσμενή διάκριση σε σχέση με την ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών για την ίδια εργασία ή εργασία ίσης αξίας, όπως και για παράνομη απόλυση. Ζήτησε από την Καθ' ης την καταγγελία όλα τα έγγραφα τα οποία σχετίζονταν με την καταγγελία της σε σχέση με τη δυσμενή διάκριση και την παράνομη απόλυση. Θεωρούσε ότι είχε δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα αυτά, εφόσον ταυτοποιείτο προσωπικά και/ή αφορούσαν στο πρόσωπο της.

Κατόπιν διερεύνησης της καταγγελίας, έκρινε ότι η Καθ' ης την καταγγελία είχε ικανοποιήσει το δικαίωμα πρόσβασης της καταγγέλλουσας στον βαθμό που μπορούσε. Εάν προχωρούσε στην ικανοποίηση του αιτήματος στην έκταση που αυτή ζητούσε, τότε θα επηρεάζονταν δικαιώματα άλλων, όπως της εταιρείας. Περαιτέρω, τα έγγραφα τα οποία ζητούσε, προστατεύονταν από προνομιακή μεταχείριση.

Παρ' όλα αυτά, εντόπισα εκ πρώτης όψεως παραβίαση εκ μέρους της καθ' ης την καταγγελία του Άρθρου 12(4) του Κανονισμού, εφόσον δεν ενημέρωσε την καταγγέλλουσα για τους λόγους για τους οποίους δεν ενήργησε και δεν ικανοποίησε πλήρως το αίτημα της εξ αρχής, καθώς και για τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας σε Εποπτική Αρχή και για το δικαίωμα δικαστικής προσφυγής. Αφού δόθηκε το δικαίωμα στην Καθ' ης την καταγγελία να ακουστεί σε σχέση με την παραβίαση του Άρθρου 12(4), επιβλήθηκε σ' αυτή διοικητική κύρωση της **Επίκληξης**.

5.19. Γνωστοποίηση περιστατικού παραβίασης προσωπικών δεδομένων

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 33 του Κανονισμού, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας (εφεξής, «ΣΑΛ»), ενημέρωσε το Γραφείο μου για συμβάν που οδήγησε στην παραβίαση της εμπιστευτικότητας εσωτερικού εγγράφου, το οποίο αναφέρετο στο αποτέλεσμα της διερεύνησης καταγγελίας εναντίον υπαλλήλου του ΣΑΛ, σε μέσο μαζικής ενημέρωσης.

Αφού συνεκτίμησα τα περιστατικά του συμβάντος και έχοντας υπόψιν ότι:

- (α) είχαν ληφθεί μέτρα για αποτροπή επανάληψης παρόμοιου περιστατικού,
- (β) ήταν η πρώτη φορά που το ΣΑΛ ενεργοποιούσε τον μηχανισμό διερεύνησης και η απόκλιση από τη νεομισμένη διαδικασία δεν διαφοροποίησε το αποτέλεσμα,
- (γ) η διαρροή φαίνεται να έγινε από τους λήπτες των εμπιστευτικών εγγράφων και όχι από το προσωπικό, και
- (δ) ότι δεν αποκαλύφθηκαν προσωπικά δεδομένα επηρεαζόμενων υποκειμένων στο δημοσίευμα (μάρτυρες, υπαλληλικό προσωπικό, καταγγέλλοντας, καταγγελλόμενος),

αποφάσισα όπως μη επιβάλω διοικητική κύρωση προστίμου. Επιβλήθηκε όμως η διοικητική κύρωση της **Επίκληξης**. Σε περίπτωση επανάληψης παρόμοιου συμβάντος, μετά και τα πρόσθετα μέτρα που έχουν ληφθεί, η αντιμετώπιση από το Γραφείο μου θα είναι αυστηρότερη.

5.20. Καταγγελία για μη ικανοποίηση δικαιώματος διαγραφής

Υπεβλήθη καταγγελία στην Ομοσπονδιακή Εποπτική Αρχή της Γερμανίας εναντίον της εταιρείας Freedom Finance Europe Ltd (εφεξής, η «Καθ' ης»), σχετικά με την μη ικανοποίηση δικαιώματος διαγραφής του

καταγγέλλοντος. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Καθ' ης έχει την κύρια εγκατάσταση της στην Κύπρο, το Γραφείο μου ανέλαβε την διερεύνηση της καταγγελίας.

Ο καταγγέλλων δήλωσε ότι είχε ξεκινήσει διαδικασία εγγραφής στην ιστοσελίδα της Καθ' ης την οποία δεν ολοκλήρωσε και ζήτησε να διαγραφούν όσα στοιχεία συλλέχθηκαν. Αφού δεν έλαβε επιβεβαίωση ότι είχε ικανοποιηθεί το αίτημά του, έστειλε ξανά υπενθύμιση στην οποία δεν είχε λάβει επίσης απάντηση.

Το Γραφείο μου ζήτησε τις θέσεις της Καθ' ης για τα πιο πάνω, η οποία ανέφερε ότι παρόλο που το αίτημα διαγραφής του καταγγέλλοντος δεν στάλθηκε στην σωστή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιβεβαίωσε ότι τα προσωπικά δεδομένα του καταγγέλλοντος διαγράφηκαν και προσκόμισε σχετικά αποδεικτικά τα οποία κρίθηκαν ικανοποιητικά. Η Καθ' ης προσκόμισε επίσης αποδεικτικά ότι ο καταγγέλλων ενημερώθηκε για τη διαγραφή μετά από την επιστολή του Γραφείου μου.

Έλαβα υπόψιν τα γεγονότα και τις θέσεις της Καθ' ης και διαπίστωση παραβίαση:

(α) του Άρθρου 12(3) αφού δεν ικανοποιήθηκαν τα αιτήματα εντός μηνός και

(β) του Άρθρου 24(1) αφού η Καθ' ης δεν είχε εφαρμόσει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνονται από τους υπαλλήλους σχετικά με δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων προωθούνται χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση,

αποφάσισα να απευθύνω **Επίκληση** στην Καθ' ης, λόγω του ότι δεν υπήρχε προηγούμενη παράβαση του Κανονισμού από μέρους της.

5.21. Καταγγελία για αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων σε τρίτο πρόσωπο

Υπεβλήθη ενώπιόν μου καταγγελία αναφορικά με αποκάλυψη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του καταγγέλλοντος, σε τρίτο πρόσωπο από την GoGordian Real Estate, η οποία λειτουργεί υπό την Gordian Servicing Limited. Ως αποτέλεσμα της αποκάλυψης, το τρίτο πρόσωπο επισκέφτηκε την οικία του καταγγέλλοντος.

Η Καθ' ης την καταγγελία με ενημέρωσε ότι το τρίτο πρόσωπο εκδήλωσε ενδιαφέρον για την αγορά τεμαχίου στο οποίο η Καθ' ης και ο καταγγέλλων είναι συνιδιοκτήτες, και ζήτησε το αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας. Ο Λειτουργός ο οποίος ανέλαβε να χειριστεί την προώθηση του συγκεκριμένου ακινήτου, εκ παραδρομής, δεν προχώρησε σε διαγραφή των προσωπικών στοιχείων (όνομα και διεύθυνση διαμονής) του συνιδιοκτήτη, παρά τις οδηγίες της Καθ' ης επί του θέματος. Σύμφωνα με την Καθ' ης την καταγγελία, η αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων αφορά σε μεμονωμένο περιστατικό και ήταν αποτέλεσμα της μη ορθής εφαρμογής των υφιστάμενων οδηγιών προς το προσωπικό.

Εντόπισα παραβίαση από την Καθ' ης, των Άρθρων 5(1)(στ), 24(1) και 32 του Κανονισμού και αφού συνεκτίμησα:

(α) το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο,

(β) όλες τις περιστάσεις και τους παράγοντες που ο καταγγέλλων και η Καθ' ης έθεσαν ενώπιόν μου,

(γ) διάφορους μετριαστικούς και επιβαρυντικούς παράγοντες,

έκρινα ότι, υπό τις περιστάσεις δεν δικαιολογείται η επιβολή διοικητικού προστίμου. Παρά ταύτα, ασκώντας τις εξουσίες που μου παρέχει το Άρθρο 58(2)(β) του Κανονισμού, αποφάσισα να απευθύνω στην Καθ' ης την καταγγελία **Επίκληση** για την παραβίαση των πιο πάνω άρθρων του Κανονισμού.

5.22. Καταγγελία για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης

Υπεβλήθη καταγγελία στην Ολλανδική Εποπτική Αρχή, εναντίον της εταιρείας Technius Ltd (εφεξής η «Καθ' ης»), η οποία διαχειρίζεται τον ιστότοπο StripChat, σχετικά με την μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης και για τη μη ενημέρωση για την παραβίαση των δεδομένων του από σχετικό περιστατικό. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Καθ' ης έχει την κύρια εγκατάσταση της στην Κύπρο, το Γραφείο μου ανέλαβε την διερεύνηση της καταγγελίας.

Ο καταγγέλλων ενημερώθηκε μέσω ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης ότι ο ιστότοπος StripChat είχε υποστεί παραβίαση δεδομένων. Κατόπιν αυτού, μετά από σχετική έρευνα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ανακάλυψε ότι, κάποιος άγνωστος τρίτος, δημιούργησε λογαριασμό στο StripChat χρησιμοποιώντας την προσωπική του διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στη συνέχεια επικοινωνήσε με την Καθ' ης για να ζητήσει αντίγραφο των προσωπικών του δεδομένων που κατέχει η εταιρεία και για να ενημερωθεί εάν επηρεαστήκαν τα δεδομένα του από το περιστατικό.

Η Καθ' ης ζήτησε έγγραφα ταυτοποίησης από τον καταγγέλλοντα και τον ενημέρωσε ότι ο λογαριασμός του θα διαγραφόταν καθώς δημιουργήθηκε με δόλο και τον παρέπεμψε επίσης στην ειδοποίηση για την παραβίαση δεδομένων στην σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα.

Το Γραφείο μου ζήτησε τις θέσεις της Καθ' ης για τα πιο πάνω, η οποία ανέφερε ότι το αίτημα πρόσβασης του καταγγέλλοντος θεωρήθηκε ότι ικανοποιήθηκε, καθώς παρείχε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και εξηγήσεις σχετικά με τον λογαριασμό που άνοιξε με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, καθώς και όλες τις πληροφορίες που θα μπορούσαν να παρασχεθούν για το περιστατικό παραβίασης.

Έλαβα υπόψη τα γεγονότα και τις θέσεις της Καθ' ης και διαπίστωσα παραβίαση:

(α) του Άρθρου 5(1)(γ), καθώς ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν είχε εύλογο λόγο να ζητήσει επιπλέον ταυτοποίηση από τον καταγγέλλοντα και

(β) του Άρθρου 34(1), αφού δεν κοινοποίησε την παραβίαση προσωπικών δεδομένων με τον κατάλληλο τρόπο,

αποφάσισα να απευθύνω **Επίκληση** στην Καθ' ης, λόγω του ότι δεν υπήρχε προηγούμενη παραβίαση του Κανονισμού από την Καθ' ης και συμμορφώθηκε με τις οδηγίες μου χωρίς καθυστέρηση.

5.23. Καταγγελία για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης

Υποβλήθηκε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων της Μάλτας, εναντίον της εταιρείας Brivio Limited, η οποία διαβιβάστηκε στο Γραφείο μου, μέσω της διαδικασίας συνεργασίας και συνεκτικότητας του Κανονισμού.

Η καταγγελία αφορούσε στη μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης του καταγγέλλοντος, από την εταιρεία. Ο καταγγέλλων ήταν χρήστης ιστοσελίδας, την οποία διαχειριζόταν η εταιρεία. Ο ίδιος αιτήθηκε από την εταιρεία όπως τον προμηθεύσει με πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα, τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας, πληρωμές που τον αφορούν, καθώς και παιχνίδια στα οποία είχε λάβει μέρος. Ωστόσο, η εταιρεία δεν απάντησε στο αίτημά του, μέσα στην περίοδο του ενός μηνός.

Στα πλαίσια της διερεύνησης της καταγγελίας, από το Γραφείο μου, η εταιρεία ανέφερε, μεταξύ άλλων ότι, παρά τις πολιτικές και τις διαδικασίες της, το αίτημα του καταγγέλλοντος δεν είχε γνωστοποιηθεί στο τμήμα που ήταν αρμόδιο για τα προσωπικά δεδομένα. Ωστόσο, μόλις έλαβε γνώση της υποβληθείσας, στο Γραφείο

μου, καταγγελίας, η εταιρεία απέστειλε στον Καταγγέλλοντα τη ζητούμενη πληροφόρηση και προχώρησε με τη λήψη πρόσθετων μέτρων, προς αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Μετά την αξιολόγηση όλων των στοιχείων που τέθηκαν ενώπιόν μου, διαπίστωσα παραβίαση του Άρθρου 12(3) του Κανονισμού, καθώς η εταιρεία δεν ικανοποίησε το δικαίωμα πρόσβασης του καταγγέλλοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου. Για την παραβίαση του προαναφερθέντος άρθρου, επέβαλα στην εταιρεία, **Επίπληξη**, λαμβάνοντας υπόψιν, μεταξύ άλλων, την εν τέλει ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης και το γεγονός ότι δεν είχε προκληθεί οποιαδήποτε σοβαρή ζημιά για τα δικαιώματα και ελευθερίες του καταγγέλλοντος.

5.24. Καταγγελία για ανεπιθύμητη κλήση εμπορικής προώθησης

Υπεβλήθη στο Γραφείο μου καταγγελία από φυσικό πρόσωπο εναντίον της εταιρείας EMC Giorgallos Homecare Systems Ltd, σχετικά με τη λήψη ανεπιθύμητης κλήσης εμπορικής προώθησης.

Συγκεκριμένα, ο καταγγέλλων έλαβε τηλεφώνημα από την Καθ' ης την καταγγελία, στο οποίο ενημερώθηκε ότι κέρδισε κάποιες υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία. Ο καταγγέλλων ισχυρίστηκε ότι δεν έχει καμία προηγούμενη σχέση με την Καθ' ης την καταγγελία και ότι δεν έχει δώσει ποτέ τη συγκατάθεσή του, για λήψη κλήσεων εμπορικής προώθησης.

Η Καθ' ης την καταγγελία με ενημέρωσε ότι, ο καταγγέλλων συστήθηκε στην εταιρεία ενδεχομένως από τρίτο πρόσωπο και η εν λόγω κλήση ήταν ενημερωτικού χαρακτήρα καθότι αποσκοπούσε αποκλειστικά στο να του κοινοποιήσει την παροχή δωρεάν υπηρεσιών δίχως οποιαδήποτε δέσμευση και/ή κόστος, και δεν θα έπρεπε να εκληφθεί ως προώθηση οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών. Επίσης, με ενημέρωσε ότι δεν είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τον καταγγέλλοντα πλήρως για το δικαίωμα αντίταξης επειδή διέκοψε απρόσμενα την συνομιλία του με τον υπάλληλο της.

Μετά την αξιολόγηση του περιστατικού, έκρινα ότι υπήρξε παραβίαση του Άρθρου 6 του Κανονισμού, λόγω του ότι η Καθ' ης την καταγγελία επεξεργάστηκε προσωπικό δεδομένο του καταγγέλλοντος χωρίς την εκ των προτέρων συγκατάθεσή του. Λαμβάνοντας υπόψιν μετριαστικούς και επιβαρυντικούς παράγοντες, οι οποίοι αφορούσαν στο περιστατικό, επέβαλα στην Καθ' ης την καταγγελία, **Προειδοποίηση**, όπως στο μέλλον φροντίσει να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό.

5.25. Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων στο δίκτυο του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Στις 30/3/2023 υπεβλήθη Γνωστοποίηση Παραβίασης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο Γραφείο μου εκ μέρους του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (στο εξής το «Πανεπιστήμιο»). Ομάδα «χάκερς» (στο εξής «εισβολέας») δήλωσε μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Twitter ότι ήταν αυτή υπεύθυνη για την επίθεση και δόθηκε χρονικό περιθώριο στο Πανεπιστήμιο για την καταβολή λύτρων για την επιστροφή / μη δημοσιοποίηση των αρχείων που είχαν διαρρεύσει από την επίθεση. Όταν το χρονικό περιθώριο για την καταβολή των λύτρων είχε παρέλθει, τα δεδομένα που είχαν κλαπεί, δημοσιευθήκαν από τον εισβολέα και έγιναν διαθέσιμα στο dark web.

Μετά από πλήρη διερεύνηση του περιστατικού, διαπιστώθηκε ότι τα δεδομένα τα οποία διέρρευσαν αφορούν σε φοιτητές, απόφοιτους και αλλά υποκείμενα (συμβαλλόμενοι Πανεπιστημίου) τα οποία βρίσκονταν προσωρινά αποθηκευμένα σε επηρεαζόμενο εξυπηρετητή και χρησιμοποιούνταν για διεκπεραίωση εργασιών από τους εργαζόμενους.

Για το περιστατικό έχουν υποβληθεί στο Γραφείο μου 11 παράπονα από υποκείμενα των δεδομένων που καταγγέλλουν ότι τα προσωπικά τους δεδομένα έχουν διαρρεύσει λόγω του υπό εξέταση περιστατικού, τα οποία λήφθηκαν υπόψη κατά την εξέταση του περιστατικού.

Το Πανεπιστήμιο μου απέστειλε επίσης κατάλογο ενεργειών στις οποίες θα προβεί για ενίσχυση της ασφάλειας των συστημάτων του. Οι ενέργειες αυτές θα υλοποιηθούν σταδιακά με βάση πρόγραμμα που έχει καταρτιστεί, ξεκινώντας από τώρα, με χρονικό σημείο ολοκλήρωσης το 2026, ανάλογα με την κρισιμότητα, το κόστος και τα προαπαιτούμενα για την υλοποίησή τους.

Μετά από νομική και τεχνική εξέταση όλων των πιο πάνω, διαπιστώθηκε παράβαση του Κανονισμού από την μη εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας και παραβίαση της αρχής της «λογοδοσίας».

Αφού λήφθηκαν υπόψη, όλα τα γεγονότα της υπόθεσης, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που λαμβάνονταν από το Πανεπιστήμιο πριν από την επίθεση και οι μετριαστικοί παράγοντες που αναφέρθηκαν από το Πανεπιστήμιο, καθώς επίσης και ότι το Πανεπιστήμιο αποτελεί μέρος του ευρύτερου δημόσιου τομέα, επιβλήθηκε στο Πανεπιστήμιο **Διοικητικό Πρόστιμο ύψους σαράντα-πέντε χιλιάδων (€45.000) ευρώ.**

Δόθηκε επίσης **Εντολή** στο Πανεπιστήμιο, εντός έξι μηνών:

(α) να ορίσει υπεύθυνο ασφαλείας συστημάτων έστω και προσωρινό / αναπληρωτή, ο οποίος να επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων που το Πανεπιστήμιο προτίθεται να λάβει,

(β) να με ενημερώσει σχετικά με την πρόοδο της υλοποίησης των μέτρων των οποίων το ίδιο με ενημέρωσε ότι προτίθεται να λάβει.

Η Απόφαση μου έχει προσβληθεί και εκκρεμεί ενώπιον Διοικητικού Δικαστηρίου.

5.26. Καταγγελία για συλλογή προσωπικών δεδομένων

Υπεβλήθη στο Γραφείο μου καταγγελία εναντίον της εταιρείας CITIPOST ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής, η «CITIPOST»), σχετικά με τη συλλογή προσωπικών δεδομένων στο Πράσινο Σημείο Στροβόλου.

Κατά τον ουσιώδη χρόνο η CITIPOST αποτελούσε τον Φορέα Εκμετάλλευσης των Πράσινων Σημείων του Δήμου Λευκωσίας, δυνάμει σχετικής Άδειας Διαχείρισης Αποβλήτων (ΑΔΑ). Μετά από προκαταρκτική έρευνα, διαπίστωσα ότι η εν λόγω εταιρεία ενεργούσε ως Ανάδοχος για τη λειτουργία και τη διαχείριση των οκτώ (8) Πράσινων Σημείων της επαρχίας Λευκωσίας και ενός (1) κινητού Πράσινου Σημείου, παρέχοντας υπηρεσίες, δυνάμει σχετικής σύμβασης, προς το Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης και Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Λευκωσίας (εφεξής «το Συμβούλιο»), από την 1/4/2019 μέχρι την 31/3/2022.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, είχα επικοινωνία με όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που διενεργείται στα Πράσινα Σημεία Λευκωσίας, ήτοι το Συμβούλιο, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και το Τμήμα Περιβάλλοντος του εν λόγω Υπουργείου και διαπίστωσα ότι η εν λόγω επεξεργασία αφορά σε συλλογή, καταχώριση και διατήρηση/αποθήκευση (i) του ονοματεπωνύμου του μεταφορέα αποβλήτων, (ii) του αριθμού εγγραφής οχήματος μεταφοράς και (iii) του Δήμου προέλευσής του. Τα ως άνω δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασία για σκοπούς (α) ιχνηλασιμότητας του αρχικού παραγωγού ενός αποβλήτου, (β) αποτροπής κατάχρησης του συστήματος των Πράσινων Σημείων από πρόσωπα που παράγουν απόβλητα από επαγγελματική χρήση και (γ) στατιστικούς σκοπούς.

Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα στοιχεία και/ή θέσεις που παρασχέθηκαν από τους εμπλεκόμενους φορείς, και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, διαπίστωσα ότι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που διενεργείται στα Πράσινα Σημεία, δεν είναι σύμφωνη με το Άρθρο 5(1)(γ) του Κανονισμού. Συγκεκριμένα, για την εξυπηρέτηση των επιδιωκόμενων σκοπών, δεν απαιτείται η καταχώριση και διατήρηση των δεδομένων που συλλέγονται σε ενιαία βάση. Λαμβάνοντας υπόψιν ότι οι όροι στις σχετικές ΑΔΑ των Φορέων Εκμετάλλευση καθορίζονται από το Τμήμα Περιβάλλοντος, εξέδωσα Απόφαση μέσω της οποίας απηύθυνα **Εντολή** προς το Τμήμα Περιβάλλοντος, όπως, εντός δύο μηνών:

(α) Προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ενδεχομένως και μέσω αλλαγής των όρων των ΑΔΑ που έχει παράσχει σε Φορείς Εκμετάλλευσης, ούτως ώστε να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των δεδομένων στα Πράσινα Σημεία, ικανοποιεί την αρχή της ελαχιστοποίησης, ήτοι το άρθρο 5(1)(γ) του Κανονισμού, και ενημερωθεί το Γραφείο μας σχετικά.

(β) Ενημερωθεί το Γραφείο μας, για κάθε Πράσινο Σημείο, για τα δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας προς εξυπηρέτηση κάθε επιδιωκόμενου σκοπού ξεχωριστά.

(γ) Ενημερωθεί το Γραφείο μας, για κάθε Πράσινο Σημείο, για τις κατηγορίες δεδομένων που περιλαμβάνονται σε κάθε βάση δεδομένων που διατηρείται.

(δ) Καθοριστεί εύλογο διάστημα διατήρησης των στοιχείων του χρονολογικού μητρώου, μέσω κατάλληλου όρου στις ΑΔΑ Φορέων Εκμετάλλευσης, τόσο για επικίνδυνα, όσο και για μη επικίνδυνα απόβλητα, και ενημερωθεί το Γραφείο μας σχετικά.

(ε) Καθοριστεί εύλογο διάστημα διατήρησης των στοιχείων που διατηρεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων τόσο για επικίνδυνα, όσο και για μη επικίνδυνα απόβλητα, και ενημερωθεί το Γραφείο μας σχετικά.

5.27. Καταγγελία για πρόσβαση σε λογαριασμό δικαιούχου του ΓεΣΥ από ιατρό

Εξέτασα καταγγελία που υποβλήθηκε στο Γραφείο μου σχετικά με πρόσβαση από ιατρό, στον λογαριασμό του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) πρώην ασθενούς του. Ο καταγγέλλων υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση από τον ιατρό κατά το 2018, δηλαδή πριν την εφαρμογή του ΓεΣΥ. Μετά από ανάρτηση αξιολόγησης και/ή κριτικής για τον ιατρό από τον καταγγέλλοντα, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Google Reviews, ο ιατρός καταχώρισε Αγωγή στο Επαρχιακό Δικαστήριο εναντίον του καταγγέλλοντος, αξιώνοντας γενικές και ειδικές αποζημιώσεις για δυσφημιστικά δημοσιεύματα, ενώ στη συνέχεια πέτυχε πρόσβαση δύο φορές στο αρχείο δικαιούχου του καταγγέλλοντος.

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι υπήρχε προηγούμενη σχέση μεταξύ του καταγγέλλοντος και του ιατρού και ότι ο ιατρός είχε τα απαιτούμενα στοιχεία για πρόσβαση στο αρχείο δικαιούχου του καταγγέλλοντος, οι προσβάσεις στο αρχείο του θα ήταν δικαιολογημένες, εάν ήταν σύμφωνες με τους σχετικούς κανονισμούς του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, για τους σκοπούς του Άρθρου 9(2)(η) του Κανονισμού. Ακόμη κι αν ίσχυαν οι λόγοι πρόσβασης στο αρχείο, τους οποίους ο ιατρός ανέφερε στο Γραφείο μου, οι εν λόγω προσβάσεις δεν μπορούσαν να πλαισιωθούν από οποιαδήποτε περίπτωση της παραγράφου 2 του Άρθρου 9 του Κανονισμού, αφού κατά τον ουσιώδη χρόνο ο καταγγέλλων δεν λάμβανε υπηρεσίες από τον ιατρό.

Λαμβάνοντας υπόψιν επιβαρυντικούς παράγοντες οι οποίοι αφορούσαν στο περιστατικό, καθώς και μετριαστικούς παράγοντες, περιλαμβανομένου του γεγονότος ότι ο ιατρός δεν είναι πλέον συμβεβλημένος με το ΓεΣΥ, επέβαλα στον ιατρό **Επίπληξη** για την παραβίαση του Άρθρου 9(2)(η) του Κανονισμού.

5.28. Καταγγελία σχετικά με τις Μεθόδους Στατιστικής Επεξεργασίας των βαθμολογιών των υποψηφίων που έλαβαν μέρος στις Γραπτές Εξετάσεις 2019 για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων

Εξέτασα καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την εφαρμογή μεθόδων στατιστικής επεξεργασίας των βαθμολογιών των υποψηφίων που έλαβαν μέρος στις γραπτές εξετάσεις 2019 για εγγραφή και κατάταξη στους πίνακες διορισίμων του Νέου Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση.

Λαμβάνοντας υπόψιν τον περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου του 1969, Ν. 10/1969, έκρινα ότι η Υπηρεσία Εξετάσεων (εφεξής η «Υπηρεσία») της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στατιστικής επεξεργασίας των αποτελεσμάτων των Εξετάσεων.

Για την εγγραφή στον πίνακα διορισίμων, απαιτείται η καταγραφή των προσόντων των υποψηφίων από τους ίδιους και η υποβολή πιστοποιητικών / αποδεικτικών, ούτως ώστε να λάβουν σχετική μοριοδότηση. Για να συμπεριληφθεί ένας υποψήφιος στον πίνακα διορισίμων απαιτείται η επιτυχία στις Εξετάσεις. Σε κάθε ειδικότητα, δημιουργείται πίνακας διορισίμων, ο οποίος περιλαμβάνει επιτυχόντες Εξετάσεων διαφόρων ετών. Σε καθορισμένες περιόδους, ο πίνακας διορισίμων κάθε ειδικότητας ανανεώνεται, με την προσθήκη των επιτυχόντων των νέων Εξετάσεων και/ή με τη διαφοροποίηση της μοριοδότησης των προσόντων και/ή της βαθμολογίας κάθε επιτυχόντος. Επομένως, απαιτείται συγκρισιμότητα βαθμολογιών των Εξετάσεων διαφόρων ετών. Ως εκ τούτου, εφαρμόζεται στατιστική επεξεργασία για σκοπούς ενιαίας κατάταξης των υποψηφίων.

Η εφαρμογή των μεθόδων στατιστικής επεξεργασίας έχει σκοπό τη διαμόρφωση του δείκτη ο οποίος αντικατοπτρίζει τον βαθμό δυσκολίας της Εξέτασης του 2019 σε σχέση με τον βαθμό δυσκολίας της αντίστοιχης Εξέτασης του 2017. Στις μεθόδους αυτές περιλαμβάνονται μέθοδοι οι οποίες απαιτούν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Πέρα από την ύπαρξη σχετικής νομικής βάσης αφού η στατιστική επεξεργασία προβλέπεται στους σχετικούς Κανονισμούς, έκρινα ότι η εφαρμογή τέτοιων μεθόδων δεν εξέρχεται, αλλά αντιθέτως εντάσσεται σε ενέργειες για επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού, ήτοι την κατάταξη των υποψηφίων στους πίνακες διορισίμων. Άλλωστε, η υποβολή των πιστοποιητικών / αποδεικτικών για εγγραφή σε πίνακα διορισίμων σχετικής ειδικότητας ή και για μοριοδότησή τους, διενεργήθηκε από τους ίδιους τους υποψήφιους. Δηλαδή, η εφαρμογή στατιστικών μεθόδων, οι οποίες περιλαμβάνουν επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δεν εξέρχεται του πλαισίου νομιμότητας.

Ωστόσο, η Υπηρεσία ανέθεσε την εφαρμογή της στατιστικής επεξεργασίας σε εκτελούντα την επεξεργασία, χωρίς τη διενέργεια σχετικής σύμβασης ανάθεσης, ως προνοείται στο άρθρο 28(3) του Κανονισμού. Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία δεν μπόρεσε να αποδείξει ότι η επεξεργασία διενεργείτο σύμφωνα με τον Κανονισμό, ως προβλέπεται στο Άρθρο 24(1) του Κανονισμού. Ως εκ τούτων, απηύθυνα **Επίκληση** για την παραβίαση των εν λόγω άρθρων.

Επειδή στους περί Γραπτών Εξετάσεων για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων Κανονισμούς του 2017, ως έχουν τροποποιηθεί, προνοείται στατιστική επεξεργασία για σκοπούς ενιαίας κατάταξης των υποψηφίων, η οποία προϋποθέτει επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Υπηρεσία ήταν υποχρεωμένη να προβεί σε προηγούμενη διαβούλευση με το Γραφείο μου, πριν τη συμπερίληψη της σχετικής διάταξης. Ωστόσο, η Υπηρεσία δεν προέβη σε προηγούμενη διαβούλευση κατά παράβαση το Άρθρου 36(4) του Κανονισμού και του Άρθρου 13(1) του Νόμου 125(Ι)/2018, και για τον λόγο αυτό, απηύθυνα **Επίκληση** στην Υπηρεσία.

5.29. Καταγγελία για πρόσβαση σε λογαριασμό δικαιούχου του ΓεΣΥ από ιατρό

Εξέτασα καταγγελία που υποβλήθηκε στο Γραφείο μου σχετικά με πρόσβαση στον λογαριασμό του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) της καταγγέλλουσας από ιατρό. Συγκεκριμένα, ως η καταγγέλλουσα ανέφερε, διαπίστωσε πρόσβαση στα προσωπικά της δεδομένα από την ιατρό, στην πύλη δικαιούχων του ΓεΣΥ, χωρίς να γνωρίζει την ιατρό, χωρίς να υπάρχει παραπεμπτικό και χωρίς την άδειά της. Στο πλαίσιο της διερεύνησης, τόσο η καταγγέλλουσα όσο και η ιατρός ανέφεραν προς το Γραφείο μου ότι εκάστη δεν γνώριζε την άλλη και ότι η ιατρός δεν εξέτασε την καταγγέλλουσα.

Αξιολόγησα τις θέσεις της ιατρού σχετικά με τους ενδεχόμενους τρόπους απόκτησης των δεδομένων της καταγγέλλουσας, τα οποία ήταν αναγκαία για την πρόσβαση στην πύλη δικαιούχου της καταγγέλλουσας στο ΓεΣΥ. Ωστόσο, η ιατρός δεν μπόρεσε να αποδείξει ότι έλαβε με νόμιμο τρόπο τα προσωπικά δεδομένα της καταγγέλλουσας και ότι είχε εξουσιοδότηση όπως επιτύχει πρόσβαση στην πύλη δικαιούχου. Επομένως, τα προσωπικά δεδομένα της καταγγέλλουσας δεν υποβλήθηκαν σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο. Δηλαδή, δεν τηρήθηκε η αρχή της «νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας», ως αυτή προνοείται στο Άρθρο 5(1)(α) του Κανονισμού. Για την παραβίαση του άρθρου αυτού επέβαλα στην ιατρό **διοικητικό πρόστιμο** ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (**€1.500**).

Το διοικητικό πρόστιμο που υποβλήθηκε στην ιατρό έχει καταβληθεί.

5.30. Κυβερνοεπίθεση στο δίκτυο του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Στις 13/3/2023 υπεβλήθη Γνωστοποίηση Παραβίασης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο Γραφείο μου εκ μέρους του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (στο εξής το «Τμήμα») στην οποία αναφέρεται ότι στις 8/3/2023 το Τμήμα δέχτηκε κυβερνοεπίθεση, η οποία επηρέασε τη διαδικτυακή πύλη του Τμήματος (DLS Portal).

Μετά από πλήρη διερεύνηση του περιστατικού, διαπιστώθηκε ότι από την επίθεση δεν αποκτήθηκε πρόσβαση από τον εισβολέα σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, επηρεάστηκε όμως η διαθεσιμότητα των δεδομένων λόγω του ότι τα συστήματα τέθηκαν εκτός λειτουργίας για διερεύνηση του περιστατικού και σταδιακή επαναφορά τους. Παρά το ότι δεν αποκτήθηκε πρόσβαση από τον εισβολέα σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σημειώνω τα ακόλουθα:

(α) ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να διασφαλίζει μεταξύ άλλων την διαθεσιμότητα και την αξιοπιστία των συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας σε συνεχή βάση. Η έστω και προσωρινή μη διαθεσιμότητα των δεδομένων μπορεί να είχε επιπτώσεις στα υποκείμενα των δεδομένων από τη μη ύπαρξη της δυνατότητας εξυπηρέτησής τους.

(β) εφόσον ο εισβολέας είχε αποκτήσει πρόσβαση σε εξυπηρετητές του Τμήματος, υπήρχε η πιθανότητα να επιτύγχανε πρόσβαση και σε άλλα συστήματα / υποδίκτυα, τα οποία περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα.

Μετά από έλεγχο των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που λαμβάνονταν πριν το περιστατικό, των αποτελεσμάτων της διερεύνησης, των ενεργειών που έγιναν μετά το περιστατικό, και των ενεργειών που προγραμματίζονται να γίνουν για περαιτέρω θωράκιση των συστημάτων, διαπιστώθηκε παράβαση του Κανονισμού από την μη εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας.

Στις 21/12/2023 εξέδωσα Απόφαση με την οποία απεύθυνα στο Τμήμα **Επίπληξη**.

Έδωσα επίσης **Εντολή** στο Τμήμα, όπως εντός δύο μηνών με ενημερώσει σχετικά με:

(α) την πρόοδο της υλοποίησης των επιπρόσθετων μέτρων που θα λάβει και της εξασφάλισης του επιπρόσθετου εξοπλισμού,

(β) τα αποτελέσματα του νέου ελέγχου διεισδυτικότητας και το στάδιο επίλυσης των ευρημάτων, και

(γ) τα χρονοδιαγράμματα κατά τα οποία θα υλοποιηθούν οι ενέργειες για ενίσχυση της ασφάλειας των συστημάτων του.

Για την έκδοση της Απόφασης λήφθηκαν υπόψιν, όλα τα περιστατικά που αφορούν στην παρούσα υπόθεση και κυρίως ότι:

(α) δεν αποκτήθηκε πρόσβαση από τον εισβολέα σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,

(β) το διάστημα κατά το οποίο επηρεάστηκε η διαθεσιμότητα των δεδομένων ήταν περιορισμένο (η πλήρης επαναφορά όλων των συστημάτων έγινε μετά από ένα μήνα, αλλά αρκετές υπηρεσίες παρέχονταν στους πολίτες με φυσική παρουσία μετά από μια περίπου εβδομάδα),

(γ) δεν φαίνεται να προκλήθηκε ουσιαστική ζημιά στα υποκείμενα.

5.31. Ακρίβεια καταχώρισης δεδομένων και διαφανής ενημέρωση υποκειμένου των δεδομένων κατά την συλλογή των δεδομένων που τον αφορούν

Στις 23/11/2022 υποβλήθηκε καταγγελία στο Γραφείο μου, εναντίον της Themis Portfolio Management Limited, με θέμα την μη έγκαιρη ικανοποίηση αιτήματος πρόσβασης. Στο έντυπο της καταγγελίας τίθονταν κάποιοι αρχικοί ισχυρισμοί για παράνομη μεταβίβαση δεδομένων από την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ προς την Themis Portfolio Management Limited, μετά από πώληση πιστωτικών διευκολύνσεων, οι οποίοι μετά την ικανοποίηση του αιτήματος πρόσβασης αποτέλεσαν τους κύριους ισχυρισμούς που ο καταγγέλλων έθεσε ενώπιον μου προς εξέταση.

Κατά τη διερεύνηση της καταγγελίας διαφάνηκε ότι, στοιχεία τα οποία είχαν καταχωρισμένα στο σύστημά τους οι δύο νομικές οντότητες, όσον αφορά στον καταγγέλλοντα, ήταν λανθασμένα. Ως εκ τούτου, έκρινα σημαντικό όπως εξετάσω τους λόγους που τα στοιχεία ήταν καταχωρισμένα λάθος και κατά πόσο η ενημέρωση που παρασχέθηκε στον καταγγέλλοντα όσον αφορά στην μεταβίβαση των δεδομένων του κατά την πώληση των πιστωτικών διευκολύνσεων ήταν πλήρης.

Μετά την λήψη των θέσεων των εμπλεκόμενων μερών, λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις της υπόθεσης και τους μετριαστικούς και επιβαρυντικούς παράγοντες που είχαν ενώπιον μου, αποφάσισα να:

- απευθύνω **Επίκληση** στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ για την παραβίαση των Άρθρων 12 και 14 του Κανονισμού και να επιβάλω **Διοικητικό Πρόστιμο ύψους €8.000**, για τη διάπραξη παράβασης των υποχρεώσεων της όπως αυτές προκύπτουν από το Άρθρο 5(1)(δ) του Κανονισμού,
- απευθύνω **Επίκληση** στην Themis Portfolio Management Limited για την παραβίαση των Άρθρων 5(1)(δ), 12 και 14 του Κανονισμού και **Εντολή** όπως προβεί σε διόρθωση των δεδομένων που αφορούν στον Καταγγέλλοντα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Το διοικητικό πρόστιμο που υποβλήθηκε στην Τράπεζα Κύπρου έχει καταβληθεί.

6. ΓΝΩΜΕΣ/ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 58(3)(β) του Κανονισμού, έχω εξουσία να εκδίδω, με δική μου πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος, γνώμες προς το εθνικό κοινοβούλιο, την κυβέρνηση ή προς άλλα όργανα και οργανισμούς, καθώς και προς το κοινό, για κάθε θέμα το οποίο σχετίζεται με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Κατά το 2023, εξέδωσα την ακόλουθη Οδηγία, η οποία παρατίθεται αυτούσια:

6.1. Οδηγίες για απ' ευθείας εμπορική προώθηση

1. Εισαγωγή

Η απ' ευθείας ή αλλιώς άμεση εμπορική προώθηση αποσκοπεί στην διαφήμιση κι εμπεριέχει επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Η εν λόγω προωθητική πρακτική θεωρείται κατ' αρχήν δραστηριότητα νόμιμη και θεμιτή νοουμένου ότι τηρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις ως προκύπτουν από το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Η διεύθυνση οικίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός τηλεφώνου είναι κάποια από τα πιο συνήθη προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας κατά την επικοινωνία με σκοπό την απ' ευθείας εμπορική προώθηση.

Το νομοθετικό πλέγμα που προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα κατά την απ' ευθείας εμπορική προώθηση αγαθών ή υπηρεσιών εδράζεται, αναλόγως του μέσου επικοινωνίας που θα επιλεγεί για την εμπορική προώθηση, ως θα εξηγηθεί κατωτέρω, είτε στις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, στο εξής «ο Κανονισμός», είτε στις διατάξεις αρ. 106 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου 112 του 2004, όπως έχει τροποποιηθεί, στο εξής «Νόμος 112(Ι)/2004».

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διεξάγουν την ως άνω επεξεργασία στο πλαίσιο της προώθησης των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους θεωρούνται υπεύθυνοι επεξεργασίας σύμφωνα με την ερμηνεία που δίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 4 του Κανονισμού και οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.

Νοείται ότι στις περιπτώσεις που μέρος της επεξεργασίας ανατίθεται σε εκτελούντα την επεξεργασία (εξωτερικό φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν είναι υπάλληλος / εργοδοτούμενος του Υπεύθυνου Επεξεργασίας), σύμφωνα με τον Κανονισμό (Άρθρα 4(8) και 28), θα πρέπει να υπάρχει σχετική σύμβαση ανάθεσης επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία οφείλει να συμμορφώνεται με όλες τις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό υποχρεώσεις του και να ενεργεί βάσει των οδηγιών και των κατευθύνσεων του υπευθύνου επεξεργασίας.

2. Απ' ευθείας εμπορική προώθηση πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα

Στην περίπτωση της απ' ευθείας εμπορικής προώθησης με ηλεκτρονικά μέσα εφαρμόζεται, ως ειδικότερος, ο Νόμος (Νόμος 112(Ι)/2004), όπως έχει τροποποιηθεί, ο οποίος έχει μεταφέρει στην εθνική νομοθεσία τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ (γνωστή ευρύτερα και ως «e-Privacy Directive» σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

Το άρθρο 106 του Νόμου αυτού υπό τον τίτλο «Αυτόκλητες κλήσεις» ρυθμίζει την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων για σκοπούς απ' ευθείας εμπορικής προώθησης (direct marketing) με ηλεκτρονικά μέσα. Η απευθείας εμπορική προώθηση με ηλεκτρονικά μέσα κατά κύριο λόγο επιτελείται με τα ακόλουθα:

- συστήματα αυτόματων κλήσεων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση
- υπηρεσίες μηνυμάτων με χρήση κινητής τηλεφωνίας (SMS, MMS)
- υπηρεσίες μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
- υπηρεσίες τηλεομοιοτύπου

Η γενική αρχή που θεσπίζει το άρθρο 106 (1) είναι ότι η επικοινωνία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης με ηλεκτρονικά μέσα επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση προσώπων, τα οποία έχουν δώσει εκ των προτέρων τη συγκατάθεσή τους, το λεγόμενο «opt-in».

Παράλληλα όμως το άρθρο 106 (2) εισάγει την ακόλουθη ουσιώδη εξαίρεση:

Στην περίπτωση που ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποκτά από τους πελάτες του στοιχεία επαφής του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους στο πλαίσιο της πώλησης ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού μπορεί να χρησιμοποιεί τα εν λόγω στοιχεία για την απευθείας εμπορική προώθηση των δικών του παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι οι πελάτες του έχουν σαφώς και ευδιάκριτα την ευκαιρία να αντισταθούν, δωρεάν και εύκολα, σε αυτή τη χρήση ηλεκτρονικών στοιχείων επαφής κατά τη στιγμή της συλλογής τους, η στη συνέχεια καθ' οποιαδήποτε στιγμή αποσταλεί ένα μήνυμα (σε περίπτωση που ο χρήστης αρχικά δεν είχε διαφωνήσει με αυτή τη χρήση).

Επίσης δια του ίδιου άρθρου απαγορεύεται η πρακτική της αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων με σκοπό την απευθείας εμπορική προώθηση, τα οποία συγκαλύπτουν ή αποκρύπτουν την ταυτότητα του αποστολέα ή του προσώπου εκ μέρους ή/και προς όφελος του οποίου αποστέλλεται το μήνυμα ή δίχως έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας στα οποία ο παραλήπτης να μπορεί να ζητεί ατελώς τον τερματισμό της επικοινωνίας αυτής.

Ειδικότερα οι αποστολείς οφείλουν σε όλα τα μηνύματα απ' ευθείας προώθησης που αποστέλλουν να παρέχουν στους παραλήπτες των μηνυμάτων διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στην περίπτωση μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ή αριθμό χωρίς χρέωση (στην περίπτωση μηνυμάτων sms, mms), ώστε να δίνουν την δυνατότητα διαγραφής/αντίρρησης (opt-out) χωρίς χρέωση. Σε κάθε μήνυμα που αποστέλλεται θα πρέπει να αναγράφονται οδηγίες που να εξηγούν στον παραλήπτη πως μπορεί να ζητήσει τον τερματισμό της λήψης των μηνυμάτων. Για παράδειγμα, στο τέλος του μηνύματος να αναγράφεται «Για διαγραφή καλέστε 8XXXXXXX» ή «SMS STOP στείλτε XXXXX στο 8XXX». Η παροχή δυνατότητας για διαγραφή θα πρέπει να συνοδεύει κάθε μήνυμα που αποστέλλεται. Διευκρινίζεται, επίσης, ότι η παροχή της δυνατότητας διαγραφής από τον κατάλογο των αριθμών / διευθύνσεων, στους οποίους αποστέλλονται μηνύματα (opt-out), δεν νομιμοποιεί από μόνη της την αποστολή των μηνυμάτων, αλλά θα πρέπει είτε να έχει πρώτα ληφθεί η συγκατάθεση των παραληπτών ή αυτοί να είναι πελάτες.

Οι πιο πάνω περιορισμοί ισχύουν για τους συνδρομητές που είναι φυσικά πρόσωπα. Για τη διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων των συνδρομητών που δεν είναι φυσικά πρόσωπα σε ότι αφορά στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες με σκοπό την απ' ευθείας εμπορική προώθηση, εφαρμόζονται οι πρόνοιες του περί Νομικών Προσώπων (Διασφάλιση των Εννόμων Συμφερόντων αναφορικά με Αυτόκλητες Επικοινωνίες) Διατάγματος του 2005 που εκδόθηκε από τον Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων δυνάμει των άρθρων 106(3) και 152 του πιο πάνω Νόμου και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 28 Ιανουαρίου 2005, με βάση το οποίο θα πρέπει να λαμβάνεται συγκατάθεση και από νομικά πρόσωπα.

3. Απ' ευθείας εμπορική προώθηση πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών με συμβατικό ταχυδρομείο και κλήσεις δια ζώσης

Για την απ' ευθείας εμπορική προώθηση μέσω του συμβατικού ταχυδρομείου και/ή κλήσεων δια ζώσης / με ανθρώπινη παρέμβαση εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού. Εκτός από τις βασικές αρχές (Άρθρο 5), και τις προϋποθέσεις για νόμιμη επεξεργασία (Άρθρο 6) που θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις μορφές επεξεργασίας, για την απευθείας εμπορική προώθηση σημαντικές είναι οι αιτιολογικές σκέψεις των παραγράφων 47 και 70 του προοιμίου και του Άρθρου 21 του Κανονισμού.

Η νομική βάση για την πιο πάνω μη ζητηθείσα επικοινωνία μπορεί να είναι:

- Η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων [Άρθρο 6(1)(α)],
- Το έννομο συμφέρον που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας [Άρθρο 6(1)(στ)].

Στην περίπτωση που ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας επικαλείται ότι η επεξεργασία διενεργείται με βάση το έννομο συμφέρον που επιδιώκει, θα πρέπει να προβαίνει σε αξιολόγηση/ στάθμιση του έννομου συμφέροντος του με τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα μπορούσε, σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 47 του προοιμίου του Κανονισμού, να επικαλεστεί τέτοιο έννομο συμφέρον όταν υφίσταται σχετική και κατάλληλη σχέση μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του Υπευθύνου Επεξεργασίας, όπως αν το υποκείμενο των δεδομένων είναι υφιστάμενος πελάτης του υπευθύνου επεξεργασίας.

Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται ανά πάσα στιγμή να ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 του Κανονισμού) σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει χώρα για την επίτευξη της απ' ευθείας εμπορικής προώθησης, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, εάν σχετίζεται με την εν λόγω απευθείας εμπορική προώθηση (Άρθρο 21).

4. Διευκρινίσεις που ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις επικοινωνίας που δεν έχει ζητηθεί

α. Συγκατάθεση

Η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων ερμηνεύεται σε όλες τις περιπτώσεις με την έννοια που αποδίδεται στον Κανονισμό. Συνεπώς θα πρέπει να:

- είναι ελεύθερη, ρητή και να περιέχει ρητή δήλωση βουλήσεως του ιδίου του υποκειμένου των δεδομένων (και όχι τρίτου) προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας ότι δέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν για συγκεκριμένο σκοπό
- εκφράζεται με θετική ενέργεια και σαφήνεια
- λαμβάνεται αφού το υποκείμενο των δεδομένων έχει προηγουμένως δεόντως ενημερωθεί
- είναι ανακλητή

β. Βάρος Απόδειξης

i. Το βάρος απόδειξης της λήψης της συγκατάθεσης φέρει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Τα άτομα ή οι εταιρείες που ασχολούνται με direct marketing θα πρέπει κατά την λήψη της συγκατάθεσης να καταγράφουν στοιχεία όπως η ημερομηνία, η ώρα και ο τρόπος που έχει ληφθεί η συγκατάθεση και να τηρούν σχετικό μητρώο ώστε σε περιπτώσεις ελέγχου ή εξέτασης παραπόνων να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι έχουν λάβει την συγκατάθεση των παραληπτών.

ii. Το βάρος απόδειξης ότι το υποκείμενο δεδομένων είναι υφιστάμενος πελάτης ή ότι στοιχειοθετείται η νομική βάση του εννόμου συμφέροντος φέρει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας.

γ. Η εμπορική προώθηση περιλαμβάνει κάθε μορφή προώθησης σκοπών και ιδεών

Από το Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο καθίσταται σαφές ότι η έννοια της απευθείας προώθησης ερμηνεύεται πλατιά και στους «εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς» συμπεριλαμβάνονται οι σκοποί που επιδιώκονται είτε από εμπορικούς φορείς είτε από φιλανθρωπικά σωματεία ή άλλες οργανώσεις ή ενώσεις, λ.χ. πολιτικού χαρακτήρα.

δ. Πολιτική επικοινωνία

Η μη ζητηθείσα πολιτική επικοινωνία συναντάται πλέον κατά κανόνα σε κάθε προεκλογική εκστρατεία. Κατ' αρχάς ως έχει ήδη αναφερθεί διευκρινίζεται ότι οι περιορισμοί και οι υποχρεώσεις του νομοθετικού πλαισίου ισχύουν και σε αυτόν τον τομέα ασχέτως αν η πολιτική

επικοινωνία δεν χαρακτηρίζεται ως εμπορική. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις Οδηγίες της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα με τίτλο **«Αποστολή μηνυμάτων και διενέργεια κλήσεων πολιτικού περιεχόμενου/προώθηση υποψηφιοτήτων»** ημερομηνίας 14/10/2022.

ε. Άλλες διευκρινήσεις

- Ο ισχυρισμός ότι τα μηνύματα που αποστέλλονται είναι απλώς ενημερωτικά και όχι διαφημιστικά δεν είναι ορθός. Εφόσον στα μηνύματα αναγράφεται το όνομα εταιρείας ή του προϊόντος ή της υπηρεσίας, κατά κανόνα θεωρούνται διαφημιστικά.
- Η σιωπή ή η αδράνεια από το υποκείμενο των δεδομένων δεν εκλαμβάνεται ως συγκατάθεση.
- Η υφιστάμενη εμπορική σχέση αφορά την επικοινωνία μόνο για προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών του Υπευθύνου Επεξεργασίας. Εάν, για παράδειγμα, κάποιος πελάτης είχε αγοράσει μια ηλεκτρική συσκευή κατά κανόνα δεν δικαιολογείται να του αποσταλούν στη συνέχεια μηνύματα που να διαφημίζουν κοσμήματα.
- Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας όταν είναι εταιρεία και δημιουργεί μια πελατειακή σχέση που επιτρέπει την επικοινωνία με σκοπό την εμπορική προώθηση δεν επεκτείνει αυτόματα και αυτόβουλα το δικαίωμα επικοινωνίας με τον πελάτη στις θυγατρικές ή μητρικές εταιρείες ή άλλα μέλη ομίλου εταιρειών. Οφείλει πρώτα να διερευνήσει επαρκώς εάν πράγματι στοιχειοθετείται έννομο συμφέρον.
- Οι αριθμοί τηλεφώνων που παράχθηκαν τυχαία μέσω λογισμικού εργαλείου αποτελούν προσωπικά δεδομένα επειδή ο κάτοχος τους μπορεί εύκολα να ταυτοποιηθεί, συνεπώς απαγορεύεται η πρακτική της επικοινωνίας είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε μέσω κλήσεων δια ζώσης σε κατόχους τηλεφωνικών αριθμών που παρήχθησαν με την πιο πάνω μέθοδο.

5. Διοικητικές Κυρώσεις και αδικήματα

α. Παραβίαση του άρθρου 106 του Νόμου (112(I)/2004)

Ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει αρμοδιότητα να επιλαμβάνεται πιθανών παραβάσεων του άρθρου 106 του Νόμου 112(I)/2004 ασκώντας την αρμοδιότητα που του χορηγείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 107Α του ίδιου Νόμου και δύναται να επιβάλλει τις ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις:

- (α) Προειδοποίηση, με οδηγίες και ή συστάσεις για διόρθωση της παράβασης ή πρόληψη πιθανής παράβασης·
- (β) επίπληξη

(γ) εντολή για τερματισμό της παράβασης, εάν χρειάζεται, εντός ορισμένης προθεσμίας

(δ) προσωρινή ή οριστική απαγόρευση της επεξεργασίας

(ε) διοικητικό πρόστιμο μέχρι διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€200,000)

Διευκρινίζεται ότι οι κυρώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (β), (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου ανωτέρω επιβάλλονται ύστερα από ακρόαση του εμπλεκόμενου προσώπου.

Επίσης ανεξάρτητα από τις ανωτέρω διοικητικές κυρώσεις ο Επίτροπος δύναται να επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50,000) σε οποιοδήποτε πρόσωπο δε συμμορφώνεται, παρακωλύει και ή εμποδίζει την αποπεράτωση της εξέτασης παραπόνου, καταγγελίας ή αίτησης ή τη διενέργεια ελέγχου σε σχέση με την παραβίαση οποιουδήποτε εδαφίου του άρθρου 106 του Νόμου 112(Ι)/2004.

β. Παραβίαση των διατάξεων του Κανονισμού

Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 83 του Κανονισμού και του άρθρου 32(1) του Ν. 125(Ι)/2018, παραβάσεις των διατάξεων του Κανονισμού που αφορούν τις αρχές επεξεργασίας και τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων επισύρουν διοικητικά πρόστιμα έως 20000000 ευρώ ή, σε περίπτωση επιχειρήσεων, έως το 4 % του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών του προηγούμενου οικονομικού έτους, ανάλογα με το ποιο είναι υψηλότερο. Ταυτόχρονα μπορούν να επιβληθούν και διορθωτικά μέτρα π.χ. ή διακοπή της επεξεργασίας.

Διευκρινίζεται ότι διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται σε δημόσια αρχή ή δημόσιο φορέα και αφορά σε δραστηριότητες μη κερδοσκοπικής φύσεως, περιορίζεται μέχρι τις διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€200.000).

Βάσει του Νόμου 125(Ι)/2018 ο Επίτροπος έχει εξουσία να γνωστοποιεί στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ή/και στην Αστυνομία οποιαδήποτε παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού ή του Νόμου 125(Ι)/2018, η οποία ενδέχεται να συνιστά ποινικό αδίκημα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 33 του Νόμου 125(Ι)/2018. στοιχεία των κατόχων των αριθμών, οι αριθμοί τηλεφώνων αποτελούν προσωπικά δεδομένα, καθώς ο κάτοχος τους μπορεί εύκολα να ταυτοποιηθεί.

7. ΕΛΕΓΧΟΙ

Κατά το 2023, το Γραφείο μου προέβη στη διενέργεια 13 επιτόπιων ελέγχων, εκ των οποίων οι δύο περιελάμβαναν ελέγχους σε 90 εκλογικά κέντρα κατά την πρώτη εκλογική διαδικασία και 80 εκλογικά κέντρα κατά την επαναληπτική διαδικασία των Προεδρικών Εκλογών, στις 5 και 12 Φεβρουαρίου 2023, αντίστοιχα. Επίσης, δύο έλεγχοι αφορούσαν στο Σύστημα Πληροφορικής Σένγκεν και 1 έλεγχος διενεργήθηκε σε ασφαλιστική εταιρεία στο πλαίσιο του ελέγχου του ιδιωτικού τομέα. Εξάλλου, το Γραφείο μου διενήργησε 8 ελέγχους σε εγκαταστάσεις υπεύθυνων επεξεργασίας ή εκτελούντων την επεξεργασία, αυτεπάγγελτα ή στο πλαίσιο διερεύνησης παραπόνου.

Η ανωτέρω πληροφόρηση παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

A/A	Είδος Ελέγχων	Κατηγορία Ελεγχόμενων Οντοτήτων	Αριθμός Ελέγχων
1.	Επιτόπιοι Έλεγχοι	Έλεγχοι σε εκλογικά κέντρα Προεδρικών Εκλογών Α' Εκλογική Διαδικασία (5 Φεβρουαρίου 2023) Β' Εκλογή Διαδικασία (12 Φεβρουαρίου 2023)	90 80
2.	Επιτόπιοι Έλεγχοι	Θεσμικοί Έλεγχοι για τη λειτουργία του Συστήματος Πληροφορικής Σένγκεν	2
3.	Επιτόπιοι Έλεγχοι	Έλεγχος Ιδιωτικού Τομέα Έλεγχος σε ασφαλιστική εταιρεία	1
4.	Επιτόπιοι Έλεγχοι	Έλεγχοι σε εγκαταστάσεις υπεύθυνων επεξεργασίας ή εκτελούντων την επεξεργασία, αυτεπάγγελτα ή στο πλαίσιο διερεύνησης παραπόνου	8

Οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν από το Γραφείο μου αποτελούν συγκεκριμένη μελέτη αξιολόγησης των διαδικασιών και των τεχνολογικών μέτρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων που η ελεγχόμενη οντότητα εφαρμόζε κατά τη στιγμή του ελέγχου. Ως εκ τούτου, τυχόν περιστατικό παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και/ή παράπονο εναντίον ελεγχόμενης οντότητας, θα κριθεί και/ή αξιολογηθεί με βάση τα δεδομένα που θα διαπιστωθούν κατά τον ουσιώδη χρόνο, δηλαδή κατά τον χρόνο που συνέβη το εν λόγω περιστατικό.

Κάτωθι παρατίθεται γενική αναφορά για ελέγχους που διενεργήθηκαν κατά το έτος 2023 και ειδική αναφορά για ελέγχους που η διερεύνησή τους ολοκληρώθηκε εντός του 2023.

7.1. Έλεγχοι σε εκλογικά κέντρα των Προεδρικών Εκλογών

Κατά τις ημέρες διεξαγωγής των Προεδρικών Εκλογών, 5 και 12 Φεβρουαρίου 2023, λειτουργοί του Γραφείου μου και εγώ προσωπικά, επισκεφθήκαμε εκλογικά κέντρα ανά το Παγκύπριο. Συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 90 και 80 εκλογικά κέντρα, αντίστοιχα.

Οι επιτόπιοι έλεγχοι έγιναν για να ελεγχθεί η συμμόρφωση με τη σχετική Ανακοίνωση που είχα εκδώσει την 1^η Φεβρουαρίου 2023. Επομένως, εξετάστηκε κατά πόσο στους εκλογικούς καταλόγους που χορηγήθηκαν στα κόμματα / υποψηφίους δεν περιλαμβάνονταν ο αριθμός δελτίου ταυτότητας των ψηφοφόρων, η ημερομηνία γέννησης και το ονοματεπώνυμο του πατέρα. Πέραν τούτου, ελέγχθηκε ότι κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δεν αναφωνείτο ο αριθμός δελτίου ταυτότητας των ψηφοφόρων, αφού αυτό ελλοχεύει κινδύνους κοινοποίησής του σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Από τους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι, τηρήθηκαν οι διαδικασίες / οδηγίες που περιλαμβάνονται στην Ανακοίνωση, ως αυτές αναφέρονται ανωτέρω.

Σχετικές είναι οι Ανακοινώσεις στις υποενότητες 8.2., 8.3. και 8.4.

7.2. Θεσμικοί Έλεγχοι για τη λειτουργία του Συστήματος Πληροφορικής Σένγκεν

Με βάση εποπτικό πλάνο που είχα υποβάλει και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πριν την έναρξη λειτουργίας του Συστήματος Πληροφορικής Σένγκεν δεύτερης γενιάς (Schengen Information System - SIS II), διενήργησα έλεγχο για να διαπιστώσω την ετοιμότητα της Αστυνομίας να υλοποιήσει τις υποχρεώσεις της που αφορούν στο σύστημα αυτό. Η ετοιμότητα της Αστυνομίας εκτιμήθηκε θετικά και εξέδωσα Έκθεση Ελέγχου την οποία απέστειλα στα αρμόδια εποπτικά σώματα της ΕΕ.

Τον Σεπτέμβριο του 2023, διενήργησα δεύτερο έλεγχο, για να διαπιστώσω πώς στην πράξη λειτουργεί το SIS και κατά πόσο λαμβάνονταν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας, κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή πληροφοριών στο SIS ή από το SIS και εάν τηρούνταν οι διαδικασίες που προέβλεπε ο περί της Λειτουργίας και Χρήσης του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν Δεύτερης Γενιάς (SIS II) στη Δημοκρατία Νόμος του 2022, Ν. 12(Ι)/2022. Ο έλεγχος έγινε με επί τόπου επισκέψεις στο αεροδρόμιο Λάρνακας, στην Αστυνομική Διεύθυνση Στροβόλου και στο οδόφραγμα Αγίου Δομετίου, όπου έγινε επίδειξη της λειτουργίας του συστήματος και υποβλήθηκαν και απαντήθηκαν διάφορα ερωτήματα.

Η λειτουργία του SIS αποτιμήθηκε θετικά και αυτό αποτυπώθηκε στη δεύτερη Έκθεση Ελέγχου που εξέδωσα και απέστειλα στην Αστυνομία.

Η παρούσα πληροφόρηση σχετικά με τους ελέγχους του SIS περιλαμβάνεται και στην υποενότητα 10.2.

7.3. Έλεγχος Ιδιωτικού Τομέα

Το 2020, με σκοπό την αξιολόγηση του επιπέδου συμμόρφωσης του ιδιωτικού τομέα, το Γραφείο μου ξεκίνησε τη διενέργεια τομεακών ελέγχων μέσω ερωτηματολογίου. Κατά τα έτη 2020 και 2021, οι έλεγχοι αφορούσαν στον τομέα των υπεραγορών, στον τομέα των ασφαλιστικών εταιρειών και στον τομέα των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων. Οι έλεγχοι αυτοί έγιναν με σκοπό την αποτύπωση του επιπέδου συμμόρφωσης των ελεγχόμενων οντοτήτων, την καταγραφή των παραλείψεων και/ή κενών και τον εντοπισμό των διαδικασιών και πράξεων επεξεργασίας που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

Στο πλαίσιο αυτό, και σε συνέχεια των επιτόπιων ελέγχων που διενεργήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, το 2023 διενεργήθηκε επιτόπιος έλεγχος σε μία ασφαλιστική εταιρεία.

7.4. Έλεγχοι διαφάνειας και ενημέρωσης ιστοσελίδων Δημοσίων Αρχών

Το Γραφείο μου πραγματοποίησε διοικητικό έλεγχο σε ιστοσελίδες Υπουργείων, Υφυπουργείων, Τμημάτων, Υπηρεσιών και Ανεξάρτητων Γραφείων του Δημοσίου Τομέα. Ο έλεγχος ξεκίνησε περί τον Οκτώβριο του 2022 και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2023, χωρίς ωστόσο να επιτευχθεί η πλήρης συμμόρφωση όλων των ελεγχόμενων οντοτήτων.

Αντικείμενο του ελέγχου ήταν η αξιολόγηση της πληρότητας και ορθότητας των πληροφοριών της πολιτικής προστασίας δεδομένων (privacy policy) στην ιστοσελίδα κάθε ελεγχόμενης οντότητας, ο βαθμός συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της διαφάνειας και της ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων τηρουμένων των διατάξεων του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Κανονισμού, καθώς επίσης και ο έλεγχος της ανάρτησης των στοιχείων του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων της ελεγχόμενης οντότητας σε διακριτό σημείο στην αρχική ιστοσελίδα έκαστης οντότητας.

Κατά το 2022 διενεργήθηκε έλεγχος σε 28 Δημόσιες Αρχές. Εντός του 2023 ολοκληρώθηκε η γραπτή επικοινωνία με όλες τις ελεγχόμενες οντότητες στις οποίες γνωστοποιήθηκαν τα σχετικά ευρήματα και υποβλήθηκαν συστάσεις και υποδείξεις προς συμμόρφωση με τον Κανονισμό.

Τα αρχικά ευρήματα του ελέγχου κατέδειξαν τα ακόλουθα αριθμητικά στοιχεία:

- 17 οντότητες (ποσοστό 61%) αξιολογήθηκαν με χαμηλό επίπεδο συμμόρφωσης αφού δεν είχαν αναρτημένη στην ιστοσελίδα τους πολιτική προστασίας δεδομένων, ούτε και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων,
- 11 οντότητες (ποσοστό 39%) αξιολογήθηκαν με μέτριο επίπεδο συμμόρφωσης αφού είχαν αναρτημένη πολιτική προστασίας δεδομένων, η οποία όμως παρουσίαζε κενά, ανακρίβειες και ελλείψεις, και τα στοιχεία επικοινωνίας των υπεύθυνων προστασίας δεδομένων, δεν ήταν αναρτημένα σε διακριτό σημείο στην αρχική ιστοσελίδα τους.

Στη μεγάλη πλειοψηφία τους οι ελεγχόμενες οντότητες συμμορφώθηκαν εντός του 2023 και προέβησαν στις δέουσες ενέργειες συμμόρφωσης, ήτοι ανάρτησαν πολιτική προστασίας δεδομένων σε εμφανές σημείο στην αρχική σελίδα και δημοσίευσαν σε εμφανές σημείο τα στοιχεία του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων.

Εντός του 2024 αναμένεται η συμμόρφωση και των υπολοίπων ελεγχόμενων οντοτήτων.

7.5. Έλεγχοι αρχείων cookies

Κατά το 2021, το Γραφείο μου ξεκίνησε τη διενέργεια ελέγχων σε διάφορους διαδικτυακούς τόπους, οι οποίοι κάνουν χρήση αρχείων cookies. Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν, κυρίως, σε ειδησεογραφικές ιστοσελίδες, online εφημερίδες και περιοδικά. Στο πλαίσιο αυτό, κατά το 2023, ολοκληρώθηκαν περί των 30 ελέγχων.

Οι διαχειριστές των ιστοσελίδων στις οποίες διενεργήθηκε έλεγχος είχαν λάβει επιστολές με τα ευρήματα του ελέγχου, τα οποία κλήθηκαν να διορθώσουν. Λόγω του ότι οι συγκεκριμένοι έλεγχοι ήταν οι πρώτοι του είδους, και οι διαδικτυακοί τόποι αναβαθμίζονται συνεχώς με την χρήση νέων τεχνολογιών, είχε δοθεί στους διαχειριστές των ιστοσελίδων μεγάλο χρονικό περιθώριο συμμόρφωσης και αποστάληκε σωρεία επιστολών με υποδείξεις / διευκρινίσεις σχετικά με προβλήματα που είχαν παρουσιαστεί κατά τους ελέγχους.

Τα κυριότερα θέματα που είχαν διαπιστωθεί κατά τους ελέγχους είναι τα ακόλουθα:

1. Στις περισσότερες ιστοσελίδες δεν υπήρχε ενημέρωση σχετικά με τους σκοπούς χρήσης των cookies.

2. Ιστοσελίδες οι οποίες είχαν ενημέρωση για την χρήση cookies, δεν λάμβαναν την ρητή συγκατάθεση των χρηστών για την χρήση cookies, ή ο τρόπος λήψης της συγκατάθεσης δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για νόμιμη συγκατάθεση (ελεύθερη, με δυνατότητα ανάκλησης, κ.λπ.).

3. Κάποια cookies όπως π.χ. για μέτρηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας ήταν λανθασμένα κατηγοριοποιημένα ως «απολύτως αναγκαία».

Μετά από τις υποδείξεις μου, διαπίστωσα ότι υπήρξε συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας και της στόχευσης του ελέγχου. Σημειώνεται ότι οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, και θα επανελέγχεται η συμμόρφωση των ιστοσελίδων.

Σχετική πληροφόρηση περιλαμβάνεται και στην υποενότητα 8.8.

7.6. Έλεγχος στην εταιρεία Metro Foods Trading Limited

Στο πλαίσιο του ελέγχου του ιδιωτικού τομέα που ξεκίνησε το Γραφείο μου το 2020, και μετά την αποστολή ερωτηματολογίων σε 42 υπεραγορές, το Γραφείο μου διενήργησε επιτόπιο έλεγχο στην εταιρεία Metro Foods Trading Limited.

Σκοπός του ελέγχου ήταν η αξιολόγηση των διαδικασιών και των μέτρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει η εταιρεία. Ωστόσο, σύμφωνα με τα πορίσματα του ελέγχου, υπήρχαν στοιχεία τα οποία έρχονταν βελτίωσης ή/και αναθεώρησης.

Ως εκ τούτου, ενημέρωσα την εταιρεία για τις ενέργειες στις οποίες έπρεπε να προβεί, σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ώστε οι επεξεργασίες στις οποίες προέβαινε να είναι σύμφωνες με τον Κανονισμό. Μεταξύ άλλων, η εταιρεία θα έπρεπε να προβεί σε αναθεώρηση εντύπων, κατάρτιση διαδικασιών για τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων και διενέργεια εκτιμήσεων ανικτύπου για συγκεκριμένες επεξεργασίες.

Μετά από αξιολόγηση των ενεργειών στις οποίες προέβη η εταιρεία, έκρινα ότι οι ενέργειες αυτές ήταν ικανοποιητικές σε σχέση με τις συστάσεις μου.

7.7. Έλεγχος στην εταιρεία C&S American Heart Institute Ltd

Στο πλαίσιο του ελέγχου του ιδιωτικού τομέα, και συγκεκριμένα των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, μετά από την αποστολή ερωτηματολογίου σε ολόκληρο τον κλάδο αυτό, διενήργησα επιτόπιο έλεγχο στην εταιρεία C&S American Heart Institute Ltd.

Οι ενέργειες στις οποίες η εταιρεία έπρεπε να προβεί για διασφάλιση του επιπέδου προστασίας των δεδομένων τα οποία επεξεργάζεται, αφορούσαν, μεταξύ άλλων, στις περιπτώσεις ανάθεσης εργασίας σε εκτελούντες την επεξεργασία, στην εκπαίδευση του προσωπικού και στα οργανωτικά μέτρα ασφαλείας.

Μετά από έλεγχο των ενεργειών στις οποίες η εταιρεία προέβη, το διαπίστωσα ότι αυτές ήταν σύμφωνες με τις συστάσεις μου.

7.8. Έλεγχος στην εταιρεία MINE Διαχειριστική Λτδ

Μετά την αποστολή σχετικού ερωτηματολογίου, το Γραφείο μου διενήργησε έλεγχο στο Ιδιωτικό Νοσοκομείο Ευαγγελισμός (εταιρεία MINE Διαχειριστική Λτδ).

Αξιολογώντας τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν ενώπιόν μου, τόσο κατά τον επιτόπιο έλεγχο, όσο και στο ερωτηματολόγιο, αλλά και μελετώντας τα έγγραφα που η εταιρεία απέστειλε στο Γραφείο μου, έκρινα ότι υπήρχαν ενέργειες στις οποίες η ελεγχόμενη εταιρεία έπρεπε να προβεί. Οι ενέργειες αυτές αφορούσαν, μεταξύ άλλων, στην τήρηση τεχνικών μέτρων ασφαλείας και στη διασφάλιση του απαιτούμενου επιπέδου ασφαλείας στις περιπτώσεις όπου πραγματοποιείτο διαβίβαση προσωπικών δεδομένων.

Μετά από αξιολόγηση των νέων στοιχείων που υπέβαλε η εταιρεία, διαπίστωσα ότι οι ζητηθείσες ενέργειες υλοποιήθηκαν.

7.9. Έλεγχος στην εταιρεία Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ

Στο πλαίσιο του ελέγχου των ασφαλιστικών εταιρειών, ο οποίος ξεκίνησε, κατά το 2020, με την αποστολή ερωτηματολογίου, από το Γραφείο μου, σε όλο τον κλάδο των ασφαλιστικών εταιρειών, διενήργησα επιτόπιο έλεγχο στην εταιρεία Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ.

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο, εντοπίστηκαν σημεία τα οποία απαιτούσαν λήψη συγκεκριμένων ενεργειών, οι οποίες επισημάνθηκαν στην εταιρεία, με επιστολή μου. Οι ενέργειες αυτές, περιελάμβαναν, μεταξύ άλλων, την πληρότητα της πολιτικής ασφαλείας και τον έλεγχο των συστημάτων της εταιρείας.

Με την αποστολή από την ελεγχόμενη εταιρεία προς το Γραφείο μου, ενημέρωσης σχετικά με τις ενέργειες που έλαβε, διαπίστωσα ότι οι ενέργειες αυτές ήταν ικανοποιητικές προς συμμόρφωση με τις συστάσεις μου.

7.10. Έλεγχος στην εταιρεία Α. Ζορπάς & Υιοί Λτδ

Το Γραφείο μου διενήργησε έλεγχο στην εταιρεία Α. Ζορπάς & Υιοί Λτδ, με σκοπό τη διακρίβωση του επιπέδου προστασίας των προσωπικών δεδομένων τα οποία τύγχαναν επεξεργασίας από την εταιρεία.

Μετά τον επιτόπιο έλεγχο, λόγω του ότι υπήρχαν στοιχεία τα οποία έχρηζαν βελτίωσης ή/και αναθεώρησης, ενημέρωσα την εταιρεία για τις επιβαλλόμενες ενέργειες. Οι ενέργειες αυτές, μεταξύ άλλων, αφορούσαν στο αρχείο δραστηριοτήτων που διατηρούσε η εταιρεία, στις εκτιμήσεις αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων τις οποίες είχε διενεργήσει, και στις διαδικασίες που τηρούσε.

Μετά από επανέλεγχο των ενεργειών που πραγματοποίησε η εταιρεία, διαπιστώθηκε ότι για τα εν λόγω ζητήματα, επιτεύχθηκε τήρηση των σχετικών συστάσεών μου.

7.11. Έλεγχος στην εταιρεία Medochemie

Το Γραφείο μου έλαβε παράπονα από εργαζομένους της φαρμακοπαρασκευαστικής εταιρείας Medochemie, σχετικά με την εγκατάσταση καμερών στο δωμάτιο με τις μηχανές γεμίσματος φαρμάκων. Για τον λόγο αυτό, το Γραφείο μου διενήργησε επιτόπιο έλεγχο στα γραφεία της εταιρείας στη Λεμεσό. Κατά τον έλεγχο αυτό, εντοπίστηκαν ελλείψεις, κενά και/ή παραλείψεις σχετικά με τις υποχρεώσεις της εταιρείας, ως υπεύθυνου επεξεργασίας, οι οποίες της επισημάνθηκαν.

Μετά από τις συστάσεις του Γραφείου μου, η εταιρεία προέβη σε ενέργειες προς συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της και επιβεβαίωσε ότι το Κλειστό Κύκλωμα Βιντεοπαρακολούθησης (ΚΚΒΠ) λειτουργεί μόνο στα πλαίσια του σχετικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού που αφορά τη διασφάλιση ποιότητας φαρμάκων.

Αφού έλαβα υπόψιν τα πιο πάνω, καθώς και τα υποστηρικτικά έγγραφα προς απόδειξη της συμμόρφωσής της, έκρινα ότι το επίπεδο συμμόρφωσης ήταν ικανοποιητικό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού.

7.12. Έλεγχος στην εταιρεία PRC PUBLIC RETAIL CYPRUS LTD

Το Γραφείο μου διενήργησε επιτόπιο έλεγχο σε δύο καταστήματα της εταιρείας PRC PUBLIC RETAIL CYPRUS LTD, στο Παραλίμνι και στα κεντρικά γραφεία στη Λευκωσία. Κατά τους επιτόπιους ελέγχους, εντοπίστηκαν ελλείψεις, κενά και/ή παραλείψεις σχετικά με τις υποχρεώσεις της εταιρείας, ως αυτές προβλέπονται από τον Κανονισμό.

Μετά από τις συστάσεις του Γραφείου μου προς την εταιρεία, αυτή προέβη σε ενέργειες προς συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις τις. Επίσης, όσον αφορά στα Κλειστά Κυκλώματα Βιντεοπαρακολούθησης (ΚΚΒΠ), η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι αυτά λειτουργούν μόνο στα πλαίσια του σκοπού για τον οποίο είχαν εγκατασταθεί, ήτοι για την προστασία προσώπων και αγαθών, καθώς και την πρόληψη αδικημάτων εντός των καταστημάτων της εταιρείας.

Αφού έλαβα υπόψιν τα ανωτέρω και μετά από τη μελέτη των υποστηρικτικών εγγράφων που υπέβαλε η εταιρεία προς το Γραφείο μου, προς απόδειξη της συμμόρφωσής της, έκρινα ότι το επίπεδο συμμόρφωσης ήταν ικανοποιητικό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού.

8. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Παρατίθενται αυτούσιες οι ανακοινώσεις που έχω εκδώσει κατά το έτος 2023.

8.1. Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2023, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου, 2023

Η 28η Ιανουαρίου καθιερώθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης ως η Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Γραφείο μου κάθε χρόνο προγραμματίζει στοχευμένες εκδηλώσεις με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα ιδιωτικότητας.

Φέτος, θα επικεντρωθούμε σε φοιτητές διαφόρων σπουδών, δημόσιων και ιδιωτικών Πανεπιστημίων. Θα είμαι στην διάθεση τους, για συζήτηση θεμάτων, προβληματισμών και ερωτημάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Γραφείου μου. Η εν λόγω δράση θα αρχίσει από τις 23 Ιανουαρίου και θα διαρκέσει για ένα και πλέον μήνα.

Παράλληλα, το Γραφείο μου θα είναι στην διάθεση των ΜΜΕ και άλλων οργανωμένων συνόλων που ήδη μας έχουν προσεγγίσει, για διοργάνωση αντίστοιχων εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης.

8.2. Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για τις Προεδρικές εκλογές, ημερομηνίας 1η Φεβρουαρίου, 2023

Κατά την ημέρα των Προεδρικών εκλογών, λειτουργοί του Γραφείου μου και εγώ θα επισκεφθούμε εκλογικά κέντρα για έλεγχο της συμμόρφωσης με τα πιο κάτω:

Υπενθυμίζεται ότι, ο εκλογικός κατάλογος διατίθεται στα κόμματα / υποψήφιους σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, για σκοπούς διαφάνειας και ελέγχου της εκλογικής διαδικασίας, με βάση την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 34.361 και ημερομηνία 1.11.1990. Στους εκλογικούς καταλόγους που χορηγούνται στα κόμματα / υποψηφίους δεν περιλαμβάνεται ο αριθμός δελτίου ταυτότητας των ψηφοφόρων, η ημερομηνία γέννησης και το ονοματεπώνυμο του πατέρα.

Είναι νόμιμο και θεμιτό, οι αντιπρόσωποι να κρατούν σημειώσεις κατά την διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας.

Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δεν αναφωνείται ο αριθμός δελτίου ταυτότητας των ψηφοφόρων, επειδή αυτό ελλοχεύει κινδύνους κοινοποίησης του σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Μετά το πέρας των εκλογών κατάλογοι και σημειώσεις δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, ασύμβατους, με τον αρχικό σκοπό της συλλογής των δεδομένων, και θα πρέπει να καταστρέφονται.

8.3. Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για τις Προεδρικές Εκλογές 2023 (Έλεγχοι και παράπονα), ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου, 2023

Σε συνέχεια της τελευταίας Ανακοίνωσης μου ημερ. 1 Φεβρουαρίου, 2023, επιθυμώ να ενημερώσω το κοινό ότι, κατά τη διάρκεια των εκλογών της 5ης Φεβρουαρίου, 2023 διενεργήθηκαν παγκύπρια, έλεγχοι συμμόρφωσης σε 90 εκλογικά κέντρα.

Από τους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι, τηρήθηκαν οι διαδικασίες/οδηγίες που το Γραφείο μου είχε θέσει στην Ανακοίνωση ημερ. 1 Φεβρουαρίου, 2023, αναφορικά με την απαγόρευση αναφώνησης αριθμού δελτίου ταυτότητας και προσωπικών δεδομένων που δικαιούνται να κατέχουν οι εκπρόσωποι των πολιτικών συνδυασμών/κομμάτων/υποψηφίων, εντός των εκλογικών κέντρων.

Καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, μέχρι και την στιγμή της σύνταξης της εν λόγω Ανακοίνωσης, υποβλήθηκαν 25 παράπονα εναντίον επιτελείων ή/και υποστηρικτών υποψηφίων που αφορούν στην λήψη ανεπιθύμητων προωθητικών μηνυμάτων τύπου sms ή/και τηλεφωνικών κλήσεων.

Παράλληλα, υποβλήθηκαν και 14 ερωτήματα, σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια της εκλογικής διαδικασίας.

Τα παράπονα θα τύχουν της δέουσας διερεύνησης και θα ενημερώσουμε για το αποτέλεσμα τους σε μεταγενέστερο χρόνο.

8.4. Δεύτερη ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για τις Προεδρικές Εκλογές 2023 (Έλεγχοι και παράπονα β' γύρου), ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου, 2023

Σε συνέχεια της πρώτης Ανακοίνωσης μου ημερ. 7 Φεβρουαρίου, 2023, επιθυμώ να ενημερώσω το κοινό ότι, κατά τη διάρκεια των εκλογών της 12 Φεβρουαρίου, 2023 διενεργήθηκαν παγκύπρια, έλεγχοι συμμόρφωσης σε 80 εκλογικά κέντρα.

Από τους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι, τηρήθηκαν οι διαδικασίες/οδηγίες που το Γραφείο μου είχε θέσει στην Ανακοίνωση ημερ. 1 Φεβρουαρίου, 2023, αναφορικά με την απαγόρευση αναφώνησης αριθμού δελτίου ταυτότητας και προσωπικών δεδομένων που δικαιούνται να κατέχουν οι εκπρόσωποι των πολιτικών συνδυασμών/κομμάτων/υποψηφίων, εντός των εκλογικών κέντρων.

Στα 25 παράπονα που είχαν υποβληθεί μέχρι τον πρώτο γύρο των εκλογών, προστέθηκαν 52 παράπονα που αφορούσαν στον δεύτερο γύρο των εκλογών. Πλείστα εκ των παραπόνων αφορούν σε τηλεφωνικές κλήσεις ή/και σε ανεπιθύμητα προωθητικά μηνύματα τύπου sms.

Ως έχω προαναφέρει στην πρώτη Ανακοίνωση, όλα τα παράπονα θα τύχουν της δέουσας διερεύνησης και θα ενημερώσουμε για το αποτέλεσμα τους σε μεταγενέστερο χρόνο.

8.5. Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για τη συμμετοχή του Γραφείου στη συντονισμένη δράση του ΕΣΠΔ σχετικά με τον ρόλο των Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ), ημερομηνίας 15 Μαρτίου, 2023

Στις 15 Μαρτίου 2023, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) ξεκίνησε τη δεύτερη συντονισμένη δράση σχετικά με τον διορισμό και το ρόλο των Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ). Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι η συλλογή πληροφοριών για τις πρακτικές που ακολουθούνται στα Κράτη Μέλη και η αξιολόγηση της συμμόρφωσής με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Στα πλαίσια αυτής της πρωτοβουλίας, το Γραφείο μου θα αποστείλει σχετικό ερωτηματολόγιο που ετοίμασε το ΕΣΠΔ, στους ΥΠΔ δημοσίων, αλλά και ιδιωτικών οργανισμών. Οι απαντήσεις θα αξιολογηθούν και θα αποσταλούν στο ΕΣΠΔ για να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα, τόσο σε εθνικό, όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

8.6. Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για την 31η Εαρινή Σύνοδο των Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας Δεδομένων, ημερομηνίας 10 Απριλίου, 2023

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων της Ουγγαρίας διοργανώνει στις 10 - 12 Μαΐου 2023 στη Βουδαπέστη, την 31η Εαρινή Σύνοδο των Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας Δεδομένων (Conference of European Data Protection Authorities - Spring Conference). Η Σύνοδος αυτή αποτελεί ευκαιρία για συζήτηση, ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων και θέσεων, μεταξύ των Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας Δεδομένων, για θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Στη Σύνοδο αυτή θα συμμετάσχει και η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κ. Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Γραφείο μας διοργάνωσε την Εαρινή Σύνοδο των Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας Δεδομένων το 2007 στη Λάρνακα και το 2017 στη Λεμεσό.

Στις 12 Μαΐου 2023, οι εργασίες της Συνόδου έχουν ως κεντρικό άξονα τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων και θα είναι ανοικτές προς τους επαγγελματίες προστασίας δεδομένων. Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν τα ακόλουθα θέματα:

- σχέση Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων - Αρχής Προστασίας Δεδομένων,
- εκπαίδευση και δίκτυο Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων,
- ρόλος του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων στον Οργανισμό.

Οι εργασίες της Συνόδου την ημέρα αυτή παρέχονται δωρεάν και θα είναι σε υβριδική μορφή, δηλαδή οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις παρακολουθήσουν διά ζώσης ή διαδικτυακά. Λόγω περιορισμένης χωρητικότητας, οι δηλώσεις για τη διά ζώσης παρακολούθηση θα εξεταστούν με κριτήριο τη χώρα προέλευσης των ενδιαφερομένων, ούτως ώστε να υπάρχει όσο το δυνατό περισσότερη αντιπροσώπευση των χωρών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως δηλώσουν συμμετοχή στην ιστοσελίδα <https://springconference2023.hu/>, έως τις 27 Απριλίου 2023.

8.7. Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σχετικά με τον Οδηγό Προστασίας Δεδομένων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ημερομηνίας 4 Μαΐου, 2023

Στο πλαίσιο της Στρατηγικής και των δράσεων του για τα έτη 2021-2023, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων ανέπτυξε, μέσω ομάδας έργου, στην οποία συμμετείχε και το Γραφείο μου, Οδηγό Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος απευθύνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Ο Οδηγός περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες, βίντεο, διαδραστικά εργαλεία καθώς και ρεαλιστικά παραδείγματα βασισμένα στην 5ετή εφαρμογή του ΓΚΠΔ, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τις ΜΜΕ στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων και τη συμμόρφωσή τους με τον ΓΚΠΔ.

Ο Οδηγός είναι διαθέσιμος στα αγγλικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση

<https://edpb.europa.eu/sme-data-protection-guide/home>

8.8. Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε σχέση με τα αποτελέσματα των ελέγχων για τη χρήση Cookies από ιστοσελίδες, ημερομηνίας 8 Μαΐου, 2023

Σε συνέχεια των προηγούμενων Ανακοινώσεων μου σε σχέση με τους ελέγχους που διενεργεί το Γραφείο μου σε ιστοσελίδες σχετικά με τη χρήση cookies, ενημερώνω ότι έχουν ολοκληρωθεί περί των 30 ελέγχων που αφορούν κυρίως σε ειδησεογραφικές και άλλες συναφείς ιστοσελίδες ενημέρωσης του κοινού.

Υπενθυμίζεται ότι τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που αποθηκεύονται από έναν δικτυακό τόπο στον υπολογιστή ή στη φορητή συσκευή του επισκέπτη, για τα οποία με βάση τη νομοθεσία απαιτείται η λήψη συγκατάθεσης των χρηστών, (με εξαίρεση αυτά που είναι απολύτως αναγκαία για να μπορεί ο παροχέας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας να παρέχει την υπηρεσία την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης).

Οι διαχειριστές των ιστοσελίδων στις οποίες διενεργήθηκε έλεγχος είχαν λάβει επιστολές με τα ευρήματα του ελέγχου, τα οποία κλήθηκαν να διορθώσουν. Λόγω του ότι οι συγκεκριμένοι έλεγχοι ήταν οι πρώτοι του είδους, και οι διαδικτυακοί τόποι αναβαθμίζονται συνεχώς με την χρήση νέων τεχνολογιών, είχε δοθεί στους διαχειριστές των ιστοσελίδων μεγάλο χρονικό περιθώριο συμμόρφωσης και αποστάληκαν σωρεία επιστολών με υποδείξεις / διευκρινήσεις σχετικά με προβλήματα που είχαν παρουσιαστεί κατά τους ελέγχους.

Τα κυριότερα θέματα που είχαν διαπιστωθεί κατά τους ελέγχους είναι τα ακόλουθα:

1. Στις περισσότερες ιστοσελίδες δεν υπήρχε ενημέρωση σχετικά με τους σκοπούς χρήσης των cookies.
2. Ιστοσελίδες οι οποίες είχαν ενημέρωση για την χρήση cookies, δεν λάμβαναν την ρητή συγκατάθεση των χρηστών για την χρήση cookies, ή ο τρόπος λήψης της συγκατάθεσης δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για νόμιμη συγκατάθεση (ελεύθερη, με δυνατότητα ανάκλησης, κλπ).
3. Κάποια cookies όπως π.χ. για μέτρηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας ήταν λανθασμένα κατηγοριοποιημένα ως «απολύτως αναγκαία».

Μετά από τις υποδείξεις μας έχουμε διαπιστώσει ότι υπήρξε συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας και της στόχευσης του ελέγχου. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, και θα επανελέγχεται η συμμόρφωση των ιστοσελίδων.

Στο ερώτημα που τίθεται συνήθως, πως αντιμετωπίζουν την χρήση των cookies άλλες Εποπτικές Αρχές, θα ήθελα να αναφέρω ότι έχουν διεξάγει και διεξάγουν αντίστοιχους ελέγχους και προβαίνουν σε διάφορες ενέργειες με στόχο την συμμόρφωση με την νομοθεσία.

Το Γραφείο μου παρακολουθεί και συμμετέχει στις συζητήσεις των ομάδων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) που εξετάζουν διάφορα θέματα σε σχέση με την χρήση cookies, για περαιτέρω ομοιομορφία στην προσέγγιση των μελών του ΕΣΠΔ. Αν παραστεί ανάγκη θα προβούμε σε επιπρόσθετους ελέγχους για τα θέματα που είναι υπό-συζήτηση, όπως π.χ. σε σχέση με την χρήση των εργαλείων Google Analytics και Facebook connect / pixel αλλά και άλλων νέων τεχνολογιών.

8.9. Ανακοίνωση Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σχετικά με την Εκλογή Επιτρόπου στην Αντιπροεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων στην επέτειο των 5 χρόνων εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, ημερομηνίας 25 Μαΐου, 2023

Συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την ημέρα που μπήκε ο ΓΚΠΔ στη ζωή μας, στις 25 Μαΐου του 2018. Ο ΓΚΠΔ συμβάλλει στην εφαρμογή ομοιόμορφων και εναρμονισμένων κανόνων προστασίας δεδομένων στα

Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ενδυνάμωση των δικαιωμάτων των πολιτών και στην ενίσχυση της συνεργασίας των εποπτικών Αρχών. Επίσης, παρέχει οφέλη σε επιχειρήσεις, οι οποίες εφαρμόζοντας μία κοινή νομοθεσία και έχοντας επαφή με μία μόνο εποπτική Αρχή, μειώνουν τα διοικητικά τους κόστη.

Σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, που αποτελεί το θεσμικό συλλογικό όργανο των εποπτικών Αρχών, εξέδωσε πολλές Καθοδηγητικές Γραμμές και Γνώμες, για την ομοιόμορφη εφαρμογή του ΓΚΠΔ.

Το Γραφείο μου, από τον Μάιο του 2018, μέχρι το τέλος Απριλίου του 2022, χειρίστηκε 1616 παράπονα, εκ των οποίων τα 415 αφορούσαν σε ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα, 305 γνωστοποιήσεις περιστατικών παραβίασης και 74 εκτιμήσεις αντίκτυπου. Διενεργήθηκαν 425 έλεγχοι, εκδόθηκαν 163 Αποφάσεις και επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους €1,378,100. Επιπλέον, έτυχαν διαβούλευσης με το Γραφείο μου, 143 νομοσχέδια και προτάσεις νόμου που αφορούσαν σε θέματα προσωπικών δεδομένων και απαντήθηκαν γραπτώς πληθώρα ερωτημάτων, εκ των οποίων, τα 1357 απαντήθηκαν άμεσα.

Από τους αριθμούς συνάγεται με ασφάλεια ότι οι πολίτες ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους, τα ασκούν και δεν διστάζουν να υποβάλουν παράπονα αλλά και προβληματισμούς για το αν κάτι αποτελεί ή όχι νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Ο Θεσμός του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που έχει συμπληρώσει 20 χρόνια λειτουργίας στη χώρα μας, έχει το βάρος της παρακολούθησης της εφαρμογής του ΓΚΠΔ.

Το Γραφείο θα συνεχίσει να εκτελεί τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του, με προσήλωση στον πρωταρχικό του στόχο, που είναι η καλλιέργεια του ουσιαστικού σεβασμού της ιδιωτικότητας στην Κυπριακή κοινωνία.

8.10. Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για τη δημοσίευση βιογραφικών σημειωμάτων Αξιωματούχων και/ή μελών Συμβουλίων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ημερομηνίας 30 Μαΐου, 2023

Αναφορικά με δημοσιεύματα και αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το ανωτέρω θέμα, θεωρώ χρήσιμο να ενημερώσω το κοινό για τα κάτωθι:

Κάθε πράξη επεξεργασίας πρέπει να στηρίζεται σε κατάλληλη νομική βάση. Η δημοσίευση βιογραφικών σημειωμάτων είναι σύμφωνη με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων όταν προβλέπεται από ειδική νομοθεσία.

Στην απουσία ειδικής νομοθεσίας, επαφίεται στον κάθε Αξιωματούχο και/ή μέλος Συμβουλίου να αξιολογήσει κατά πόσο ενδείκνυται η δημοσίευση του βιογραφικού του σημειώματος.

Ωστόσο, θεωρώ ότι η δημοσίευση των βιογραφικών σημειωμάτων προσώπων που κατέχουν δημόσια αξιώματα εξυπηρετεί την αρχή της διαφάνειας.

8.11. Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σχετικά με θέματα επικαιρότητας που άπτονται της προστασίας προσωπικών δεδομένων και απασχολούν το κοινό το τελευταίο διάστημα, ημερομηνίας 28 Ιουνίου, 2023

Σε σχέση με κάποια επίκαιρα θέματα για τα οποία δημοσιεύονται άρθρα/ σχόλια σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης, θεωρώ χρήσιμο να ενημερώσω το κοινό, τα ακόλουθα:

Κάποια δημοσιεύματα αναφέρονται σε δημιουργία εφαρμογής την οποία οι χρήστες θα μπορούν να «κατεβάζουν» σε συσκευές τους για να ενημερώνονται για υπηρεσίες που παρέχονται σε Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ), όπως λ.χ. τοποθεσίες όπου υπάρχουν χώροι στάθμευσης και κτίρια στα οποία τα ΑμεΑ μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση. Το Γραφείο μου είναι σε επαφή με την εταιρεία που σχεδίασε την εφαρμογή για να αξιολογήσει μεταξύ άλλων, τον τρόπο που λειτουργεί, τη νομική βάση και τα στοιχεία που θα ζητούνται από τους χρήστες. Ακόμα και αν η νομική βάση είναι η συγκατάθεση, θα πρέπει να διασφαλιστεί η ασφάλεια των δεδομένων των χρηστών.

Σε σχέση με την κυβερνοεπίθεση στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το Γραφείο μου έχει λάβει την τελική Γνωστοποίηση. Στη συνέχεια ζητήθηκαν κάποιες διευκρινήσεις, τις οποίες λάβαμε και αξιολογούμε. Όσον αφορά στις κυβερνοεπιθέσεις στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Κτηματολόγιο, έχουν ληφθεί αρχικές και ενδιάμεσες Γνωστοποιήσεις, οι οποίες επίσης αξιολογούνται. Εκκρεμούν οι τελικές Γνωστοποιήσεις. Τα περιστατικά αυτά είναι ακόμη υπό διερεύνηση και είμαστε σε επικοινωνία με άλλες αρμόδιες Αρχές, που διεξάγουν παράλληλες έρευνες.

Επαναλαμβάνω ότι, αρμοδιότητα του Γραφείου μου είναι να αξιολογήσει τα μέτρα ασφάλειας που ίσχυαν πριν τις επιθέσεις, τα διορθωτικά μέτρα που εφαρμόστηκαν μετά και ο τρόπος με τον οποίο ο κάθε οργανισμός αντιμετώπισε το δικό του περιστατικό.

Σε σχέση με δημοσιεύματα που αφορούν στην κινητοποίηση του Συνδέσμου Πρατηριούχων και στην λήψη κάποιων μέτρων προς αντιμετώπιση του προβλήματος του ανεφοδιασμού οχημάτων από τα κατεχόμενα, επιθυμώ να αναφέρω ότι, αν κάποιο μέτρο συνεπάγεται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πολιτών, το μέτρο αυτό θα πρέπει να τύχει διαβούλευσης με το Γραφείο μου. Μέχρι σήμερα, δεν έχει τεθεί κάτι ενώπιον μου.

Ένα άλλο θέμα που απασχολεί το κοινό είναι αυτό της ψηφιοποίησης κάποιων υπηρεσιών. Επί τούτου, επιθυμώ να επαναλάβω ότι, το Γραφείο μου στηρίζει την τεχνολογική πρόοδο και ανάπτυξη. Ωστόσο, οι τεχνολογικές λύσεις που εφαρμόζονται, πρέπει να είναι σύμφωνες με τον ΓΚΠΔ. Αν οι πολίτες εξαναγκάζονται να δίνουν την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου άλλου προσώπου, λ.χ. για να λαμβάνουν ή να πληρώνουν ένα λογαριασμό κοινής ωφελείας, αυτό παραβιάζει τον ΓΚΠΔ.

Επίσης, δεν μπορεί να απαιτείται από τους πολίτες να έχουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για να λάβουν μία υπηρεσία. Εξάλλου, κάποιοι πολίτες δεν έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες και κάποιοι, έστω και μικρός αριθμός, δεν έχουν καν διαδίκτυο στις οικίες τους. Γι' αυτό, σε προηγούμενες μου ανακοινώσεις ανέφερα ότι πρέπει να δίνονται στους πολίτες και κάποιες εναλλακτικές λύσεις.

Όσον αφορά στο θέμα της φωτοεπισήμανσης και στο ερώτημα αν δικαιούται μία ιδιωτική εταιρεία να επεξεργάζεται τα δεδομένα των πολιτών, με βάση τον ΓΚΠΔ η απάντηση είναι ναι. Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας, στην περίπτωση αυτή ο Διευθυντής Τροχαίας, στα πλαίσια νόμιμων δραστηριοτήτων του, μπορεί να αναθέσει την εκτέλεση πράξεων επεξεργασίας σε εκτελούντα την επεξεργασία, στην περίπτωση αυτή την ανάδοχο εταιρεία. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύναψη γραπτής Σύμβασης Ανάθεσης Επεξεργασίας που να δεσμεύει την ανάδοχο εταιρεία, για την λήψη κατάλληλων μέτρων ασφάλειας, για την προστασία των δεδομένων των πολιτών. Άλλα παραδείγματα ανάθεσης επεξεργασιών σε ιδιώτες, είναι οι έλεγχοι στα αεροδρόμια και η έκδοση αδειών οδήγησης.

8.12. Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για τη Μεταστέγαση του Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα/ Γραφείου Επιτρόπου Πληροφοριών, ημερομηνίας 29 Ιουνίου, 2023

Το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα/ Γραφείο Επιτρόπου Πληροφοριών θα μεταστεγαστεί από τη Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023 στη διεύθυνση Κυπράνορος 15, 1061 Λευκωσία.

Οι αριθμοί τηλεφώνων, τηλεομοιότυπων καθώς και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας παραμένουν ως έχουν:

1.Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Τηλέφωνο: +35722818456

Τηλεομοιότυπο: +35722304565

E-mail: commissioner@dataprotection.gov.cy

2.Γραφείο Επιτρόπου Πληροφοριών

Τηλέφωνο: +35722309000

Τηλεομοιότυπο: +35722309001

E-mail: commissioner@informationcommissioner.gov.cy

8.13. Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σχετικά με το Πλαίσιο Προστασίας Δεδομένων ΕΕ – ΗΠΑ, ημερομηνίας 11 Ιουλίου, 2023

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε χθες, 10 Ιουλίου 2023, την εκτελεστική Απόφαση για το «Πλαίσιο Προστασίας Δεδομένων ΕΕ - ΗΠΑ». Δυνάμει του νέου πλαισίου προστασίας δεδομένων, οι διαβιβάσεις δεδομένων στις ΗΠΑ μπορούν να πραγματοποιούνται από χώρες της Ένωσης προς εταιρείες στις ΗΠΑ, χωρίς να απαιτείται άλλο εργαλείο διαβίβασης, σχετικές εγγυήσεις ή συμπληρωματικά μέτρα. Ωστόσο, εταιρείες των ΗΠΑ θα είναι σε θέση να προσχωρήσουν στο πλαίσιο αυτό, μετά την ανάληψη δέσμευσης για συμμόρφωση με ένα λεπτομερές σύνολο υποχρεώσεων για την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Το νέο πλαίσιο αποτελεί την τρίτη κατά σειρά Απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ. Από τις 26 Ιουλίου 2000, οι διαβιβάσεις δεδομένων προς τις ΗΠΑ καλύπτονταν από την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί Ασφαλούς Λιμένα (Safe Harbour), η οποία ακυρώθηκε από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) στις 6 Οκτωβρίου 2015, μετά από προσφυγή του Max Schrems. Ακολούθως, από τις 12 Ιουλίου 2016, τέθηκε σε ισχύ η Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί Ασπίδας Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής (Privacy Shield), η οποία επίσης ακυρώθηκε στις 16 Ιουλίου 2020 από το ΔΕΕ, μετά από νέα προσφυγή που καταχώρισε ο Max Schrems.

Η χθεσινή Απόφαση υιοθετήθηκε μετά από εκτεταμένες διαβουλεύσεις μεταξύ της Επιτροπής και των ΗΠΑ, και μετά από σχετική Γνώμη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων. Σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής, προβλέπονται διασφαλίσεις για περιορισμό της πρόσβασης των αρχών πληροφοριών των ΗΠΑ σε όσα δεδομένα Ευρωπαίων πολιτών είναι αναγκαία και αναλογικά για την προστασία της εθνικής ασφάλειας. Επίσης, προβλέπεται ενισχυμένη εποπτεία των δραστηριοτήτων των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ. Τέλος, κρίνεται σημαντική η σύσταση Δικαστηρίου Ελέγχου της Προστασίας Δεδομένων, το οποίο θα διερευνά και θα επιλύει καταγγελίες πολιτών της Ένωσης, αφορώσες την πρόσβαση των αρχών εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ στα δεδομένα τους.

Το νέο πλαίσιο θα υπόκειται σε περιοδικές επανεξετάσεις, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με εκπροσώπους της Αρχών Προστασίας Δεδομένων της Ένωσης. Συγκεκριμένα, η πρώτη επανεξέταση θα διενεργηθεί εντός έτους από την έναρξη ισχύος της Απόφασης επάρκειας.

Εκτελεστική Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής

https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcb0fddf_el

Ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_23_3721

8.14. Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΠΔΠΧ) και Επιτρόπου Επικοινωνιών (ΕΕ), σχετικά με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για θέματα που σχετίζονται με τις από κοινού ή κεχωρισμένες αρμοδιότητές τους ημερομηνίας, 26 Ιουλίου, 2023

Την Τρίτη 25 Ιουλίου 2023, στις 9.00 π.μ, υπεγράφη το νέο Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κ. Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου (ΕΠΔΠΧ) και του Επιτρόπου Επικοινωνιών κ. Γιώργου Μιχαηλίδη (ΕΕ), για θέματα που σχετίζονται με τις από κοινού ή κεχωρισμένες αρμοδιότητές τους, σύμφωνα με την υφιστάμενη και νέα νομοθεσία. Το νέο Μνημόνιο καταργεί και αντικαθιστά το προηγούμενο Μνημόνιο, το οποίο είχε υπογραφεί στις 19 Μαΐου 2017.

Σκοπός του νέου Μνημονίου είναι ο καθορισμός πλαισίου διαδικασιών και η υιοθέτηση και εφαρμογή κατάλληλων μηχανισμών για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη συνεργασία των δύο Επιτρόπων, κατά την παραλαβή ή/και λήψη ή/και διεκπεραίωση:

(α) Γνωστοποίησης συμβάντων παραβίασης προσωπικών δεδομένων από τους παροχείς δημόσια διαθέσιμων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και,

(β) Συμβάντων από φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών, φορείς κρίσιμων υποδομών και παροχείς ψηφιακών υπηρεσιών που οδηγούν σε παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων.

Η τελετή υπογραφής του Μνημονίου πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Επιτρόπου Επικοινωνιών.

8.15. Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σχετικά με τις τελικές Αποφάσεις των Προεδρικών Εκλογών 2023, ημερομηνίας 1ης Αυγούστου, 2023

Σε συνέχεια των δύο προηγούμενων Ανακοινώσεων μου για το πιο πάνω θέμα, ενημερώνω ότι έχει ολοκληρωθεί η διερεύνηση των παραπόνων που υποβλήθηκαν στο Γραφείο μου κατά τη διάρκεια των Προεδρικών Εκλογών 2023 και τα οποία αφορούσαν σε τηλεφωνικές κλήσεις ή/και σε ανεπιθύμητα πρωθητικά μηνύματα sms.

Υπενθυμίζω ότι στο Γραφείο μου είχαν υποβληθεί 25 παράπονα στον πρώτο γύρο εκλογών και 52 παράπονα στον δεύτερο γύρο εκλογών.

Από τα 77 προαναφερθέντα παράπονα:

- Σε 44 επιβλήθηκε διοικητική κύρωση προστίμου, συνολικού ποσού €41000.

- Σε 6 επιβλήθηκε η διοικητική κύρωση της Προειδοποίησης.
- Σε 1 περίπτωση έγινε Σύσταση.
- 18 παράπονα κρίθηκαν ως αβάσιμα ή/και δεν υποβλήθηκαν απαραίτητα στοιχεία για εξέτασή τους, ή/και αποσύρθηκαν από τους παραπονούμενους.
- 4 παράπονα στάλθηκαν για περαιτέρω διερεύνηση στην Αστυνομία και
- 4 παράπονα αφορούσαν σε έρευνες/δημοσκοπήσεις.

Για τα 44 παράπονα, επιβλήθηκαν πρόστιμα ως ακολούθως:

- Για 37 παράπονα που αφορούσαν σε κλήσεις ή/και σε μηνύματα sms από το επιτελείο του κου Νίκου Χριστοδουλίδη €36000.
- Για 4 παράπονα που αφορούσαν σε μηνύματα sms από την κα Αντιγόνη Παπαδοπούλου €3000.
- Για 3 παράπονα που αφορούσαν σε μηνύματα sms από την κα Τασούλλα Τσόκκου €2000.

Τέλος, 48 από τα 77 παράπονα, προωθήθηκαν και στη Υπηρεσία Εκλογών.

8.16. Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σχετικά με τον Διαγωνισμό Ζωγραφικής «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στη Σχολική Μονάδα», ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου, 2023

Το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα διοργανώνει Διαγωνισμό Ζωγραφικής σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, για τους μαθητές και τις μαθήτριες γυμνασιακού και λυκειακού κύκλου Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με θέμα «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στη Σχολική Μονάδα».

Τα έργα που θα επιλεγούν, ενδεχομένως, να χρησιμοποιηθούν ως εξώφυλλο για την Ετήσια Έκθεση του Γραφείου Επιτρόπου, καθώς και για ενημερωτικές δράσεις προβολής και προώθησης του Γραφείου Επιτρόπου, περιλαμβανομένων δράσεων εορτασμού για την «Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων». Έπαθλο θα απονεμηθεί σε τρία νικητήρια έργα για κάθε κύκλο ξεχωριστά (γυμνασιακό και λυκειακό κύκλο αντίστοιχα – έξι (6) δηλαδή έργα στο σύνολο), με έπαθλο αξίας €150 στον πρώτο νικητή, €100 στον δεύτερο νικητή και €50 στον τρίτο νικητή ανά κύκλο.

Η αξιολόγηση των έργων των μαθητών και των μαθητριών θα πραγματοποιηθεί από Κριτική Επιτροπή που θα απαρτίζεται από μέλη του Γραφείου της Επιτρόπου και του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να γίνει μέσω του σχολείου του/της μαθητή/τριας μέχρι και τις 15 Δεκεμβρίου 2023.

Οι μαθητές/μαθήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες, καθώς και τους όρους του Διαγωνισμού, από το σχολείο τους ή από τον ακόλουθο σύνδεσμο:

Διαγωνισμός Ζωγραφικής - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στη Σχολική Μονάδα.pdf

8.17. Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για τη Λειτουργία Κλειστού Κυκλώματος Βιντεοπαρακολούθησης / ΚΚΒΠ σε Σχολικές Μονάδες, ημερομηνίας 10 Νοεμβρίου, 2023

Αναφορικά με πρόσφατα δημοσιεύματα σε Μ.Μ.Ε, τα οποία αναφέρονται σε πιλοτική λειτουργία του ΚΚΒΠ σε τρία σχολεία στη Λεμεσό, επιθυμώ να πληροφορήσω κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο ότι η διαδικασία της προηγούμενης διαβούλευσης της υποβληθείσας, από το Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας, Εκτίμησης Αντικτύπου Προστασίας Δεδομένων, με το Γραφείο μου, δεν έχει μέχρι σήμερα ολοκληρωθεί και επομένως καμία θετική γνώμη δεν έχει εκδοθεί από το Γραφείο μου, για το σκοπό αυτό.

Σημαντικά ζητήματα, όπως είναι η ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας και η πρόσβαση στα δεδομένα εικόνων, χρήζουν διευκρινίσεων και επιβάλλεται να επιλυθούν από το αρμόδιο Υπουργείο.

Συνεπώς, πριν την οριστικοποίηση των ανωτέρω, ενδεχόμενη λειτουργία του ΚΚΒΠ έστω σε πιλοτική εφαρμογή, δεν προκρίνεται και δεν συνάδει με την αρχή της νομιμότητας βάσει του πλαισίου του ΓΚΠΔ.

8.18. Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σχετικά με την Ομιλία της Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων - Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο 7ο Ετήσιο Συμπόσιο Ιδιωτικότητας Βρυξελλών, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου, 2023

Στις 14 Νοεμβρίου 2023, η Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) - Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κ. Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου, εκπροσώπησε το ΕΣΠΔ στο 7ο Ετήσιο Συμπόσιο Ιδιωτικότητας Βρυξελλών, το οποίο διοργανώθηκε από το Brussels Privacy Hub του Vrije Universiteit Brussel και τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Future of Privacy Forum, στις Βρυξέλλες. Για τη φετινή χρονιά, τίτλος του Συμποσίου ήταν «Κατανοώντας την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική της στρατηγικής δεδομένων».

Στο πλαίσιο του Συμποσίου, η Αντιπρόεδρος παρέθεσε ομιλία με τίτλο «Ο ρόλος του ΕΣΠΔ σε σχέση με την Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act) και την Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act)». Στην ομιλία της, η Αντιπρόεδρος ανέπτυξε τις δράσεις του ΕΣΠΔ που έχουν σκοπό την ευθυγράμμιση της εφαρμογής των εν λόγω Πράξεων με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), και εξέφρασε την προθυμία του ΕΣΠΔ να βοηθήσει στην εφαρμογή του νέου ψηφιακού ρυθμιστικού πλαισίου της Ένωσης.

8.19. Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αναφορικά με τις κυβερνοεπιθέσεις, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου, 2023

Σε σχέση με την κυβερνοεπίθεση στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στις 22/11/2023 εξέδωσα την Τελική Απόφαση με την οποία επέβαλα στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο **Διοικητικό Πρόστιμο** ύψους σαράντα-πέντε χιλιάδων (€45.000) ευρώ.

Όσον αφορά στην Κυβερνοεπίθεση στο Κτηματολόγιο, έχω λάβει τις τελικές θέσεις του Κτηματολογίου επί της εκ πρώτης όψεως Απόφασης, ενώ το περιστατικό στο Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ακόμη υπό διερεύνηση σε συνεργασία με άλλες Αρχές / υπηρεσίες.

Απόφαση: Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων στο δίκτυο του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Στις 30 Μαρτίου 2023 υπεβλήθη Γνωστοποίηση Παραβίασης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο Γραφείο μου εκ μέρους του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (στο εξής το «Πανεπιστήμιο»). Ομάδα «χάκερς» (στο εξής «εισβολέας») δήλωσε μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Twitter ότι ήταν αυτή υπεύθυνη για την επίθεση και δόθηκε χρονικό περιθώριο στο Πανεπιστήμιο για την καταβολή λύτρων για την επιστροφή / μη δημοσιοποίηση των αρχείων που είχαν διαρρεύσει από την επίθεση. Όταν το χρονικό περιθώριο για την καταβολή των λύτρων είχε παρέλθει, τα δεδομένα που είχαν κλαπεί, δημοσιευθήκαν από τον εισβολέα και έγιναν διαθέσιμα στο dark web.

Μετά από πλήρη διερεύνηση του περιστατικού, διαπιστώθηκε ότι τα δεδομένα τα οποία διέρρευσαν αφορούν σε φοιτητές, απόφοιτους και αλλά υποκείμενα (συμβαλλόμενοι Πανεπιστημίου) τα οποία βρίσκονταν προσωρινά αποθηκευμένα σε επηρεαζόμενο εξυπηρετητή και χρησιμοποιούνταν για διεκπεραίωση εργασιών από τους εργαζόμενους.

Για το περιστατικό έχουν υποβληθεί στο Γραφείο μου 11 παράπονα από υποκείμενα των δεδομένων που καταγγέλλουν ότι τα προσωπικά τους δεδομένα έχουν διαρρεύσει λόγω του υπό εξέταση περιστατικού, τα οποία λήφθηκαν υπόψη κατά την εξέταση του περιστατικού.

Το Πανεπιστήμιο μου απέστειλε επίσης κατάλογο ενεργειών στις οποίες θα προβεί για ενίσχυση της ασφάλειας των συστημάτων του. Οι ενέργειες αυτές θα υλοποιηθούν σταδιακά με βάση πρόγραμμα που έχει καταρτιστεί, ξεκινώντας από τώρα, με χρονικό σημείο ολοκλήρωσης το 2026, ανάλογα με την κρισιμότητα, το κόστος και τα προαπαιτούμενα για την υλοποίηση τους.

Μετά από νομική και τεχνική εξέταση όλων των πιο πάνω, διαπιστώθηκε παράβαση του **Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679** από την μη εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας και παραβίαση της αρχής της «λογοδοσίας».

Αφού λήφθηκαν υπόψιν, όλα τα γεγονότα της υπόθεσης, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που λαμβάνονταν από το Πανεπιστήμιο πριν από την επίθεση και οι μετριαστικοί παράγοντες που αναφέρθηκαν από το Πανεπιστήμιο, καθώς επίσης και ότι το Πανεπιστήμιο αποτελεί μέρος του ευρύτερου δημόσιου τομέα, επιβλήθηκε στο Πανεπιστήμιο **Διοικητικό Πρόστιμο** ύψους σαράντα-πέντε χιλιάδων (€45.000) ευρώ.

Δόθηκε επίσης **Εντολή** στο Πανεπιστήμιο, εντός έξι μηνών:

(α) να ορίσει υπεύθυνο ασφαλείας συστημάτων έστω και προσωρινό / αναπληρωτή, ο οποίος να επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων που το Πανεπιστήμιο προτίθεται να λάβει,

(β) να με ενημερώσει σχετικά με την πρόοδο της υλοποίησης των μέτρων των οποίων το ίδιο με ενημέρωσε ότι προτίθεται να λάβει.

8.20. Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για τον Διαγωνισμό Ζωγραφικής «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στη Σχολική Μονάδα», ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου, 2023

Το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ανακοινώνει ότι η δήλωση συμμετοχής για τον Διαγωνισμό Ζωγραφικής με θέμα «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στη Σχολική Μονάδα», παρατείνεται μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2024.

Οι μαθητές/μαθήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες, καθώς και τους όρους του Διαγωνισμού, από το σχολείο τους ή από την ιστοσελίδα του Γραφείου.

9. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

9.1. Κυβερνητική Αποθήκη Πληροφοριών (ΚΑΠ)

Η Κυβερνητική Αποθήκη Πληροφοριών (ΚΑΠ) του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής είναι εργαλείο που προσφέρει ένα ασφαλές περιβάλλον ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ δημοσίων Αρχών. Λειτουργεί στη βάση Άδειας που εξέδωσα το 2016 και παραμένει σε ισχύ.

Το 2023, το Γραφείο μου χειρίστηκε **26 αιτήματα ανταλλαγής πληροφοριών**, η πλειοψηφία των οποίων εγκρίθηκε υπό όρους και προϋποθέσεις.

9.2. Συνδυασμός Συστημάτων Δημοσίων Αρχών

Κατά το 2023 υποβλήθηκαν στο Γραφείο μου για διαβούλευση **18 εκτιμήσεις αντικτύπου με βάση το άρθρο 10 του Νόμου 125(Ι)/2018**, για τη δημιουργία νέων ή ανανέωση ήδη υφιστάμενων συνδυασμών συστημάτων πληροφορικής Δημοσίων Αρχών. Οι εν λόγω συνδυασμοί, επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών, στη βάση όρων και προϋποθέσεων που έχω θέσει, μεταξύ των κάτωθι Δημοσίων Αρχών:

1.	Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ)	Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ)
2.	Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ)	Τμήμα Γεωργίας
3.	Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ)	Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΚΑ)
4.	Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ)	Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΚΑ)
5.	Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ)	Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ)
6.	Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ)	Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Σκλήρυνσης (ΠΣΠΣ)
7.	Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ)	Αστυνομία Κύπρου
8.	Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας	1. Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) 2. Υπουργείο Υγείας
9.	Υπουργείο Οικονομικών - Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων	Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ)
10.	Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ)	Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας
11.	Τμήμα Φορολογίας	Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ)

12.	Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας - Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ)	Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ)
13.	Υπουργείο Οικονομικών - Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων	Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ)
14.	Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ)	Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠΕΣ)
15.	Τμήμα Αλιείας και Θαλασσιών Ερευνών	Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΚΑ)
16.	Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ)	Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΚΑ)
17.	Συμβούλιο Αποχετεύσεως Λεμεσού-Αμαθούντας (ΣΑΛΑ)	Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού (ΣΥΛ)
18.	Έφορος Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας	Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

9.3. Προηγούμενη Διαβούλευση δυνάμει του Άρθρου 36(1) του Κανονισμού

Κατά το 2023, υποβλήθηκαν στο Γραφείο μου για προηγούμενη διαβούλευση, δυνάμει του Άρθρου 36 του Κανονισμού, **36 εκτιμήσεις αντικτύπου**.

1.	Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥΠΥ)	Μετάβαση στην υπηρεσία Microsoft 365
2.	Υπουργείο Εσωτερικών / Υπηρεσία Ασύλου	Εγκατάσταση Συστήματος Εισόδου – Εξόδου με δακτυλικό αποτύπωμα στο Κέντρο Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας (ΚΕΦ) «ΛΙΜΝΕΣ», στην κοινότητα Μεννόγειας, Λάρνακα
3.	Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας	Υπηρεσία Επιβεβαίωσης Εγγραφής Μαθητών/τριών Δημοτικής, Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης- για την σχολική χρονιά 2023-2024
4.	Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου	Πληροφοριακό Σύστημα Δημιουργίας «Ηλεκτρονικής Υποβολής Δήλωσης / Διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων των Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων»
5.	Γενικό Λογιστήριο	Σχέδιο Οικία
6.	Δήμος Αγίου Αθανασίου	Κτηριακές Εγκαταστάσεις

7.	Ιατροδικαστική Υπηρεσία	Εγκατάσταση Κλειστού Κυκλώματος Βιντεοπαρακολούθησης
8.	Insavior	Insavior App
9.	Υπουργείο Υγείας	Νέα διαδικασία υλοποίησης του πληθυσμιακού προγράμματος ανίχνευσης καρκίνου του μαστού
10.	Expertum LTD	Εντοπισμό και Μετριάσμο Κινδύνων Προστασίας Δεδομένων
11.	Υπουργείο Υγείας	Σχεδιασμός Αναγκών και Δυνατοτήτων στον Τομέα της Υγείας (Capacity Planning II)
12.	Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής	gov.cy - Έργο Ολιστικής Αλλαγής της παρουσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο διαδίκτυο
13.	Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας	Λειτουργία του Εθνικού Σημείου Επαφής (ΕΣΕ) για την Ηλεκτρονική Υγεία
14.	Υπουργείο Υγείας	Διαχείριση και Διατήρηση Ψηφιακής Πλατφόρμας Επιτήρησης της Δημόσιας Υγείας Cyprus Innovative Public Health ICT System (CIPHIS)
15.	Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού	Νέο Σύστημα Κάρτας Φιλάθλου
16.	Αστυνομία Κύπρου	Εφαρμογή του περί της Προστασίας Προσώπων που Αναφέρουν Παραβάσεις του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου, Νόμος 6(I)/2022-Εκτίμηση Αντικτύπου "Whistleblowers"
17.	Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος / Τμήμα Δασών	Έκδοση και διαχείριση των Αδειών Χρήσης Κρατικής Δασικής Γης με τη χρήση του Λογισμικού Πακέτου "Edams-Licenses & Permits"
18.	Υπουργείο Υγείας	Δημιουργία και Λειτουργία των πληθυσμιακών προγραμμάτων της Μονάδας Πληθυσμιακών Ανιχνευτικών Προγραμμάτων
19.	Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας	Συλλογή στοιχείων παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας
20.	ABLEBOOK LTD	Δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής που θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες και τοποθεσίες που είναι εύκολα προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρικές και άλλες ευάλωτες ομάδες

21.	Υπουργείο Υγείας	Μονάδα πληθυσμιακών ανιχνευτικών προγραμμάτων για το πληθυσμιακό πρόγραμμα ανίχνευσης καρκίνου του παχέος εντέρου
22.	Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας	Λειτουργία Κλειστού Κυκλώματος Βιντεοπαρακολούθησης στο κεντρικό κτήριο
23.	Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας	Λειτουργία Κλειστού Κυκλώματος Βιντεοπαρακολούθησης στο κτήριο της Υπηρεσίας Ενέργειας και Υδρογονανθράκων
24.	Money & Me	Δημιουργία νέου συστήματος για ασφαλιστικές υπηρεσίες
25.	Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας	Εφαρμογή «Artemis Cy»
26.	Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (Μονάδα Διευκόλυνσης Εταιρειών)	Ηλεκτρονική αίτηση για την ένταξη οντότητας στο Μητρώο Εταιρειών Ξένων Συμφερόντων και/ή άλλη διευκόλυνση
27.	Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥΠΥ)	Σύστημα ανατροφοδότησης ασθενών
28.	Υπουργείο Υγείας	Μονάδα πληθυσμιακών ανιχνευτικών προγραμμάτων για το πληθυσμιακό πρόγραμμα ανίχνευσης καρκίνου του προστάτη
29.	Τμήμα Οδικών Μεταφορών	Υποβολή αίτησης για μετατροπή άδειας οδήγησης αλλοδαπών σε κυπριακή άδεια οδήγησης
30.	Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής	Εφαρμογή «Φωνή του πολίτη»
31.	Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών	Ενοποιημένο σύστημα πληροφορικής για την περαιτέρω βελτίωση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας σε θέματα αλιευτικής δραστηριότητας
32.	Δικαστική Υπηρεσία	Εφαρμογή Συστήματος Ηλεκτρονικής Διοίκησης «eJustice»
33.	Στατιστική Υπηρεσία	Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
34.	Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας	Λειτουργία ψηφιακής πλατφόρμας «e-kalathi»
35.	Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας	Δημιουργία της πλατφόρμας «DOSS»
36.	Υπουργείο Οικονομικών και Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής	Συμμετοχή στο Σχέδιο του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης

9.4. Προηγούμενη Διαβούλευση δυνάμει του Άρθρου 36(4) του Κανονισμού

Κατά το 2023, το Γραφείο μου συμμετείχε ενεργά ή/και παρακολούθησε την εξέλιξη **62 συνολικά Διαβουλεύσεων Νομοσχεδίων/Προτάσεων Νόμου**, τα οποία συζητήθηκαν ενώπιον των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών. Τα εν λόγω Νομοσχέδια/Προτάσεις Νόμου είναι τα ακόλουθα:

- Εθνική Διαβούλευση για το θέμα του Κανονισμού για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης (Media Freedom Act)
- Οδηγία DAC 8
- Οι περί της Διαφάνειας της Διαδικασίας λήψης Δημόσιων Αποφάσεων και συναφών θεμάτων κανονισμοί του 2023
- Ο περί του Καθορισμού Ειδικών Μέτρων για την Μείωση των Ατμοσφαιρικών Ρύπων και Αερίων του Θερμοκηπίου που προέρχονται από τις Οδικές Μεταφορές Νόμος του 2023
- Ο περί Διαχειριστών Πιστώσεων και Αγοραστών Πιστώσεων και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2023
- Proposal for: a) a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2015/413 facilitating crossborder exchange of information on road-safety-related traffic offences and for b) a directive of the European Parliament and of the Council on execution of driving disqualifications with a Union-wide effect
- Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023
- Ο περί της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας σε Ποινικές Υποθέσεις (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2023
- Νομοθετικό πακέτο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προάσπιση της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας - Defence of Democracy Package
- Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Αγρίων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμος
- Ημερήσια Διάταξη Κ.Ε. Παρακολούθησεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών
- Ανάγκη εγκατάστασης Κλειστού Κυκλώματος Βιντεοπαρακολούθησης (ΚΚΒΠ) στις σχολικές μονάδες
- Ο περί της Λειτουργίας και Χρήσης στη Δημοκρατία του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν Δεύτερης Γενιάς (SIS II) Νόμος του 2023
- Τροποποίηση του περί Κοινών Ομάδων Έρευνας Νόμου του 2023
- Ο περί Πιστοποίησης της Γνησιότητας της Υπογραφής Νόμος του 2023, προς αντικατάσταση του περί 'Πιστοποιούντων Υπαλλήλων Νόμο
- Implementing Agreement with the Government of the United States of America and the Republic of Cyprus under the Agreement between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Cyprus on Enhancing Cooperation in Preventing and Combating Serious Crime
- Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023
- Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022
- Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023
- Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Άλλοι Επαγγελματίες Υγείας) και (Νοσηλεύτες και Μαίες) Κανονισμοί του 2020, ΚΔΠ366/2020 και ΚΔΠ365/2020
- Ο περί Προστασίας του Καταναλωτή (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2022 (Συνδέεται με την Δ/Ν 39/2020, Δ/Ν 12/2021 και Δ/Ν 23/2022)
- Ο περί Συγκρισιμότητας των Τελών, της Αλλαγής Λογαριασμού Πληρωμών και της Πρόσβασης σε Λογαριασμούς Πληρωμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022
- Ο περί της Προστασίας των Προσώπων που Αναφέρουν Παραβιάσεις του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου Νόμος του 2022, Ν. 6(I)/2022
- Ο περί Ηλεκτρονικής Υγείας Νόμος του 2019
- Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Κανονισμοί του 2022
- Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

- Ο περί της Λειτουργίας και Χρήσης στη Δημοκρατία του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα της Αστυνομικής Συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, στον τομέα των συνοριακών ελέγχων και για την επιστροφή παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, Νόμος του 2022
- Οι περί Χώρων Κράτησης Παιδιών Κανονισμοί του 2023
- Ο περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης Έναντι Τρίτου) Νόμος του 2000 έως 2021
- Ο περί Ρύθμισης του Πλαισίου Οργάνωσης της Τηλεργασίας Νόμος του 2023
- Ο περί της μη Συναινετικής Χρήσης Προσωπικών Εικόνων Ερωτικού ή/και Σεξουαλικού Περιεχομένου Νόμος του 2022
- Ο περί Συμβούλων ή Άλλων Συνεργατών Καθορισμένων Αξιωματούχων της Δημοκρατίας (Κριτήρια Επιλογής για την Παροχή Υπηρεσιών) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2023
- Ο περί Συμβούλων -Συνεργατών των Μελών της Κυβέρνησης Νόμος του 2023
- Ο περί Τροχαίων Αδικημάτων (Χρήση Συσκευών Φωτοεπισήμανσης και Άλλα Συναφή Θέματα) τροποποιητικός του 2023
- ΕΕ – Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a Framework for Financial Data Access and Amending Regulations (EU) 1093/2010, (EU) 1094/2010, (EU) 1095/2010 and (EU) 2022/2554
- Ο περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών Νόμος του 2020 (Ν.89(Ι)/2020)
- Ο περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023
- Πρόταση Οδηγίας για την Εργασία στις Ψηφιακές Πλατφόρμες
- Ο περί του Προέδρου, των Υπουργών και των Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2021
- Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμος
- Ο περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Σεπτεμβρίου 2018, για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS), Νόμος του 2022
- Το περί Αποβλήτων (Εγκατάσταση Συσκευής Παγκόσμιου Εντοπισμού Θέσης σε Οχήματα που Συλλέγουν - Μεταφέρουν Απόβλητα σε Επαγγελματική Βάση), Διάταγμα του 2023
- Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2023
- Ο περί Ομόρρυθμων και Ετερορρυθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023
- Ο περί Ευρωπαϊκών Ομίλων Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ) (Εφαρμοστικές Διατάξεις) Τροποποιητικός Νόμος του 2023
- Ο περί Ορισμένων δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμος του 2023
- Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2023
- Πρόταση Οδηγίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς, την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου αριθ.2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου και της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπόλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (έγγραφο COM9(2023)234)
- Ο περί ίδρυσης Μονάδας Παρακολούθησης Υγείας Νόμος
- Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός)(Αρ.4) Νόμος του 2023
- Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023
- Ο περί Διαχείρισης Κοινόκτητων Οικοδόμων και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2023
- Ο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023
- Ο Περί Μεταβίβασης και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ.8) Νόμος του 2023
- Ο περί Κοινόκτητων Οικοδομών και Οιονεί Κοινόκτητων Οικοδομών (Διαχείριση) Νόμος του 2019
- Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2022
- Ο Περί Μεταβίβασης και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ.8) Νόμος του 2023

- Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2022
- Ο περί Αμοιβαίας Συνδρομής για την Είσπραξη Απαιτήσεων Σχετικών με Φόρους, Δασμούς και Άλλα Μέτρα (Τροποποιητικός) Νόμος 2023
- Ο περί της Προστασίας των Προσώπων που Αναφέρουν Παραβάσεις του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023
- Δημόσια Διαβούλευση - Κανονισμοί για Πλατφόρμες Διαμοιρασμού Βίντεο
- Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Υγείας της Ελληνικής Δημοκρατίας στον τομέα των διασταυρούμενων μεταμοσχεύσεων νεφρού

10. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

10.1. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 68 του Κανονισμού, και αποτελεί θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με νομική προσωπικότητα και δυνατότητα λήψης νομικά δεσμευτικών αποφάσεων. Στόχος του ΕΣΠΔ είναι η διασφάλιση της συνεκτικής εφαρμογής του Κανονισμού σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, καθώς και η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των Εποπτικών Αρχών που το αποτελούν.

Το ΕΣΠΔ απαρτίζεται από τον Προϊστάμενο της Εποπτικής Αρχής κάθε κράτους μέλους και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Νοείται ότι εάν σε ένα κράτος μέλος υπάρχουν πέραν της μίας Εποπτικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων, τότε ορίζεται κοινός εκπρόσωπος σύμφωνα με το δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους.

Κατά το 2023, το ΕΣΠΔ πραγματοποίησε 15 συνεδρίες Ολομέλειας, εκ των οποίων 5 διά ζώσης συνεδρίες στις Βρυξέλλες, 9 συνεδρίες με εξ αποστάσεως σύνδεση και μία υβριδική συνεδρία στην οποία τα μέλη του ΕΣΠΔ μπορούσαν να συμμετάσχουν είτε διά ζώσης στις Βρυξέλλες, είτε με εξ αποστάσεως σύνδεση. Σημειώνεται ότι το Γραφείο μου συμμετείχε ενεργά σε όλες τις συνεδρίες του ΕΣΠΔ.

10.1.1. Ηγεσία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων

Ο Πρόεδρος και οι δύο Αντιπρόεδροι του ΕΣΠΔ εκλέγονται, με μυστική ψηφοφορία των μελών του ΕΣΠΔ, για πενταετή θητεία. Λόγω της λήξης της θητείας της Προέδρου και του ενός Αντιπροέδρου του ΕΣΠΔ, στις 25 Μαΐου 2023, διεξήχθησαν εκλογές για τις κενωθείσες θέσεις.

Τα μέλη του ΕΣΠΔ εξέλεξαν ως Πρόεδρο του ΕΣΠΔ την Επίτροπο της Φινλανδίας, κ. Anu Talus, και ως Αντιπρόεδρο του ΕΣΠΔ εξέλεξαν εμένα.

Η εκλογή μου ως Αντιπροέδρου του ΕΣΠΔ αποδεικνύει ότι παρά το μικρό της μέγεθος, η χώρα μας μπορεί να υπηρετήσει Ευρωπαϊκά όργανα από εκλέξιμες θέσεις.

Δεν πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την άλλη θέση του Αντιπροέδρου του ΕΣΠΔ, την οποία κατέχει ο Επίτροπος της Ολλανδίας, κ. Aleid Wolfsen, αφού η θητεία του λήγει εντός του 2024.

Κατά το 2023, υπό την ιδιότητα της Αντιπροέδρου του ΕΣΠΔ, προήδρευσα μίας συνεδρίας της Ολομέλειας του ΕΣΠΔ και πέντε συνεδριών της υποομάδας εμπειρογνομόνων Strategic Advisory. Η υποομάδα Strategic Advisory συνεδριάζει σε ανώτατο επίπεδο, αφού καλείται να συζητήσει και να παράσχει καθοδήγηση σε ζητήματα στρατηγικής σημασίας που απασχολούν το ΕΣΠΔ. Επίσης, στην υποομάδα αυτή επιλύονται ερωτήσεις και καθορίζεται η πορεία, σε καίρια ζητήματα τα οποία δεν μπορούν να επιλυθούν στο πλαίσιο των εργασιών των άλλων υποομάδων και ειδικών ομάδων του ΕΣΠΔ.

Επίσης, ως Αντιπρόεδρος του ΕΣΠΔ, με τη βοήθεια της Γραμματείας του ΕΣΠΔ, χειρίστηκα 20 αιτήματα για πρόσβαση σε έγγραφα του ΕΣΠΔ, δυνάμει του Κανονισμού (ΕΚ) 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Σκοπός του Κανονισμού 1049/2001 είναι ο καθορισμός των αρχών, των όρων και των περιορισμών, για λόγους δημοσίου ή ιδιωτικού συμφέροντος, που διέπουν το δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Επίσης, ο εν λόγω Κανονισμός θεσπίζει κανόνες για διασφάλιση της ευχερέστερης δυνατής άσκησης του εν λόγω δικαιώματος πρόσβασης και προωθεί ορθή διοικητική πρακτική ως προς την πρόσβαση στα έγγραφα.

Πέραν των ανωτέρω, στις 14 Νοεμβρίου 2023, εκπροσώπησα το ΕΣΠΔ στο 7ο Ετήσιο Συμπόσιο Ιδιωτικότητας Βρυξελλών. Το Συμπόσιο αυτό, με τίτλο «Κατανοώντας την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική της στρατηγικής δεδομένων», διοργανώθηκε από το Brussels Privacy Hub του Vrije Universiteit Brussel και τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Future of Privacy Forum. Στο Συμπόσιο, παρέθεσα ομιλία με τίτλο «Ο ρόλος του ΕΣΠΔ σε σχέση με την Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act) και την Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act)». Στην ομιλία αυτή, ανέπτυξα τις δράσεις του ΕΣΠΔ που έχουν σκοπό την ευθυγράμμιση της εφαρμογής της Πράξης για τις Ψηφιακές Αγορές και της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες με τον Κανονισμό.

10.1.2. Έγγραφα του ΕΣΠΔ τα οποία εκδόθηκαν κατά το 2023

Η αρχική και προκαταρκτική σύνταξη των επίσημων εγγράφων του ΕΣΠΔ αποτελεί καθήκον που επιβαρύνει τις διάφορες υποομάδες εμπειρογνομόνων και ειδικές ομάδες του ΕΣΠΔ, οι οποίες απαρτίζονται από μέλη των Εποπτικών Αρχών των κρατών μελών της ΕΕ / ΕΟΧ. Η έκδοση των τελικών εγγράφων αποτελεί αρμοδιότητα της Ολομέλειας του ΕΣΠΔ.

Στο πλαίσιο των εργασιών του, το ΕΣΠΔ εξέδωσε 2 κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση και 9 κατευθυντήριες γραμμές, στην τελική τους μορφή, δηλαδή αφότου προηγήθηκε δημόσια διαβούλευση. Επίσης, εξέδωσε 1 σύσταση, 3 δεσμευτικές αποφάσεις και 37 γνώμες δυνάμει του άρθρου 64 του Κανονισμού. Εξάλλου, εξέδωσε 3 γνώμες από κοινού με τον Ευρωπαϊό Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και 1 γνώμη σχετικά με σχέδιο εκτελεστής απόφασης της Επιτροπής που αφορούσε σε απόφαση επάρκειας. Πέραν τούτων, το ΕΣΠΔ προέβη σε σύνταξη πολλών άλλων επίσημων εγγράφων.

Ακολουθούν κατάλογοι με τα κυριότερα έγγραφα τα οποία εξέδωσε το ΕΣΠΔ. Σημειώνεται ότι οι ημερομηνίες που παρουσιάζονται σε παρένθεση στους επόμενους καταλόγους, δεικνύουν την ημερομηνία υιοθέτησης εκάστου εγγράφου.

Κατευθυντήριες Γραμμές που εκδόθηκαν από το ΕΣΠΔ κατά το έτος 2023 και τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση:

- Guidelines 01/2023 on Article 37 Law Enforcement Directive (19 Σεπτεμβρίου 2023)
- Guidelines 02/2023 on Technical Scope of Art. 5(3) of ePrivacy Directive (14 Νοεμβρίου 2023)

Κατευθυντήριες Γραμμές που εκδόθηκαν από το ΕΣΠΔ κατά το έτος 2023 μετά από δημόσια διαβούλευση:

- Guidelines 03/2021 on the application of Article 65(1)(a) GDPR (24 Μαΐου 2023)
- Guidelines 05/2021 on the Interplay between the application of Article 3 and the provisions on international transfers as per Chapter V of the GDPR (14 Φεβρουαρίου 2023)
- Guidelines 01/2022 on data subject rights - Right of access (28 Μαρτίου 2023)
- Guidelines 03/2022 on deceptive design patterns in social media platform interfaces: how to recognise and avoid them (14 Φεβρουαρίου 2023)
- Guidelines 04/2022 on the calculation of administrative fines under the GDPR (24 Μαΐου 2023)
- Guidelines 05/2022 on the use of facial recognition technology in the area of law enforcement (26 Απριλίου 2023)
- Guidelines 07/2022 on certification as a tool for transfers (14 Φεβρουαρίου 2023)

- Guidelines 08/2022 on identifying a controller or processor's lead supervisory authority (28 Μαρτίου 2023)
- Guidelines 09/2022 on personal data breach notification under GDPR (28 Μαρτίου 2023)

Συστάσεις που εκδόθηκαν από το ΕΣΠΑ κατά το έτος 2023 μετά από δημόσια διαβούλευση:

- Recommendations 01/2022 on the Application for Approval and on the elements and principles to be found in Controller Binding Corporate Rules (Art. 47 GDPR) (20 Ιουνίου 2023)

Δεσμευτικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν από το ΕΣΠΑ κατά το έτος 2023:

- Urgent Binding Decision 01/2023 requested by the Norwegian SA for the ordering of final measures regarding Meta Platforms Ireland Ltd (Art. 66(2) GDPR) (27 Οκτωβρίου 2023)
- Binding Decision 1/2023 on the dispute submitted by the Irish SA on data transfers by Meta Platforms Ireland Limited for its Facebook service (Art. 65 GDPR) (13 Απριλίου 2023)
- Binding Decision 2/2023 on the dispute submitted by the Irish SA regarding TikTok Technology Limited (Art. 65 GDPR) (2 Αυγούστου 2023)

Γνώμες που εκδόθηκαν από το ΕΣΠΑ κατά το έτος 2023 και αφορούν σε έγκριση απαιτήσεων διαπίστευσης για κώδικα δεοντολογίας φορέα παρακολούθησης:

- Opinion 1/2023 on the draft decision of the competent supervisory authority of Croatia regarding the approval of the requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to Article 41 GDPR (3 Φεβρουαρίου 2023)
- Opinion 02/2023 on the draft decision of the competent supervisory authority of Latvia regarding the approval of the requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to Article 41 GDPR (3 Φεβρουαρίου 2023)
- Opinion 03/2023 on the draft decision of the competent supervisory authority of Romania regarding the approval of the requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to article 41 GDPR (3 Φεβρουαρίου 2023)
- Opinion 11/2023 on the draft decision of the competent supervisory authority of Sweden regarding the approval of the requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to article 41 GDPR (11 Ιουλίου 2023)

Γνώμες που εκδόθηκαν από το ΕΣΠΑ κατά το έτος 2023 και αφορούν σε σχέδια απαιτήσεων για διαπίστευση φορέα πιστοποίησης:

- Opinion 4/2023 on the draft decision of the competent supervisory authority of Malta regarding the approval of the requirements for accreditation of a certification body pursuant to Article 43.3 (GDPR) (3 Φεβρουαρίου 2023)
- Opinion 12/2023 on the draft decision of the competent supervisory authority of Cyprus regarding the approval of the requirements for accreditation of a certification body pursuant to Article 43.3 (GDPR) (11 Ιουλίου 2023)
- Opinion 13/2023 on the draft decision of the competent supervisory authority of Croatia regarding the approval of the requirements for accreditation of a certification body pursuant to Article 43.3 (GDPR) (11 Ιουλίου 2023)

- Opinion 37/2023 on the draft decision of the competent supervisory authority of Luxembourg regarding the approval of the requirements for accreditation of a certification body pursuant to Article 43.3 (GDPR) (21 Δεκεμβρίου 2023)
- Opinion 38/2023 on the draft decision of the competent supervisory authority of Slovenian regarding the approval of the requirements for accreditation of a certification body pursuant to Art 43.3 (GDPR) (21 Δεκεμβρίου 2023)

Γνώμες που εκδόθηκαν από το ΕΣΠΑ κατά το έτος 2023 και αφορούν σε δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες:

- Opinion 6/2023 on the draft decision of the Danish Supervisory Authority regarding the Controller Binding Corporate Rules of Royal Greenland Group (23 Μαρτίου 2023)
- Opinion 7/2023 on the draft decision of the Irish Supervisory Authority regarding the Controller Binding Corporate Rules of Autodesk Group (5 Μαΐου 2023)
- Opinion 8/2023 on the draft decision of the Irish Supervisory Authority regarding the Processor Binding Corporate Rules of Autodesk Group (5 Μαΐου 2023)
- Opinion 9/2023 on the draft decision of the Italian Supervisory Authority regarding the Controller Binding Corporate Rules of Vertiv (17 Μαΐου 2023)
- Opinion 10/2023 on the draft decision of the Spanish Supervisory Authority regarding the Controller Binding Corporate Rules of the PROSEGUR Group (30 Ιουνίου 2023)
- Opinion 14/2023 on the draft decision of the Danish Supervisory Authority regarding the Controller Binding Corporate Rules of the Vestas Wind Systems Group (27 Ιουλίου 2023)
- Opinion 16/2023 on the draft decision of the Irish Supervisory Authority regarding the Controller Binding Corporate Rules of the Informatica Group (28 Σεπτεμβρίου 2023)
- Opinion 17/2023 on the draft decision of the Irish Supervisory Authority regarding the Processor Binding Corporate Rules of the Informatica Group (28 Σεπτεμβρίου 2023)
- Opinion 18/2023 on the draft decision of the Belgian Supervisory Authority regarding the Processor Binding Corporate Rules of the Collibra Group (7 Νοεμβρίου 2023)
- Opinion 19/2023 on the draft decision of the Dutch Supervisory Authority regarding the Controller Binding Corporate Rules of the American Express Global Business Travel Group (16 Νοεμβρίου 2023)
- Opinion 20/2023 on the draft decision of the Dutch Supervisory Authority regarding the Controller Binding Corporate Rules of the Comcast Corporation Group (16 Νοεμβρίου 2023)
- Opinion 21/2023 on the draft decision of the Belgian Supervisory Authority regarding the Processor Binding Corporate Rules of the UPS Group (16 Νοεμβρίου 2023)
- Opinion 22/2023 on the draft decision of the Belgian Supervisory Authority regarding the Controller Binding Corporate Rules for employee data of the UPS Group (16 Νοεμβρίου 2023)
- Opinion 23/2023 on the draft decision of the Belgian Supervisory Authority regarding the Controller Binding Corporate Rules for customer data of the UPS Group (16 Νοεμβρίου 2023)
- Opinion 24/2023 on the draft decision of the French Supervisory Authority regarding the Controller Binding Corporate Rules of the Nestlé Group (16 Νοεμβρίου 2023)
- Opinion 25/2023 on the draft decision of the Dutch Supervisory Authority regarding the Controller Binding Corporate Rules of the SHV Holding N.V. Group (16 Νοεμβρίου 2023)
- Opinion 26/2023 on the draft decision of the Romanian Supervisory Authority regarding the Processor Binding Corporate Rules of the OSF Global Services Group (16 Οκτωβρίου 2023)
- Opinion 27/2023 on the draft decision of the French Supervisory Authority regarding the Processor Binding Corporate Rules of the Tessi Group (28 Νοεμβρίου 2023)
- Opinion 28/2023 on the draft decision of the French Supervisory Authority regarding the Controller Binding Corporate Rules of the Servier Group (28 Νοεμβρίου 2023)

- Opinion 29/2023 on the draft decision of the French Supervisory Authority regarding the Controller Binding Corporate Rules of the Sodexo Group (28 Νοεμβρίου 2023)
- Opinion 30/2023 on the draft decision of the French Supervisory Authority regarding the Processor Binding Corporate Rules of the Sodexo Group (28 Νοεμβρίου 2023)
- Opinion 31/2023 on the draft decision of the French Supervisory Authority regarding the Controller Binding Corporate Rules of the Thalès Group (28 Νοεμβρίου 2023)
- Opinion 32/2023 on the draft decision of the French Supervisory Authority regarding the Processor Binding Corporate Rules of the Thalès Group (28 Νοεμβρίου 2023)
- Opinion 33/2023 on the draft decision of the Hesse Supervisory Authority (Germany) regarding the Controller Binding Corporate Rules of the Cerner Group (13 Δεκεμβρίου 2023)
- Opinion 34/2023 on the draft decision of the Hesse Supervisory Authority (Germany) regarding the Processor Binding Corporate Rules of the Cerner Group (13 Δεκεμβρίου 2023)
- Opinion 35/2023 on the draft decision of the Danish Supervisory Authority regarding the Controller Binding Corporate Rules of the Carlsberg Group (13 Δεκεμβρίου 2023)
- Opinion 36/2023 on the draft decision of the Dutch Supervisory Authority regarding the Controller Binding Corporate Rules of the Booking.com Group (28 Δεκεμβρίου 2023)

Γνώμες που εκδόθηκαν από το ΕΣΠΑ κατά το έτος 2023 και αφορούν σε κριτήρια πιστοποίησης:

- Opinion 15/2023 on the draft decision of the Dutch Supervisory Authority regarding the Brand Compliance certification criteria (19 Σεπτεμβρίου 2023)

Διαβουλεύσεις σχετικά με νομοθεσίες και σχέδια αποφάσεων επάρκειας

- EDPB - EDPS Joint Opinion 01/2023 on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down additional procedural rules relating to the enforcement of Regulation (EU) 2016/679 (19 Σεπτεμβρίου 2023)
- Joint EDPB - EDPS contribution to the public consultation on the draft template relating to the description of consumer profiling techniques (Art.15 DMA) (20 Σεπτεμβρίου 2023)
- EDPB - EDPS Joint Opinion 02/2023 on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of the digital euro (17 Οκτωβρίου 2023)
- Opinion 5/2023 on the European Commission Draft Implementing Decision on the adequate protection of personal data under the EU-US Data Privacy Framework (28 Φεβρουαρίου 2023)

Άλλα έγγραφα:

- Data Protection Guide for Small Business
- Coordinated Enforcement Action, use of cloud-based services by the public sector
- Information note on data transfers under the GDPR to the United States after the adoption of the adequacy decision on 10 July 2023
- Statement 1/2023 on the first review of the functioning of the adequacy decision for Japan
- EDPB Document on the procedure for the adoption of the EDPB opinions regarding national criteria for certification and European Data Protection Seals
- EDPB Work Programme 2023-2024
- Report of the work undertaken by the Cookie Banner Taskforce
- Report of the work undertaken by the supervisory authorities within the 101 Task Force
- Template Complaint form and Template Acknowledgement of receipt.

10.1.3. Συμμετοχή του Γραφείου μου σε υποομάδες εμπειρογνομένων του ΕΣΠΑ

Οι κύριες εργασίες του ΕΣΠΑ διενεργούνται, σε πρώτο στάδιο, στις υποομάδες εμπειρογνομένων και τις ειδικές ομάδες του ΕΣΠΑ, στις οποίες συμμετέχουν Λειτουργοί των Εποπτικών Αρχών των κρατών μελών της ΕΕ / ΕΟΧ.

Το Γραφείο μου συμμετέχει ενεργά στις υποομάδες εμπειρογνομένων και στις ειδικές ομάδες του ΕΣΠΑ, έργο των οποίων είναι η συζήτηση θεμάτων που απασχολούν την επικαιρότητα και αφορούν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και η σύνταξη των εγγράφων τα οποία εκδίδονται από το ΕΣΠΑ. Οι διάφορες υποομάδες εμπειρογνομένων επικεντρώνονται σε συγκεκριμένους τομείς προστασίας δεδομένων και βοηθούν το ΕΣΠΑ στην εκτέλεση των καθηκόντων του.

Πέραν της δικής μου συμμετοχής στις συνεδρίες της Ολομέλειας του ΕΣΠΑ, οι Λειτουργοί του Γραφείου μου συμμετείχαν στις συνεδριάσεις των υποομάδων εμπειρογνομένων και ειδικών ομάδων του ΕΣΠΑ. Συμμετείχαν, επίσης, ενεργά στην ετοιμασία των εγγράφων που εκδόθηκαν από το ΕΣΠΑ.

Παρατίθεται πιο κάτω, κατάλογος των υποομάδων εμπειρογνομένων και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων και θεμάτων που τους έχουν ανατεθεί.

Υποομάδα εμπειρογνομένων	Αρμοδιότητες – Θέματα
Borders, Travel & Law Enforcement (BTLE) Expert Subgroup	• Law Enforcement Directive • Cross-border requests for e-evidence (including guidance on Art. 48 GDPR in cooperation with the ITS ESG) • Adequacy decisions under the LED and, with regard to access to transferred data by law enforcement and national intelligence under authorities in third countries, under the GDPR • Passenger Name Records (PNR) • Border controls
Compliance, e-Government and Health (CEH) Expert Subgroup	• Codes of conduct, certification and accreditation • DPIA and Data Protection by Design and by Default (in cooperation with the Technology ESG) • Compliance with public law and eGovernment • eHealth • Processing of personal data for scientific research purposes • Data Governance Act, Data Act
Cooperation (COOP) Expert Subgroup	• General focus on cooperation and consistency mechanism under the GDPR • Procedural questions concerning Article 56 GDPR and Chapter VII (Section 1 and 2) GDPR • Cooperation cases where there is no establishment in the EU • International mutual assistance and other cooperation tools to enforce the GDPR outside the EU (Art. 50 GDPR) (in cooperation with the ITS ESG)
Coordinators (COORD) Expert Subgroup	• General coordination between the Expert Subgroup Coordinators • Coordination on the EDPB Work Programme • Ensuring harmonised working methods between subgroups

Enforcement (ENF) Expert Subgroup	• Mapping/analysing the need for additional clarifications or guidance, based on practical experiences with the application of Chapters VI, VII and VIII GDPR • Mapping/analysing possible updates of existing Cooperation subgroup tools • Monitoring of investigation activities • Practical questions on investigations • Guidance on the practical application of Chapter VII GDPR including exchanges on concrete cases • Guidance on the application of Chapter VIII GDPR (in cooperation with the Fining Taskforce) • EDPB binding decisions • Developing and proposing an EDPB enforcement strategy
Financial Matters (FMESG) Expert Subgroup	• Application of data protection principles in the financial sector e.g. taxation, fight against financial crime, digital currency, payment services, credits, insurances, digital identity, etc. • On a case-by-case basis, providing inputs to international or European financial institutions, authorities or organisations (e.g. ECB, ESMA, EBA, EIOPA, FATF, etc.)
International Transfers (ITS) Expert Subgroup	• Chapter V GDPR (International transfer tools and policy issues), more specifically: ◦ European Commission Adequacy decisions ◦ Administrative arrangements between public authorities and bodies ◦ Codes of conduct and certification as transfer tools (in cooperation with the CEH ESG) ◦ BCRs and contractual clauses for transfers of personal data
IT Users Expert Subgroup	• Developing and testing IT tools used by the EDPB with a practical focus: ◦ Collecting feedback on the IT system from users ◦ Adapting the systems and manuals ◦ Discussing other business needs including tele- and videoconference system
Key Provisions (KEYP) Expert Subgroup	• Core concepts and principles of the GDPR, including Chapter I (e.g. scope, definitions like LSA and large-scale processing), Chapter II (main principles), Chapter III (e.g. rights of individuals, transparency), Chapter IV (e.g. DPO – in cooperation with CEH ESG, ENF ESG and TECH ESG) and Chapter IX
Social Media (SOCM) Expert Subgroup	• Analysing social media services, conceived as online platforms that focus on enabling the development of networks and communities of users, among which information and content is shared and whereby additional functions provided by social media services include targeting, personalisation, application integration, social plug-ins, user authentication, analytics and publishing • Analysing established and emerging functions offered by social media, including the underlying processing activities and corresponding risks for the rights and freedoms of individuals

	• Developing guidance, recommendations and best practices in relation to both the offer and use of social media functions, in particular for economic or political reasons • Digital Services Act
Strategic Advisory (SAESG) Expert Subgroup	• Strategic questions affecting the whole EDPB (including the discussion on the work plans of the ESGs) • Clarification of questions that could not be resolved in the ESGs • Work on contributions to the evaluation of the GDPR
Technology (TECH) Expert Subgroup	• Technology, innovation, information security, confidentiality of communication in general • ePrivacy, encryption • data breach notifications • data protection impact assessments (in cooperation with the CEH ESG where appropriate) • data protection by design and by default (in cooperation with the CEH ESG where appropriate) • Emerging technologies, innovation and other challenges related to privacy: reflecting on data protection risks and opportunities of future technological developments • AI Act

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τις ειδικές ομάδες του ΕΣΠΔ, μαζί με τις αρμοδιότητες και τα θέματα με τα οποία ασχολείται η κάθε ειδική ομάδα.

Ειδική ομάδα	Αρμοδιότητες – Θέματα
Fining Taskforce	• Development of guidelines on the harmonisation of the calculation of fines • Following the finalisation of the guidelines on the harmonisation of the calculation of fines, monitoring and further harmonisation of the imposition of administrative fines, e.g. solving remaining issues not addressed in detail in the guidelines
101 Complaints Taskforce	• Look into the 101 identical complaints lodged with EEA DPAs against several controllers regarding their use of Google / Facebook services which involve the transfer of personal data, and prepare a work plan and common approach to deal with the complaints
Cookie Banner Taskforce	• Foster cooperation between authorities for the management of complaints concerning cookie banners lodged in different Member state
Taskforce on the interplay between data protection, competition and consumer protection law	• Clarifying the links and building on synergies between the regulatory frameworks of data protection, competition, and consumer protection law, including also the Digital Markets Act, in order to provide expertise and resources to support dialogue

(C&C taskforce)	between SAs and other regulatory bodies and prepare common positions
Taskforce on international engagement	Strengthen exchanges between EDPB members as regards the participation in multilateral fora in the field of data protection and privacy (for instance, Council of Europe, Global Privacy Assembly, G7 Data Protection Authorities Roundtable, OECD, Spring Conference)
Taskforce on ChatGPT	Foster cooperation and exchange information on possible enforcement actions conducted by data protection authorities on ChatGPT

10.1.4. Συντονισμένη δράση του ΕΣΠΔ για τη χρήση υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους στον δημόσιο τομέα

Κατά το 2022, το Γραφείο μου συμμετείχε στην πρώτη συντονισμένη δράση του ΕΣΠΔ, η οποία αφορούσε στη χρήση υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους στον δημόσιο τομέα. Η συντονισμένη δράση είχε ως σκοπό την:

- προώθηση της συμμόρφωσης με τον Κανονισμό, των προϊόντων και υπηρεσιών που βασίζονται στο υπολογιστικό νέφος, τόσο από τους φορείς και όργανα της ΕΕ, όσο και από τον δημόσιο τομέα κάθε κράτους μέλους,
- δημιουργία βαθύτερης αντίληψης και δυνατότητα στοχευμένης παρακολούθησης σε επίπεδο ΕΕ,
- προώθηση πρωτοπόρων πρακτικών μέσω συντονισμένης καθοδήγησης και δράσης, διασφαλίζοντας έτσι την επαρκή προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Στο πλαίσιο της δράσης, το Γραφείο μου απέστειλε το σχετικό ερωτηματολόγιο, το οποίο ετοιμάστηκε από το ΕΣΠΔ, στο Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Σημειώνεται ότι το Υφυπουργείο είναι, μεταξύ άλλων, αρμόδιο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στη δημόσια υπηρεσία. Οι απαντήσεις που λήφθηκαν, αφού αξιολογήθηκαν σε πρώτη φάση από το Γραφείο μου, αποστάλθηκαν στη συνέχεια στο ΕΣΠΔ, ούτως ώστε να εξαχθούν συγκεντρωτικά αποτελέσματα.

Τον Ιανουάριο του 2023, το ΕΣΠΔ δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του, την Έκθεση για τη δράση αυτή, στην οποία περιλαμβάνονται συγκεντρωτικά πορίσματα, βάσει των απαντήσεων που έλαβαν οι Εποπτικές Αρχές που συμμετείχαν στη δράση.

Συγκεκριμένα, στην Έκθεση αναλύονται οι πιο κάτω προκλήσεις:

- μη διενέργεια Εκτίμησης Αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων (ΕΑΠΔ) για τις σχετικές επεξεργασίες,
- ρόλοι και αρμοδιότητες οι οποίες δεν προσδιορίζονται σωστά, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η συμμόρφωση με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του Κανονισμού, τόσο του παροχέα, όσο και των δημόσιων φορέων,
- δυσκολία των δημόσιων φορέων να καθορίσουν τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων κατά τη διάρκεια της σύμβασης και να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις, δυνάμει του Κανονισμού, λόγω της ανισορροπίας εξουσίας που υφίσταται,
- οι περισσότεροι δημόσιοι φορείς φαίνεται να έχουν περιορισμένο έλεγχο και να μη μπορούν να ανταποκριθούν ουσιαστικά στη χρήση των υπό-εκτελούντων ή στις αλλαγές των υπό-εκτελούντων, χωρίς να διακινδυνευθεί μια δυνητικά κρίσιμη απώλεια της υπηρεσίας,

- όταν δεν είναι επαρκώς σαφείς οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στους δημόσιους φορείς, υπό την ιδιότητά τους ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, και στην Εποπτική Αρχή, τότε μπορεί να είναι δύσκολο να εκτιμηθούν επακριβώς ποιες κατηγορίες δεδομένων κοινοποιούνται, σε ποιες τοποθεσίες κοινοποιούνται και για ποιους σκοπούς,
- κίνδυνος πρόσβασης κυβερνήσεων τρίτων χωρών, κατά τη χρήση παροχών οι οποίοι έχουν εγκατάσταση εκτός Ένωσης και αποθηκεύουν τα δεδομένα στον ΕΟΧ,
- έλλειψη γνώσης σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων διάγνωσης / τηλεμετρίας από παροχείς, μη διενέργεια αξιολογήσεων πριν από την έναρξη της χρήσης και έλλειψη σαφήνειας και ακρίβειας στις συμβάσεις, σχετικά με το ποια δεδομένα είναι δυνατό να συλλεχθούν,
- μη διενέργεια στοχευμένων ελέγχων, γενικά, από τους δημόσιους φορείς όσον αφορά στις δραστηριότητες των παροχών.

Η Έκθεση παρουσιάζει μια σειρά από πρωτοπóρες πρακτικές και σημεία προσοχής για τους δημόσιους φορείς που χρησιμοποιούν υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους. Τα στοιχεία αυτά τυγχάνουν ιδιαίτερης προσοχής και αξιοποιούνται από τις Εποπτικές Αρχές, κατά τον έλεγχο των σχετικών επεξεργασιών που διενεργούνται στην επικράτειά τους, είτε πρόκειται για ελέγχους οι οποίοι ήταν σε εξέλιξη κατά τη διάρκεια της συντονισμένης δράσης, είτε πρόκειται για ελέγχους οι οποίοι διενεργήθηκαν ή θα διενεργηθούν μετά τη δημοσίευση της Έκθεσης.

10.1.5. Συντονισμένη δράση του ΕΣΠΔ για τον ρόλο των υπεύθυνων προστασίας δεδομένων

Το 2023, το Γραφείο μου συμμετείχε στη συντονισμένη δράση του ΕΣΠΔ, η οποία αφορούσε στον διορισμό και τον ρόλο των υπεύθυνων προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ). Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής ήταν η συλλογή πληροφοριών για τις πρακτικές που ακολουθούνται στα κράτη μέλη για τους υπεύθυνους προστασίας δεδομένων και η αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τον Κανονισμό, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ως εκ τούτου, μετά τη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσα στις 15 Μαρτίου 2023 (βλ. υποενότητα 8.5), το Γραφείο μου απέστειλε ερωτηματολόγιο στους υπεύθυνους προστασίας δεδομένων δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών. Το ερωτηματολόγιο αυτό ήταν κοινό και απεστάλη από τις ομόλογες Εποπτικές Αρχές, μέλη του ΕΣΠΔ, προς οργανισμούς της επικράτειάς τους.

Το Γραφείο μου έλαβε συνολικά 316 απαντήσεις. Συγκεκριμένα, λήφθηκαν 43 απαντήσεις από δημόσιες αρχές και 273 απαντήσεις από οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα. Οι απαντήσεις που λήφθηκαν αξιολογήθηκαν, σε πρώτο στάδιο, από το Γραφείο μου και, ακολούθως, κοινοποιήθηκαν στο ΕΣΠΔ, ούτως ώστε να εξαχθούν στατιστικά αποτελέσματα και συμπεράσματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μέχρι το τέλος του 2023, δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα αποτελέσματα για τη δράση αυτή.

10.1.6. Οδηγός προστασίας δεδομένων για Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο της Στρατηγικής και των δράσεών του για τα έτη 2021 - 2023, και με σκοπό την υποβοήθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για συμμόρφωση με τον Κανονισμό, το ΕΣΠΔ ανέπτυξε, μέσω ομάδας έργου, στην οποία συμμετείχε και το Γραφείο μου, Οδηγό Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος απευθύνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο οδηγός αυτός αναρτήθηκε τον Μάιο του 2023, στην αγγλική γλώσσα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση <https://edpb.europa.eu/sme-data-protection-guide/home>.

Από την εμπειρία των πέντε χρόνων εφαρμογής του Κανονισμού, ο Οδηγός περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες, βίντεο, διαδραστικά εργαλεία, καθώς και ρεαλιστικά παραδείγματα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και να διασφαλίσουν τη συμμόρφωσή τους με τον Κανονισμό.

Ο Οδηγός αναπτύσσει εις βάθος τις ακόλουθες ενότητες:

- ποια είναι τα οφέλη της προστασίας δεδομένων για εσάς,
- βασικά στοιχεία προστασίας δεδομένων,
- νόμιμη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων,
- υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την επεξεργασία,
- σεβαστείτε τα δικαιώματα των ατόμων,
- συμμορφωθείτε με τον Κανονισμό,
- ασφαλή προσωπικά δεδομένα,
- υπεύθυνος προστασίας δεδομένων,
- παραβιάσεις δεδομένων,
- τα μέτρα που μπορούν να λάβουν τα φυσικά πρόσωπα εναντίον σας,
- διαβιβάσεις δεδομένων.

Πέραν των ανωτέρω, ο Οδηγός περιλαμβάνει ειδική ενότητα με απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις που λαμβάνουν οι Εποπτικές Αρχές. Επίσης, μέσω του Οδηγού, διατίθεται πληροφοριακό υλικό το οποίο έχει δημιουργηθεί από τις Εποπτικές Αρχές του ΕΣΠΑ.

Εντός του 2024, αναμένεται η ανάρτηση του Οδηγού σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Την ευθύνη για την επιμέλεια της μετάφρασης του Οδηγού στην ελληνική γλώσσα έχει από κοινού και σε στενή συνεργασία, το Γραφείο μου με την Εποπτική Αρχή της Ελλάδας.

10.2. Εποπτεία εθνικών συστημάτων πληροφορικής μεγάλης κλίμακας

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργούν διάφορα συστήματα πληροφορικής μεγάλης κλίμακας, τα οποία επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να ανταλλάσσουν πληροφορίες για την αποτελεσματική εκτέλεση των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων τους. Τα συστήματα αυτά εποπτεύονται, σε κεντρικό επίπεδο, από τον Ευρωπαϊκό Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και, σε εθνικό επίπεδο, από τις Εποπτικές Αρχές Προστασίας Δεδομένων. Για την αποτελεσματική συνεργασία του Ευρωπαϊκού Επόπτη με τις εθνικές Εποπτικές Αρχές, υπάρχουν θεσμοθετημένες Συντονισμένες Εποπτικές Ομάδες (ΣΕΟ), στις οποίες το Γραφείο μου συμμετέχει, είτε με καθεστώς μέλους, είτε με καθεστώς παρατηρητή.

Ο ρόλος του Γραφείου μου, ως η αρμόδια Εποπτική Αρχή, των εθνικών συστημάτων που περιγράφονται πιο κάτω είναι να διασφαλίζει ότι οι αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τη σχετική Ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και ότι τα δικαιώματα των πολιτών ασκούνται σύμφωνα με τις νομοθεσίες αυτές. Ενδιαφερόμενα πρόσωπα μπορούν να ασκήσουν ενώπιον των οικείων αρμόδιων Αρχών της Κύπρου, τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού δεδομένων που τα αφορούν. Η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών δύναται να υπόκειται σε περιορισμούς, τους οποίους προβλέπουν οι σχετικές Ενωσιακές ή εθνικές νομοθεσίες ή που δύναται να επιτρέψει η Επίτροπος.

EUROPOL

Η EUROPOL είναι ένα σύστημα που επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Αρχών επιβολής του Νόμου των κρατών μελών, με σκοπό την αμοιβαία συνεργασία τους για την πρόληψη και την καταπολέμηση

σοβαρών μορφών εγκλήματος, που επηρεάζουν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, της τρομοκρατίας και μορφών εγκλήματος που θίγουν κοινά συμφέροντα τα οποία καλύπτονται από πολιτική της Ένωσης. Αρμόδια Αρχή στην Κύπρο είναι η εθνική μονάδα EUROPOL της Αστυνομίας. Το Γραφείο μου συμμετέχει με καθεστώς μέλους, στο Συμβούλιο Συνεργασίας (Cooperation Board) της EUROPOL που συστάθηκε βάσει του άρθρου 45 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ.

EUROJUST

Η EUROJUST είναι ένα σύστημα που επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ δικαστικών και εισαγγελικών Αρχών των κρατών μελών, με σκοπό την ενίσχυση του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών για την έρευνα και τη δίωξη σοβαρών εγκλημάτων που έχουν επιπτώσεις σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη ή απαιτούν δίωξη σε κοινές βάσεις, βάσει επιχειρήσεων που διεξάγονται και πληροφοριών που παρέχονται από τις αρχές των κρατών μελών, την EUROPOL, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την OLAF. Αρμόδιες Αρχές στην Κύπρο είναι η Νομική Υπηρεσία και τα αρμόδια Δικαστήρια. Ως Επίτροπος είμαι μέλος του Κοινού Εποπτικού Σώματος (ΚΕΣ) της EUROJUST. Τον Νοέμβριο του 2018, τέθηκε σε ισχύ ο νέος Κανονισμός που διέπει την λειτουργία του EUROJUST, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή τον Δεκέμβριο του 2019.

EURODAC

Το EURODAC είναι ένα σύστημα που επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Υπηρεσιών Ασύλου των κρατών μελών, για σκοπούς προσδιορισμού του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο να εξετάσει την αίτηση διεθνούς προστασίας, η οποία έχει υποβληθεί από υπήκοο τρίτης χώρας, και για την αντιπαραβολή δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων αιτητών ασύλου με τα δεδομένα που αποθηκεύονται στο κεντρικό σύστημα της ΕΕ, για σκοπούς επιβολής του νόμου. Αρμόδιες Αρχές στην Κύπρο είναι η Υπηρεσία Ασύλου και η Αστυνομία. Το Γραφείο μου είναι μέλος της Ομάδας για τη Συντονισμένη Εποπεία του EURODAC.

SIS II

Το Σύστημα Πληροφορικής Σένγκεν δεύτερης γενιάς (Schengen Information System - SIS II) επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμοδίων Αρχών των κρατών μελών για σκοπούς μετανάστευσης και αποτελεσματικού ελέγχου των συνόρων και για σκοπούς επιβολής του νόμου. Σε αυτό καταχωρίζονται πληροφορίες για πολίτες τρίτων χωρών, καταζητούμενα πρόσωπα με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, ελλείποντα πρόσωπα, πρόσωπα που παρακολουθούνται από την Αστυνομία ή στα οποία έχει απαγορευτεί η είσοδος στον χώρο Σένγκεν, κλεμμένα οχήματα και κλεμμένα ή απολεσθέντα ταξιδιωτικά έγγραφα, όπως διαβατήρια και ταυτότητες. Το Γραφείο μου συμμετέχει στις συναντήσεις της Ομάδας για τη Συντονισμένη Εποπεία του SIS II με καθεστώς παρατηρητή.

Το 2022, τέθηκε σε ισχύ ο περί της Λειτουργίας και Χρήσης του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν Δεύτερης Γενιάς (SIS II) στη Δημοκρατία Νόμος του 2022, Ν. 12(I)/2022, επί του οποίου το Γραφείο μου υπέβαλε σχόλια στο πλαίσιο της νενομισμένης διαβούλευσης.

Το SIS λειτουργεί στη Δημοκρατία από τις 25 Ιουλίου 2023, κατόπιν σχετικής Απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση εποπτικό πλάνο που είχα υποβάλει και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή

Επιτροπή, πριν την έναρξη λειτουργίας του SIS, διενήργησα έλεγχο για να διαπιστώσω την ετοιμότητα της Αστυνομίας να υλοποιήσει τις υποχρεώσεις της που αφορούν στο σύστημα αυτό. Η ετοιμότητα της Αστυνομίας εκτιμήθηκε θετικά και εξέδωσα Έκθεση Ελέγχου την οποία απέστειλα στα αρμόδια εποπτικά σώματα της ΕΕ.

Τον Σεπτέμβριο του 2023, διενήργησα δεύτερο έλεγχο, για να διαπιστώσω πώς στην πράξη λειτουργεί το SIS και κατά πόσο λαμβάνονταν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας, κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή πληροφοριών στο SIS ή από το SIS και εάν τηρούνταν οι διαδικασίες που προέβλεπε ο περί της Λειτουργίας και Χρήσης του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν Δεύτερης Γενιάς (SIS II) στη Δημοκρατία Νόμος του 2022, Ν. 12(I)/2022. Ο έλεγχος έγινε με επί τόπου επισκέψεις στο αεροδρόμιο Λάρνακας, στην Αστυνομική Διεύθυνση Στροβόλου και στο οδόφραγμα Αγίου Δομετίου, όπου έγινε επίδειξη της λειτουργίας του συστήματος και υποβλήθηκαν και απαντήθηκαν διάφορα ερωτήματα.

Η λειτουργία του SIS αποτιμήθηκε θετικά και αυτό αποτυπώθηκε στη δεύτερη Έκθεση Ελέγχου που εξέδωσα και απέστειλα στην Αστυνομία.

Η παρούσα πληροφόρηση σχετικά με τους ελέγχους του SIS περιλαμβάνεται και στην υποενότητα 7.2.

VIS

Το Ευρωπαϊκό σύστημα Visa Information System (VIS) επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων Αρχών των κρατών μελών, για σκοπούς έκδοσης θεωρήσεων εισόδου σε πολίτες τρίτων χωρών. Ωστόσο, το εθνικό VIS της Κύπρου χρησιμοποιείται μόνο για τη διαχείριση αιτήσεων έκδοσης θεωρήσεων εισόδου που υποβάλλονται σε Πρεσβείες και Προξενία της Δημοκρατίας και κατ' εξαίρεση στα σημεία εισόδου. Αρμόδια Αρχή για το VIS είναι το Υπουργείο Εξωτερικών. Το εθνικό VIS δεν είναι συνδεδεμένο με το κεντρικό VIS και το Υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών με τις αντίστοιχες Αρχές άλλων κρατών μελών. Το Γραφείο μου συμμετέχει στις συναντήσεις της Ομάδας για τη Συντονισμένη Εποπτεία του VIS με καθεστώς παρατηρητή.

CIS

Το σύστημα Customs Information System (CIS) επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Τελωνιακών Αρχών των κρατών μελών, για σκοπούς πρόληψης, εξακρίβωσης και δίωξης ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με το Κοινοτικό Δίκαιο για τα τελωνεία και τη γεωργία, καθώς και για σκοπούς αμοιβαίας συνδρομής και συνεργασίας των Αρχών αυτών, με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνιακών και γεωργικών ρυθμίσεων. Στην Κύπρο, αρμόδια Αρχή για το CIS είναι το Τμήμα Τελωνείων.

IMI

Το σύστημα Internal Market Information System (IMI) επιτρέπει σε αρμόδιες Αρχές ενός κράτους μέλους που εφαρμόζουν κοινοτική νομοθεσία σε θέματα Εσωτερικής Αγοράς, να εντοπίζουν τις αντίστοιχες αρμόδιες Αρχές άλλων κρατών μελών και να ανταλλάσσουν πληροφορίες, μέσω τυποποιημένων ερωτημάτων, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας. Το IMI εξυπηρετεί αριθμό Κοινοτικών Πράξεων, όπως την Οδηγία για την Αναγνώριση των Επαγγελματικών Προσόντων, την Οδηγία για τις Υπηρεσίες, την Οδηγία για την Απόσπαση Εργαζομένων, τον Κανονισμό για τη Διασυνοριακή Μεταφορά Χρηματοποστολών Οδικώς, την Οδηγία για τα Δικαιώματα των Ασθενών, τη Διασυνοριακή επίλυση παραπόνων μέσω του δικτύου «SOLVIT» και την Οδηγία για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο.

Στην Κύπρο, εθνικός συντονιστής για το IMI είναι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Κατέχω, ως Επίτροπος, τον ιδιότητα μέλους της Ομάδας για τη Συντονισμένη Εποπτεία του IMI.

11. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

11.1. Παρουσιάσεις, χαιρετισμοί, ομιλίες, διαλέξεις Επιτρόπου κατά το έτος 2023

Κατά το έτος 2023, υπήρξε αυξημένη συμμετοχή σε εκδηλώσεις στο πλαίσιο ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης του κοινού αλλά και οργανωμένων φορέων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, σε σχέση με τις πρόνοιες του Κανονισμού.

A/A	Εκδήλωση
1.	Συναντήσεις / συζητήσεις Επιτρόπου με φοιτητές δημοσίων και ιδιωτικών πανεπιστημίων, με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα ιδιωτικότητας, στα πλαίσια των δράσεων για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών 28/1/2023. Η εν λόγω δράση άρχισε στις 23/1/2023 και διήρκεσε για ένα και πλέον μήνα
2.	Παρουσίαση Επιτρόπου προς Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημοτικών Σχολείων Λευκωσίας, στα πλαίσια των δράσεων για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών 28/1/2023, με θέμα: «Νομικό Πλαίσιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων», στις 25/1/2023
3.	Παρουσίαση Επιτρόπου στο Πανεπιστήμιο UCLAN στα πλαίσια των δράσεων για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών 28/1/2023, με θέμα: «Introduction to Data Protection Legislation», στην 1/2/2023
4.	Παρουσίαση Επιτρόπου με θέμα: «Τα Δικαιώματα των Ψυχικά Ασθενών μέσα από το νομικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων», στις 18/3/2023
5.	Ομιλία Επιτρόπου στο Συνέδριο REDA (Regulation and Enforcement in the Digital Age), στην Λευκωσία, στις 5/5/2023
6.	Συμμετοχή Επιτρόπου στην 31η Εαρινή Σύνοδο των Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας Δεδομένων (Conference of European Data Protection Authorities - Spring Conference), που διοργάνωσε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων της Ουγγαρίας, στις 10-12/5/2023
7.	Παρουσίαση Επιτρόπου προς τους Εκτιμητές Ακίνητης Ιδιοκτησίας, με θέμα: «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και Εκτιμητές Ακίνητης Ιδιοκτησίας», στις 19/5/2023
8.	Ομιλία Επιτρόπου στο συνέδριο «Γυναίκες στην κυβερνοασφάλεια: Προκλήσεις, Εμπειρίες και Σχέδια για το Μέλλον», που οργανώθηκε από τον Επίτροπο Επικοινωνιών, την 1/6/2023
9.	Παρουσίαση Επιτρόπου στη Βουλή των Αντιπροσώπων, για το Πρόγραμμα: Πρακτική Άσκηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων, με θέμα: «Εισαγωγή στο Νομικό Πλαίσιο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», στις 17/7/2023
10.	Παρουσίαση Επιτρόπου στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, με θέμα: «Νομικό Πλαίσιο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», στις 29/9/2023
11.	Παρουσίαση Επιτρόπου στο Υπουργείο Εξωτερικών, για το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Διπλωματικών Ακόλουθων, με θέμα: «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων», στις 19/10/2023

12.	Παρουσίαση Επιτρόπου στην ενημερωτική εκδήλωση Ένωσης Συντακτών και Επιτροπής Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας στην Δημοσιογραφική Εστία, με θέμα «Η δημοσιογραφική διαχείριση προσωπικών δεδομένων», στις 24/10/2023
13.	Ομιλία Επιτρόπου, ως Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, στο 7 ^ο Ετήσιο Συμπόσιο Ιδιωτικότητας Βρυξελλών, με θέμα: «Ο ρόλος του ΕΣΠΔ σε σχέση με την Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act) και την Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act)», στις 14/11/2023
14.	Παρουσίαση Επιτρόπου στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, με θέμα: «Νομικό Πλαίσιο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» στις 5/12/2023

12. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

12.1. Παράπονα

12.1.1. Ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα (spam)

Για την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων με στόχο την απ' ευθείας εμπορική προώθηση με ηλεκτρονικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), των μηνυμάτων σε κινητά τηλέφωνα (sms) και των συσκευών τηλεομοιοτυπίας (fax) εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 106 του ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμος του 2004 (Νόμος 112(I)/2004), όπως έχει τροποποιηθεί, σύμφωνα με το οποίο απαιτείται η εκ των προτέρων συγκατάθεση των ληπτών των μηνυμάτων. Ο Νόμος επιτρέπει την αποστολή μηνυμάτων σε πελάτες υπό τον όρο ότι τους δίνεται η δυνατότητα να αντισταχθούν στη λήψη των μηνυμάτων με εύκολο τρόπο και ατελώς.

Υπάρχει ειδικό έντυπο υποβολής παραπόνου Τύπου Γ (για ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα (Spam)) αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Γραφείου μου, το οποίο μπορεί να παραληφθεί και από τα καταστήματα της CYTA, EPIC (πρώην MTN) και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, και το οποίο το κοινό μπορεί να συμπληρώνει και να αποστέλλει για διερεύνηση του παραπόνου του.

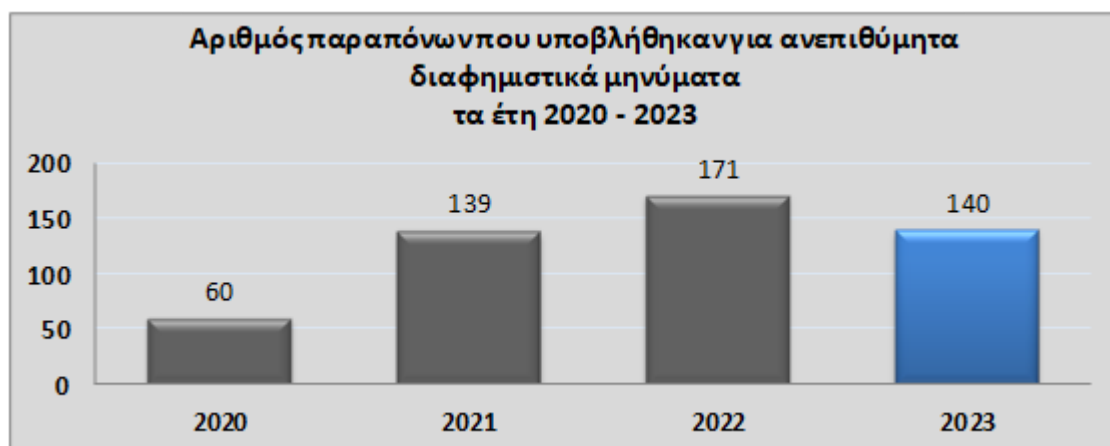
Για διαφημιστικές / προωθητικές κλήσεις διά ζώσης (με ανθρώπινη παρέμβαση), εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού.

Στα διαφημιστικά μηνύματα περιλαμβάνονται και τα μηνύματα πολιτικού περιεχομένου (προώθησης υποψηφιότητας).

Το είδος των μηνυμάτων για τα οποία το Γραφείο μου δέχτηκε τα περισσότερα παράπονα για ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα (Spam), είναι για μηνύματα σε κινητά τηλέφωνα (sms), τα οποία διαφήμιζαν διάφορα καταστήματα / εστιατόρια.

Κατά το 2023, υποβλήθηκαν 140 παράπονα για ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα.

Στην πιο κάτω Γραφική Παράσταση φαίνεται συγκριτικά ο αριθμός των παραπόνων των τελευταίων 4 χρόνων που αφορούν σε παράπονα για αποστολή ανεπιθύμητων διαφημιστικών μηνυμάτων:



Ακολουθούν πίνακες με τις κατηγορίες παραπόνων και το αποτέλεσμα της διερεύνησης:

12.1.2. Αριθμός παραπόνων ανά κατηγορία που υποβλήθηκαν

Κατηγορία Υπεύθυνου Επεξεργασίας	Αριθμός		Ποσοστό (%)	
Αρχές Επεξεργασίας (νομιμότητα, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ...)	20		4,46	
Άσκηση Δικαιωμάτων (Άρθρα 12,15,16,17,18,20,21)	73		16,29	
Ασφάλεια Υποδομών / Μέτρα ασφάλειας	15		3,35	
Ενημέρωση Υποκειμένου των Δεδομένων	2		0,45	
Βασικές έννοιες	2		0,45	
Νόμιμη Επεξεργασία	196		43,75	
Πρωθητικά Μηνύματα / Απευθείας εμπορική προώθηση:	140		31,25	
Διαφημιστικά μηνύματα (sms, email, fax)		57		12,72
Πρωθητικά Πολιτικά Μηνύματα		78		17,41
Προώθηση προϊόντων / υπηρεσιών (μέσω ταχυδρομείου ή Κλήσης)		3		0,67
Μηνύματα από Συνδρομητικές υπηρεσίες		2		0,45
Σύνολο	448		100	

12.1.3. Κατηγορία Καθ' ου το παράπονο

Κατηγορία Υπεύθυνου Επεξεργασίας	Αριθμός	Ποσοστό (%)
Δημόσια Διοίκηση / Τοπική Αυτοδιοίκηση / Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου /Ανεξάρτητες Αρχές	23	5,14
Υγεία / Έρευνα / Φαρμακευτικές εταιρείες	17	3,79
ΜΜΕ (έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος)	9	2,01
Παιδεία / Έρευνα	7	1,56
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης	7	1,56
ΑΠΙ (Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα)	7	1,56
Παροχείς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών	5	1,12
Διωκτικές Αρχές / Αστυνομία	5	1,12
Ιδιωτική Οικονομία	4	0,89
Ασφαλιστικές εταιρείες	3	0,67
Άλλη κατηγορία Υπεύθυνου Επεξεργασίας	361	80,58
Σύνολο	448	100

12.2. Αποφάσεις

Κατά το 2023, εξέδωσα 63 Αποφάσεις μετά από εξέταση καταγγελιών, διενέργεια ελέγχου και αυτεπάγγελτη έρευνα, ως ακολούθως:

A/A	Θέμα	Αποτέλεσμα
1.	Καταγγελία για λήψη ανεπιθύμητου διαφημιστικού μηνύματος από την εταιρεία SGM Professional Secretariat Services Ltd	Προειδοποίηση
2.	Καταγγελία για λήψη ανεπιθύμητου διαφημιστικού μηνύματος από φυσικό πρόσωπο	Προειδοποίηση
3.	Καταγγελία εναντίον εφημερίδας «Πολίτης» για δημοσιοποίηση ονομάτων και φωτογραφιών αστυνομικών-ανακριτών εν ώρα καθήκοντος στο αεροδρόμιο Λάρνακας	€7.000
4.	Καταγγελία για λειτουργία Κλειστού Κυκλώματος Βιντεοπαρακολούθησης (ΚΚΒΠ) στο κατάστημα A&A Hotels Shops	Εντολή Συμμόρφωσης
5.	Καταγγελία για λήψη προωθητικού μηνύματος από το Επιτελείο του Μητροπολίτη Πάφου	Προειδοποίηση
6.	Καταγγελία για λήψη ανεπιθύμητου διαφημιστικού μηνύματος από την εταιρεία Cyaude Audit Services Ltd	Προειδοποίηση
7.	Καταγγελία για λήψη ανεπιθύμητων κλήσεων από την Eric Ltd	€3.250
8.	Καταγγελία εναντίον διευθυντή Νομικού Προσώπου Δημόσιου Δικαίου	Δεν βρέθηκε παραβίαση
9.	Καταγγελία για λήψη ανεπιθύμητου διαφημιστικού μηνύματος από την εταιρεία D&E Natiotis Ltd	Προειδοποίηση
10.	Καταγγελία για λήψη ανεπιθύμητου διαφημιστικού ηλεκτρονικού μηνύματος από την κάβα Aurenac Wine Cellar	Προειδοποίηση
11.	Καταγγελία για λήψη ανεπιθύμητου διαφημιστικού μηνύματος από ιατρό	Προειδοποίηση και Εντολή Συμμόρφωσης
12.	Καταγγελία για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή	Εντολή Συμμόρφωσης
13.	Καταγγελία για λήψη ανεπιθύμητου διαφημιστικού μηνύματος από το φαρμακείο Κλειώ Χατζηγιάννη	Προειδοποίηση
14.	Καταγγελία για λειτουργία Κλειστού Κυκλώματος Βιντεοπαρακολούθησης (ΚΚΒΠ) στο Συμβούλιο Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων Κύπρου	Εντολή Συμμόρφωσης

15.	Καταγγελία για αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων διαδικτυακά από φυσικό πρόσωπο	Προειδοποίηση
16.	Καταγγελία για λήψη ανεπιθύμητου διαφημιστικού μηνύματος από την εταιρεία A&K Cash & Carry Supermarket Limited	Προειδοποίηση
17.	Καταγγελία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων από την Σχολική Εφορεία Πάφου	Προειδοποίηση
18.	Καταγγελία για κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων (ηλεκτρονικών διευθύνσεων) από την εταιρεία Bazaraki BZRK Ltd	Προειδοποίηση
19.	Καταγγελία για κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων (ηλεκτρονικών διευθύνσεων) από την Limassol Agora	Προειδοποίηση
20.	Καταγγελία για δημοσίευση προσωπικών δεδομένων διαδικτυακά από φυσικό πρόσωπο	Προειδοποίηση
21.	Καταγγελία για λήψη ανεπιθύμητου διαφημιστικού μηνύματος από τη εταιρεία VK Global Business Solutions & Consulting Ltd	Προειδοποίηση
22.	Καταγγελία για οπτικοακουστική καταγραφή αποσπασμάτων σεμιναρίου από συμμετέχοντα	Επίπληξη
23.	Καταγγελία για μη ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την εταιρεία Drivers Rent a Car Ltd	Επίπληξη
24.	Καταγγελία για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης από την εταιρεία FXBFI Broker Financial Invest Ltd	Επίπληξη
25.	Καταγγελία για λήψη τηλεφωνικών κλήσεων εμπορικής προώθησης	Ικανοποίηση αιτήματος
26.	Καταγγελία για δημοσιοποίηση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την εταιρεία Breikot Management Ltd	€3.000
27.	Καταγγελία για λήψη ανεπιθύμητου διαφημιστικού μηνύματος από την εταιρεία CPbros Ltd	Προειδοποίηση
28.	Καταγγελία για λήψη ανεπιθύμητων διαφημιστικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων από την Mediacube Worldwide Ltd	€3.500
29.	Καταγγελία για λήψη ανεπιθύμητου διαφημιστικού μηνύματος από φυσικό πρόσωπο	Προειδοποίηση
30.	Καταγγελία για λήψη ανεπιθύμητης προωθητικής κλήσης από την Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών	Προειδοποίηση
31.	Καταγγελία για λήψη ανεπιθύμητων προωθητικών μηνυμάτων από το πολιτικό γραφείο Αχιλλέα Δημητριάδη	Προειδοποίηση
32.	Καταγγελία για λήψη ανεπιθύμητης προωθητικής κλήσης από την ΕΔΟΝ	Προειδοποίηση

33.	Καταγγελία για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης από το International School of Paphos	Προειδοποίηση
34.	Καταγγελία για λήψη ανεπιθύμητου διαφημιστικού μηνύματος από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου	Προειδοποίηση
35.	Καταγγελία για λήψη ανεπιθύμητου διαφημιστικού μηνύματος από την Domino's Pizza	Προειδοποίηση
36.	Καταγγελία για λήψη ανεπιθύμητου διαφημιστικού μηνύματος από την εταιρεία A.J. Mercury Solutions Ltd	Επίπληξη
37.	Καταγγελία για λήψη ανεπιθύμητης προωθητικής κλήσης από το εκλογικό επιτελείο του κου Ανδρέα Μαυρογιάννη	Προειδοποίηση
38.	Καταγγελία για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης από την εταιρεία KPAX Marketing Online Ltd	Επίπληξη
39.	Καταγγελία για λήψη ανεπιθύμητου διαφημιστικού μηνύματος από την εταιρεία Direct Way Promo Limited	Προειδοποίηση και Εντολή Συμμόρφωσης
40.	Καταγγελία για λήψη ανεπιθύμητου διαφημιστικού μηνύματος από την εταιρεία A&G Kleima Ltd	Προειδοποίηση
41.	Καταγγελία για λήψη ανεπιθύμητου διαφημιστικού μηνύματος από την εταιρεία Vassos Eliades Ltd	Προειδοποίηση
42.	Καταγγελία για λήψη ανεπιθύμητων προωθητικών κλήσεων και μηνυμάτων από την κα Τασούλλα Τσόκκου	€2.000
43.	Καταγγελία για λήψη ανεπιθύμητων προωθητικών κλήσεων και μηνυμάτων από τον υποψήφιο πρόεδρο κο Νίκο Χριστοδουλίδη	€36.000
44.	Καταγγελία για λήψη ανεπιθύμητων προωθητικών κλήσεων και μηνυμάτων από την κα Αντιγόνη Παπαδοπούλου	€3.000
45.	Καταγγελία για λήψη ανεπιθύμητου διαφημιστικού μηνύματος από την εταιρεία MA and L Constantinou Trading	Προειδοποίηση
46.	Αυτεπάγγελτη έρευνα σχετικά με γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείο Εσωτερικών	€8.000
47.	Καταγγελία για λήψη ανεπιθύμητου διαφημιστικού μηνύματος από το κέντρο Elvetico Diagnostic Centre	Προειδοποίηση και Εντολή Συμμόρφωσης
48.	Καταγγελία για λήψη ανεπιθύμητου διαφημιστικού μηνύματος από την εταιρεία Florante Boutique	Προειδοποίηση
49.	Καταγγελία για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης από το International School of Paphos	Επίπληξη
50.	Καταγγελία για μη ικανοποίηση δικαιώματος διαγραφής από την εταιρεία Freedom Finance Europe Ltd	Επίπληξη

51.	Καταγγελία για αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων σε τρίτο πρόσωπο από την εταιρεία Gordian Servicing Limited	Επίπληξη
52.	Καταγγελία για λήψη ανεπιθύμητου διαφημιστικού μηνύματος από φυσικό πρόσωπο	Προειδοποίηση
53.	Καταγγελία για λήψη ανεπιθύμητου διαφημιστικού μηνύματος από την εταιρεία Scenario Creative Services Limited	Προειδοποίηση
54.	Καταγγελία για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης από την εταιρεία Technius Ltd	Επίπληξη
55.	Καταγγελία για λήψη ανεπιθύμητης προωθητικής κλήσης από την εταιρεία EMC Giorgallos Homecare Systems Ltd	Προειδοποίηση
56.	Καταγγελία για λήψη ανεπιθύμητου διαφημιστικού μηνύματος από την εταιρεία ELV Management Ltd	Προειδοποίηση
57.	Καταγγελία για συλλογή υπερβολικών δεδομένων από το Τμήμα Περιβάλλοντος	Εντολή
58.	Καταγγελία για πρόσβαση σε αρχείο δικαιούχου από ιατρό	Επίπληξη
59.	Καταγγελία για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με στατιστικές μεθόδους από την Υπηρεσία Εξετάσεων	Επίπληξη
60.	Καταγγελία για πρόσβαση σε αρχείο δικαιούχου από ιατρό	€1.500
61.	Καταγγελία για λήψη ανεπιθύμητων διαφημιστικών μηνυμάτων από την εταιρεία eSafe Solutions Ltd	Επίπληξη
62.	Καταγγελία για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης από την εταιρεία Themis Portfolio Management Limited	Επίπληξη και Εντολή Συμμόρφωσης
Σύνολο		€67.250

Εξέδωσα επίσης 4 Αποφάσεις μετά από διερεύνηση περιστατικού Γνωστοποίησης παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως ακολούθως:

A/A	Θέμα	Διοικητική κύρωση
1.	Γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων από Συμβούλιο Αποχετεύσεως Λευκωσίας (ΣΑΛ)	Επίπληξη
2.	Γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων από Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου	€45.000 και Εντολή
3.	Γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων από Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας	Επίπληξη και Εντολή
4.	Γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων από Τράπεζα Κύπρου	€8.000
	Σύνολο	€53.000

12.3. Γνώμες / Οδηγίες

A/A	Θέμα
1.	Οδηγίες για απ' ευθείας εμπορική προώθηση, Αύγουστος 2023

12.4. Έλεγχοι

A/A	Είδος Ελέγχων	Κατηγορία Ελεγχόμενων Οντοτήτων	Αριθμός Ελέγχων
1.	Επιτόπιοι Έλεγχοι	Έλεγχοι σε εκλογικά κέντρα Προεδρικών Εκλογών Α' Εκλογική Διαδικασία (5 Φεβρουαρίου 2023) Β' Εκλογική Διαδικασία (12 Φεβρουαρίου 2023)	90 80
2.	Επιτόπιοι Έλεγχοι	Θεσμικοί Έλεγχοι για τη λειτουργία του Συστήματος Πληροφορικής Σένγκεν	2
3.	Επιτόπιοι Έλεγχοι	Έλεγχος Ιδιωτικού Τομέα Έλεγχος σε ασφαλιστική εταιρεία	1
4.	Επιτόπιοι Έλεγχοι	Έλεγχοι σε εγκαταστάσεις υπεύθυνων επεξεργασίας ή εκτελούντων την επεξεργασία, αυτεπάγγελτα ή στο πλαίσιο διερεύνησης παραπόνου	8

12.5. Ανακοινώσεις

A/A	Θέμα
1.	Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2023, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου, 2023
2.	Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για τις Προεδρικές εκλογές, ημερομηνίας 1η Φεβρουαρίου, 2023
3.	Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για τις Προεδρικές Εκλογές 2023 (Έλεγχοι και παράπονα), ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου, 2023
4.	Δεύτερη ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για τις Προεδρικές Εκλογές 2023 (Έλεγχοι και παράπονα β' γύρου), ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου, 2023
5.	Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για τη συμμετοχή του Γραφείου στη συντονισμένη δράση του ΕΣΠΔ σχετικά με τον ρόλο των Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ), ημερομηνίας 15 Μαρτίου, 2023
6.	Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για την 31η Εαρινή Σύνοδος των Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας Δεδομένων, ημερομηνίας 10 Απριλίου, 2023
7.	Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σχετικά με τον Οδηγό Προστασίας Δεδομένων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ημερομηνίας 4 Μαΐου, 2023
8.	Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε σχέση με τα αποτελέσματα των ελέγχων για τη χρήση Cookies από ιστοσελίδες, ημερομηνίας 8 Μαΐου, 2023

9.	Ανακοίνωση Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σχετικά με την Εκλογή Επιτρόπου στην Αντιπροεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων στην επέτειο των 5 χρόνων εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, ημερομηνίας 25 Μαΐου, 2023
10.	Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για τη δημοσίευση βιογραφικών σημειωμάτων Αξιωματούχων και/ή μελών Συμβουλίων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ημερομηνίας 30 Μαΐου, 2023
11.	Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σχετικά με θέματα επικαιρότητας που άπτονται της προστασίας προσωπικών δεδομένων και απασχολούν το κοινό το τελευταίο διάστημα, ημερομηνίας 28 Ιουνίου, 2023
12.	Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για τη Μεταστέγαση του Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα/ Γραφείου Επιτρόπου Πληροφοριών, ημερομηνίας 29 Ιουνίου, 2023
13.	Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σχετικά με το Πλαίσιο Προστασίας Δεδομένων ΕΕ – ΗΠΑ, ημερομηνίας 11 Ιουλίου, 2023
14.	Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΠΔΠΧ) και Επιτρόπου Επικοινωνιών (ΕΕ), σχετικά με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για θέματα που σχετίζονται με τις από κοινού ή κενωρισμένες αρμοδιότητές τους ημερομηνίας, 26 Ιουλίου, 2023
15.	Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σχετικά με τις τελικές Αποφάσεις των Προεδρικών Εκλογών 2023, ημερομηνίας 1 ^{ης} Αυγούστου, 2023
16.	Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σχετικά με τον Διαγωνισμό Ζωγραφικής «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στη Σχολική Μονάδα», ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου, 2023
17.	Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για τη Λειτουργία Κλειστού Κυκλώματος Βιντεοπαρακολούθησης / ΚΚΒΠ σε Σχολικές Μονάδες, ημερομηνίας 10 Νοεμβρίου, 2023
18.	Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σχετικά με την Ομιλία της Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων - Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο 7ο Ετήσιο Συμπόσιο Ιδιωτικότητας Βρυξελλών, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου, 2023
19.	Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αναφορικά με τις κυβερνοεπιθέσεις, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου, 2023
20.	Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για τον Διαγωνισμό Ζωγραφικής «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στη Σχολική Μονάδα», ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου, 2023

12.6. Γνωστοποιήσεις περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων ανά μήνα το έτος 2023

Μήνας	Αριθμός
Ιανουάριος	6
Φεβρουάριος	6
Μάρτιος	12
Απρίλιος	11
Μάιος	10
Ιούνιος	5
Ιούλιος	4
Αύγουστος	7
Σεπτέμβριος	6
Οκτώβριος	17
Νοέμβριος	16
Δεκέμβριος	10
Σύνολο	110

Το εξώφυλλο της Ετήσιας Έκθεσης είναι το έργο της μαθήτριας Ειρήνης Αρχόντους, του Λυκείου Ιδαλίου, το οποίο βραβεύτηκε με το Α' Βραβείο του Μαθητικού Διαγωνισμού με θέμα «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στη Σχολική Μονάδα» (λυκειακός κύκλος), τον οποίο διοργάνωσε το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, κατά τη σχολική χρονιά 2023 - 2024.

